

CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE

copie non officielle

ENTRE

**L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE**

ET

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

1^{er} JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2025

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	6
ARTICLE 1.10 – TITRE	6
ARTICLE 1.15 – LANGUES OFFICIELLES	6
ARTICLE 1.20 – OBJECTIFS DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE	6
ARTICLE 1.25 – OBJECTIFS DE L'UNIVERSITÉ	6
ARTICLE 1.30 – DÉFINITIONS	6
ARTICLE 1.35 – COPIES.....	8
RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT	9
ARTICLE 2.10 – RECONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR	9
ARTICLE 2.15 – RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION	9
ARTICLE 2.20 – EMPLOI DE PERSONNES QUI NE SONT PAS MEMBRES	10
ARTICLE 2.25 – ADMINISTRATEURS UNIVERSITAIRES SUPÉRIEURS	10
ARTICLE 2.30 – LA PRATIQUE COURANTE	11
ARTICLE 2.35 – MODIFICATIONS AU STATUT LÉGAL DE L'UNIVERSITÉ	11
ARTICLE 2.40 – DROITS ET PRIVILÈGES DU SYNDICAT	12
ARTICLE 2.45 – RETENUE DES COTISATIONS	13
ARTICLE 2.50 – INFORMATION	14
ARTICLE 2.55 – CORRESPONDANCE	16
ARTICLE 2.60 – COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE	16
CONDITIONS DE TRAVAIL	17
ARTICLE 3.10 – LIBERTÉ UNIVERSITAIRE	17
ARTICLE 3.15 – ABSENCE DE DISCRIMINATION OU DE HARCÈLEMENT	18
ARTICLE 3.20 – MILIEU DE TRAVAIL.....	18
ARTICLE 3.25 – SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ	20
ARTICLE 3.30 – BILINGUISME.....	20
ARTICLE 3.35 – CONFLIT D'INTÉRÊTS	21
MEMBRES CHARGÉS DE COURS	22
ARTICLE 4.10 – DISPOSITIONS VISANT LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	22
ARTICLE 4.15 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	22
ARTICLE 4.25 – CHARGE DE TRAVAIL DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	25
ARTICLE 4.30 – DROITS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	25
ARTICLE 4.35 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	26
ARTICLE 4.45 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	26
ARTICLE 4.50 – RESPONSABILITÉ FAMILIALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS.....	26
ARTICLE 4.55 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES CHARGÉS DE COURS SUR LE CAMPUS ET HORS CAMPUS	26
ARTICLE 4.56 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES PERSONNES QUI DISPENSENT L'ENSEIGNEMENT PAR DES MODES DE FORMATION À DISTANCE	29
ARTICLE 4.65 – EXEMPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	29
ARTICLE 4.70 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS	30
ARTICLE 4.85 – CHARGÉS DE COURS CLINIQUES – SCIENCES INFIRMIÈRES	30
ARTICLE 4.90 – HEURES DE CONTACT	30

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE 31

ARTICLE 5.10 – LIGNES DIRECTRICES TOUCHANT LES TITRES UNIVERSITAIRES	31
ARTICLE 5.15 – DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES BIBLIOTHÉCAIRES PROFESSIONNELS.....	34
ARTICLE 5.20 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT	40
ARTICLE 5.25 – ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI	47
ARTICLE 5.30 – INITIATIVE D'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI DES AUTOCHTONES	48
ARTICLE 5.35 – MEMBRES NOUVELLEMENT ENGAGÉS.....	48
ARTICLE 5.40 – CHARGE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE.....	49
ARTICLE 5.41 – PROGRAMME DE FORMATION DE SAGE-FEMME.....	55
ARTICLE 5.45 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES.....	55
ARTICLE 5.50 – ÉVALUATION DU RENDEMENT DU MEMBRE.....	56
ARTICLE 5.55 – COMITÉ DU CORPS PROFESSORAL DE LA FACULTÉ ET COMITÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES ET ARCHIVISTES PROFESSIONNELS	61
ARTICLE 5.60 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE DE LA PERMANENCE.....	64
ARTICLE 5.65 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE D'UNE PROMOTION	66
ARTICLE 5.70 – DOSSIERS PERSONNELS.....	67
ARTICLE 5.75 – DISCIPLINE.....	69
ARTICLE 5.85 – DÉMISSION	70
ARTICLE 5.90 – RETRAITE.....	71

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 71

ARTICLE 6.10 – RECHERCHE ET CRÉATIVITÉ.....	71
ARTICLE 6.15 – BUREAU DES SERVICES DE RECHERCHE	72
ARTICLE 6.20 – SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT	72
ARTICLE 6.25 – FONDS DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (FRUL).....	72
ARTICLE 6.30 – BREVETS.....	73
ARTICLE 6.35 – DROITS D'AUTEUR.....	75
ARTICLE 6.40 – COMITÉ DES BREVETS ET DROITS D'AUTEUR	76
ARTICLE 6.45 – DÉPENSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	77

CONGÉS 78

ARTICLE 7.10 – JOURS FÉRIÉS STATUTAIRES ET AUTRES.....	78
ARTICLE 7.15 – VACANCES.....	78
ARTICLE 7.20 – ABSENCES - GÉNÉRALITÉS.....	79
ARTICLE 7.25 – CONGÉ SABBATIQUE	80
ARTICLE 7.30 – CONGÉ D'ÉTUDES.....	85
ARTICLE 7.35 – RÉDUCTION VOLONTAIRE DE LA CHARGE DE TRAVAIL	87
ARTICLE 7.40 – CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ.....	88
ARTICLE 7.45 – CONGÉ POUR COMPARUTION	89
ARTICLE 7.50 – CONGÉ POLITIQUE	89
ARTICLE 7.55 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE.....	90
ARTICLE 7.60 – CONGÉS DE MATERNITÉ, CONGÉS PARENTAUX ET CONGÉS D'ADOPTION	92
ARTICLE 7.65 – CONGÉS SPÉCIAUX.....	95
ARTICLE 7.70 – CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES.....	95

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX..... 96

ARTICLE 8.10 – ÉCHELLES DE TRAITEMENT	96
ARTICLE 8.15 – AUGMENTATIONS PROGRESSIVES AU MÊME RANG.....	98
ARTICLE 8.20 – MÉCANISME D'OBTENTION OU DE REFUS DE L'AUGMENTATION PROGRESSIVE AU MÊME	

RANG	98
ARTICLE 8.25 – AUGMENTATION AU MÉRITE	99
ARTICLE 8.30 – AUGMENTATION POUR QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES	100
ARTICLE 8.35 – SURCHARGES DE TRAVAIL	100
ARTICLE 8.40 – COURS DE FORMATION À DISTANCE	101
ARTICLE 8.45 – AVANTAGES SOCIAUX	102
ARTICLE 8.50 – EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ ET CARTE DE BIBLIOTHÈQUE POUR LE CONJOINT	104
ARTICLE 8.55 – FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	105
ARTICLE 8.65 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE	105
ARTICLE 8.70 – STATIONNEMENT	105
ARTICLE 8.75 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES	106
ARTICLE 8.80 – POLITIQUE ET PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS	106
ARTICLE 8.85 – RÉMUNÉRATION VERSÉE AU BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS D'UN MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL	107
DIRECTEURS	108
ARTICLE 9.10 – OBLIGATIONS DES DIRECTEURS	108
ARTICLE 9.15 – SÉLECTION DES DIRECTEURS	109
ARTICLE 9.20 – DURÉE DU MANDAT DES DIRECTEURS	111
ARTICLE 9.25 – RÉDUCTION DE LA CHARGE D'ENSEIGNEMENT ET RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS	111
ARTICLE 9.30 – RÉVOCATION DES DIRECTEURS	112
PERSONNEL PROFESSIONNEL	112
ARTICLE 10.10 – CLINICIENS	112
ARTICLE 10.15 – DROITS, RESPONSABILITÉS ET DEVOIRS	113
ARTICLE 10.20 – MILIEU DE TRAVAIL	116
ARTICLE 10.25 – PROCESSUS DE NOMINATION	116
ARTICLE 10.30 – ANCIENNETÉ	119
ARTICLE 10.35 – DISPENSE DE DROITS DE SCOLARITÉ POUR LES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL	119
ARTICLE 10.40 – DÉPENSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL POUR LES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL	119
ARTICLE 10.45 – ÉVALUATION ANNUELLE DES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL	120
ARTICLE 10.50 – DISCIPLINE	120
ARTICLE 10.55 – SALAIRES, AUGMENTATIONS ET INDEMNITÉS	120
ARTICLE 10.60 – CHARGE DE TRAVAIL DES CONSEILLERS	122
ARTICLE 10.65 – VACANCES – CONSEILLERS À TEMPS PLEIN	123
ARTICLE 10.70 – LICENCIEMENT	123
ARTICLE 10.75 – LICENCIEMENT D'UN POSTE POUR RAISONS FINANCIÈRES	123
POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE	123
ARTICLE 11.10 – POSTES EN EXCÉDENT	123
ARTICLE 11.15 – SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE	127
GRIEF ET ARBITRAGE	130
ARTICLE 12.10 – PROCÉDURE DE GRIEF	130
ARTICLE 12.15 – PROCÉDURE D'ARBITRAGE	132

GRÈVE ET LOCK-OUT.....	133
ARTICLE 13.10 – GRÈVE ET LOCK-OUT.....	133
VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE... 133	
ARTICLE 14.10 – VALIDITÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE	133
ARTICLE 14.15 – DURÉE ET CONTINUATION DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE	133
ANNEXES.....	135
ANNEXE A : LETTRE D’ENTENTE – MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL EMPLOYÉ PAR L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DANS DES CAMPUS AUTRES QUE CELUI DE SUDBURY	135
ANNEXE B : MODÈLE DE LETTRE DE NOMINATION	136
ANNEXE C : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT	140
ANNEXE D : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PERMANENCE	142
ANNEXE E : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PROMOTION AU RANG DE PROFESSEUR(E)/BIBLIOTHÉCAIRE ADJOINT(E)	144
ANNEXE F : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PROMOTION AU RANG DE PROFESSEUR(E)/BIBLIOTHÉCAIRE AGRÉGÉ(E).....	146
ANNEXE G : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PROMOTION AU RANG DE PROFESSEUR(E)/BIBLIOTHÉCAIRE TITULAIRE	148
ANNEXE H : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE AUGMENTATION AU MÉRITE.....	150
ANNEXE I : FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU CCPF/CCPLF/CBAP	152
ANNEXE J : LETTRE D’ENTENTE-CHARGE DE TRAVAIL À L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE MCEWEN	153
ANNEXE K - PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES DE MÉDIATION ET D'ARBITRAGE	154
ANNEXE L - DROITS DES EMPLOYÉS DES UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES	155
ANNEXE M : LETTRE D'ENTENTE - CONSEILLERS	156
ANNEXE N : CRÉDITS DE COORDINATION- PROGRAMMES	157
ANNEXE O : CRÉDITS DE COORDINATION - COURS	160
ANNEXE P: TRANSPARENCE ET SURVEILLANCE	161
<u>ANNEXE Q- FICHE DE CONDITIONS DE MEDIATIONS</u>	

INTRODUCTION

ARTICLE 1.10 – TITRE NON OFFICIELLE

- 1.10.1 Le titre **non officielle** de la présente Convention collective imposée est : « La Convention collective imposée conclue entre l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne et le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne ». Ce titre sera cité ci-dessous sous la forme de « la Convention collective imposée ».

ARTICLE 1.15 – LANGUES OFFICIELLES

- 1.15.1 Les versions anglaise et française de la Convention collective imposée sont toutes deux officielles et définitives. Les deux Parties peuvent utiliser la version anglaise ou la version française lorsqu'elles prennent des mesures en rapport avec la Convention collective imposée, et elles appliquent la version de la Convention collective imposée dans laquelle est amorcée la procédure officielle de grief ou d'arbitrage.
- 1.15.2 Les Parties conviennent de collaborer pour que la version élaborée au cours des négociations soit traduite, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, dans l'autre langue officielle du Canada, et de partager également le coût de la traduction.

ARTICLE 1.20 – OBJECTIFS DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE

- 1.20.1 Les buts de la présente Convention collective imposée sont les suivants :
- a) L'établissement des règles gouvernant l'emploi, la rémunération et les prestations.
 - b) Le maintien des liens harmonieux entre le Syndicat et l'Employeur en leur procurant les moyens de résoudre à l'amiable les différends éventuels.
 - c) La poursuite efficace et responsable de la vie et du travail universitaires.
 - d) Le maintien d'un milieu de travail qui incite les Membres à réaliser les objectifs et les fins de l'Université.

ARTICLE 1.25 – OBJECTIFS DE L'UNIVERSITÉ

- 1.25.1 Les buts de l'Université, tels qu'énoncés dans la *Loi*, sont :
- a) L'avancement de la connaissance et la diffusion du savoir.
 - b) L'épanouissement de ses Membres sur le plan intellectuel, social, moral et physique et l'amélioration de la société.
- 1.25.2 Les Parties conviennent de coopérer à la poursuite de ces objectifs.

ARTICLE 1.30 – DÉFINITIONS

- 1.30.1 Pour les fins de la présente Convention collective imposée, les termes suivants auront l'acception définie ci-dessous, sauf indication contraire :

Année universitaire signifie la période de douze (12) mois qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin suivant et qui comprend les sessions d'automne, d'hiver et du printemps suivant l'annuaire de l'Université, même lorsque la session du printemps se prolonge au-delà du 30 juin.

Bibliothécaire en chef signifie La Bibliothécaire en chef nommée en bonne et due forme ou son mandataire.

Bibliothécaire professionnel et bibliothéconomie désignent respectivement les bibliothécaires et archivistes professionnels d'une part, et la bibliothéconomie professionnelle et la gestion professionnelle des archives d'autre part, à moins d'indications précises dans les Articles pertinents de la présente Convention collective imposée.

Chargés de cours cliniques signifient un employé ayant jusqu'ici partie de l'unité de négociation établie par le certificat de la Commission des relations du travail de l'Ontario daté du 26 février 2016. Aux fins de clarté, le terme chargé de cours clinique désigne toute personne employée par l'Université Laurentienne en tant que professeur clinique, instructeur clinique, éducateur clinique et conseiller clinique.

Clinique : la clinique d'orthophonie.

Clinicien désigne un membre ayant fait partie jusqu'ici de l'unité de négociation établie par le certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario daté du 6 mai 2018.

Comité du corps professoral de la faculté signifie CCPF/CCPLF/CBAP.

Conseiller : On entend par conseiller un membre jusqu'à présent membre de l'unité de négociation désigné par le certificat OLRB du 9 avril 2020.

Crédits universitaires signifient le nombre de crédits accordés à un cours par le Sénat de l'Université et indiqués dans l'annuaire de l'Université Laurentienne.

Directeur signifie le Directeur d'un département d'enseignement, d'une école professionnelle ou de la bibliothèque.

Doyen signifie le Doyen d'une faculté nommé en bonne et due forme ou son mandataire.

Employeur ou Conseil des gouverneurs signifie le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, ou son mandataire, conformément aux dispositions de la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*.

Faculté signifie tout regroupement identifié comme tel par le Sénat de l'Université avec l'approbation de l'Employeur, selon la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*.

Famille immédiate signifie un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un parent, un fils ou une fille, par lien de sang, d'adoption, de mariage ou de relation de conjoint de fait.

La Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury signifie la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*, c'est-à-dire le chapitre 151 des *Statuts de l'Ontario* de l'année 1960, compte tenu des modifications apportées par le chapitre 154, 1961-1962.

Les Centres sont les services de counseling et le Centre de partage et d'apprentissage autochtone.

Les crédits universitaires qui contribuent à l'ancienneté des Membres chargés de cours sont les crédits accordés aux cours pour lesquels le nom du Membre chargé de cours figure sur la liste officielle des cours, les bulletins, les évaluations d'enseignement ou les lettres de nomination.

L'exercice professionnel, pour les bibliothécaires et les archivistes, désigne la contribution à la sélection, au développement et à la mise en œuvre des directions stratégiques, des priorités, des politiques, des procédures et des normes pour les ressources et services offerts par la Bibliothèque et les archives

Les Membres associés du corps professoral signifient les personnes externes à l'Université dont les travaux d'érudition ou les réalisations professionnelles méritent d'être associés avec l'Université. Les Membres associés du corps professoral sont nommés pour une période définie comportant des privilèges précis et les travaux d'érudition de leur choix. Les Membres associés n'ont pas de rang ou droit de vote sur les décisions prises par le Département/l'École.

Les Membres à temps plein nommés au poste de Maître de conférences sont responsables de l'enseignement au premier cycle, de l'éducation clinique ou de la supervision de stages cliniques, de l'enseignement de la langue, du perfectionnement des compétences, de l'encadrement, de l'aide à la rédaction ou d'autres fonctions pertinentes comme précisées par l'Employeur. S'il y a lieu, un Maître de conférences pourrait donner des cours aux cycles supérieurs ou faire des travaux d'érudition et a le droit de participer à la régie universitaire et de s'exprimer dans un vote lors des réunions de l'unité d'enseignement.

Les Membres du corps professoral à temps plein signifient les employés nommés selon les modalités d'un contrat permanent, à l'essai, ou à durée limitée, en vue de remplir les fonctions suivantes (a) enseignement, y compris la supervision, les fonctions de bibliothécaire professionnel / la gestion des archives (b) travaux

d'érudition et (c) les fonctions touchant la régie et l'administration de l'Université en vertu de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Le personnel professionnel comprend les conseillers et les cliniciens.

Les Parties signifient le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne de Sudbury et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne.

Membre chargé de cours signifie un employé ayant jusqu'ici fait partie de l'unité de négociation établie par le certificat de la Commission des relations du travail de l'Ontario (CUTO) daté du 28 mars 1994 et le certificat de la CUTO daté du 12 juillet 2011 et qui est maintenant Membre de l'unité de négociation provenant du regroupement de l'unité de négociation des enseignants à temps plein et de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel. Aux fins de clarté, le terme « Membre chargé de cours » désigne trois types de nominations : les chargés de cours sur le campus, les chargés de cours hors campus et les personnes qui dispensent l'enseignement par des modes de formation à distance.

Membre ou Employé signifie un Membre de l'unité de négociation dont le Syndicat est le seul agent-négociateur accrédité comme tel, sauf là où le contexte le veut autrement.

Recteur signifie le Recteur de l'Université Laurentienne de Sudbury ou son mandataire.

Sénat signifie le Sénat de l'Université Laurentienne de Sudbury tel qu'il est constitué par la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*.

Session signifie l'un des deux semestres de la session d'hiver ou bien les deux (de septembre à décembre ou de janvier à avril) ou alors la session de printemps (d'avril à juillet) suivant l'annuaire des cours affiché sur le site Web de l'Université Laurentienne.

Syndicat ou APPUL signifie l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne, celle-ci étant accréditée comme ayant seule le droit de négocier pour le compte des professeurs, bibliothécaires et archivistes à temps plein ainsi que des professeurs, bibliothécaires et archivistes à temps partiel de l'Université, conformément aux diverses décisions de la Commission des relations du travail de l'Ontario à ce sujet.

Un conflit d'intérêt signifie une situation où une personne a la possibilité de bénéficier d'une décision qui vise un Membre de sa famille immédiate ou qui vise quelqu'un avec qui la personne a actuellement ou a eu dans le passé une relation de nature intime et/ou financière et/ou d'affaires, y inclus une relation étudiant-superviseur ou toute autre relation actuelle ou passée, et que cette possibilité de bénéficier est en conflit ou semble être en conflit avec la responsabilité de la personne envers l'Université et comporte un conflit d'intérêts actuel, apparent et/ou perçu.

Université signifie l'Université Laurentienne de Sudbury.

Vice-recteur aux études et Provost signifie le Vice-recteur aux études et Provost de l'Université Laurentienne de Sudbury, ou son mandataire.

ARTICLE 1.35 – COPIES

- 1.35.1 L'Employeur s'engage à fournir gratuitement à chaque Membre à temps plein du Syndicat, dans les trente (30) jours qui suivent l'approbation de la traduction de la Convention collective imposée par les comités respectifs de négociation, une copie papier de ladite Convention collective imposée dans les deux langues officielles, et sur demande, aux chargés de cours employés pendant les trois (3) années précédentes. L'Employeur affichera aussi la Convention collective imposée sur le site Web de l'UL.
- 1.35.2 La lettre de nomination inclura un lien internet renvoyant à la Convention collective imposée sur le site Web. Une fois la personne nommée à temps plein, l'Employeur lui fournira une copie papier de la Convention collective imposée.
- 1.35.3 Si l'une des parties demande des copies additionnelles, la partie requérante sera responsable des coûts d'impression.

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT

ARTICLE 2.10 – RECONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR

2.10.1 Composition

L'Université Laurentienne de Sudbury doit son existence au chapitre 151 des Statuts de la province d'Ontario de l'année 1960, avec les modifications apportées en 1961-62 au chapitre 154 et d'ici 2022, chapitre 2 - projet de loi 84, annexe 7.

2.10.2 Droits

Le Syndicat reconnaît que l'Employeur retient, possède et continue d'exercer tous les droits, fonctions, pouvoirs, privilèges, et toute l'autorité dont il jouissait selon les dispositions de la *Loi constitutive* avant le passage de la présente Convention collective imposée avec le Syndicat, mais selon les limites spécifiques de cette Convention collective imposée ou les modifications de la *Loi*. L'Employeur accepte d'exercer ses droits, fonctions, privilèges et son autorité en respectant les dispositions de la présente Convention collective imposée.

ARTICLE 2.15 – RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION

2.15.1 L'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne représente :

Tous les Membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires et les archivistes professionnels employés par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la municipalité régionale du Grand Sudbury;

Tous les Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne qui donnent des cours menant à des crédits dans des endroits à l'extérieur de la municipalité régionale du Grand Sudbury; et

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne par l'intermédiaire du Centre de l'éducation permanente (CEP) pour offrir un enseignement dans les sites hors campus situés à l'extérieur de la municipalité régionale du Grand Sudbury et selon les modes de prestation de la formation à distance.

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne en tant que professeurs cliniques, instructeurs cliniques, éducateurs cliniques et conseillers cliniques.

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne en tant que cliniciens. Précision: Les parties conviennent que les cliniciens qui sont des employés du Centre de santé de l'Université et/ou du Département de la vie étudiante ne font pas partie de l'unité de négociation.

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne classées comme conseillers, sauf les gestionnaires et les personnes au-dessus du rang de gestionnaires.

Sauf et excepté :

Le personnel administratif au rang de Directeur ou à un rang plus élevé;

Le personnel enseignant au rang de doyen associé ou à un rang plus élevé;

Le secrétaire général, le conseiller spécial auprès du recteur, le directeur des relations professionnelles, les traducteurs, le bibliothécaire en chef, et le Directeur du Bureau des services de recherche;

Les Membres du Conseil des gouverneurs;

Les entraîneurs sportifs qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent donner des cours d'activité menant à des crédits;

Les Membres à temps plein du corps professoral employés par l'Université Laurentienne pour une période ne dépassant pas un an alors qu'ils prennent un congé d'une autre université.

Les personnes embauchées pour donner des cours à l'intention destinés surtout des Membres du corps étudiant qui ne sont pas inscrits à un programme menant à un diplôme;

Les personnes à qui on confère la responsabilité de donner une portion des cours coordonnés par des Membres ordinaires du corps professoral comme les auxiliaires à l'enseignement, les consultants sur le terrain en service social, les techniciens en laboratoire ou les instructeurs de l'École de plein air.

ARTICLE 2.20 – EMPLOI DE PERSONNES QUI NE SONT PAS MEMBRES

- 2.20.1 Il est convenu que, sauf dans les cas prévus plus loin au présent Article, l'Employeur n'embauche pas de personnes qui ne soient pas Membres du Syndicat comme enseignants fournisseurs de soins cliniques ou bibliothécaires. L'appartenance à l'unité de négociation est définie à l'Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.
- 2.20.2 Malgré la règle générale énoncée à l'Article 2.20.1 ci-dessus, rien dans cette Convention collective imposée n'empêche l'Employeur d'attribuer une charge d'enseignement aux personnes qui, selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario indiqués dans l'Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation, ne peuvent pas faire partie de l'unité de négociation en raison de leur fonction. Le Syndicat adoptera une attitude raisonnable lors de la négociation de lettres d'entente en vue de permettre l'attribution occasionnelle d'une charge d'enseignement aux personnes qualifiées qui occupent un poste supérieur dans l'administration de l'Université et dont les fonctions officielles pourraient raisonnablement être considérées comme étant incompatibles avec celles d'un Membre du Syndicat.
- 2.20.3 Selon les dispositions du Certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario, les professeurs, bibliothécaires et archivistes invités ou participant à un échange peuvent travailler à l'extérieur de l'unité de négociation.
- 2.20.4 Nonobstant l'Article 2.20.3 ci-dessus, les personnes qui ne sont pas Membres de l'unité de négociation ne doivent pas participer aux décisions du Département/de l'École touchant le personnel, sauf ainsi qu'il est stipulé dans la présente Convention collective imposée.

ARTICLE 2.25 – ADMINISTRATEURS UNIVERSITAIRES SUPÉRIEURS

2.25.1 Sélection

Tout en se réservant le droit de nommer les administrateurs universitaires supérieurs, y compris le Recteur, l'Employeur convient qu'il est à la fois utile et désirable de consulter les Membres, les Départements/Écoles et les Divisions lors de leur sélection et de leur nomination. Le caractère utile et désirable de la consultation doit être interprété dans le contexte de la gouvernance collégiale comme une exigence pour l'Employeur de mener une consultation relativement au processus de sélection et à la sélection même des administrateurs universitaires supérieurs, y compris du Recteur. Tout en se conformant à ce qui précède, l'Employeur convient de suivre les processus de sélection et de nomination qui ont été approuvés par le Conseil des gouverneurs et le Sénat. Dans les cas où les candidats aux postes supérieurs de l'administration universitaire viennent de l'extérieur, ils sont nommés au rang approprié à leurs titres et en accord avec les critères établis à l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

2.25.2 Révocation

Tout en se réservant le droit de révoquer les administrateurs universitaires supérieurs, l'Employeur est tenu de considérer toute plainte sérieuse au sujet d'un administrateur supérieur et de prendre les mesures qui s'imposent, en envisageant jusqu'à la révocation. Il est entendu que si la majorité des Membres de l'unité de négociation ressortissant de l'administrateur en cause se prononcent peu satisfaits de sa direction, ceci constitue aux yeux de l'Université un exemple de plainte grave.

2.25.3 **Réintégration dans l'unité de négociation**

- a) Les administrateurs supérieurs qui, en cette qualité, sont exclus de l'unité de négociation, redeviennent Membres de l'unité de négociation dès qu'ils cessent d'être administrateurs par suite de leur démission, retraite ou révocation ou du fait que leur poste est éliminé ou déclaré excédentaire.
- b) Les Membres faisant déjà partie d'un Département/d'une École ne peuvent pas être déplacés pour faire place aux anciens administrateurs. S'il n'y a pas de poste vacant dans le Département/l'École en question, un poste supplémentaire ne peut pas être créé aux dépens d'un autre Département/École.
- c) Les Membres provisoirement exclus de l'unité de négociation pendant qu'ils sont administrateurs universitaires bénéficient néanmoins de toutes les dispositions de la présente Convention collective imposée comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être Membres.
- d) Les administrateurs universitaires supérieurs qui réintègrent l'unité de négociation sont considérés comme Membres enseignant pour la première fois (aux termes de l'Article 5.40.8 (d) de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire) et reçoivent des charges d'enseignement ou de travail de bibliothèque en rapport avec les pratiques en vigueur dans leurs Départements/Écoles respectifs.

Intégration dans l'unité de négociation

Les Membres affectés à des fonctions administratives supérieures, qui deviennent Membres de l'unité de négociation pour la première fois, recevront, conformément à l'Article 5.20.8, une lettre de nomination standard (Appendice B).

2.25.4 **Membres affectés à des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire**

L'Université peut de temps à autre nommer des Membres de l'unité de négociation pour remplir des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire.

Dans ces conditions, ces Membres n'ont aucune compétence en matière de personnel.

S'il s'agit d'une période de deux (2) mois ou plus, le remplaçant investi d'une responsabilité totale cesse d'être Membre de l'unité de négociation pendant l'intérim et est payé au prorata.

2.25.5 **Relations entre les administrateurs universitaires supérieurs et les Départements/Écoles**

Les administrateurs universitaires supérieurs sont considérés comme Membres de plein droit des Départements/Écoles où ils exercent comme enseignant ou bibliothécaire professionnel, sous réserve qu'ils ne peuvent pas participer aux décisions du Département/de l'École sur les questions de personnel.

ARTICLE 2.30 – LA PRATIQUE COURANTE

- 2.30.1 Avant de modifier ou de terminer des conditions d'emploi non couvertes par la Convention collective imposée mais dont jouissent la totalité des Membres de l'unité de négociation (ou l'un des groupes), l'Employeur s'engage à aviser le Syndicat d'une telle modification ou cessation.
- 2.30.2 Il est entendu que le Syndicat aura l'occasion de faire une démarche auprès de l'Employeur par l'intermédiaire du Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective imposée avant que les changements dont il est question à l'Article 2.30.1 ci-dessus soient effectués ; après quoi l'Employeur a le droit de passer à l'action, pourvu que la modification ou la cessation soit urgente et raisonnable.

ARTICLE 2.35 – MODIFICATIONS AU STATUT LÉGAL DE L'UNIVERSITÉ

2.35.1 **Modification de la Loi constitutive**

Avant de soumettre à l'Assemblée législative de la province de l'Ontario tout projet visant à modifier la *Loi de 1960 constituant l'Université Laurentienne de Sudbury*, l'Employeur consultera le Syndicat.

2.35.2 **Fusion, consolidation, intégration ou expansion de l'Université**

- a) En cas de fusion, d'intégration ou de transfert de juridiction, les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario s'appliquent, en particulier les Articles 68 et 69.
- b) La présente Convention collective imposée lie les cessionnaires de l'Université ou du Syndicat.

ARTICLE 2.40 – DROITS ET PRIVILÈGES DU SYNDICAT

- 2.40.1 L'Employeur consent à affecter à l'usage du Syndicat un bureau privé et équipé dans une aire d'enseignement de l'Université. La superficie sera égale ou supérieure à l'espace actuel confié au Syndicat (au 1^{er} juillet 2017).

L'Employeur consent à donner accès au Club universitaire aux membres du Syndicat et à leurs invités.

L'Employeur accepte de mettre à la disposition du Syndicat une salle commune réservée à l'usage des Membres et de leurs invités, soit la salle J-234 de la Bibliothèque J. N. Desmarais. L'Employeur doit obtenir le consentement de l'APPUL pour changer l'emplacement de cette salle.

- 2.40.2 Il est convenu que le Syndicat peut utiliser le service de courrier interne de l'Université. Comme par le passé, le Syndicat est responsable des frais du courrier extérieur.
- 2.40.3 L'Employeur permet au Syndicat de se servir des locaux universitaires comme salles de réunion selon les mêmes conditions que les autres organisations universitaires.
- 2.40.4 L'Employeur autorise le Syndicat à utiliser les services d'imprimerie et d'informatique de l'Université ainsi que l'équipement audiovisuel au même titre que les autres usagers de l'Université, pourvu que les services en question soient disponibles.
- 2.40.5 L'Employeur continue de porter à un compte mensuel, payable sur présentation, les frais encourus par le Syndicat.
- 2.40.6 Le Syndicat s'efforcera de demander, avant le 1^{er} février mais au plus tard le 15 mars, que les Membres soient dispensés, dans l'année suivante, par le Doyen/Bibliothécaire en chef d'un maximum de douze (12) crédits d'enseignement, ou de l'équivalent dans le cas de la Bibliothèque, au cours d'une année universitaire. Ces demandes ne seront pas refusées sans raison. Au cours d'une année universitaire, les réductions autorisées de la charge d'enseignement ne dépassent pas trente-six (36) crédits au total.

S'il est nécessaire, sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et en consultation avec le Département/l'École, de confier à un remplaçant les fonctions dont un Membre a été dispensé, le Syndicat rembourse à l'Employeur le maximum d'un (1) paiement de Membre chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement des Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'Article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours.

Si un remplacement n'est pas nécessaire, le Syndicat rembourse cependant à l'Employeur le maximum d'un (1) paiement de Membre chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'Article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours et dans ce cas, ce montant est transféré par l'Employeur aux Départements/Écoles affectés par les réductions de la charge d'enseignement, montant que le Département/l'École utilise de façon appropriée et généralement acceptée par les règlements universitaires.

Le paiement à l'Employeur est effectué par le Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables après qu'elle a été informée de la façon dont les fonds sont utilisés. Si les fonds servent à assurer un remplacement, le Syndicat est informé du nom de l'enseignant et du titre du cours à donner, ou son équivalent dans le cas de la bibliothèque.

- 2.40.7 Le Syndicat a en tout temps le droit d'avoir recours à l'aide de représentants de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université et de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario. Ces représentants et tout autre représentant ou conseiller dûment nommé par le Syndicat ont accès aux lieux de l'Université Laurentienne pour consulter les Membres, les représentants du Syndicat ou l'Employeur. Les représentants nommés par le Syndicat participent aux

discussions ou aux négociations avec les représentants de l'Employeur après que le Syndicat a informé l'Employeur qu'ils sont habilités à y participer.

- 2.40.8 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, désigné par le Comité de direction de L'APPUL et un deuxième Membre désigné par le Comité de direction de L'APPUL continuent d'être Membres du Conseil des gouverneurs, sans pour autant avoir le droit de vote.
- 2.40.9 Le Président du Syndicat, ou son mandataire désigné par le Comité de direction de L'APPUL, continue d'être Membre sans droit de vote du Comité des finances du Conseil des gouverneurs.
- 2.40.10 L'Employeur consent à poursuivre la pratique actuelle en ce qui concerne la réduction de la charge de travail d'un Membre pour des tâches au sein du Syndicat, à condition que ces pratiques soient connues et raisonnables.
- 2.40.11 Le Syndicat conserve le nombre actuel de Membres au Comité consultatif sur les services de sécurité et stationnement soit un (1).
- 2.40.12 Trois (3) Membres désignés par le Comité de direction de L'APPUL seront des membres avec le droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le Conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants.

Aucune modification du régime de pension réduisant les prestations de pension des affiliés ou affectant sensiblement les droits des affiliés ne peut être apportée sans l'accord de l'APPUL.

ARTICLE 2.45 – RETENUE DES COTISATIONS

- 2.45.1 L'adhésion au Syndicat n'est pas une condition d'emploi. Sauf indication contraire ci-dessous, il est prévu que, tant que la présente Convention collective imposée reste en vigueur, l'Employeur retient du traitement mensuel de chaque Membre de l'unité de négociation une somme représentant la cotisation mensuelle, ou d'autres sommes perçues à des fins générales et payables sous forme de mensualités par les Membres du Syndicat ainsi qu'il est prévu dans les statuts et règlements du Syndicat. L'autorisation certifiée conforme est transmise par le Syndicat à l'Employeur.
- 2.45.2 Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention collective imposée, le Syndicat est tenu d'informer l'Employeur par écrit du montant de la cotisation mensuelle ; le Syndicat doit ensuite, par écrit, maintenir l'Université au courant des changements éventuels touchant les mensualités. L'avis concernant ces changements doit être donné au moins trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification. Le Syndicat s'engage à limiter le nombre de changements à la cotisation à trois (3) par an.
- 2.45.3 Sauf indication contraire, les mensualités ainsi retenues doivent être remises au Syndicat le quinze (15) du mois suivant la date où les retenues ont été effectuées, ainsi qu'une liste indiquant les noms des Membres du Syndicat dont les cotisations ont été retenues et le montant individuel des cotisations et du revenu total de chaque Membre. L'Employeur doit annexer à cette liste le nom de tous les Membres qui ont cessé d'être employés de l'Université.
- 2.45.4 Dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque semestre universitaire, le CEP fournira la liste des chargés de cours du CEP qui, conformément à la Convention collective imposée, ont été rémunérés selon le nombre d'étudiants, en y indiquant le calcul utilisé pour déterminer le traitement.
- 2.45.5 Toutes les questions touchant le versement des cotisations seront réglées à la fin de chaque trimestre. Dans les trente (30) jours suivant la réception de l'information du CEP précisée au paragraphe 2.45.4, le Syndicat informera l'Employeur des préoccupations liées au versement des cotisations au trimestre précédent. Les parties se réuniront dans les trente (30) jours d'un tel avis afin de tenter de régler les questions avant que ne soit déclenché le processus de grief indiqué à l'Article 11.10 12.10– Procédure de Grief.
- 2.45.6 Dans le cas où un Membre de l'unité de négociation aura obtenu de la Commission des relations du travail de l'Ontario, conformément à l'Article 47 de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, un ordre dispensant ledit Membre de l'obligation de payer au Syndicat des cotisations ou autres mensualités en raison de ses convictions ou de ses croyances religieuses, l'Employeur doit retenir une somme égale à la

cotisation ou autre mensualité exigée par le Syndicat à des fins générales et la remettre, au nom dudit Membre, au Fonds de Bourses de l'Université.

- 2.45.7 Au cas où le Syndicat reçoit par erreur des cotisations auxquelles il n'a pas droit, s'il s'agit d'un employé qui n'est pas Membre du Syndicat, ou dans le cas contraire, si le montant retenu est excessif, le Syndicat convient de rembourser ou de créditer, suivant le cas, l'employé de la somme indûment retenue. Le Syndicat tient l'Université indemne et prend le fait et cause de l'Université dans les éventuelles actions en justice qui pourraient être intentées contre l'Université à la suite d'autorisation fautive de précompte et du refus de la part du Syndicat de rembourser l'employé dans les soixante (60) jours suivant la plainte.
- 2.45.8 L'Université est tenue d'indiquer à chaque Membre du Syndicat, sur son feuillet d'impôt T4 ou dans un document à part, le montant des cotisations qui ont été retenues de son traitement, en vertu du présent Article.

ARTICLE 2.50 – INFORMATION

- 2.50.1 Les deux parties reconnaissent que leurs buts communs, indiqués à l'Article 1.20 – Objectifs de la Convention collective imposée, ne sont réalisables qu'à condition d'avoir toutes deux accès à l'information nécessaire à la négociation et à l'application de la présente Convention collective imposée. Les deux parties s'engagent à faire preuve de discrétion professionnelle en utilisant ces renseignements qui sont présentés en format électronique. On fournira un fichier électronique particulier pour chacun des points ci-dessous identifiés par le numéro de l'Article correspondant.
- 2.50.2 À cette fin, l'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les renseignements suivants aux moments indiqués :
- a) Chaque année, en octobre, une liste en format électronique précisant le nom, le sexe, la date de naissance, la langue, le Département/l'École, la faculté/bibliothèque, le campus, le rang (s'il y a lieu), le salaire réel et le salaire nominal, le type de nomination (permanente, à l'essai ou à durée limitée), la date de nomination et la fin de la nomination (s'il y a lieu), les années de service, le plus haut diplôme, l'année du plus haut diplôme, la date de nomination au rang actuel et le type de congé actuel (le cas échéant) de chaque Membre à temps plein de l'unité de négociation. L'information sera présentée sous forme de tableur.
 - b) Chaque année, en octobre, février et mai, une liste en format électronique précisant le nom, le salaire, l'ancienneté, le statut prioritaire et les cours donnés de chacun des chargés de cours et chaque personnel professionnel en emploi pendant l'année universitaire en cours.
 - c) Chaque année, en octobre, une liste en format électronique de toutes les nominations à durée limitée, de même que les raisons de ces nominations classées conformément aux Articles 5.20.11 (a) à (e) de l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
 - d) Chaque année, en octobre et février, une liste en format électronique précisant le nom des Membres à temps plein et le nombre de crédits et cours qu'ils donnent, y compris les cours de formation à distance, dans le cadre de leur charge d'enseignement.
 - e) Chaque année, en mai, une liste en format électronique précisant le nom de tous les Membres ainsi que le nombre de crédits et de cours de formation à distance qu'ils donnent.
 - f) Chaque année, en mai, une liste en format électronique précisant le nom des Membres à temps plein de l'unité de négociation et les cours qu'ils donnent en surcharge ou les services professionnels de bibliothécaire qu'ils rendent ainsi que le montant de la rémunération pendant l'année universitaire actuelle.
 - g) Chaque année, en mai, une liste en format électronique précisant le nom des personnes non syndiquées et les cours qu'ils donnent/les services professionnels de bibliothécaire qu'ils rendent ainsi que le montant de la rémunération pendant l'année universitaire actuelle.
 - h) Chaque année, en octobre et février, une liste en format électronique précisant le nom de tous les Membres à temps plein dégagés de l'enseignement ou du travail pendant l'année universitaire en cours ainsi que la raison du dégagement et le montant accordé.
 - i) Chaque année, en octobre, un relevé des noms des Membres à temps plein de l'unité de négociation

qui n'ont pas dépensé toute l'allocation professionnelle mise à leur disposition en vertu de l'Article 6.45 – Dépenses de perfectionnement professionnel et la somme totale des fonds non dépensés par membre en date du 30 juin de l'année précédente.

- j) Dans les quinze (15) jours suivant la réception des lettres de nomination de tous les nouveaux Membres à temps plein du corps professoral et personnel professionnel qui acceptent un poste à l'Université à la suite de la signature par les deux parties de la présente Convention collective imposée, on présentera au Syndicat une copie de ces lettres.
- k) Dans les quinze (15) jours suivant la réception des lettres de nomination de tous les Membres chargés de cours et chaque personnel professionnel qui acceptent un poste à l'Université, on présentera au Syndicat une copie de ces lettres signées ainsi qu'une copie de toutes les lettres d'annulation d'un contrat de chargé de cours.
- l) Une copie des contrats de tous les Membres du corps professoral et personnel professionnel à qui on a accordé un congé sabbatique ou un autre congé. Ces contrats doivent être présentés au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant l'acceptation du Membre. Une copie de toutes les lettres de refus d'un congé sabbatique ou de cours en surcharge envoyées aux Membres. Ces lettres doivent être présentées au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant leur envoi.
- m) Une copie des contrats de brevet et de droits d'auteur en vertu de l'Article 6.30 – Brevets ainsi que de l'Article 6.35 – Droits d'auteur.
- n) Chaque année, en octobre, le total de l'affectation réservée aux salaires et le traitement médian pour :
 - (i) L'équipe de direction et les administrateurs universitaires supérieurs;
 - (ii) Les noms des autres Membres non syndiqués faisant de l'enseignement ou de la recherche, ou travaillant à la bibliothèque.
- o) Un exemplaire de la liste principale des cours et des mises à jour à cette liste lorsqu'elles sont effectuées.
- p) Un exemplaire des états financiers annuels vérifiés de même que les tableaux complémentaires, après que ceux-ci sont approuvés par le Conseil des gouverneurs, à moins que ces états et tableaux soient affichés et accessibles en ligne.
- q) Un exemplaire des données sur l'équité en emploi, y compris le nombre de femmes et d'hommes ayant demandé des postes annoncés ainsi que le sexe, le plus haut diplôme obtenu et les années d'expérience de chaque candidat convoqué en entrevue. Ces renseignements sont présentés au Syndicat avant le 28 février chaque année et sont accompagnés des rapports exigés à l'article 5.25.3 (c). Ces rapports comprennent un rapport sur le sondage d'auto-identification volontaire annuel, qui sera publié sur le site web Équité, diversité et droits de la personne.
- r) Un exemplaire des annonces de postes d'enseignement et personnel professionnel est envoyé au Syndicat après qu'elles sont approuvées par le Bureau du Vice-recteur aux études et Provost pour le corps professoral et par les Ressources humaines pour le personnel professionnel.
- s) Un exemplaire de tous les envois de l'Employeur à la majorité des Membres ou à l'intention de la majorité des Membres, dans l'Université, une faculté/bibliothèque ou unité quelconque, qu'il faut envoyer en même temps au Syndicat.
- t) Un exemplaire de tous les procès-verbaux, rapports actuariels et rapports des avantages sociaux du Comité des pensions et du Comité des avantages sociaux.
- u) Trente (30) jours après la signature de cette CONVENTION collective imposée, un exemplaire de toutes les ententes d'articulation en vigueur entre l'Employeur et tout établissement d'enseignement public ou privé.
- v) Un exemplaire de toutes les nouvelles ententes d'articulation entre l'Employeur et les établissements d'enseignement public ou privé dans les trente (30) jours suivant la signature de telle entente.
- w) Toutes les politiques de l'Université Laurentienne qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions d'emploi des Membres sont communiquées à l'APPUL avant leur approbation par le Conseil

des gouverneurs pour prendre connaissance d'éventuelles préoccupations de sa part.

- x) On convient de transmettre à l'APPUL des copies électroniques de toutes les affectations et révisions de charges de travail, des lettres portant sur les salaires et des évaluations annuelles dans les quinze (15) jours suivant leur établissement.

2.50.3 Le Syndicat s'engage à présenter les documents ci-dessous à l'Employeur :

- a) Un exemplaire des déclarations ou démarches faites ou devant être faites publiquement par le Syndicat.
- b) Un exemplaire à jour des statuts du Syndicat.
- c) Une liste à jour des Membres du conseil de direction du Syndicat.

2.50.4 Tout Membre qui ne l'a pas déjà fait est tenu de remettre sur demande un (1) exemplaire de son acte de naissance (ou d'un autre document analogue attestant la date de naissance) au Service des ressources humaines.

2.50.5 Il est entendu que le présent Article ne doit pas être interprété de façon à exiger de l'une ou l'autre des parties la divulgation d'information confidentielle relative aux relations de travail.

2.50.6 Tout en l'informant de la nature de l'information demandée ou présentée, chacune des parties s'engage à informer l'autre si, d'après les dispositions de la loi ou sur la demande d'un organisme gouvernemental, certaines données statistiques au sujet des Membres sont divulguées. Sauf lorsqu'astreint par la loi, l'Employeur convient de ne pas divulguer sous forme globale, à une personne, un organisme ou un établissement quelconque, des données statistiques concernant les Membres qui pourraient révéler leur identité, sans avoir obtenu au préalable l'accord par écrit du Syndicat.

2.50.7 Chaque partie choisira une (1) personne qui sera chargée de coordonner l'échange de renseignements et de faire la liaison entre les deux parties. Avant le 1er juillet, chaque partie précisera l'adresse électronique à utiliser pour cet échange de renseignements.

2.50.8 Aucune disposition du présent Article n'empêche l'une ou l'autre des parties de demander à l'occasion des renseignements supplémentaires. Les deux parties s'engagent à faire suite à de telles demandes raisonnables.

ARTICLE 2.55 – CORRESPONDANCE

2.55.1 Conformément à l'Article 122 de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention collective imposée, il suffit, pour les besoins de notification selon les conditions de la présente Convention collective imposée, de communiquer par écrit avec la personne désignée en utilisant soit le courrier interne, soit Postes Canada, ou encore en livrant personnellement à domicile et en obtenant un reçu en bonne et due forme.

2.55.2 La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention du Syndicat doit être adressée au président du Syndicat ou à son représentant.

2.55.3 La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention de l'Employeur, doit être adressée au Vice-recteur aux études et Provost.

ARTICLE 2.60 – COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSÉE

2.60.1 Le Président du Syndicat et le Vice-recteur aux études et Provost ou leurs représentants respectifs doivent assurer la liaison entre les deux Parties, comme l'exige cette Convention collective imposée, ainsi que coordonner et échanger des renseignements, comme prévu à l'Article 2.50 – Information.

2.60.2 Si l'une des Parties le juge nécessaire, son représentant peut être accompagné d'un (1) ou de plusieurs conseillers.

- 2.60.3 De temps à autre, les Parties sont autorisées à conclure un protocole d'entente concernant la Convention collective imposée. De même, les Parties peuvent autoriser d'autres représentants, en plus du Vice-recteur aux études et Provost et du Président du Syndicat, à signer ces protocoles d'entente.
- 2.60.4 Les Parties conviennent de former un Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective imposée composé des trois (3) représentants de chaque partie que voici : le Président du Syndicat et le Vice-recteur aux études et Provost ou leurs représentants respectifs, un (1) dirigeant du Syndicat, un (1) Doyen nommé par le Vice-recteur aux études et Provost et une (1) personne nommée par chaque partie.
- 2.60.5 Objectifs du Comité :
- a) Entretenir et développer un esprit de coopération et de respect mutuel entre les Parties.
 - b) Faciliter l'amélioration des relations de travail entre l'Employeur, le Syndicat et ses Membres.
 - c) Discuter, étudier et faire des recommandations aux Parties sur des questions qui concernent l'une ou l'autre.
- 2.60.6 Le comité se réunit une fois en novembre, une fois en février et en d'autres temps si les deux Parties conviennent de la nécessité de convoquer une réunion.
- 2.60.7 Un représentant de l'Employeur et un représentant du Syndicat assument la présidence du comité à tour de rôle. Le président du comité doit préparer et distribuer les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.
- 2.60.8 Le comité détermine ses propres mécanismes, étant entendu que le quorum se compose d'au moins deux (2) représentants de chaque Partie.
- 2.60.9 Le comité n'a aucun pouvoir d'augmenter ou de modifier les termes de la présente Convention collective imposée.

CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.10 – LIBERTÉ UNIVERSITAIRE

- 3.10.1 En plus des droits de citoyen que leur confèrent les lois, les Membres jouissent de la liberté universitaire, à savoir le droit de chercher la vérité, la connaissance et la compréhension et d'exprimer librement leurs opinions. À titre d'établissement, l'Université et l'ensemble de ses chercheurs se doivent de protéger et de défendre la recherche du savoir et de la vérité par toutes les personnes œuvrant sous ses auspices, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, de la bibliothéconomie, ou comme étudiant. Ils sont libres de faire des recherches et d'en publier les résultats, d'enseigner, de discuter et de critiquer tant l'Université que la société qu'elle sert.
- 3.10.2 La liberté universitaire comporte le droit, sans restriction d'une doctrine prescrite, d'enseigner en toute liberté; la liberté dans la recherche et dans les travaux d'érudition, y compris le droit de les disséminer et d'en publier les résultats; la liberté de produire et d'interpréter les œuvres de création; la liberté de se procurer et de conserver des documents d'information dans tous les formats et de fournir l'accès à ceux-ci; la liberté de participer aux organismes universitaires professionnels ou représentatifs; la liberté de se consacrer au service à l'établissement et à la communauté; et la liberté d'exprimer ses opinions sur l'Université, l'administration et le système au sein duquel on travaille.

La liberté universitaire ne confère pas l'immunité juridique et exige la reconnaissance des travaux des autres ainsi qu'une prise de responsabilité pour ses propres croyances et propos.

- 3.10.3 Pour assurer la liberté universitaire dans l'établissement, il est essentiel d'observer des principes et pratiques de gouvernance collégiale. Les Membres ont le droit de siéger et d'être représentés aux corps administratifs conformément à leur rôle d'accomplir la mission éducative et de recherche de l'Université.

L'administration reconnaît que les Membres du corps professoral sont des experts dans leurs disciplines et leurs champs d'exercice ainsi que pour les questions académiques en général.

Les Parties reconnaissent que l'ouverture et la transparence sont des critères essentiels de la collégialité et de la liberté universitaire.

- 3.10.4 La liberté universitaire sous-entend aussi que les Membres du personnel enseignant ont le droit d'exercer leurs libertés civiques en tant que personnes, y compris le droit de contribuer au changement social au moyen de la libre expression sur les questions d'intérêt public, sans censure, obstacle ni entrave de l'Employeur.
- 3.10.5 L'Employeur ne portera pas atteinte à la liberté universitaire pour quelque motif que ce soit, y compris les prétentions à l'autonomie institutionnelle.
- 3.10.6 Les Parties conviennent que les Membres ont droit au respect de la vie privée conformément aux traditions de la liberté universitaire et aux dispositions du présent Article.

ARTICLE 3.15 – ABSENCE DE DISCRIMINATION OU DE HARCÈLEMENT

- 3.15.1 L'Employeur reconnaît la nécessité d'un milieu de travail sans discrimination ni harcèlement. Dans ce but, l'Employeur a mis en place un Bureau des droits de la personne dirigé par un conseiller en droits de la personne et a élaboré une politique en matière de discrimination et de harcèlement.
- 3.15.2 Les deux parties conviennent que, selon les dispositions du Code des droits de la personne de l'Ontario, les Membres ne peuvent faire l'objet de discrimination ni de harcèlement en ce qui concerne les questions de traitement, rang, nomination, promotion, permanence, renouvellement de nomination, licenciement, congés, avantages sociaux, ou toute autre question relevant de la Convention collective imposée, en raison de l'âge, la race, la langue, la croyance, la couleur, l'ascendance, l'origine ethnique ou le groupe culturel, l'origine nationale, l'affiliation ou l'opinion politique ou religieuse, le sexe, l'orientation sexuelle, l'expression de l'identité sexuelle, l'état civil, les relations familiales, le style de vie ou le comportement personnel ou social, l'appartenance au clergé ou à la laïcité, ou un handicap.

Il est toutefois convenu par les deux parties qu'aucun Membre ni aucune personne qui agit comme préposé de l'Université ne peut participer à des discussions formelles ou à un vote ayant trait à la durée ou aux conditions d'embauche d'un Membre de sa famille immédiate selon la définition donnée dans l'Article 1.30 –Définitions.
- 3.15.3 La sélection de la personne la plus compétente pour combler un poste ayant fait l'objet d'une annonce approuvée formellement par le Vice-recteur aux études et Provost en collaboration avec le Département/l'École ne constitue pas un cas de discrimination.
- 3.15.4 Dans le cas de l'évaluation de candidats en vue d'une nomination, d'un renouvellement de contrat, de la permanence ou d'une promotion, les critères utilisés ne doivent pas conduire à une discrimination systémique contre les Membres de groupes désignés et feront périodiquement l'objet d'une révision pour veiller à ce que les travaux effectués principalement par les Membres de groupes désignés ne soient pas sous-estimés.
- 3.15.5 Un Membre ne subira aucune discrimination à cause de son adhésion ou de sa participation au Syndicat ni de son refus d'adhérer ou de participer au Syndicat.
- 3.15.6 Cet Article n'exclut aucune mesure visant la représentation équitable des groupes désignés visés par la politique d'égalité d'emploi dans la communauté universitaire. Toute mesure prise en vertu d'un plan ou d'une initiative spécifique en matière d'équité qui a été négociée en vertu de la Convention collective imposée ne constituera aucunement de la discrimination ou du harcèlement qui est contraire au présent Article.

ARTICLE 3.20 – MILIEU DE TRAVAIL

- 3.20.1 L'Employeur reconnaît sa responsabilité d'offrir et de maintenir des installations, services et conditions de travail qui favorisent l'exercice efficace des fonctions des Membres à temps plein telles que définies à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et l'article 10.15 - Droits, responsabilités et devoirs. Compte tenu des ressources financières de l'Université, l'Employeur détermine comment et dans quelle mesure il offre les installations et services aux Membres. De plus, l'Employeur offre de façon juste et équitable à chaque Membre à

temps plein au moins un bureau individuel qui se ferme à clef et aux Membres chargés de cours un bureau partagé à leur usage exclusif qui se ferme à clef, ainsi que le mobilier de bureau ergonomique, l'éclairage et la ventilation appropriés. L'Employeur assure aussi la disponibilité d'une quantité raisonnable d'aires de travail, de services de secrétariat et d'autres services de soutien dont l'accès au téléphone, à l'ordinateur, à l'imprimerie, à la bibliothèque, aux services techniques, aux ressources du Centres/Département/École et aux ressources pédagogiques et de recherche, ainsi qu'à un laboratoire au besoin.

Les conseillers bénéficient d'un soutien administratif approprié et raisonnable.

L'Employeur offre un espace de travail individuel aux Membres nouvellement engagés à la date du début de leur nomination.

L'Employeur s'acquitte de ses obligations concernant le confort thermique et la qualité de l'air dans le lieu de travail, y compris les bureaux et les salles de classe, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

L'Employeur paie toutes les dépenses qu'occasionne le déménagement des Membres à l'intérieur de l'Université.

- 3.20.2 L'Employeur reconnaît l'importance d'offrir des espaces de travail bien conçus, sécuritaires et salubres et de laisser aux Membres un rôle substantiel dans les décisions concernant leur milieu de travail, surtout les bureaux, locaux d'enseignement, ateliers, laboratoires et aires de recherche. Pour la durée de la présente Convention collective imposée, l'Employeur accordera un budget de quarante mille dollars (40 000 \$) par année aux fins d'approvisionnement en mobilier, postes de travail et équipement selon les recommandations du Comité sur les espaces de travail. Ce comité sera formé de deux (2) Membres nommés par le Syndicat et de deux (2) Membres nommés par l'Employeur. Aux fins du présent Article, « le mobilier, les postes de travail et l'équipement » incluent, sans en exclure d'autres, les chaises, les bureaux, les bureaux pour ordinateurs, l'éclairage, les repose-pieds et les périphériques tels que les claviers, souris, filtres antireflets pour écran et appui-poignets, tous de très bonne qualité et ergonomiques.

Lorsque l'horaire d'enseignement d'un Membre comporte deux créneaux consécutifs, le Secrétaire général lui attribue, dans la mesure du possible, des salles de classe proches l'une de l'autre.

- 3.20.3 Tous les Membres, y compris les retraités, obtiennent sur demande une carte d'identité avec photo de la Bibliothèque. Les nouvelles cartes sont gratuites, mais les cartes de remplacement, émises si nécessaire, coûtent quinze dollars (15 \$) chacune. Les Membres chargés de cours reçoivent une carte qu'ils pourront utiliser à la bibliothèque de la date de nomination jusqu'au 31 août de l'année suivante.
- 3.20.4 Tous les quatre (4) ans, les Membres reçoivent une allocation maximale de mille huit cents dollars (1 800 \$) pour l'achat d'un nouvel ordinateur tel que décrit par le Comité d'attribution des ordinateurs, ou du matériel informatique acceptable. Cette disposition entre en vigueur le 1^{er} juillet 2018. L'ordinateur sera raccordé à un réseau et à une imprimante réseau, et l'entretien de ce matériel est fourni gratuitement aux Membres et aux unités pendant quatre (4) ans.

Le Comité d'attribution des ordinateurs est composé de deux (2) Membres nommés par le Syndicat et deux (2) Membres choisis par l'Employeur. Le Comité révise et met à jour le plan de mise en œuvre de cette politique, y compris l'attribution et l'entretien des ordinateurs des Membres chargés de cours, à raison d'au moins un (1) ordinateur dans chaque bureau partagé par ces ceux-ci. S'il y a des questions touchant la disponibilité des ordinateurs dans un bureau partagé, le doyen examinera la situation et fournira des ressources supplémentaires, le cas échéant.

- 3.20.5 On ne peut pas consulter les comptes informatiques des Membres sans l'autorisation du dirigeant principal de l'information.
- Le dirigeant principal de l'information autorisera l'accès aux comptes informatiques rattachés au réseau sans la permission du Membre seulement dans les situations suivantes :
- a) si une intervention immédiate s'impose pour protéger l'intégrité du réseau informatique;
 - b) si les autorités policières effectuent une fouille en vertu d'un mandat de perquisition sous l'ordonnance d'une cour compétente.

Dans la mesure du possible, le Membre sera informé avant que l'accès à ses comptes ne soit ouvert, mais s'il est impossible de donner un avis préalable, le Membre sera informé dans un (1) jour civil.

Il sera inscrit dans un registre à cet effet chaque fois que le Dirigeant principal de l'information autorise l'accès aux comptes informatiques d'un Membre. Ce registre indique qui a accédé aux comptes du Membre, à quel moment et à quelles fins. Les Membres ont le droit de consulter les détails sur leurs comptes dans le registre. En outre, le Syndicat peut demander à l'Employeur de lui fournir un rapport indiquant les dates de l'accès, les raisons le justifiant et le nom des Membres concernés.

Le Syndicat reconnaît qu'aucune autorisation de la part du dirigeant principal de l'information n'est requise lorsque les membres accordent la permission à l'Université d'avoir accès à leurs comptes.

L'Université convient d'aviser le Syndicat en même temps qu'elle avise un membre en vertu de l'article 3.20.5.

L'Université avisera le Syndicat de toute violation de sécurité significative pouvant compromettre l'intégrité des comptes et l'information des membres du Syndicat dès le moment où, ce faisant, cela ne nuit pas à une enquête de l'Université ou à un processus d'intervention en cas d'incident, qui sera mené dans un délai raisonnable. Rien dans ce paragraphe ne compromet tout droit d'un membre à être informé en temps opportun quant à une violation de la sécurité ayant un impact sur les droits de la protection des renseignements personnels du membre.

L'Université avisera le Syndicat de toute interruption ou dégradation de service de TI d'importance pour les membres de l'APPUL compte tenu du nombre de personnes touchées, de la possibilité de réapparition du problème et de l'impact de cette interruption ou dégradation.

- 3.20.6 Il faut offrir aux Membres à temps plein un bureau privé qui se ferme à clef, à une distance raisonnable du bureau principal du Département/École. Seul le personnel autorisé de l'Université peut pénétrer dans le bureau d'un Membre.
- 3.20.7 Tous les Membres à temps plein qui enseignent à l'École des sciences de l'activité physique auront gratuitement un casier à l'extérieur de l'aire publique ainsi qu'un abonnement au centre. Tous les Membres chargés de cours qui donnent des cours d'activité et des cours axés sur l'expérience à l'École des sciences de l'activité physique ont droit aux mêmes avantages pendant le ou les trimestres de leur emploi.

ARTICLE 3.25 – SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

- 3.25.1 L'Employeur se charge de pourvoir les employés d'un milieu propre à protéger leur santé, leur sécurité et leur sûreté pendant qu'ils s'acquittent de leurs fonctions. À ces fins, les Parties reconnaissent qu'elles sont tenues de respecter la *Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. de 1990*, telle que modifiée et entrée en vigueur le 1^{er} avril 2012. L'Employeur convient de participer à la mise sur pied d'un Comité conjoint de santé et de sécurité, qui est mandaté pour considérer de façon indépendante les questions concernant la santé et la sécurité des employés et des étudiants. Ce Comité sera composé de deux (2) Membres représentant tous les groupes syndiqués de l'Université dont l'APPUL, ainsi qu'un (1) membre du personnel professionnel de l'APPUL, (1) représentant(e) de l'APPUL de l'École d'architecture, un Membre représentant le Comité de sécurité des Sciences, du Génie et d'Architecture un représentant de l'Employeur, et il sera autorisé à coopter d'autres Membres.

Ce Comité est chargé, entre autres d'examiner les procédures et les installations physiques relativement à la santé, à la sécurité et à la sûreté dont il aura été saisi.

- 3.25.2 Le Syndicat est tenu de veiller et de contribuer à la mise en application des règles adoptées pour protéger la santé et la sécurité des employés et pour protéger les personnes et les locaux.
- 3.25.3 Les Membres qui ont motif de croire qu'une situation au travail présente un danger ont le droit de refuser un travail dangereux en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario* et conformément à ses dispositions.

ARTICLE 3.30 – BILINGUISME

- 3.30.1 Conformément aux dispositions de la *Loi de l'Université Laurentienne*, il incombe à l'Université de remplir son rôle d'établissement d'enseignement postsecondaire bilingue. L'Employeur et le Syndicat s'engagent à maintenir et à promouvoir les deux langues officielles, le français et l'anglais, ainsi que les deux cultures.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent le rôle distinct et l'importante contribution des langues et cultures autochtones dans certains programmes de l'Université Laurentienne. En outre, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent que dans l'ensemble de l'Université, les professeurs autochtones sont sous-représentés et conviennent, conformément à l'article 5.30 – Initiative d'équité en matière d'emploi pour les autochtones, de mettre sur pied une Initiative d'équité en matière d'emploi pour autochtones et de renoncer à l'exigence du bilinguisme français-anglais de façon à reconnaître aussi comme bilinguisme la connaissance et/ou l'étude confirmée d'une langue autochtone et d'une (1) des deux (2) langues officielles de l'Université Laurentienne.

- 3.30.2 Conformément à l'engagement précisé dans l'Article 3.30.1 ci-dessus, l'Employeur reconnaît le droit de tous les Membres de communiquer (oralement ou par écrit) avec tous les Départements, les Écoles, et les unités de recherche et d'administration de l'Université dans la langue officielle de leur choix pour toute transaction officielle.
- 3.30.3 Les deux Parties ont le droit d'être entendues dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et d'exiger la traduction de tout document officiel. Les Membres ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix.
- 3.30.4 Les Parties conviennent de faire tout leur possible pour fournir une traduction de documents, autres qu'officiels, si l'autre partie la demande.
- 3.30.5 Un comité conjoint formé de deux (2) Membres représentant l'Employeur et de deux (2) Membres du Syndicat, répartis équitablement entre les deux langues officielles, est responsable de préparer les directives et les exigences de la compétence requise afin de permettre à chaque Membre de remplir les conditions du bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de l'Article 5.20.8 de l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat. Les recommandations du comité conjoint sont sujettes à l'approbation de l'Employeur et du Syndicat. Le comité conjoint se réunit selon les besoins.
- 3.30.6 L'Employeur s'engage à rendre disponible sans frais la formation linguistique, tout au long de l'année, aux niveaux débutant, intermédiaire et avancé afin de permettre aux Membres : a) de remplir les conditions de bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de l'Article 5.20.8 de l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, b) de maintenir et de perfectionner leurs acquis.
- 3.30.7 L'Employeur s'engage à faire connaître, à chaque année jusqu'à l'obtention de la permanence, l'exigence linguistique des deux langues officielles à tous les nouveaux Membres afin de leur permettre de se préparer adéquatement à atteindre l'exigence linguistique requise pour l'obtention de leur permanence.
- 3.30.8 Les plans de cours du Membre du corps professoral, ses notes de cours de même que ses présentations (sous quelque forme que ce soit), qu'ils soient distribués, projetés ou diffusés sur quelque médium que ce soit, sont rédigés dans la langue du cours. Le Membre s'assure aussi de mettre à la disposition des étudiants une liste terminologique dans la langue du cours si certaines lectures obligatoires ne sont pas dans cette langue.

ARTICLE 3.35 – CONFLIT D'INTÉRÊTS

- 3.35.1 Nul ne participe sciemment à une décision ayant trait à l'enseignement, à la recherche ou à l'administration universitaire – y compris les décisions ayant trait à des contrats ou à des transactions commerciales – qui l'avantage, qui affecte ou avantage une personne dont il peut obtenir des considérations financières ou qui affecte ou avantage une personne dont la situation est décrite dans l'Article 1.30 – Définitions.
- 3.35.2 Lorsqu'une personne constate qu'elle a un conflit d'intérêts assez sérieux pour compromettre l'intégrité du processus décisionnel, cette personne doit déclarer la nature et la portée de l'intérêt aussitôt que possible, au plus tard lors de la réunion ou des réunions où le sujet est abordé, et cette personne :
- a) se retire de la réunion où l'on discute du sujet;
 - b) ne participe à aucune autre discussion du sujet; et

- c) ne participe pas au vote sur le sujet.

Dans les cas où il y a désaccord sur l'existence d'un conflit d'intérêts, le Vice-recteur aux études et Provost ou son mandataire tranche la question et la décision s'en suivra. On peut contester ces décisions du Vice-recteur aux études et Provost ou de son mandataire par la procédure de règlement des griefs.

3.35.3 Le présent Article s'applique aux Membres de l'unité de négociation et aux représentants de l'administration.
MEMBRES CHARGÉS DE COURS

ARTICLE 4.10 – DISPOSITIONS VISANT LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.10.1 Les Parties reconnaissent que l'Université s'acquitte le mieux de sa mission si le corps professoral est constitué en grande partie de professeurs à temps plein, et qu'il n'est en général pas souhaitable de recourir à des nominations à temps partiel à la place des professeurs à temps plein
- 4.10.2 Parallèlement, les Parties reconnaissent que grâce à leur expertise et à leur expérience pratique, les Chargés de cours ajoutent une dimension significative de diversité à l'enseignement, et que leur contribution doit être appréciée dans les procédures de gestion et de prise de décision, ainsi que dans le fonctionnement habituel de l'Université.
- 4.10.3 Les fonctions d'enseignant, de bibliothécaire ou d'archiviste professionnel sont les seules qui puissent être attribuées à des Membres chargés de cours.

ARTICLE 4.15 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

Ancienneté des Membres chargés de cours

- 4.15.1 Les Membres chargés de cours sont présumés avoir l'ancienneté dans un Département/École au moment de leur nomination pour enseigner pour la troisième (3^e) année universitaire dans ce Département/École au cours des six (6) dernières années universitaires (de juillet à juin).
- 4.15.2 Chaque Département /École doit tenir une seule liste des noms et adresses électroniques des Membres chargés de cours qui ont un statut prioritaire et de ceux qui ont l'ancienneté. La liste doit aussi indiquer les cours enseignés par chaque Membre et son statut prioritaire.
- 4.15.3 Les Membres chargés de cours peuvent demander de ne pas exercer leur droit en tant que membre de la liste pendant deux (2) années consécutives. Cette demande doit être présentée chaque année au doyen ou au bibliothécaire en chef et ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
- 4.15.4 Les Membres chargés de cours inscrits sur la liste doivent être pris en considération en priorité pour les contrats de charge de cours disponibles.
- 4.15.5 Les noms des Membres chargés de cours figurant sur la liste doivent être inclus dans la liste du corps professoral du Département ou de l'École affichée sur le site Web de l'Université.

Statut prioritaire des Membres chargés de cours

- 4.15.6 Les Membres chargés de cours sont présumés avoir un statut prioritaire concernant un cours particulier au moment de leur nomination pour l'enseigner pour la troisième (3^e) année universitaire. Il n'est pas nécessaire que ces contrats de charge de cours visent des années universitaires consécutives, mais ils ne doivent en aucun cas remonter à plus de six (6) années universitaires précédentes. Le statut prioritaire est particulier au mode d'enseignement, à l'emplacement et à la langue d'enseignement.

Quand un cours est remplacé par une version portant un nouveau titre, un nouveau code ou constituant une révision de ce qui est essentiellement le même cours (p. ex., un cours de six (6) crédits divisé en deux (2) cours de trois (3) crédits), le statut prioritaire demeure.

Pour les besoins de la détermination de l'ancienneté et du statut prioritaire, les cours transcodés (à codes

multiples) (p. ex., JURI/LBST 3616EL) sont présumés appartenir aux deux Départements ou Écoles. Les cours qui n'appartiennent pas à un Département/École (p. ex., STAT 2126EL) sont présumés appartenir à tous les Départements et Écoles offrant des programmes où ils sont obligatoires. Quand un Département/École qui héberge un cours particulier a changé en raison de la restructuration de programmes, de Départements ou d'Écoles, l'ancienneté et le statut prioritaire du Membre s'appliquent dans toutes les unités pertinentes.

Les Membres chargés de cours ont le droit de demeurer sur la liste et d'exercer leurs droits d'ancienneté et de statut prioritaire pour tout cours pour lequel ils ont acquis l'ancienneté ou les droits de statut prioritaire par rapport aux, ou substantiellement similaires aux cours pour lesquels ils ont l'ancienneté et les droits de statut prioritaire. Les Membres chargés de cours peuvent exercer leur droit d'ancienneté et de statut prioritaire dans tout département offrant de tels cours, qu'ils aient acquis ou non leurs droits d'ancienneté et de statut prioritaire au sein du Département ou de l'École offrant de tels cours.

- 4.15.7 Les retraités sont présumés avoir un statut prioritaire concernant un cours particulier au moment de leur nomination pour donner un cours pour la troisième (3^e) année universitaire dans le cadre d'un contrat de chargé de cours, ou au moment de leur nomination pour l'enseigner dans le cadre d'un contrat de charge de cours après l'avoir enseigné deux fois dans le cadre de leur charge complète d'enseignement. Il n'est pas nécessaire que ces contrats de charge de cours ou d'enseignement visent des années universitaires consécutives, mais ils ne doivent en aucun cas remonter à plus de six (6) années universitaires précédentes.
- 4.15.8 Le statut prioritaire ne s'applique pas quand un Membre chargé de cours a retiré son nom de la liste en présentant une demande écrite au doyen ou au bibliothécaire en chef, ou a refusé une offre de nomination pour une troisième (3^e) année universitaire consécutive. Les offres de nomination faites en dehors des périodes prévues à l'article 4.15.9 ne sont pas visées par le présent article.
- 4.15.9 Les Membres chargés de cours ayant un statut prioritaire et le plus d'années de service d'enseignement à l'Université Laurentienne ont le droit de premier refus. Ce droit s'applique aux deux premières sections d'un cours. Le Membre a le premier choix parmi les sections disponibles. Si d'autres sections ne sont pas prises en charge par des personnes inscrites sur la liste, elles doivent être offertes prioritairement au Membre précédent avant d'être annoncées à l'extérieur. Les cours disponibles doivent leur être offerts avant le 1^{er} avril pour la session d'automne-hiver et avant le 1^{er} octobre pour le trimestre du printemps-été.

Nomination de Membres chargés de cours de l'unité de négociation

- 4.15.10 Le doyen ou le bibliothécaire en chef nomme les Membres chargés de cours au nom de l'Employeur, sur recommandation écrite de la majorité du Département ou de l'École concernée ou de la majorité d'un comité constitué d'au moins trois (3) Membres qui a tenu une ou des réunions dont les débats sont consignés dans un procès-verbal. Si, au nom de l'Université, le doyen ou le bibliothécaire en chef décide de ne pas donner suite à la recommandation du Département ou de l'École concernée, il doit fournir par écrit les raisons de sa décision.
- 4.15.11 Quand des cours ne peuvent pas faire partie de la charge normale d'enseignement de Membres à temps plein, ou constituer une surcharge, le Département ou l'École doit offrir ces cours dans le cadre de contrats de chargé de cours.

Liste et candidats internes

- 4.15.12 Liste départementale

Les postes de chargés de cours non comblés par les Membres à statut prioritaire doivent l'être par des personnes inscrites sur la liste, sous réserve des dispositions de l'Article 4.15.13. Les nominations peuvent ainsi être effectuées rapidement et honorer en même temps l'ancienneté des Membres chargés de cours.

- 4.15.13 Le Département/École doit communiquer par courrier électronique les cours disponibles dans toutes les sessions de l'année universitaire à venir à tous les membres chargés de cours inscrits sur la liste. Ce message doit être envoyé avant le 7 avril pour la session d'automne-hiver et avant le 7 octobre pour la session du printemps-été.

Les Membres chargés de cours intéressés à enseigner les cours disponibles doivent envoyer par courrier électronique une déclaration d'intérêt et un curriculum vitae à jour au Directeur du Département ou de l'École avant le 21 avril pour la session d'automne-hiver et avant le 21 octobre pour la session du printemps-été.

La recommandation du Département/École doit être soumise au Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 5 mai pour les semestres d'automne/hiver et avant le 4 novembre pour la session du printemps/été.

Si le Département ou l'École ne peut pas trouver de Membres qualifiés sur la liste pour un contrat particulier, il doit en fournir les raisons par écrit au doyen ou au bibliothécaire en chef et envoyer une copie au Syndicat.

Il revient au doyen ou au bibliothécaire en chef d'approuver les annonces de poste à l'extérieur, et ce processus ne peut pas être lancé avant la fin du processus interne.

4.15.14 Liste de l'Université

Quand un poste de chargé de cours ne peut pas être pourvu au moyen de la liste, il doit être affiché dans toutes les listes du campus. L'affichage se fera pour la même durée que celle permise pour la liste du département.

Si le processus de candidature interne atteint les listes de l'Université, dans de telles circonstances, tous les candidats de la liste de l'Université seront informés du candidat retenu.

Candidats externes

Si le cours n'est pas attribué, il sera affiché sur le site Web de l'Université Laurentienne et pourra également être annoncé à l'extérieur avant le 5 juin pour la session d'automne/hiver et le 5 décembre pour la session de printemps/été. Une copie de l'annonce des postes de chargé de cours est envoyée au Syndicat avant que ceux-ci soient affichés sur le site Web de l'Université.

La lettre de candidature, le curriculum vitae et toute documentation pertinente appuyant la candidature doivent être transmis au Département ou à l'École avant le 16 juin pour la session d'automne-hiver et avant le 15 décembre pour la session du printemps-été.

La recommandation du Département ou de l'École doit être présentée au doyen ou au bibliothécaire en chef avant le 1er juillet pour la session d'automne-hiver et avant le 14 janvier pour la session du printemps-été.

- 4.15.15 Dans des circonstances exceptionnelles, quand des nominations doivent être effectuées peu avant ou même après le début de l'enseignement, et si le temps ne permet pas de respecter pleinement le processus ci-dessus (p. ex., maladie d'un Membre prévu à l'origine pour enseigner; ouverture d'une nouvelle section de cours; début imprévu d'un congé), l'Employeur doit respecter l'ancienneté et le statut prioritaire des Membres avant de solliciter des candidatures extérieures. L'Employeur doit communiquer au Syndicat chaque nomination effectuée en vertu de cette disposition ainsi que les circonstances.

Offre écrite de nomination de Membres chargés de cours

- 4.15.16 Les parties conviennent que les offres de nomination sont envoyées par courrier électronique aux Membres chargés de cours d'ici les dates suivantes : le 30 juin pour la session d'automne, le 30 septembre pour la session d'hiver et le 15 janvier pour la session du printemps-été.

Chaque offre de nomination doit préciser le code du ou des cours, le nombre de crédits, les conditions d'emploi, y compris le salaire, les avantages sociaux, le statut prioritaire ou l'ancienneté, les heures présumées et, au besoin, les conditions d'annulation.

- 4.15.17 Un lien avec la Convention collective imposée en vigueur doit accompagner chaque offre d'emploi. L'Employeur doit également remettre gratuitement la version imprimée de la Convention collective imposée sur demande à chaque Membre.

- 4.15.18 Une copie de chaque offre de nomination acceptée doit être envoyée au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant sa réception par l'Employeur.

Grief concernant la décision de nomination des Membres chargés de cours

- 4.15.19 La décision de nomination doit être transmise à tous les candidats inscrits sur la liste. La notification sera faite le ou avant le 31 juillet pour le trimestre universitaire d'automne, le 31 octobre pour le trimestre d'hiver et le 15 février pour le trimestre du printemps-été. Pour les cours au-delà des délais énoncés à l'article 4.15.16, les candidats sur la liste doivent être avisés dans les 30 jours suivant la nomination. Dans le cas où un candidat non retenu pour un poste de chargé de cours pense qu'une autre personne a été nommée contrairement aux dispositions de la Convention collective imposée, il a un (1) mois suivant l'avis pour demander un réexamen de la nomination en vue d'établir si l'Employeur a agi conformément aux dispositions de la Convention collective imposée quand il ne l'a pas nommé.
- 4.15.20 Cette demande de réexamen doit être transmise au doyen ou au bibliothécaire en chef et au Syndicat et le processus doit commencer par une étape officielle dans laquelle le doyen ou le bibliothécaire en chef et un délégué chargé des griefs nommé par le Syndicat ont l'occasion de revoir les renseignements disponibles. S'il est impossible d'arriver à une entente lors de cette étape officielle, la question doit être traitée conformément au processus de grief établi dans l'Article 12.10– Procédure de grief.

ARTICLE 4.25 – CHARGE DE TRAVAIL DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.25.1 Annulation du contrat

- a) Au cas où la charge de travail d'un Membre chargé de cours doit être modifiée alors que son contrat a été dûment signé, ceci ne peut être fait sans son accord.
- b) Lorsqu'un contrat a été signé avec un Membre chargé de cours, ce contrat ne peut pas être annulé en vue de confier les tâches qu'il vise à un Membre à temps plein.
- c) Au cas où il faut annuler avant qu'il ne commence un cours pour lequel un contrat avec un Membre chargé de cours a été signé, il faut respecter les dispositions contenues à cet effet dans le contrat.
- d) Les dispositions d'annulation d'un cours ne sont appliquées que si le nombre d'inscriptions est insuffisant. Au cas où le cours doit être annulé, l'Employeur est tenu :
 - i) d'essayer de procurer à l'enseignant en question un poste équivalent et pour lequel il a la compétence voulue; sinon
 - ii) de payer des frais d'annulation équivalant à quinze pour cent (15 %) du salaire convenu, comme il est indiqué dans la lettre de nomination; ou
 - iii) dans le cas des Membres qui dispensent l'enseignement par des modes de formation à distance, de leur verser deux cent cinquante dollars (250 \$).

Les cours annulés comptent en vue de l'ancienneté des Membres chargés de cours une fois que ceux-ci ont obtenu le statut prioritaire. Les cours annulés ne comptent pas lorsqu'il s'agit d'obtenir le statut prioritaire.

- 4.25.2 Les contrats signés avec les bibliothécaires et les archivistes à temps partiel doivent préciser les heures de travail dans des limites raisonnables. Celles-ci ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'employé. L'équivalence de salaire des bibliothécaires est calculée sachant que cent vingt-six (126) heures de travail doivent correspondre au même paiement qu'un cours de trois (3) crédits.

- 4.25.3 La charge de travail d'un Membre chargé de cours ne doit normalement pas dépasser douze (12) crédits pendant la session d'automne/hiver (septembre à avril) ou neuf (9) crédits pendant la session de printemps (mai à août). Les cours donnés par des modes de formation à distance ne sont pas compris dans ces totaux. Il n'y a pas de charge de cours maximale ni de limite d'inscriptions dans le cas des personnes qui dispensent l'enseignement par des modes de formation à distance.

ARTICLE 4.30 – DROITS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.30.1 Les Membres chargés de cours sont couverts par les dispositions dans les Articles 5.15.5 à 5.15.18 de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels se rapportant aux Membres du personnel enseignant et aux bibliothécaires et archivistes

professionnels, sauf quand il s'agit de dispositions précises qui s'appliquent seulement aux Membres du personnel enseignant à temps plein.

- 4.30.2 Le Directeur du Département/de l'École applique raisonnablement les procédures nécessaires reliées à cette responsabilité.
- 4.30.3 Le Directeur du Département/de l'École est tenu de mettre par écrit les procédures se rapportant aux Membres chargés de cours.
- 4.30.4 Les Membres chargés de cours ont le droit de participer aux réunions du Département/de l'École. Quant à leur droit de vote, les Membres chargés de cours ont droit à un maximum de deux (2) représentants ayant droit de vote qui sont élus annuellement par les Membres chargés de cours qui enseignent dans le Département/l'École. Le nombre de représentants ayant droit de vote qu'ont les Membres chargés de cours est établi en fonction du nombre de Membres employés à temps plein dans le Département/l'École, comme suit :

Un (1) à neuf (9) : Un (1) représentant des Membres chargés de cours ayant droit de vote
Dix (10) ou plus de dix (10) : Deux (2) représentants des Membres chargés de cours ayant droit de vote

ARTICLE 4.35 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.35.1 Les Membres chargés de cours sont tenus de soumettre un compte rendu annuel (format électronique) concis à leur Doyen/Bibliothécaire en chef respectif. Ces rapports comprennent un curriculum vitae à jour de même qu'un dossier d'enseignement à jour tel que défini à l'Article 5.50 – Évaluation des services rendus. S'ils le désirent, les Membres chargés de cours peuvent aussi inclure de la documentation ayant trait à leurs travaux d'érudition ou de création, à leur développement professionnel, à leur participation à la gouvernance de l'Université, à leurs activités professionnelles à l'extérieur de l'Université et à leur service à la communauté.

ARTICLE 4.45 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.45.1 Les Chargés de cours sur le campus et hors campus ont le droit de recevoir jusqu'à deux (2) semaines de congé de maladie payé au cours de chaque semestre. Les Chargés de cours sur le campus et hors campus doivent sur demande fournir un certificat médical pour justifier son absence. En cas de maladie prolongée, il n'y a pas de déduction de salaire lorsque l'Employeur n'a pas à payer de frais de remplacement pour l'enseignement. Les personnes qui dispensent l'enseignement par des modes de formation à distance s'efforceront de rajuster les dates limites des travaux et des examens.

ARTICLE 4.50 – RESPONSABILITÉ FAMILIALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.50.1 La *Loi de 2000 sur les normes d'emploi* de l'Ontario décrit les droits et responsabilités en matière de congés liés aux responsabilités familiales. Les dispositions de cette loi s'appliquent aux Membres chargés de cours.

ARTICLE 4.55 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES CHARGÉS DE COURS SUR LE CAMPUS ET HORS CAMPUS

- 4.55.1 Les Chargés de cours sont rémunérés au taux ci-dessous pour chaque cours de trois (3) crédits qui commence après la date indiquée; les autres cours sont rémunérés d'après le nombre de crédits auxquels ils donnent droit. Les cours d'activité physique sont pondérés à 2,25 crédits.
- a) Chargés de cours sans de l'ancienneté ou statut prioritaire

Traitement de base	6941 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	278 \$

Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	278 \$
Total du traitement	7497 \$

a) Chargés de cours ayant de l'ancienneté, le statut prioritaire et Membres à la retraite

Traitement de base	7288 \$
Six pour cent (6%) tenant lieu de vacances	437 \$
(4%) tenant lieu d'avantages sociaux	292 \$
Total du traitement	8017 \$

Les Chargés de cours ont le même droit que les Membres à temps plein de bénéficier d'un auxiliaire à l'enseignement ou d'un adjoint chargé des corrections.

- 4.55.2 Si un cours d'éducation permanente risque d'être annulé, un Membre peut accepter de donner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. Ce montant doit au moins être égal au traitement prévu pour le cours en surcharge divisé par douze (12) et multiplié par le nombre d'étudiants inscrits au cours au début du trimestre. Une copie du contrat doit être envoyée à l'APPUL au même moment que le contrat est offert au Membre.
- 4.55.3 Les parties conviennent que les Chargés de cours qui ont reçu le statut prioritaire pour un (1) cours, en vertu de l'article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des Membres chargés de cours, seront rémunérés au taux pour les Chargés de cours avec statut prioritaire pour tout autre cours qu'ils donnent. Toutefois, ce traitement ne signifie pas que le statut prioritaire a été conféré pour les autres cours en question.
- 4.55.4 Les parties conviennent que la rémunération des Chargés de cours qui donnent un cours « didactique » à l'École des sciences de l'éducation ou un cours « teachable » à la School of Education est fixée proportionnellement à six cent quatre-vingt-treize \$693.00 jusqu'à concurrence de la rémunération maximale pour un Chargé de cours avec statut prioritaire pour ce type de cours.

Traitement de base	629,62 \$
Six pour cent (6%) tenant lieu de vacances	37,77 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	25,19 \$
Total du traitement	693 \$

- 4.55.5 Les parties conviennent que la rémunération des Chargés de cours qui donnent un cours d'activité à l'École des sciences de l'activité physique est pondérée à 2,25 crédits de la façon suivante :

a) Chargés de cours sans de l'ancienneté ou statut prioritaire qui enseignent à l'École des sciences de

l'activité physique

Traitement de base	5206 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	208 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	208 \$
Total du traitement	5622 \$

- b) Chargés de cours ayant de l'ancienneté, le statut prioritaire et Membres à la retraite qui enseignent à l'École des sciences de l'activité physique

Traitement de base	5466 \$
Six pour cent (6%) tenant lieu de vacances	328 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	219 \$
Total du traitement	6013 \$

4.55.6 Les parties conviennent que la rémunération des Chargés de cours qui donnent des cours d'interprétation musicale et des Chargés de cours cliniques est la suivante :

- a) Chargés de cours sans de l'ancienneté ou statut prioritaire qui donnent des cours d'interprétation musicale et Chargés de cours cliniques sans statut prioritaire

Traitement de base	68,23 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	2,73 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	2,73 \$
Total du traitement	73,69 \$

- b) Chargés de cours ayant de l'ancienneté, le statut prioritaire et Membres à la retraite qui donnent des cours d'interprétation musicale et Chargés de cours cliniques

Traitement de base	71,95 \$
Six pour cent (6%) tenant lieu de vacances	4,32 \$
Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	2,88 \$
Total du traitement	79,15 \$

- c) Les taux de traitement ci-dessus s'appliquent aux Chargés de cours qui sont nommés pour siéger à des jurys de musique, superviser des cours de maître et diriger des ensembles.

Rémunération des Directeurs d'ensembles

Pour les grands ensembles de l'Université Laurentienne (Chorale de l'Université Laurentienne et Ensemble symphonique d'instruments à vent de l'Université Laurentienne), la rémunération totale est de trois (3) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires indiqués ci-dessus.

Pour tous les autres ensembles, la rémunération totale est de deux (2) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires ci-dessus.

ARTICLE 4.56 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES PERSONNES QUI DISPENSENT L'ENSEIGNEMENT PAR DES MODES DE FORMATION À DISTANCE

Traitement de base 1-5 étudiants		en lieu d'avantages sociaux	en lieu de vacances	Total du traitement
		4%	4%	
Cours de 6 crédits	\$1,576.86	\$63.07	94.61	1734.54
Cours de 3 crédits	\$788.88	\$31.56	47.33	867.77
Pour chaque étudiant supplémentaire >5; par étudiant				
<i>Sans ancienneté/statut prioritaire</i>				
		4%	4%	
Cours de 3 crédits	\$126.86	\$5.07	\$5.07	\$137.00
Cours de 6 crédits	\$253.70	\$10.15	\$10.15	\$274.00
<i>Avec ancienneté/statut prioritaire</i>				
		4%	6%	
Cours de 3 crédits	\$128.70	\$5.15	\$7.72	\$141.57
Cours de 6 crédits	\$257.40	\$10.30	\$15.44	\$283.14

Les autres cours sont rémunérés au prorata d'après le nombre de crédits auxquels ils donnent droit.

Si, à la date de la présentation des rapports au Ministère, le nombre d'inscriptions a baissé, la rémunération sera réduite pour tenir compte de cette baisse, mais elle ne fera pas l'objet d'une réduction rétroactive.

Lorsqu'un Membre chargé de cours élabore un cours de formation à distance, il reçoit une allocation de surcharge équivalant au double de la valeur en crédits du cours élaboré, conformément à l'Article 8.40.2.

	(3 crédits)	(6 crédits)
Traitement de base	10 665,00 \$	21 330,00 \$
4% tenant lieu d'avantages sociaux	426,60 \$	853,20 \$
6% tenant lieu de vacances	639,90 \$	1 279,80 \$
Total du traitement	11 731,50 \$	23 463,00 \$

ARTICLE 4.65 – EXEMPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.65.1 Les Membres chargés de cours ont droit à une dispense des droits de scolarité pour les cours suivis à

l'Université Laurentienne et donnant droit à des crédits. La dispense correspond au nombre de crédits des cours qu'ils donnent et peut s'accumuler sur une période de cinq (5) ans au maximum, en partant du moment où leur cours est donné. Les Membres chargés de cours peuvent transmettre à leur conjoint ou personnes à charge jusqu'à six (6) des crédits de dispense à utiliser pendant une année universitaire quelconque.

Les Membres chargés de cours qui enseignent et accumulent les dispenses de droits de scolarité reçoivent des crédits de dispense correspondant au nombre de crédits des cours donnés, sans distinction entre les programmes d'études supérieures axés sur des cours et les programmes d'études de premier cycle. Autrement dit, un crédit de cours donne droit à un crédit de dispense sans égard au niveau du cours.

Aux fins de l'établissement de la dispense de droits de scolarité dans les cas des programmes d'études supérieures axés sur la recherche, il est convenu que trois crédits de cours correspondent à 33 % des droits de scolarité pour des études à temps plein dans un semestre.

ARTICLE 4.70 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.70.1 Afin de poursuivre les objectifs de l'Université, et de favoriser la création et la diffusion du savoir, les activités de chaque Membre chargé de cours sont appuyées par une allocation pour dépenses professionnelles. En vertu de l'Article 6.45 – Dépenses de développement professionnel, chaque Membre chargé de cours reçoit à partir du 1^{er} juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2025 une allocation d'un montant fixe pour chaque cours de trois (3) crédits qu'il donne. Ce montant se chiffre à cent cinquante dollars (150 \$). Pour chaque cours évalué à un nombre de crédits différent, le montant sera calculé au prorata de ce nombre. Les portions non utilisées du maximum accordé aux dépenses de perfectionnement professionnel peuvent être reportées de deux (2) ans.

ARTICLE 4.85 – CHARGÉS DE COURS CLINIQUES – SCIENCES INFIRMIÈRES

- 4.85.1 Les instructeurs et les éducateurs cliniques sont définis comme des personnes ayant reçu la charge d'enseigner et de superviser directement jusqu'à six (6) étudiants en sciences infirmières dans un milieu clinique. Le titulaire doit détenir un certificat de l'Ordre des infirmiers et des infirmières de l'Ontario.

Les conseillers cliniques sont définis comme des personnes ayant reçu la charge d'enseigner et de superviser directement et indirectement jusqu'à dix (10) étudiants en sciences infirmières dans un milieu communautaire. Le titulaire doit détenir un certificat de l'Ordre des infirmiers et des infirmières de l'Ontario.

- 4.85.2 Les chargés de cours cliniques ont tous les droits consentis aux membres chargés de cours. Les membres chargés de cours auront le droit d'accepter un groupe jusqu'au nombre maximum indiqué à l'article 4.90.

- 4.85.3 Taux de rémunération des chargés de cours cliniques

Les parties conviennent que les taux de rémunération des chargés de cours cliniques sont ceux qui sont exposés à l'Article 4.55.6.

ARTICLE 4.90 – HEURES DE CONTACT

- 4.90.1 La rémunération des instructeurs et des éducateurs cliniques est calculée selon les heures de contact qui sont précisées dans la description de cours approuvée par le Sénat. Les heures de contact s'appliquent à un groupe d'étudiants. Le nombre maximum d'un groupe est de 6 étudiants.
- 4.90.2 La charge de travail d'un conseiller clinique est de 2,75 heures par étudiant pour chaque session clinique. Les conseillers cliniques doivent superviser tout au plus 10 étudiants par session clinique.
- 4.90.3 La pratique courante pour déterminer les sessions s'applique.
- 4.90.4 Aux fins de calcul du salaire, les exceptions suivantes aux heures de contact approuvées par le Sénat

s'appliqueront : les cours SCIN 1004 et SCIN 2004 seront donnés en tant que 55 heures de contact, et les cours NURS 1004 et 2006 seront donnés en tant que 13 heures de contact.

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE

ARTICLE 5.10 – LIGNES DIRECTRICES TOUCHANT LES TITRES UNIVERSITAIRES

5.10.1 Les définitions ci-dessous s'appliquent aux fins de la présente Convention collective imposée :

- a) « Doctorat » signifie un PhD ou un autre grade officiellement reconnu comme l'équivalent d'un PhD obtenu à la suite d'études.
- b) « Expérience pertinente » signifie toute combinaison d'enseignement et de travaux d'érudition définis à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, et/ou d'expérience professionnelle équivalente.
- c) « Titre professionnel » signifie un diplôme obtenu à la suite d'expérience ou d'études supplémentaires et de la réussite d'examens d'admissibilité tels que C.A., R.I.A., C.G.A. et C.R.E.D.I.F., ou d'autres examens acceptés par les Parties.
- d) Dans le cas des bibliothécaires et des archivistes, les services professionnels ou, lorsqu'il y a lieu, la coordination de bibliothèque ou des archives remplace l'enseignement.

Les Articles énumérés ci-dessous s'appliquent dans l'interprétation des présentes lignes directrices.

- a) Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.
- b) Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- c) Article 5.50 – Évaluation des services rendus.
- d) Dans le cas des personnes nommées avant le 1^{er} juillet 2002, l'Article 2.20 de la Convention collective imposée 1999-2002 est en vigueur.

5.10.2 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des Membres du corps professoral.

- a) Au rang de Chargé d'enseignement
 - (i) Maîtrise ou grade universitaire équivalent; ou
 - (ii) Baccalauréat et titre professionnel approprié
- b) Au rang de Professeur adjoint
 - (i) Grade universitaire doctoral; ou
 - (ii) Maîtrise ou son équivalent et exécution satisfaisante des fonctions et tâches du Membre pendant une période de cinq (5) ans selon l'Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang et preuve de travaux d'érudition selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; ou
 - (iii) Dans le Département de droit et justice, huit (8) ans de formation universitaire à temps plein (ou l'équivalent) pendant lesquels le Membre devra avoir obtenu un LL.B. et un grade universitaire de maîtrise approprié.
- c) Au rang de Professeur agrégé

- (i) Grade universitaire doctoral; et
- (ii) Enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective imposée; et
- (iii) Preuves de travaux d'érudition (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) qui sont de bonne qualité; et
- (iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur agrégé, justifier au moins cinq (5) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.
- (v) L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par une qualité d'enseignement et des travaux dirigés dont la qualité a été établie comme nettement exceptionnelle selon la méthode d'évaluation généralement acceptée.

d) Au rang de Professeur titulaire

- (i) Grade universitaire doctoral; et
- (ii) Enseignement dont la qualité est satisfaisante en se basant exclusivement sur la méthode d'évaluation de l'enseignement exigée dans la Convention collective imposée; et
- (iii) Des preuves de travaux d'érudition (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur qui sont normalement des professeurs titulaires dans un établissement universitaire; le candidat peut désigner au moins deux (2) de ces arbitres s'il le désire; et
- (iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou avoir accumulé au moins dix (10) années d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.

Alternatives aux exigences pour la promotion au rang de Professeur titulaire:

L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par l'exigence que le Membre doit avoir démontré d'une façon soutenue des qualités exceptionnelles dans son enseignement et produit des travaux d'érudition de bonne qualité.

5.10.3 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des bibliothécaires professionnels et des archivistes.

(a) Au rang de Bibliothécaire général ou d'Archiviste général

- (i) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique

(b) Au rang de Bibliothécaire adjoint ou d'Archiviste adjoint

- (i) Grade universitaire doctoral, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou
- (ii) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de coordination dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique universitaires, dont

la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(c) Au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé

- (i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

Dans des cas exceptionnels, maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de coordination dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique universitaires, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition en vertu de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, depuis la dernière promotion; et

- (ii) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé, au moins cinq (5) ans de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

(d) Au rang de Bibliothécaire titulaire ou d'Archiviste titulaire

- (i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que, s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

Dans des cas exceptionnels, une maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique, et des services professionnels et des capacités de coordination dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique universitaires, et dont la qualité est reconnue sur une période de quatre (4) ans comme étant entièrement satisfaisante, par toute méthode d'évaluation généralement acceptée, ainsi que la preuve évidente de recherche et d'érudition depuis la dernière promotion, en vertu de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; et

- (ii) Avoir démontré un rendement exceptionnel dans l'exercice de la profession et, de plus, avoir fourni des preuves de travaux d'érudition continus de bonne qualité (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) tout au long de la carrière du Membre et après sa promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur; le candidat peut désigner au moins deux (2) de ces arbitres s'il le désire; et
- (iii) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire titulaire ou d'Archiviste titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

5.10.4 Bilinguisme

(a) L'Employeur peut, en consultation avec les Départements/Écoles :

- (i) Stipuler, en sollicitant des candidatures et en nommant des Membres, qu'un candidat bilingue est préféré ou exigé;
- (ii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles, afin d'améliorer l'équilibre entre les cours offerts en anglais et les cours offerts en français dans un Département/une École ou un Faculté;

- (iii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles à la Bibliothèque;
 - (iv) Considérer le bilinguisme comme une qualification souhaitable dans le cas des Membres qui sont choisis pour assumer des responsabilités précises.
 - (b) Les lettres de nomination doivent indiquer clairement toutes les exigences en matière de bilinguisme qui seront un critère d'octroi de la permanence et toute aide que l'Employeur pourrait accorder au Membre pour lui permettre de satisfaire à ces exigences.
 - (c) Le rendement des Membres en français et en anglais entrera en ligne de compte dans les questions telles que la promotion et la permanence.
- 5.10.5 Un Membre qui a régulièrement démontré un rendement clairement exceptionnel dans les domaines de l'enseignement, de la bibliothéconomie, de la gestion des archives, de la recherche et/ou de la régie et l'administration de l'Université peut, dans des circonstances extraordinaires, être promu au rang suivant sans avoir satisfait au critère relatif aux années d'expérience stipulé aux Articles 5.10.2 (b), (c) et (d) et aux Articles 5.10.3 (b), (c) et (d) ci-dessus. Il incombe au candidat de fournir la preuve de son rendement exceptionnel.

ARTICLE 5.15 – DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES BIBLIOTHÉCAIRES PROFESSIONNELS

5.15.1 Les Membres à temps plein de l'unité de négociation ont des droits, obligations et responsabilités qui découlent de leur emploi d'enseignants/bibliothécaires professionnels et chercheurs au sein de la communauté universitaire, et qui reflètent les attentes raisonnables des Membres et de la communauté universitaire, ainsi que les attentes contractuelles de l'Employeur. Dans le présent Article, le terme « Membre » désigne les Membres à temps plein, sauf indication contraire.

5.15.2 Les Membres ont le droit de s'adonner aux activités suivantes :

Priorité un:

- A) Enseignement / Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives**
- B) Travaux d'érudition**

Priorité deux:

- C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université**

Priorité trois:

- D) Activités professionnelles hors de l'Université**
- E) Service à la collectivité**

Priorité quatre:

- F) Autres activités rémunérées (correspondant à l'Article 5.15.38)**

5.15.3 Les Membres ont des responsabilités en ce qui concerne les activités A, B et C et on s'attend à ce qu'ils y participent activement, mais pas nécessairement à toutes les trois (3) au cours d'une (1) même année. Les responsabilités du Membre par rapport à l'activité A sont les tâches d'enseignement ou de bibliothéconomie que lui attribue le Doyen/Bibliothécaire en chef conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Les responsabilités du Membre par rapport aux activités B et C sont inhérentes à son statut d'universitaire et en découlent donc naturellement. Certaines fonctions précises reliées aux activités B et C peuvent également être attribuées par le Doyen/Bibliothécaire en chef à titre spécial dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'Université. Le Membre assume volontairement des responsabilités reliées aux activités D, E et F.

Afin de reconnaître les savoirs et les modes de connaissance autochtones, les parties s'entendent sur la définition suivante des savoirs autochtones (ou connaissances traditionnelles) pour l'application des droits, des devoirs, des responsabilités et de l'évaluation des membres.

Les connaissances traditionnelles, selon l'*Énoncé de politique des trois conseils* (2018), sont rarement transmises par écrit. Ces connaissances se rattachent plutôt à un lieu précis, sont généralement transmises oralement et sont fondées sur l'expérience de plusieurs générations. Elles sont déterminées par les terres, le milieu, la région, la culture et la langue d'une communauté autochtone. Les peuples autochtones présentent généralement les connaissances traditionnelles comme étant holistiques et faisant intervenir à la fois le corps, l'intelligence, les sentiments et l'esprit. Ces connaissances peuvent s'exprimer dans les symboles, les arts, les rites cérémoniels et les pratiques usuelles, les récits, les relations et l'engagement dans le monde de l'au-delà.

- 5.15.4 Quelques caractéristiques des responsabilités universitaires sont énumérées dans les paragraphes suivants.

Priorité un:

A) Première partie – Enseignement

- 5.15.5 Les Membres sont tenus de perfectionner et de maintenir leur compétence et leur efficacité de savants et d'enseignants dans leur domaine de spécialisation. Ils doivent informer leurs étudiants de la méthode d'évaluation qui sera appliquée, celle-ci ayant été approuvée par le Département/École et le doyen, conformément aux politiques du Sénat. Ils doivent également informer leurs étudiants de leur méthode pédagogique et ne peuvent pas, sans avoir obtenu l'approbation préalable du Département/École et du doyen, apporter des modifications importantes aux méthodes pédagogiques qui nécessiteraient une hausse significative dans les coûts ou un changement de la ligne d'action établie du Département/École (par exemple, transformer un cours magistral en un cours dirigé).
- 5.15.6 Malgré la nécessité de consulter autant que possible le Membre et le Département/École au sujet de l'attribution des cours, le Membre est tenu, une fois l'attribution effectuée de façon équitable par le doyen, de donner les cours dont il est chargé aux étudiants qui s'y sont inscrits, à l'heure et à l'endroit fixés par le doyen. L'enseignement doit refléter l'aire du domaine faisant l'objet du cours sanctionné par le Département/École conformément à la description de cours figurant à l'annuaire. Un Membre ne peut pas déléguer ses responsabilités d'enseignement à une autre personne, hormis un conférencier invité à l'occasion. L'attribution des cours à donner doit se conformer aux dispositions de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Selon cet Article, le Membre du corps professoral doit être disposé à rencontrer ses étudiants qui veulent le consulter sur le campus. Pendant le trimestre normal, il doit être libre pour les consultations étudiantes au moins une (1) heure par semaine pour un cours de trois crédits et préciser les heures de bureau ou de communication dans le plan de cours. Le Département/École affichera aussi cet horaire.
- 5.15.7 Un Membre ne peut pas être tenu de partager sans son consentement l'enseignement d'un cours avec un autre Membre.
- 5.15.8 Les Membres respectent tous les règlements dûment établis par l'Université et qui ne contredisent pas la présente Convention collective imposée. Ils doivent accepter de participer au fonctionnement de l'Université y compris les tâches d'orientation scolaire, d'agrément, d'inscription et de surveillance attribuées de façon appropriée par le Département/École, le doyen ou le secrétaire général, conformément à la pratique établie par le Sénat. Pendant les examens, seul le surveillant en chef est Membre du corps professoral. Le surveillant en chef est choisi au hasard parmi les Membres à temps plein de l'APPUL, puis le nom des personnes qui ont rempli ce rôle est enlevé de la liste jusqu'à ce que tous les Membres aient été sélectionnés. Les noms des Membres dont les examens ne sont pas organisés par le Bureau du secrétaire général ne sont pas inclus dans la liste pour la période d'examens en question.
- 5.15.9 Il incombe aux Membres d'assurer que tous les échanges tant avec leurs collègues que les Membres de la population étudiante soient éthiques, justes et sans discrimination. Les Membres doivent également favoriser le libre échange d'idées en permettant la discussion d'opinions divergentes, éviter toute discrimination, assurer la confidentialité sans préjudice de l'exécution de leur fonction au sein de l'Université, et reconnaître leur obligation envers les étudiants et les collègues en ce qui touche à leur enseignement.

5.15.10 Chaque Membre a la liberté des modes d'expression. Par contre, en jouissant de cette liberté en salle de classe, il doit s'exprimer avec retenue lorsqu'il présente des sujets n'ayant aucun rapport à la matière ou discipline.

5.15.11 Les Membres sont libres d'organiser et de structurer les activités en classe et de laboratoire et de faire en sorte que le milieu d'apprentissage soit fructueux et discipliné. Ils décident si les étudiants ont le droit ou non d'employer des appareils électroniques tels que les magnétophones, les calculatrices et les ordinateurs portatifs en classe, au laboratoire ou dans toute situation d'enseignement.

L'obligation de prendre des mesures pour répondre aux besoins des étudiants handicapés est une responsabilité partagée des parties. Par conséquent, toute mesure d'adaptation proposée par les Services d'accessibilité pour des étudiants requérant une meilleure accessibilité est définie de concert avec le Membre du corps professoral en préservant la confidentialité des renseignements personnels des étudiants. Dans la définition de cette mesure, les Services d'accessibilité tiennent compte de la mission pédagogique et des objectifs du cours, y compris des normes professionnelles pertinentes. Les Membres sont informés de cette mesure d'adaptation et, au besoin, peuvent communiquer avec les Services d'accessibilité afin d'y apporter des modifications éventuelles.

Nonobstant l'autorité décisionnelle des Membres, les étudiants désignés par les Services d'accessibilité ont accès aux appareils électroniques autorisés par ces derniers.

Lorsqu'un Membre n'autorise l'utilisation d'appareils électroniques en classe, les Services d'accessibilité conviennent de solutions de rechange acceptables avec le Membre et les étudiants concernés. Si, exceptionnellement, aucune solution de rechange n'est possible (pour des raisons autres que des raisons financières), les parties conviennent d'une mesure d'adaptation qui protège les droits de propriété intellectuelle du Membre. Aucun Membre n'est tenu de communiquer des notes personnelles ou du matériel de cours exclusif.

5.15.12 Sauf dans des conditions exceptionnelles, les Membres ne peuvent ni changer l'horaire ni annuler du temps d'enseignement sans avoir obtenu au préalable la permission du doyen. Une telle permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux parties s'engagent à faire leur possible pour en aviser les étudiants concernés. Le doyen doit autoriser au préalable les modifications à l'horaire qui seront permanentes. Les absences sont régies par l'article 7.20 – Absences – Généralités.

5.15.13 Dans les quatorze (14) jours civils suivant l'examen final ou suivant la date limite pour la remise du travail final, tel que précisé dans le plan de cours, les Membres doivent soumettre les notes finales. Les demandes de prolongation ne peuvent être refusées sans raison valable. Pour les cours de formation à distance, les Membres doivent soumettre les notes finales dans les quatorze (14) jours civils suivant la date de réception de l'examen final ou du travail final.

Dans la mesure du possible, le secrétaire général fixera l'examen final des cours avec de nombreux étudiants au début de la période d'examens.

5.15.14 Le Membre qui donne un cours est responsable de l'évaluation des travaux des étudiants (y compris les évaluations assignées aux auxiliaires à l'enseignement) ainsi que du calcul et de l'attribution des notes obtenues par les étudiants du cours. La note attribuée par le Membre ne sera pas modifiée, sauf en conformité avec la politique du Sénat.

A) Deuxième partie – Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives

5.15.15 Les Membres bibliothécaires sont tenus de développer et de maintenir compétence et efficacité dans leur spécialité.

5.15.16 Même si les deux parties reconnaissent qu'une consultation suffisante est essentielle dans la mesure du possible entre le Membre et le bibliothécaire en chef au sujet de l'attribution de la charge de travail, le Membre est tenu, une fois l'attribution faite de manière juste et équitable par le bibliothécaire en chef, d'exécuter ses fonctions à l'heure et à l'endroit désignés par ce dernier. L'attribution de la charge de travail (bibliothèque et gestion des archives) doit être conforme à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

5.15.17 Les Membres sont tenus d'agir de façon éthique et juste avec les étudiants et les collègues auxquels ils rendent un service professionnel. Les Membres doivent également favoriser le libre échange d'idées, éviter

la discrimination, assurer la confidentialité sans préjudice de l'exécution de leur fonction universitaire, et reconnaître leur obligation envers les collègues universitaires en ce qui touche à leur activité professionnelle.

- 5.15.18 Les Membres ont le droit et la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour maintenir un milieu d'apprentissage fructueux et discipliné dans la bibliothèque et la section des archives.
- 5.15.19 S'ils doivent participer à des activités professionnelles prévues à l'horaire, les Membres ne peuvent ni les changer ni les annuler sans la permission du bibliothécaire en chef, sauf dans les cas exceptionnels. Cette permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux parties conviennent de faire un effort raisonnable pour en aviser les personnes concernées. Les absences sont régies par l'article 7.20 – Absences : Généralités.

B) Travaux d'érudition

- 5.15.20 Les Membres ont le droit et le devoir de consacrer une partie raisonnable de leur temps aux travaux d'érudition.
- 5.15.21 Il est entendu que, aux fins de la présente Convention collective imposée, le « travail d'érudition » signifie :
- (a) la recherche en vue de contribuer au savoir et la diffusion de ses résultats;
 - (b) la participation aux travaux intellectuels qui contribuent à l'élargissement, à la création et à la diffusion du savoir; ou
 - (c) Les activités créatrices et professionnelles qui apportent une contribution à la discipline.
- 5.15.22 Les travaux d'érudition peuvent comprendre des activités décrites dans la liste ci-dessous, sans en exclure d'autres. Il est entendu que cette liste ne suppose pas d'ordre de priorité. Il est également convenu que les travaux d'érudition énumérés n'ont pas forcément la même importance ni le même rôle dans chaque discipline lorsque le Membre est évalué en vue d'une augmentation annuelle, d'une augmentation au mérite, de la permanence ou d'une promotion. Dans chaque cas, le Membre doit faire preuve d'un travail de bonne qualité qui correspond à la contribution au savoir décrite à l'Article 5.15.20 ci-dessus.
- (a) La rédaction ou la direction et la publication de livres, manuels pédagogiques, revues spécialisées et Articles, qui pourraient être évaluées à l'externe.
 - (b) L'obtention d'autres compétences universitaires ou professionnelles appropriées.
 - (c) Les travaux de recherche sous contrat.
 - (d) La rédaction ou la publication d'études de cas.
 - (e) L'élaboration d'aides didactiques ou de bibliothèque qui sont innovatrices et ont un champ d'application plus vaste que les activités didactiques ou de bibliothèque du Membre.
 - (f) La compilation et la publication de bibliographies savantes ou d'œuvres littéraires.
 - (g) La traduction et la publication de travaux d'érudition ou d'œuvres littéraires.
 - (h) Les travaux littéraires et artistiques, y compris les enregistrements et les représentations publiques.
 - (i) Un leadership manifeste dans le domaine de la formation professionnelle, y compris la présentation d'ateliers.
 - (j) L'application innovatrice de connaissances existantes par l'intermédiaire d'activités d'expert-conseil ou d'ateliers.
 - (k) Les recherches menées à l'aide de connaissances traditionnelles/autochtones ainsi que l'application pratique ou la dissémination de telles recherches, généralement ou précisément, au moyen de l'engagement auprès des communautés autochtones.

- (l) Le développement et la publication de nouvelles stratégies d'enseignement.
- (m) La participation à des colloques à titre de conférencier ou d'auditeur.
- (n) La production d'images, notamment des photographies et des œuvres architecturales.
- (o) Bourse d'études autochtone (travaux d'érudition)

Une bourse d'études autochtone, selon l'*Énoncé de politique des trois conseils* (2018), veut appuyer la recherche dans tout domaine ou toute discipline effectuée par, fondée sur ou menée avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et autres nations autochtones, les communautés, les sociétés et les individus, de même que leur sagesse, leurs cultures, leurs vécus et leurs systèmes de connaissances, tels qu'exprimés dans leurs diverses dynamiques, passées et actuelles. La recherche autochtone peut englober les dimensions intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles du savoir, avec des relations créatives et interconnectées entre les gens, les lieux et l'environnement naturel.

Quelles que soient les méthodologies ou les perspectives s'appliquant à un contexte donné, les chercheurs menant les recherches autochtones, qu'ils soient eux-mêmes autochtones ou non, s'engagent à entretenir des relations respectueuses avec toutes les personnes et toutes les communautés autochtones.

La recherche par et avec les peuples et les communautés autochtones valorise leurs forces, leurs actifs et leurs systèmes de connaissances.

En plus des activités susmentionnées (a-n), la bourse autochtone se veut une contribution de première catégorie aux travaux d'érudition incluant (sans s'y limiter):

- (i) Le développement et le partage des connaissances et des langues autochtones
- (ii) La participation à des recherches culturellement appropriées et à la publication
- (iii) Des expériences vécues avec les communautés autochtones
- (iv) L'incorporation à des systèmes de connaissances autochtones
- (v) La participation à des cérémonies traditionnelles

- 5.15.23 Les parties conviennent que, normalement, les travaux d'érudition ne comprennent pas la recherche directement reliée à la préparation immédiate et habituelle des cours.
- 5.15.24 Le Membre est tenu de reconnaître dans ses publications, à l'endroit convenable, son affiliation à l'Université et de remercier, s'il y a lieu, les étudiants ou collègues en ce qui touche à leurs propres recherches.
- 5.15.25 Les parties encouragent tous les Membres de l'unité de négociation à déposer à la bibliothèque de l'Université un (1) exemplaire signé de leurs monographies ou rapports publiés. L'Université consent à rembourser les dépenses raisonnables engagées par le Membre pour mettre ces publications à la disposition de la bibliothèque. On les incite aussi à présenter leurs travaux d'érudition au dépositaire électronique de l'Université
- 5.15.26 Les Membres ont le droit de participer aux activités d'associations professionnelles ou de sociétés savantes ou d'autres groupements pourvu que de telles activités ne fassent pas obstacle à l'exécution raisonnable des tâches assignées.

Priorité deux:

C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

- 5.15.27 Dans la mesure du possible en assurant leurs responsabilités d'enseignant ou de bibliothécaire et de savant, les Membres doivent contribuer à la régie de l'Université en siégeant aux corps administratifs appropriés. Il

est entendu qu'aux fins du présent Article, le service à l'APPUL est équivalent à la participation aux comités du Département/École ou du Sénat.

- 5.15.28 En s'acquittant des tâches de gouvernance ou d'administration universitaire, les Membres adoptent un comportement éthique auprès des Membres du personnel ou de la population étudiante de l'Université afin de demeurer impartiaux, justes et non discriminatoires dans toutes leurs délibérations, y compris l'évaluation du rendement d'un employé ou d'un étudiant. Les Membres ne doivent ni usurper sur la liberté d'expression de leurs collègues universitaires ou des étudiants, ni manquer à l'obligation de confidentialité à cet égard.
- 5.15.29 Afin d'assurer à tout le monde une chance égale de participer à la gouvernance de l'Université, l'Employeur s'engage à faire circuler à tous les Membres admissibles, au moins deux (2) semaines avant l'échéance d'un poste à pourvoir, un avis de ce poste à combler dans les corps universitaires figurant à un niveau supérieur au Département/École ou à la bibliothèque.
- 5.15.30 En vertu de la *Loi constitutive de l'Université Laurentienne de Sudbury*, le mandat de l'Université précise qu'elle est un établissement bilingue et, de ce fait, les activités ci-dessous sont aussi prises en compte en tant que participation à la régie et à l'administration de l'Université :
- (a) la formation linguistique formelle dans l'une ou l'autre langue officielle (français ou anglais) qui est exigée pour obtenir la permanence, ou la formation formelle dans une langue autochtone, comme prévu à l'article 3.30 – Bilinguisme;
 - (b) l'offre de services linguistiques qui apportent une contribution à la régie et à l'administration de l'Université, y compris, sans en exclure d'autres, la traduction, l'interprétation, la représentation et les communications.

Priorité trois:

D) Activités professionnelles hors de l'Université

- 5.15.31 Les deux Parties encouragent les Membres à se livrer à des activités professionnelles hors de l'Université.
- 5.15.32 L'envergure et la nature de toutes activités professionnelles d'importance, qu'elles soient payées ou non, doivent être signalées par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef dans le compte rendu annuel des Membres. Néanmoins, une activité contractuelle entreprise au cours d'un semestre où le Membre enseigne ou exerce comme bibliothécaire professionnel, et qui l'occuperait régulièrement pendant plus d'une demi-journée (1/2) par semaine du lundi au vendredi, doit être signifiée par écrit, avant la conclusion du contrat ou le commencement du travail, au Doyen/Bibliothécaire en chef. Ce dernier peut exiger que le Membre n'entreprene pas cette activité, ou en diminue le rythme, pour la raison que, vu le temps requis, elle risque de nuire à l'exécution de ses responsabilités universitaires telles que définies dans la présente Convention collective imposée. Le Membre dispose d'un délai raisonnable pour se conformer à cette décision. Le bien-fondé de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef en pareille matière peut faire l'objet d'un grief et d'une procédure d'arbitrage.
- 5.15.33 En entreprenant des activités professionnelles hors de l'Université, les Membres conservent les droits et les obligations qui se rattachent à la liberté d'expression en milieu universitaire.
- 5.15.34 Si les activités professionnelles du Membre hors de l'Université nécessitent l'emploi de fournitures, de services ou d'installations universitaires, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. La demande ne doit pas être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager interne à moins d'être exonéré par écrit en tout ou en partie, des frais encourus.

E) Service à la collectivité

- 5.15.35 Les Parties encouragent les Membres à offrir leurs services à la collectivité.
- 5.15.36 Les droits et les obligations des Membres qui se mettent au service de la collectivité sont pareils à ceux dont jouissent les Membres qui participent à des activités professionnelles hors de l'Université, compte tenu de la modification introduite à l'Article 5.15.37 ci-dessous.

- 5.15.37 Si les services offerts par le Membre à la collectivité nécessitent l'usage des installations, de fournitures ou de services de l'Université, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. Cette permission ne peut être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager externe à moins d'être exonéré par écrit, en tout ou en partie, des frais encourus.

Priorité quatre:

F) Autres activités rémunérées

- 5.15.38 Les Membres du corps professoral ont le droit de se livrer à d'autres activités rémunérées.
- 5.15.39 Les conditions se rattachant à ces activités sont spécifiées à l'Article 5.15.31 ci-dessus, mais les Membres sont libres de présenter ou non un compte rendu annuel de ces activités.

ARTICLE 5.20 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT

Nomination des Membres à temps plein de l'unité de négociation

- 5.20.1 Les postes vacants s'insérant dans l'unité de négociation doivent normalement être annoncés :

- (a) au sein de l'Université, et
- (b) à l'extérieur de l'Université.

Les annonces se font dans les publications nationales et spécialisées, y compris *Affaires universitaires* et le *Bulletin de l'ACPPU* ou autres publications destinées aux professionnels appartenant à l'un des quatre (4) groupes désignés pour ce qui est de l'équité en matière d'emploi. Les annonces doivent inclure une disposition stipulant que l'Université souscrit au principe d'équité en matière d'emploi.

Lorsqu'il indique qu'un poste vacant doit être pourvu, le Doyen/Bibliothécaire en chef sollicite une recommandation du Département/École concerné en ce qui a trait aux besoins scolaires, aux titres universitaires nécessaires et aux critères régissant l'annonce d'un poste à l'extérieur de l'Université. Ces recommandations ne peuvent être refusées sans raison valable.

- 5.20.2
- (a) Il appartient au Vice-recteur aux études et Provost de nommer les candidats aux postes, au nom de l'Employeur et sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef ainsi que sur la recommandation écrite de la majorité des Membres du Département/École concerné, après qu'ont eu lieu avec ceux-ci une ou des réunions dûment annoncées et comportant un procès-verbal. Chaque Membre (y compris ceux en congé) peut choisir de voter en personne, par voie électronique ou télécopieur. Le vote par procuration n'est pas accepté.
 - (b) La lettre de nomination précise le Département/École auquel le Membre est affecté.
 - (c) Si un Membre doit s'acquitter d'obligations dans plus d'un Département/École ou d'un programme, le Membre est affecté à l'une des unités concernées. Dans tous les cas où, en vertu de la présente Convention collective imposée, des recommandations ou évaluations du rendement d'un Membre sont exigées d'un Département/École, l'autre ou les autres unités ou programmes présentent leur recommandation ou évaluation en plus du Département/École, dont le Membre fait partie. Le poids de ces recommandations est à peu près proportionnel aux obligations du Membre dans chaque Département/École ou programme.
 - (d) Les annonces de tous les postes vacants indiquent le site Web du Syndicat où les candidats peuvent consulter la Convention collective imposée.
- 5.20.3 Même s'ils sont essentiellement égaux en ce qui concerne les compétences et la spécialisation, les citoyens canadiens, résidents permanents et personnes ayant un permis ministériel ont la priorité sur les autres candidats.

- 5.20.4 (a) S'il faut choisir entre des candidats également qualifiés, les critères appropriés de nomination doivent inclure leur capacité future en ce qui concerne l'enseignement ou l'activité professionnelle et la recherche et les objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi.
- (b) Dans les disciplines où il est difficile d'attirer des professeurs qualifiés et afin d'atteindre les objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi, l'Employeur et le Syndicat collaboreront afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions innovatrices visant à associer la nomination à la possibilité de terminer un doctorat.
- (c) Dans un Département/École, tous les Membres permanents, visant la permanence ou Maîtres de conférences ont le droit de participer à toutes les composantes du procédé de nomination. La direction du Département/École envoie un avis aux Membres admissibles pour savoir s'ils siégeront au Comité de recrutement du Département/École, auquel ils doivent faire suite dans les cinq (5) jours ouvrables. Les Membres qui siègent au Comité de recrutement du Département/École doivent assister à toutes les réunions et entrevues afin d'être en mesure de prendre part au vote touchant la recommandation au Département/École d'un candidat ou d'une liste restreinte. Le Comité de recrutement du Département/École est formé d'au moins cinq (5) Membres admissibles, dont au moins une (1) femme et un (1) homme. S'il est impossible de satisfaire à cette exigence, le Doyen/Bibliothécaire en chef consultera les Membres du Département/École et nommera au Comité un Membre convenable d'un autre Département/École.
- (d) Les Comités de recrutement doivent être proactifs en cherchant des candidats des quatre (4) groupes visés par l'équité en matière d'emploi indiqués à l'Article 5.25 – Équité en matière d'emploi. Si la liste restreinte des candidats ne comprend pas au moins un (1) Membre d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi, le Comité de recrutement présentera une explication. Si celle-ci ne satisfait pas le Doyen/Bibliothécaire en chef, il peut modifier la liste restreinte. Si moins de trois (3) noms figurent sur la liste restreinte, il ne peut qu'ajouter un (1) autre nom. Le Doyen/Bibliothécaire en chef pourrait aussi collaborer avec le Département/École afin de remplacer un (1) nom dans la liste restreinte.
- 5.20.5 Les candidats sont nommés exclusivement aux rangs prévus dans la présente Convention collective imposée, soit : Chargé d'enseignement, Professeur adjoint, Professeur agrégé, Professeur titulaire, et les rangs correspondants dans le cas des bibliothécaires (Bibliothécaire/Archiviste général, Bibliothécaire/Archiviste adjoint, Bibliothécaire/Archiviste agrégé et Bibliothécaire/Archiviste titulaire).
- 5.20.6 Les candidats sont nommés exclusivement aux catégories prévues dans la présente Convention collective imposée, c'est-à-dire à durée limitée, à l'essai (contrat probatoire) et avec permanence. De temps à autre les Parties peuvent se mettre d'accord sur d'autres catégories.
- 5.20.7 Les candidats appartenant à l'unité de négociation ont le droit d'être considérés pour tous les postes vacants annoncés.
- 5.20.8 Les lettres de nomination sont normalement signées avant le début de la session d'enseignement à laquelle le Membre doit commencer à enseigner, c'est-à-dire au plus tard le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai. Les lettres de nomination suivent le format indiqué à l'Annexe B – Modèle de lettre de nomination. Aucune lettre de nomination ne doit contenir de conditions non conformes à la présente Convention collective imposée. Une copie de la lettre de nomination, ou des révisions apportées à celle-ci, est adressée au Syndicat, en même temps que l'original est envoyé au candidat, les numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de courriel, et toute autre façon de se mettre en rapport avec le candidat, si le candidat les a fournis.
- 5.20.9 Dès sa nomination, le nouveau Membre fournit au Vice-recteur aux études et Provost des copies de son certificat de naissance ou d'un document analogue et, sur demande, des copies certifiées conformes de ses grades universitaires et professionnels.
- 5.20.10 La réduction de la charge d'enseignement pour les nouveaux membres
- a) La réduction de la charge d'enseignement ne s'applique qu'aux Membres au rang de chargé d'enseignement, de professeur adjoint et de professeur agrégé qui ont acquis trois (3) ans ou moins d'expérience en enseignement.
- b) La charge d'enseignement sera réduite de six (6) crédits.

- c) La réduction de la charge d'enseignement ne s'applique qu'aux Membres en période d'essai pendant la première année d'emploi.
- d) Nonobstant le paragraphe (c) ci-dessus, le Membre peut choisir de réduire la charge d'enseignement pendant les deux premières années consécutives. Dans ce cas, le Membre peut réduire de trois (3) crédits par année la charge d'enseignement pendant les deux premières années consécutives.
- e) Les Membres nommés comme Directeurs ayant une charge réduite d'enseignement ne peuvent pas bénéficier d'une réduction supplémentaire de la charge d'enseignement.
- f) Il est entendu que le terme « enseignement », dans cet Article, désigne l'enseignement au niveau universitaire.
- g) La réduction de la charge d'enseignement ne peut pas être convertie en traitement.
- h) Afin de déterminer l'admissibilité à la réduction de la charge d'enseignement, l'expérience en enseignement est calculée comme suit :
 - i) Une année pour chaque année d'expérience d'enseignement à temps plein;
 - ii) L'expérience à temps partiel est calculée en fonction du nombre total de crédits donnés. Ainsi, douze (12) crédits d'enseignement à temps partiel sont l'équivalent d'une année d'expérience d'enseignement à temps plein pour les Membres nommés à un Département/École dans lequel douze (12) crédits constituent une charge normale d'enseignement.
 - iii) L'expérience à temps partiel est calculée en fonction du nombre total de crédits donnés. Ainsi, quinze (15) crédits d'enseignement à temps partiel sont l'équivalent d'une année d'expérience d'enseignement à temps plein pour les Membres nommés à un Département/École dans lequel quinze (15) crédits constituent une charge normale d'enseignement.
 - iv) Il est convenu que l'expérience en enseignement doit avoir été acquise au niveau universitaire.

Nomination à durée limitée

- 5.20.11 Il s'agit de nominations ne comportant aucune obligation de renouvellement ou de continuation au-delà de la période indiquée, ni de considération en vue de l'obtention de la permanence. Les personnes nommées avec un contrat à durée limitée sont obligatoirement affectées à un Département/École et sont considérées comme Membres, à moins d'être exclues selon les dispositions de l'Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation. Les nominations à durée limitée permettent de:
- (a) faire venir des personnalités à l'Université.
 - (b) faire des échanges avec d'autres universités.
 - (c) remplacer des Membres en congé.
 - (d) trouver une solution intérimaire là où l'Employeur a décidé, pour des raisons budgétaires ou de programme d'enseignement, de ne pas créer de poste menant à la permanence. L'Employeur est tenu en pareil cas de consulter au préalable le Syndicat qui ne doit pas lui refuser son consentement sans raison valable.
 - (e) d'engager du personnel pour des programmes expérimentaux ou financés provisoirement.
- 5.20.12 En cas d'urgence, le Vice-recteur aux études peut autoriser, avec le consentement des parties, des exceptions à la façon de procéder décrite aux Articles 5.20.1 et 5.20.4 ci-dessus. Dans ces conditions, le consentement ne peut pas être refusé sans raison valable.
- 5.20.13 Le Vice-recteur aux études peut à sa discrétion et de concert avec le département/l'école et le doyen/bibliothécaire en chef, renommer, sans publier d'annonce, le détenteur d'un contrat à durée limitée. Au cas où l'Employeur décide d'annoncer de nouveau le poste, le titulaire peut poser sa candidature, mais n'a aucun droit préférentiel par rapport aux autres candidats. La façon normale de procéder à la nomination s'applique.

- 5.20.14 Les personnes qui ont un contrat limité ne peuvent faire une demande de promotion pendant la dernière année de la nomination à durée limitée, à moins qu'elles n'aient été empêchées de le faire l'année précédente. Si la nomination à durée limitée est renouvelée, ou si la personne obtient une nomination à l'essai, elle sera nommée de nouveau au rang qu'elle occupait pendant sa nomination antérieure. Après sa nouvelle nomination, ce Membre peut aussi faire une demande de promotion en vertu de l'Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion. Si la promotion est accordée, la promotion est rétroactive et entre en vigueur à la date de la nouvelle nomination.
- 5.20.15 Les nominations à durée limitée ne doivent pas dépasser trois (3) ans à moins d'accords des parties. Dans les cas où il s'agit du remplacement d'un administrateur universitaire, la durée de la nomination peut être d'un maximum de cinq (5) ans. Le terme initial peut être de moins d'une année universitaire, mais les renouvellements sont normalement d'une année complète de douze (12) mois. Les limites (de trois (3) et cinq (5) ans) s'appliquent, qu'il s'agisse ou non de nominations qui se succèdent avec ou sans interruption.
- 5.20.16 Le non-renouvellement d'une nomination à durée limitée ne peut pas faire l'objet d'un grief.
- 5.20.17 Pendant la durée de la Convention collective imposée, l'Employeur convient que le nombre total de nominations à durée limitée ne doit jamais excéder quinze pour cent (15 %) de la totalité des Membres, sauf avec l'accord des parties.

Nomination à l'essai et nomination avec permanence

- 5.20.18 Les nominations à l'essai sont définies de la façon suivante : nominations ayant une durée de cinq (5) ans au plus pendant lesquels l'Employeur et les Membres sont l'occasion de s'évaluer mutuellement.
- 5.20.19 La mention « à l'essai » ne signifie pas que l'Employeur accorde automatiquement la permanence à l'expiration de la période probatoire mais qu'il envisagera sérieusement de l'accorder.
- 5.20.20 Si un Membre qui a reçu un contrat à durée limitée désire poser sa candidature à un poste à l'essai, sa demande doit être considérée avec toutes les autres demandes et en procédant de la façon usuelle. S'il est nommé à l'essai, il peut, s'il le désire, faire réduire sa période à l'essai du nombre d'années pendant lesquelles il a eu un/des contrat(s) à durée limitée, jusqu'à un maximum de trois (3) ans.
- 5.20.21 Les Membres du personnel enseignant ou du personnel de bibliothèque nommés à l'essai servent pendant une période probatoire maximale établie en fonction du rang auquel ils sont nommés. Les rangs de Chargé d'enseignement ou de Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou de Bibliothécaire adjoint comportent une période probatoire de cinq (5) ans; ceux de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent une période probatoire de trois (3) ans. Dans le cas d'une nomination au rang de Professeur titulaire ou de Bibliothécaire titulaire, l'Employeur peut accorder la permanence dès la nomination initiale. Exceptionnellement et sur recommandation du Département/de l'École et du Vice-recteur aux études et Provost, lorsqu'un Membre est nommé au rang de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé, l'Université peut accorder la permanence dès la nomination initiale, à condition que le nouveau Membre possède déjà la permanence dans une autre université reconnue.
- 5.20.22 Un Professeur ou Bibliothécaire agrégé ou titulaire avec un minimum de trois (3) ans de service à l'Université et qui est candidat à un poste à l'essai est considéré pour un tel poste en tenant compte des critères décrits à l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence. S'il est nommé au poste, il s'agit d'une nomination à l'essai d'un (1) an et menant à la permanence, l'évaluation en vue de la permanence commençant le 30 septembre de la même année.
- 5.20.23 Les rangs de Chargé d'enseignement ou Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou Bibliothécaire adjoint comportent d'abord une période probatoire de trois (3) ans.
- (a) Tous les Membres ayant un contrat initial menant à la permanence sont informés dans la lettre initiale de nomination du Vice-recteur aux études et Provost, ainsi que par les Doyens/Bibliothécaire en chef dans la lettre annuelle d'évaluation, que leur évaluation par le Comité du corps professoral de la faculté (CCPF) ou le Comité du corps professoral de langue française (CCPLF) ou le Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) en vue du renouvellement de leur contrat commencera au plus tard le 30 septembre de l'année finale du contrat initial menant à la permanence.

- (b) A la suite d'un rendement satisfaisant tel que décrit à l'Article 5.20.22 (c) ci-dessous, le contrat initial menant à la permanence est suivi d'un autre contrat de deux (2) ans à l'essai, l'évaluation en vue de la permanence ayant lieu la dernière année de la seconde nomination, ou en vertu de l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.
- (c) La décision d'offrir ou de ne pas offrir un second contrat de deux (2) ans se base sur une évaluation de rendement satisfaisant selon la façon de procéder indiquée à l'Article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres, l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence et l'Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.
- (d) Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence aux Articles 5.60.3 (d) et (e) de l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, le Comité du corps professoral de la faculté commente chaque aspect des critères indiqués. Le Comité du corps professoral de la faculté se prononce sur la progression du rendement réalisé pendant la période initiale d'essai. Si le Comité du corps professoral de la faculté considère que le rendement est non satisfaisant, il lui est possible de recommander de ne pas offrir une seconde nomination menant à la permanence.

5.20.24 Les rangs de Professeur agrégé ou Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent un contrat initial probatoire de trois (3) ans avec une évaluation en vue de la permanence au cours de la dernière année du contrat, sans préjudice des stipulations de l'Article 5.20.20 ci-dessus.

5.20.25 L'évaluation en vue de la permanence doit se conformer aux stipulations de l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, et doit nécessairement être suivie d'une décision. Si celle-ci est positive, la permanence est accordée; sinon, le contrat est résilié.

Nomination des professeurs associés

5.20.26 Pour des raisons valables se rapportant à la recherche ou à des motifs professionnels, le Vice-recteur aux études et Provost peut, selon la recommandation des Départements/Écoles et des Doyens, nommer pour une période donnée une personne à un poste en tant que professeur associé ayant des privilèges définis et des responsabilités de travaux d'érudition librement assumées. Tous les mois au Sénat, le Vice-recteur aux études et Provost présente à titre d'Article d'information distinct une liste de toutes les nouvelles nominations de professeurs associés qui comprend le nom, l'affiliation à un Département/une École, la durée de la nomination et la justification de chaque nomination, le plus élevé des diplômes détenus, l'année de l'obtention de ce diplôme, l'institution actuelle et le rang (poste) dans cette institution.

5.20.27 Tous les professeurs associés sont inclus dans la liste du personnel qui figure dans les sites Web des Départements/des Écoles.

5.20.28 Les personnes nommées comme professeurs associés deviennent des Membres chargés de cours si elles s'acquittent de n'importe quelle des responsabilités décrites dans la présente Convention collective imposée. Ces Membres sont rémunérés pour la supervision de thèses conformément à l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire. Cependant, les Membres associés peuvent collaborer à des travaux d'érudition avec les Membres sans devenir des Membres chargés de cours.

Nomination conjointe

5.20.29 Pour des raisons valables se rapportant à l'enseignement/la recherche universitaires ou à des motifs professionnels, un Membre peut être nommé dans plus d'un (1) Département ou plus d'une (1) École de l'Université, de sorte que la rémunération du Membre relève des comptes financiers d'un (1) Département/une École tandis que le Membre est affecté à un autre Département ou à une autre École qui correspond à ses intérêts soutenus en matière d'enseignement/de recherche universitaires ou à ses intérêts professionnels soutenus. Ces nominations sont désignées par le terme « nomination conjointe ».

5.20.30 Une nomination conjointe requiert le consentement des Membres de tous les Départements/Écoles concernés.

5.20.31 Une nomination conjointe est faite par l'Employeur pour une période établie qui ne dépasse pas cinq (5) ans et peut être renouvelée ou modifiée avec le consentement du Membre et sur la recommandation des Départements/des Écoles concernés. La fin ou la modification d'une nomination conjointe, à moins que ce soit pour un motif déterminé, ne compromet pas la nomination du professeur dans son Département/École

de responsabilité principale, comme le précise l'Article 5.20.34 ci-dessous. Nonobstant tout ce qui précède, une nomination conjointe se termine quand prend fin la nomination au Département/École de responsabilité principale, comme il est précisé à l'Article 5.20.34 ci-dessous.

- 5.20.32 Les sources et le niveau de soutien à l'administration, à l'enseignement et à la recherche dont peut disposer le Membre ayant une nomination conjointe sont établis par entente du Membre et du Département/de l'École intéressé, que le Directeur confirme par écrit. Lorsque l'un ou l'autre Département/École recommande que le Membre à nomination conjointe enseigne dans le Département/l'École où il a été nommé conjointement, il revient au Doyen principal du Membre d'attribuer la tâche d'enseignement, mais seulement par entente avec l'autre Doyen (si ce cas s'applique) et après consultation avec les deux Directeurs.
- 5.20.33 Dans le cas d'une nomination conjointe, les mécanismes et critères à utiliser pour l'évaluation du Membre en matière de renouvellement de nomination, de permanence et de promotion sont ceux du Département/de l'École où le Membre a sa responsabilité principale, tels qu'indiqués aux Articles 5.50.6 (b), 5.50.6 (c), 5.50.6 (d), 5.50.6 (e), 5.50.6 (f), 5.50.6 (g) et 5.50.6 (i) et sont sujets à l'Article 5.20.33 ci-dessous. Le dossier de demande sera mis à la disposition du Département/École concerné par la nomination conjointe.
- 5.20.34 Le Directeur et les Membres admissibles des Départements/Écoles où il y a nomination conjointe sont consultés de façon formelle au cours de l'évaluation pour le renouvellement de contrat, la permanence et la promotion. Cette consultation ne comporte pas l'examen du dossier universitaire; elle se limite à l'évaluation par écrit des contributions du Membre à son Département/École conjoint/e dans les domaines indiqués par l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le CPF/CPPLF/CBAP pondère cette évaluation par référence à l'Article 5.50.7 (j). Les Membres qui ont droit de vote et de participation pour l'évaluation des demandes le font dans le Département/l'École où ils ont leurs responsabilités principales. Dans les cas où un Membre admissible du Département/de l'École où le demandeur est en nomination conjointe agit comme évaluateur dans le Département/l'École où le demandeur a ses premières responsabilités conformément à l'Article 5.50.7 (j), le Membre admissible n'a pas le droit de voter ou de participer à l'évaluation du demandeur menée dans le Département/l'École où il a sa nomination conjointe, étant donné qu'un Membre n'a dans aucun cas le droit de voter et de participer à l'évaluation à plus d'une fois.
- 5.20.35 La lettre de nomination conjointe indique les privilèges et, le cas échéant, le partage des obligations et responsabilités entre les Départements/Écoles concernés.
- 5.20.36 Le Membre ayant une nomination conjointe peut assister aux réunions de tous les Départements/Écoles où il est nommé, mais n'a pas le droit de voter, d'être élu ou nommé à des comités ailleurs que dans son Département/École de responsabilité principale.
- 5.20.37 Une personne qualifiée de l'École de médecine du Nord de l'Ontario peut obtenir une nomination conjointe dans des Départements/Écoles de l'Université Laurentienne avec l'approbation du Département/de l'École. Cette personne est Membre de l'APPUL si elle assume une tâche visée par la présente Convention collective imposée. Ce Membre est rémunéré pour la supervision de thèse conformément à l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire.

Nomination/Engagement du conjoint

- 5.20.38 Au cas où un Département/une École a recommandé un candidat pour un poste menant à la permanence ou un poste avec la permanence, et que le conjoint du candidat a les qualifications requises pour un poste universitaire, le Département/l'École correspondant à la discipline du conjoint peut recommander une nomination avec contrat à durée limitée d'un (1) à trois (3) ans, sans faire de publicité préalable, et dans les conditions suivantes :
- (a) Le Vice-recteur aux études et Provost a confirmé l'existence d'un poste à combler dans le Département/l'École en question.
 - (b) Le Directeur a mis à la disposition de tous les Membres du Département/de l'École le dossier de candidature, a organisé des entrevues et rencontres entre le candidat et les Membres du Département/de l'École, sur le campus ou par le biais de téléconférence.
 - (c) La majorité des Membres à temps plein du Département/de l'École concerné/e a voté en faveur de la recommandation, ainsi que de la durée de la nomination le cas échéant.

- (d) La nomination a été approuvée par le Vice-recteur aux études et Provost après l'examen du dossier de candidature et de la recommandation du Département/de l'École.
 - (e) La décision du Vice-recteur aux études et Provost ne peut pas faire l'objet d'un grief.
- 5.20.39 Nonobstant les dispositions de l'Article 5.20.15 ci-dessus, une nomination faite dans ces conditions peut être prolongée, avec l'approbation du Département/de l'École, pour une période d'un maximum de cinq (5) ans.
- 5.20.40 À tout moment donné, le total des nominations de conjoints ne peut dépasser le nombre de dix (10).

Nominations et engagements à la Faculté des études supérieures

- 5.20.41 Tous les Membres ayant le grade de PhD ou l'équivalent peuvent donner des cours du niveau supérieur ou des cours conjoints du premier cycle et des études supérieures. Cependant, pour la supervision des thèses au niveau supérieur, les Membres doivent être nommés à la Faculté des études supérieures. Les Membres peuvent faire une demande en tout temps au Doyen des études supérieures. Les critères de nomination sont librement accessibles à tous les Membres. Toutes les demandes de nomination sont évaluées en conformité avec la politique du Conseil de la Faculté des études supérieures.

Nominations au poste de Maître de conférences

- 5.20.42 Les parties conviennent que l'Université est mieux servie par des Membres du corps professoral nommés à des postes permanents ou menant à la permanence, car ceux-ci participent à la quête et à la diffusion du savoir. De tels postes sont assortis de responsabilités en enseignement, travaux d'érudition et gouvernance. Généralement, il n'est pas souhaitable de les remplacer par des postes axés principalement sur l'enseignement.
- 5.20.43 Un Maître de conférences avec nomination continue est responsable de l'enseignement au premier cycle, de l'éducation clinique ou de la supervision de stages cliniques, de l'enseignement de la langue, du perfectionnement des compétences, de l'encadrement, de l'aide à la rédaction ou d'autres fonctions pertinentes comme précisées par l'Employeur. Malgré ce qui précède, s'il y a lieu, un Maître de conférences pourrait choisir de donner des cours aux cycles supérieurs. Il peut également faire des travaux d'érudition et a le droit de participer à la régie universitaire et de s'exprimer dans un vote lors des réunions du Département/École.
- 5.20.44 Qualifications: au minimum une maîtrise ou des qualifications professionnelles appropriées, et des compétences démontrées en enseignement.
- 5.20.45 Nominations : Tout nouveau poste de Maître de conférences est annoncé à l'interne sur la liste du Département/École concerné avant d'être annoncé à l'externe et il faut observer le même processus d'embauche que celui des Membres à temps plein. Les candidatures des chargés de cours figurant sur la liste sont examinées en premier lieu pour les postes de Maître de conférences. Si aucun Membre figurant sur la liste ne satisfait aux exigences selon le Département/École, l'Université pourrait afficher le poste à l'externe. Rien n'empêche l'Employeur de collaborer avec les Conseils des Gouverneurs des trois (3) universités fédérées afin de créer un tel poste financé conjointement par les partenaires. Les nominations au poste de Maître de conférences sont faites par le Vice-recteur aux études et Provost à la recommandation du Département/École et du doyen.

Un nouveau Membre nommé à un poste de Maître de conférences est normalement soumis à une période d'essai de trois (3) ans. À la recommandation du Département/École et du doyen, on pourrait renoncer à la période d'essai pour les Membres nommés au poste de Maître de conférences qui ont accumulé trente-six (36) crédits d'enseignement sur le campus dans le Département/École concerné.

L'évaluation d'un candidat à l'essai suit le processus normal d'évaluation des Membres à temps plein comme il est défini à l'Article 5.50 – Évaluation du rendement de Membre, mais ne tient compte que des responsabilités d'enseignement, de la charge de travail reconnue et des tâches volontaires rapportées, selon l'Article 5.20.43.

- 5.20.46 Charge de travail : Une charge d'enseignement normale maximale est de vingt et un (21) crédits, dont un maximum de neuf (9) pouvant être attribués au trimestre du printemps. La charge comprend trois (3) crédits supplémentaires que le Membre a le libre choix de consacrer à l'enseignement, à la gouvernance ou à un travail d'érudition.

Les Membres peuvent demander qu'on leur attribue une journée libre d'enseignement pour la préparation de cours et la notation. Cette demande ne peut être refusée sans raison valable.

Afin de favoriser les travaux d'érudition et le perfectionnement professionnel, les Maîtres de conférences auront droit aux processus indiqués à l'Article 5.40.10.

Les Maîtres de conférences nouvellement nommés et soumis à une période d'essai comme cela est indiqué à l'Article 5.20.45 bénéficieront d'une réduction de trois (3) crédits pendant chacune des deux (2) premières années.

- 5.20.47 Transfert aux rangs du corps professoral visant la permanence : un Maître de conférences peut être nommé à un poste visant la permanence sans que le poste soit affiché. Ces nominations sont faites par le Vice-recteur aux études et Provost suite à la recommandation du Département/École et du doyen, si :

- (a) Le Vice-recteur aux études et Provost a autorisé un poste menant à la permanence dans le Département/École.
- (b) La direction du Département/École a mis à la disposition de tous ses Membres le dossier de candidature, a organisé des entrevues et des rencontres entre le candidat et les Membres du Département/École, sur le campus ou au moyen de téléconférence.
- (c) La majorité des Membres du corps professoral à temps plein du Département/École concerné a voté pour la recommandation, y compris la durée de la nomination, le cas échéant.

- 5.20.48 Le traitement initial du candidat correspond au plancher des traitements au rang de chargé d'enseignement. Pour le candidat titulaire d'un doctorat, il correspond au plancher des traitements au rang de Professeur adjoint. Les Membres touchent l'augmentation d'un (1) échelon pour chaque année d'enseignement à temps plein ou l'équivalent (c.-à-d. vingt et un [21] crédits par année) au niveau universitaire. On pourrait aussi tenir compte d'autre expérience pertinente. Il n'y a pas de rangs ni de promotions.

À compter du 1^{er} juillet 2017, les Maîtres de conférences titulaires d'un doctorat et dont le traitement est inférieur au plancher au rang de Professeur adjoint recevront une augmentation pour relever leur traitement au rang de Professeur adjoint.

À compter du 1^{er} juillet 2017, tous les Maîtres de conférences titulaires d'un doctorat recevront une augmentation correspondant à un (1) échelon.

- 5.20.49 Les postes de Maître de conférences déclarés en excédent sont régis par les mêmes dispositions de l'Article 11 qui s'appliquent aux Membres du corps professoral à temps plein.

- 5.20.50 L'Université peut nommer un maximum de trente-sept (37) Maîtres de conférences.

- 5.20.51 Les Maîtres de conférences touchés par les contraintes d'une situation financière critique sont régis par les mêmes dispositions de l'Article 11 qui s'appliquent aux Membres du corps professoral à temps plein.

ARTICLE 5.25 – ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

- 5.25.1 Les Parties appuient le principe d'équité en matière d'emploi tel que défini par les lois provinciales et fédérales et par la politique du Sénat/Conseil des gouverneurs en matière d'équité.

- 5.25.2 Équité en matière d'emploi

- (a) Les Parties s'engagent à s'efforcer d'augmenter dans une mesure équitable la proportion de Membres du corps professoral qui appartiennent aux quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles).

- (b) Afin de déterminer la proportion équitable de Membres des quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi dans chaque discipline, les Parties doivent étudier, entre autres facteurs, le nombre de candidates et de candidats ayant un doctorat dans les universités canadiennes, nombre indiqué dans les données de Statistique Canada.

5.25.3 Le Vice-recteur aux études et Provost soutient l'équité en matière d'emploi comme suit :

- (a) par la sensibilisation à l'engagement de l'Université envers la non-discrimination et la promotion de l'égalité du statut professionnel des Membres dans les groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi;
- (b) en assurant la formation appropriée en matière de pratiques d'équité en matière d'emploi pour tous les Département/Écoles qui embauchent du nouveau personnel;
- (c) en fournissant à l'Employeur et au Syndicat un rapport annuel qui porte sur :
 - (i) le nombre total de postulants et le nombre de postulants qui se sont identifiés aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi pour chaque poste vacant qui a fait l'objet d'une recherche de candidats;
 - (ii) la répartition des Membres de chaque Département/École selon leur appartenance librement déclarée aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi, avec l'indication de leur rang et du statut de leur nomination;
 - (iii) le pourcentage des groupes visées par l'équité en matière d'emploi selon la discipline dans les programmes aux études supérieures cycle au Canada, si ces données sont connues;
 - (iv) d'autres informations jugées nécessaires pour assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent article.

5.25.4 Pour mieux faire connaître les objectifs de l'Université en matière d'équité d'emploi et pour favoriser les pratiques d'entrevue et d'embauche non discriminatoires, les Membres à temps plein font tous les efforts raisonnables pour participer aux sessions de formation portant sur les pratiques équitables en matière d'emploi que l'Université offre à leur Département/École.

ARTICLE 5.30 – INITIATIVE D'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI DES AUTOCHTONES

5.30.1 L'Employeur et le Syndicat conviennent qu'il faut une série de mesures actives pour nommer un plus grand nombre de professeurs, de bibliothécaires et d'archivistes autochtones à l'Université Laurentienne, notamment dans des programmes qui ne s'adressent pas particulièrement aux autochtones.

5.30.2 L'Employeur s'engage à développer un programme de préparation de candidats à l'interne en recrutant et en nommant à l'essai des professeurs, bibliothécaires et archivistes autochtones à des postes menant à la permanence et en les soutenant dans leurs démarches en vue d'obtenir les qualifications requises pour la permanence (selon l'Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires), à condition qu'ils s'engagent à travailler comme professeur ou bibliothécaire à la Laurentienne pour un minimum de trois (3) ans. L'Employeur et le Syndicat conviendront des détails du programme en consultation avec le Bureau du vice-rectorat associé à l'enseignement et aux programmes autochtones.

ARTICLE 5.35 – MEMBRES NOUVELLEMENT ENGAGÉS

5.35.1 Au cours de l'année pendant laquelle la Convention collective imposée est négociée, tous les professeurs nouvellement engagés dont la nomination commence le 1er juillet, ou avant la signature ratifiant la nouvelle Convention collective imposée, reçoivent toutes les augmentations de rémunération s'appliquant à partir du 1er juillet, excepté l'augmentation progressive au même rang, l'augmentation au mérite ou toute autre augmentation explicitement exclue par la nouvelle Convention collective imposée, quelle que soit la date de commencement de l'emploi.

ARTICLE 5.40 – CHARGE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

- 5.40.1 Les charges de travail doivent être réparties de manière juste et équitable. Pour aider à assurer l'atteinte de cet objectif, chaque Membre d'un Département/École reçoit un exemplaire des recommandations de la direction en ce qui concerne la charge de travail du Membre et un résumé des recommandations concernant celle de tous les autres Membres du Département/École y compris les recommandations sur les surcharges, avant que ces recommandations soient envoyées au Doyen/Bibliothécaire en chef. Avant le 1^{er} avril, chaque Membre reçoit un exemplaire de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef touchant ces recommandations. Quand les unités font des recommandations à cet effet, la charge de travail régulière sera déterminée avant de prendre en considération les demandes de surcharge.
- 5.40.2 Pendant l'année universitaire, la charge de travail d'un Membre à temps plein comporte : (a) l'enseignement ou l'exercice de la fonction de bibliothécaire ou d'archiviste, y compris la supervision d'étudiants de tous les cycles; (b) les travaux d'érudition ainsi que les engagements envers les organismes subventionnaires externes; (c) la régie, les tâches administratives et les autres contributions à l'Université. Normalement, la distribution de la charge de travail parmi les trois (3) composantes principales est la suivante : quarante pour cent (40 %) à l'enseignement ou aux fonctions de bibliothécaire ou d'archiviste; quarante pour cent (40 %) aux travaux d'érudition, y compris les engagements envers les organismes subventionnaires externes; et vingt pour cent (20 %) à la régie de l'Université, aux tâches administratives et aux autres contributions à l'Université.
- 5.40.3 (a) Le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu de transmettre par écrit au Membre, avant le 1^{er} avril, une indication suffisamment détaillée de la charge de travail qui lui est assignée. Avant le 1^{er} avril, le Doyen/Bibliothécaire en chef demande l'avis écrit du Département/École, que la direction présentera avant le 15 février et que ne refuse pas d'observer le Doyen/Bibliothécaire en chef sans raison valable. L'emploi du temps relatif à l'enseignement/au travail de bibliothèque est communiqué par écrit au Membre par le Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 15 juillet, après consultation du secrétaire général. Pendant la durée de la présente Convention collective imposée, le secrétaire général prend la décision sans appel concernant l'horaire de tous les cours.
- (b) Les renseignements ci-dessous seront inclus dans les lettres de charge de travail qui seront mises à la disposition du bureau de l'unité d'enseignement :
- i. Tous les cours donnés, y compris la cote complète des cours, le trimestre, la langue d'enseignement, le mode de prestation et le nombre de crédits de chaque cours comme prescrit par le Sénat;
 - ii. Toutes les surcharges;
 - iii. Toutes les personnes qui participent aux tâches d'enseignement en collaboration;
 - iv. Tous les cours non rémunérés;
 - v. Tous les travaux sans enseignement auxquels sont rattachés une valeur en crédits ou une allocation ainsi que le code précisant la nature des travaux;
 - vi. Tous les rachats de crédits;
 - vii. Tous les congés.
- (c) Établissement de la composante de pratique professionnelle des charges de travail individuelles — Bibliothécaires
- Afin d'examiner la composante de pratique professionnelle des charges de travail individuelles, les facteurs pertinents incluent les suivants, selon le cas:
- i. Développement, gestion et évaluation des collections de ressources d'information;
 - ii. Prestation de services de référence spécialisés et généraux;
 - iii. Évaluation, acquisition, contrôle, entreposage, préservation et conservation des ressources d'information et des collections;
 - iv. Gestion des ressources matérielles de la bibliothèque;
 - v. Sélection, développement, mise en œuvre et gestion des systèmes d'information conçus pour permettre l'accès aux services et aux ressources de la bibliothèque, créer des collections numériques et faciliter la communication savante;
 - vi. Prestation de services en compétences informationnelles et de soutien aux programmes d'études, incluant la programmation, la collaboration, l'enseignement et la formation;
 - vii. Activités de sensibilisation et de liaison auprès du corps professoral, incluant la participation à la recherche et le soutien à la communication savante;

- viii. Évaluation et analyse des besoins des usagers et des services et ressources de la bibliothèque;
- ix. Services de recherche, activités de diffusion des connaissances et autres initiatives en rapport avec les programmes offerts à l'Université; et
- x. Toute autre activité pertinente.

5.40.4 La composition de la charge de travail d'un Membre peut varier selon sa discipline et elle tient compte des aptitudes du Membre, de la nécessité d'augmenter ses compétences et des fonctions dont il est chargé dans le cadre du fonctionnement de l'Université, conformément aux dispositions de la présente Convention collective imposée. Lors de l'attribution des charges d'enseignement, les doyens, en consultation avec les unités, tiennent compte non seulement du nombre de cours que donne un Membre, mais aussi de l'effectif et du type de cours, ainsi que des responsabilités administratives et autres. La charge de travail des Membres est également soumise aux normes maximales ci-dessous touchant les charges attribuées :

- (a) Membres enseignants : En ce qui concerne l'attribution de la charge d'enseignement par le doyen en consultation avec les unités, la charge normale maximale d'enseignement par année universitaire est de (15) crédits dans toutes les Facultés.

À compter du 1^{er} juillet 2017, la pratique actuelle (2014-2017) relativement à l'application de crédits pour la coordination et la supervision d'étudiants sera maintenue. L'annexe N servira de référence pour l'attribution des crédits de coordinateur et l'annexe O servira de référence pour l'attribution de la coordination des cours.

- (b) Membres bibliothécaires professionnels et archivistes : Dans l'attribution de la charge de travail par le bibliothécaire en chef, les heures normales de travail auprès des étudiants ne dépassent pas douze (12) heures par semaine, selon un horaire juste et équitable et sur la recommandation du Département/École.
- (c) Nonobstant l'Article 5.40.4 (a) ci-dessus, les Membres dont la nomination est à durée limitée de douze (12) mois peuvent avoir une charge d'enseignement de trois (3) crédits de plus que la charge normale d'enseignement. Cette charge d'enseignement supérieure à la normale s'étend sur une période maximale de douze (12) mois. Toute prolongation de la nomination à durée limitée ou toute nouvelle nomination à durée limitée de ce Membre est pour une charge normale d'enseignement établie à l'Article 5.40.4 (a) ci-dessus.
- (d) Les parties conviennent qu'il est mutuellement avantageux de permettre aux Membres d'accumuler et de redevoir des crédits d'enseignement selon les dispositions ci-dessous. L'accumulation et la dette de crédits seront permises dans les situations suivantes :
 - I. Le Membre propose de passer un trimestre avec une réduction ou une suppression de la charge d'enseignement afin d'effectuer des travaux d'érudition;
 - II. L'écart n'est pas plus de six (6) crédits entre la valeur totale des crédits de la charge normale d'enseignement du Membre et la charge normale maximale d'enseignement;
 - III. Le Membre exerce les fonctions de supervision d'un étudiant selon l'Article 5.40.8 (h);
 - IV. Les cours assignés dans le cadre de la charge normale de travail du Membre sont annulés, car il n'y a qu'une faible inscription.

Normalement, on ne permet pas aux Membres d'accumuler ou de redevoir plus de six (6) crédits d'enseignement à un moment donné. Les Membres qui ont accumulé des crédits d'enseignement peuvent demander une dispense ne dépassant pas six (6) crédits par année universitaire. Le Membre et le doyen doivent s'entendre sur le choix du moment de la réduction de crédits. On ne peut pas choisir d'être rémunéré au lieu d'obtenir une dispense pour les crédits d'enseignement accumulés. Si le Département/École du Membre accepte sa proposition de passer un trimestre avec une réduction ou une suppression de la charge d'enseignement afin d'effectuer des travaux d'érudition et la recommande pour approbation au doyen, celui-ci ne refusera pas la demande sans motif valable. Les Membres devant remettre trois (3) crédits ou plus doivent s'engager à donner un cours au-delà de la charge normale d'enseignement, sans rémunération, dans l'espace de trois (3) ans après le trimestre auquel le nombre de crédits en dette a atteint trois (3).

Si un Membre quitte son emploi en raison de retraite, de démission, de décès ou de mise à pied, il

n'aura pas droit à une rémunération pour les crédits accumulés et n'aura pas à remettre les crédits d'enseignement qu'il redoit à la fin de son emploi.

Lorsqu'un membre devait avoir une charge d'enseignement supplémentaire pendant un semestre pour rattraper des crédits dus d'un semestre précédent et que le membre est en congé de maladie pour ce semestre, celui-ci sera payé pleinement pendant le semestre, mais devra toujours lesdits crédits et les rattrapera par une charge d'enseignement pendant un semestre suivant son retour après le congé de maladie.

Lorsqu'un membre devait avoir une charge de crédits moindre pendant un semestre afin de compenser pour des crédits accumulés d'un semestre précédent et que le membre est en congé de maladie, celui-ci sera payé pleinement pendant le semestre. Il conservera lesdits crédits accumulés et ceux-ci pourront être utilisés pour réduire sa charge d'enseignement pendant un semestre suivant son retour après le congé de maladie.

Le semestre pendant lequel les crédits dus ou accumulés doivent être utilisés sera déterminé conformément aux processus prévus dans la Convention collective imposée, avec les ajustements appropriés à la période pendant laquelle lesdits crédits doivent être utilisés, ceci de manière à refléter le congé de maladie du membre.

5.40.5 Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut attribuer au Membre toute charge relative à sa discipline en tant qu'enseignant, bibliothécaire ou archiviste, ou toute responsabilité administrative que le Doyen/Bibliothécaire en chef juge indispensable au fonctionnement de la Faculté, de la bibliothèque ou du programme universitaire en cause. Quant à la charge de travail d'enseignement, de bibliothécaire ou d'archiviste professionnel, la pratique déjà établie s'applique, sauf si cette charge résulte de surcharges entreprises volontairement par les Membres dans le but de maintenir l'intégrité des programmes ou des services dans les unités dont le personnel est réduit à la suite de restrictions budgétaires, ou à moins de dispositions contraires dans la présente Convention collective imposée.

5.40.6 La détermination de la charge de travail est assujettie aux conditions suivantes :

- (a) Conformément à l'article 3.10 – Liberté universitaire, le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas imposer de tâches d'enseignement et de recherche autres que celles précisées à l'Article 5.40.5 ci-dessus. Il ou elle ne peut pas non plus imposer de responsabilités relatives à la gestion interne du Département/École, sauf quand il s'agit de nommer un Directeur intérimaire, selon l'article 9.15 – Sélection des Directeurs d'unités et l'article 9.20 – Durée du mandat des Directeurs. Il ou elle peut, après consultation du Membre intéressé, attribuer des responsabilités précises se rapportant à un service à la collectivité lié à l'Université. Dans ce cas, le Membre ne peut pas refuser sans raison valable.
- (b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas normalement imposer à un employé une charge de travail supérieure aux normes en cours dans la faculté ou la bibliothèque où il travaille. Les parties conviennent qu'une surcharge excessive d'enseignement ou de travail bibliothécaire n'est pas souhaitable et pour cette raison, la rémunération de toutes les surcharges d'enseignement, y compris pour les cours administrés par le Centre d'éducation permanente, se limite au maximum de douze (12) crédits par année, dont tout au plus neuf (9) crédits dans une session automne-hiver ou printemps-été. Les parties conviennent aussi que l'allocation de douze (12) crédits en surcharge se limite à trois (3) années consécutives.
 - i. Lorsque les restrictions ci-dessus sur la rémunération totale d'un Membre touchent une composante de supervision de cours de formation à distance, aux termes de l'Article 8.40.5 de l'article 8.40 – Cours de formation à distance, l'Université offre l'aide requise pour la correction, en accord avec le degré de restriction.
- (c) À l'occasion, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut, de concert avec le Département/École, demander à un Membre d'accepter des responsabilités au-delà de la charge normale de travail. Dans ce cas, une surcharge est payée selon l'article 8.35 – Surcharges de travail. Le Membre ne peut sans raison valable refuser cette responsabilité. Les Membres qui se croient en droit de recevoir un paiement de surcharge adressent leur demande au Vice-recteur aux études et Provost dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'attribution de la surcharge en la présentant au Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Vice-recteur aux

études et Provost répond par écrit au Membre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande. Une décision défavorable est accompagnée d'une justification.

- (d) Si une charge de travail, en ce qui concerne les cours à donner, les responsabilités à la bibliothèque ou les autres affectations, n'est pas acceptable selon le Membre ou le Département/École, il est alors possible au Membre ou au Département/École après en avoir discuté avec le Doyen/Bibliothécaire en chef d'en interjeter appel avant le 7 avril au Vice-recteur aux études et Provost. La décision du Vice-recteur aux études et Provost est transmise par écrit au Membre ou au Département/École avant le 21 avril.
- (e) Le nombre de crédits attribués à un cours approuvé par le Sénat (Council on English Language Programs [CELP] et Conseil des programmes en français [CPF]) ne sera pas modifié lorsque le Doyen assigne l'enseignement de ce cours à un Membre du corps professoral. La charge de travail d'un Membre est toutefois soumise aux dispositions des Articles 5.40.6 et 5.40.8.
 - i. Les cours d'activité physique sont pondérés à 2,25 crédits.
 - ii. Il est convenu et entendu que les Membres qui exercent des fonctions de supervision décrites à l'Article 5.40.8(h) seront indemnisés selon les dispositions prévues.
 - iii. Il est aussi convenu et entendu qu'aucun crédit ne sera ajouté à la charge de travail pour les cours qui n'exigent aucun enseignement en salle de classe, comme approuvé par le Sénat, à moins que les parties n'en aient autrement décidé.
- (f) Lorsqu'un Membre est chargé de donner deux (2) cours ou plus en même temps et lieu, sa charge de travail reconnue est celle du cours comportant le maximum de crédits.

5.40.7 Une fois attribuées, les charges de travail ne peuvent pas être modifiées, sauf en cas d'urgence. S'il est indispensable d'y apporter une modification, il faut en tenir compte lors de l'évaluation annuelle du rendement. Toutefois, des modifications aux cours qui sont motivées par les exigences du programme et le faible nombre d'inscriptions sont permises dans les 30 jours suivant le début du trimestre pendant lequel le cours est offert.

Si un doyen, pour des raisons qui ne sont pas urgentes, estime qu'il est nécessaire de changer la charge de travail d'un Membre une fois que celle-ci lui a été attribuée, il doit obtenir le consentement du Membre.

Tout changement à la charge de travail d'un Membre, y compris les paiements de surcharge qui y sont associés, est communiqué à chaque Membre du Département/École dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Membre a été formellement informé du changement.

Nonobstant les dispositions du présent Article, si un cours attribué est annulé en raison du faible nombre d'inscriptions, le Membre se voit dans l'obligation d'assumer une charge de travail supplémentaire afin de maintenir l'équité au sein du Département/de l'École. La nature et l'ampleur de cette charge de travail sont déterminées par des discussions entre le Membre, la direction du Département/de l'École et le Doyen. Si le Membre devait recevoir un paiement de surcharge, le montant de ce paiement sera réduit en conséquence. Si la surcharge de travail consiste en l'enseignement d'un cours, il doit s'agir d'un cours que le Membre a enseigné au cours des deux (2) dernières années, à moins que le Membre n'ait accepté d'autres dispositions.

5.40.8 L'établissement de la charge de travail des Membres du corps professoral est également assujéti aux conditions suivantes :

- (a) Un Membre a le droit de passer un (1) trimestre sans charge d'enseignement parmi les trimestres d'automne, d'hiver et de printemps dans le cadre de sa charge de travail normale. Les tâches d'enseignement dans le cadre de la charge normale de travail du Membre sont habituellement pendant les trimestres d'automne et d'hiver de l'année universitaire.
- (b) Dans le cas de cours à distance ou à l'extérieur du campus, on prévoit des heures de consultation dans la salle d'enseignement de manière à répondre aux exigences de la matière à l'étude. Le Directeur établit les normes en consultation avec le Département/École.

- (c) Dans le cas des cours du soir, le doyen ne doit pas attribuer de cours qui commence dans les douze (12) heures qui suivent la fin du cours du soir, à moins d'avoir reçu par écrit l'accord préalable du Membre.
- (d) Les parties conviennent de « suspendre » le libellé de l'article 5.40.8 (d) pour la durée de cette entente.

À l'exception des Membres qui enseignent pour la première fois à l'Université ou dans un nouveau programme, on n'exigera pas qu'un Membre prépare pendant une année universitaire plus d'un (1) cours complet ou deux (2) demi-cours (1/2) (ou l'équivalent) qu'il n'a pas donnés au moins une (1) fois durant les quatre (4) années précédentes. Généralement, on ne peut pas exiger qu'un Membre effectue une telle préparation de cours plus d'une (1) fois tous les deux (2) ans et on ne peut pas non plus exiger qu'il prépare un nouveau cours s'il n'a pas été informé avant le 1^{er} juin. Lorsque le titre ou le numéro d'un cours est remplacé, mais que le contenu du cours demeure essentiellement le même et est enseigné dans la même langue, ce cours est considéré comme étant le même aux fins de cet Article.

- (e) Les Membres peuvent être tenus de superviser ou d'élaborer des cours de formation à distance dans le cadre de leur charge normale de travail, selon les dispositions de l'article 8.40 – Cours de formation à distance. Les Membres dont les conditions d'embauche incluent spécifiquement l'élaboration de cours de formation à distance comme partie intégrante de leur charge normale de travail peuvent devoir accomplir ces tâches pour la durée de leur(s) contrat(s).
- (f) Pour que les Membres puissent mieux effectuer des travaux d'érudition, il est souhaitable de préparer des horaires de cours qui laissent aux Membres des tranches de temps libre, sans enseignement. Pendant les trimestres d'automne et d'hiver, on établit l'horaire des cours de manière à donner à chaque Membre au moins une (1) journée par semaine pour les travaux d'érudition, pendant laquelle on ne s'attend pas à ce qu'il donne de cours à l'horaire. Les Membres qui désirent disposer d'un surcroît de jours ou de tranches de temps sans enseignement à l'horaire présentent une demande à cet effet à la direction du Département/École et au doyen qui feront des efforts raisonnables pour répondre favorablement à ces demandes dans les limites imposées par la nécessité d'offrir des programmes et des cours aux étudiants. Lorsque des demandes concurrentes de tranches de temps sans enseignement ne peuvent pas toutes recevoir une réponse favorable, la priorité est accordée aux personnes à qui une demande préalable a été refusée, pourvu que ces demandes soient faites de bonne foi pour l'avancement des activités d'érudition.
- (g) Les Membres à temps plein qui enseignent dans des programmes comportant la préparation d'une thèse par les étudiants doivent participer à la supervision des thèses s'ils ont la compétence pour le faire. Les parties conviennent cependant que l'étroite relation de travail souhaitable pour la bonne préparation d'une thèse se fait mieux dans des conditions qui permettent la liberté du choix du Membre et de l'étudiant avant d'entreprendre ce travail de collaboration.
- (h) Lorsqu'un membre accepte de superviser un étudiant dans le cadre d'un programme offert par l'Université Laurentienne, on reconnaît ce travail de supervision au moment de la réussite de la soutenance ou de l'achèvement, comme suit :

Travail de supervision	Valeur monétaire
Thèse de doctorat	3 000 \$
Thèse de maîtrise ou stage avancé en travail social	1 000 \$
Doctorat ou projet de recherche à la maîtrise, mémoire de recherche, lectures dirigées ou études autonomes	500 \$
Thèse de premier cycle ou thèse de maîtrise de l'École d'architecture	333 \$
Lectures dirigées, séminaires ou études autonomes de premier cycle obligatoires	250 \$

- (i) Deux (2) membres ou plus qui ont contribué à une thèse ou à un travail de supervision peuvent s'entendre sur le partage de la rémunération indiquée ci-dessus. En cas de désaccord, le doyen décide de la répartition.
- (ii) Le membre fera verser dans son allocation de dépenses pour perfectionnement professionnel un paiement équivalant à la valeur monétaire accumulée pour le travail de supervision.
- (iii) Une fois le travail de supervision complété, il incombe au Membre d'en informer le doyen au moyen d'un formulaire portant sa signature et celle de son Directeur. Le Bureau du doyen prend les dispositions pour le transfert des fonds à l'allocation de dépenses pour le perfectionnement professionnel du membre dans les 60 jours suivant l'approbation.
- (iv) En fonction des exigences actuelles des programmes, le doyen précise les programmes comportant une supervision obligatoire dont il est question dans l'Article 5.40.8 (g) ci-dessus. Tout Membre qui compte superviser un étudiant dans un autre programme, en vertu de cette disposition, doit d'abord obtenir l'autorisation du doyen.

5.40.9 La charge de travail des bibliothécaires professionnels est également assujettie aux modalités qui suivent :

- (a) Une soirée de service par semaine peut être demandée aux Membres, qui ne peuvent pas refuser sans raison valable, pourvu que les demandes soient faites de façon juste et équitable.
- (b) Les bibliothécaires professionnels peuvent être appelés à exercer des fonctions de surveillance au sein de la Bibliothèque.

5.40.10 Dans le but de favoriser à l'Université les travaux d'érudition tels que définis dans la section B) Travaux d'érudition de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, le Membre peut faire modifier sa charge de travail. Les demandes de réduction de la charge de travail à cause d'une autre activité rémunérée sont étudiées en vertu des dispositions de l'article 7.35 – Réduction volontaire de la charge de travail. Toutefois, un contrat de recherche où le Membre touche des honoraires ne dépassant pas vingt mille dollars (20 000 \$) peut être considéré en vertu de la présente disposition.

- (a) Sans remboursement à l'Université :

Pour qu'une activité donne lieu à une modification de la charge de travail, elle doit faire l'objet d'une recommandation du Département/École et recevoir l'approbation du Doyen/Bibliothécaire en chef et du Vice-recteur aux études et Provost. Les professeurs à qui est accordée une (1) réduction de cours ou plus pour se consacrer davantage à leurs activités d'érudition, y compris la préparation de matériel didactique pour le Centre d'éducation permanente, n'ont pas droit aux surcharges de travail comme il est indiqué à l'Article 5.40.6 (b) ci-dessus. Ces restrictions s'appliquent également aux bibliothécaires et aux archivistes dont la charge de travail est aussi réduite pour les travaux d'érudition.

- (b) Avec remboursement à l'Université :

Un Membre ayant une charge normale d'enseignement peut choisir de demander le rachat d'un maximum de quinze (15) crédits d'enseignement sur cinq (5) ans, avec un maximum de six (6) crédits par an, ou l'équivalent en services professionnels de bibliothécaire, en vue de se consacrer à ses activités de recherche. Il est reconnu que certaines subventions peuvent exiger une réduction de la charge d'enseignement dépassant quinze (15) crédits. Il est tenu de faire la demande de rachat avant le 1^{er} février précédant l'année universitaire à laquelle le rachat s'applique. Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne refuse pas cette demande sans raison valable, et communique sa décision avant le 1^{er} avril. Un membre tirant profit de cette disposition sera inadmissible à un cours en surcharge pendant cette même période. Le rachat sera imputé au membre du corps professoral au taux de rémunération total pour les chargés de cours reconnus, plus 12 %. La demande ne peut être refusée pendant deux (2) années consécutives.

5.40.11 Selon l'article 5.40.10 (a), les Membres peuvent demander de réduire leur charge d'enseignement afin d'accroître les travaux d'érudition. Les Membres peuvent choisir d'exercer une surcharge sans rémunération afin de contrebalancer les exigences en matière de travaux d'érudition. Une surcharge rémunérée est

toutefois exercée au-delà de la charge normale de travail et ne contrebalance pas les exigences en matière de travaux d'érudition ou de régie.

- 5.40.12 L'Université s'engage à divulguer au Syndicat, sur demande, la charge de travail d'un ou des Membres.
- 5.40.13 Il est reconnu que l'attribution d'auxiliaires à l'enseignement est un facteur à considérer lors de l'attribution des charges de travail. À ce titre, le Vice-recteur aux études et Provost assurera au plus haut degré possible la répartition équitable de l'aide à l'enseignement parmi les facultés, conformément aux besoins identifiés du Département/École.

ARTICLE 5.41 – PROGRAMME DE FORMATION DE SAGE-FEMME

- 5.41.1 Aux fins de la Convention collective imposée, le programme de formation de sage-femme est considéré comme un département/une école.
- 5.41.2 Il est entendu que chaque Membre du corps professoral du programme de formation de sage-femme doit être employé par l'Université Laurentienne pour un minimum de cinquante pour cent (50 %) d'un poste à temps plein. Il importe toutefois que la personne maintienne une pratique lui permettant de demeurer inscrite auprès de l'Ordre des sage-femmes.

Un Membre peut demander d'augmenter la charge de travail tout en conservant l'inscription à l'Ordre. Si des cours supplémentaires sont offerts, les Membres à temps plein peuvent demander d'augmenter la charge de travail jusqu'à cent pour cent (100 %) et recevoir une augmentation salariale proportionnelle. Une telle demande sera présentée conformément à l'Article 5.40 - Charge de travail universitaire.

- 5.41.3 Aux fins d'exécution des politiques touchant la permanence et la promotion, les normes et critères d'évaluation refléteront la véritable charge de travail. Toutes les dates pertinentes continuent d'être en vigueur et ne seront pas réduites proportionnellement à la charge de travail.
- 5.41.4 Les Membres du corps professoral du programme de formation de sage-femme ont droit aux avantages sociaux et de cotiser au régime d'avantages sociaux de l'Université avec partage des cotisations selon les dispositions de la Convention collective imposée.
- (a) *Congé de maladie.* En application de l'Article 7.55 – Maladie physique et mentale, les Membres bénéficient du congé de maladie selon la rémunération reçue pendant la période concernée.
 - (b) *Invalidité de longue durée.* Au moment de la nomination, les Membres doivent recevoir des renseignements précis sur la protection en cas d'invalidité de longue durée.
 - (c) *Régime de retraite.* Les Membres peuvent contribuer au régime de retraite sur la base de leur rémunération réelle.
 - (d) *Assurance-vie.* Les Membres peuvent avoir de l'assurance-vie sur la base de leur rémunération réelle.
 - (e) *Congé sabbatique.* La rémunération reçue pendant le congé sabbatique est calculée au prorata afin de refléter la charge de travail moyenne pendant les années admissibles. Toutes les dates limites pertinentes continuent d'être en vigueur et ne sont pas réduites proportionnellement à la charge de travail.

ARTICLE 5.45 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES

- 5.45.1 Tous les Membres à temps plein, sauf ceux en congé sabbatique ou congé d'études qui ont informé le Doyen/Bibliothécaire en chef de leur intention de déposer leur rapport à leur retour, doivent présenter un rapport (format papier ou électronique), avant le 15 mai, de leurs activités des douze (12) mois précédents au Bureau du Doyen/Bibliothécaire en chef. Ce rapport rend compte de toutes les responsabilités, comme indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Les Membres en congé sabbatique ou en congé d'études sont visés par l'Article 7.25 – Congé sabbatique

et l'Article 7.30 – Congé d'études respectivement.

- 5.45.2 Les Membres devront présenter leurs rapports dans les formulaires normalisés préparés à cet effet pour chaque faculté et pour la bibliothèque.
- 5.45.3 Il incombe également aux Membres de soumettre chaque année un curriculum vitae corrigé et à jour pour leur dossier personnel.

ARTICLE 5.50 – ÉVALUATION DU RENDEMENT DU MEMBRE

- 5.50.1 Lorsqu'ils feront une évaluation liée au renouvellement de contrat (Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat), à la permanence (Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence), à la promotion (Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion) et à l'augmentation au mérite (Article 8.25 – Augmentation au mérite), les évaluateurs tiendront compte du rendement du Membre dans les domaines précisés à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- 5.50.2 Les évaluateurs peuvent prendre en considération à titre de facteurs atténuants :
 - (a) le caractère bilingue et triculturel de l'Université Laurentienne;
 - (b) pour les bibliothécaires et les archivistes, le temps dont ils disposent pour les travaux d'érudition.
- 5.50.3 Les jugements touchant le rendement du Membre en matière d'enseignement sont fondés sur les évaluations de cours approuvées par le Sénat et le dossier annuel d'enseignement du Membre.
 - (a) Durant chaque semestre de l'année universitaire, l'Employeur administre les évaluations de cours approuvées par le Sénat de l'Université Laurentienne. Le Vice-recteur aux études et Provost est responsable de la distribution et de la collecte des questionnaires. Il est convenu que les Membres auront accès aux résultats des évaluations de cours avant que l'Université s'en serve.

Dans le cas des cours donnés avec un autre professeur, les dispositions suivantes s'appliquent :

- (i) Pour les cours donnés de façon séquentielle par des professeurs, les évaluations se font séparément pour chaque professeur avant la fin de la partie du cours qu'il donne.
 - (ii) Pour tous les autres cas de cours donnés avec un autre professeur, les renseignements offerts aux évaluateurs indiqueront qu'il faut faire preuve de circonspection en tenant compte de l'évaluation.
- Si un Membre estime qu'un cours doit être dispensé du procédé approuvé d'évaluation, il doit en présenter les raisons au Vice-recteur aux études et Provost avant la fin de la première semaine d'enseignement du cours en question. Avant la date prévue pour l'évaluation du cours, le Vice-recteur aux études et Provost fera connaître sa décision en ce qui concerne la demande de dispense.
- (b) Il incombe aux Membres de tenir à jour leur dossier annuel d'enseignement. Pour chaque cours, le dossier annuel doit comprendre au moins les documents suivants :
 - (i) Le plan du cours et une documentation suffisante pour permettre l'évaluation de la matière du cours, du processus d'enseignement et d'apprentissage et des moyens prévus pour évaluer le rendement des étudiants.
 - (ii) Une documentation suffisante pour permettre l'évaluation du rendement du Membre en matière d'enseignement tel que perçu par divers groupes, notamment les diplômés, les collègues ou les étudiants.
 - (iii) Le dossier doit aussi contenir toute autre documentation qui, de l'avis du Membre, a trait à son rôle d'enseignement.
 - (iv) Pour les cours donnés par plus d'un professeur, le Membre indique dans le dossier les parties du cours pour lesquelles il était responsable de la préparation, des classes à l'horaire, du

temps en laboratoire et des travaux dirigés avec les étudiants, de l'évaluation des étudiants et de l'administration du cours.

- (c) Pour l'évaluation, les évaluateurs utiliseront les résultats des évaluations de cours en sachant qu'elles ne constituent qu'une partie du dossier d'enseignement du Membre.

- 5.50.4 Nonobstant les priorités en matière d'enseignement, d'exercice de la profession de bibliothécaire ou d'archiviste ou de travaux d'érudition prévus dans les divers Articles de la présente Convention collective imposée, les parties admettent que l'Université profite grandement de contributions appréciables du Membre dans de nombreux domaines, y compris l'administration et la gouvernance universitaire et la participation continue à une société professionnelle ou savante ou à une activité communautaire directement reliée à la mission de l'Université. Les parties conviennent de tenir compte particulièrement de telles contributions qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

Nonobstant les priorités en matière de travaux d'érudition prévus dans les divers Articles de la présente Convention collective imposée, les parties admettent que l'Université profite grandement des contributions des Membres qui sont des professeurs exceptionnels. De telles contributions qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine seront prises en considération. Dans le cas des bibliothécaires et des archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque correspondent à « l'enseignement ».

Procédés d'évaluation

- 5.50.5 Avant le 2 juillet, le candidat soumet son dossier universitaire au doyen/bibliothécaire en chef, qui met un exemplaire à la disposition du Département/École avant le 1^{er} septembre. Les Membres du Département/École ayant droit de participer à l'évaluation ont accès au dossier du candidat qui pourra le mettre à jour jusqu'au moment de l'évaluation par le Département/École. Toutes les mises à jour du dossier doivent être signalées au Vice-recteur aux études et Provost avant qu'une décision ne soit prise.
- 5.50.6 Au plus tard, le 15 juillet, l'Association recevra de l'Employeur une liste de toutes les demandes présentées par les Membres pendant l'année universitaire en cours.
- 5.50.7 Les évaluateurs présentent leur recommandation par écrit en indiquant leurs observations et la justification de leur recommandation afin que le candidat puisse connaître quels facteurs ont influé sur leur décision. Pour toutes les demandes de renouvellement, de permanence, de promotion et d'augmentation au mérite, les évaluateurs se fonderont sur les procédés d'évaluation ci-dessous :

Doyen / Bibliothécaire en chef

- (a) Le doyen/bibliothécaire en chef prépare une lettre indépendante d'évaluation. Avant de présenter celle-ci, il ou elle ne doit pas prendre connaissance des lettres touchant l'évaluation interne ou externe du candidat.

Sans s'y limiter, le doyen/bibliothécaire en chef peut tenir compte des éléments du dossier du personnel du candidat qui ont rapport à la question discutée. Le candidat recevra la liste des documents du dossier du personnel qui sont à l'étude, mais qui n'accompagnaient pas la demande. Pour ce qui est des candidats qui mettent à jour leur dossier avant le 1^{er} septembre, le doyen ou la bibliothécaire en chef tiendra compte des changements et apportera les modifications requises à la lettre.

Pour les demandes de permanence et de renouvellement de contrat, le doyen/bibliothécaire en chef acheminera simultanément sa lettre indépendante d'évaluation au président du Comité du corps professoral de la faculté et au candidat avant le 1^{er} septembre et pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite, avant le 1^{er} octobre. Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de cette lettre, le candidat peut y faire suite par écrit et envoyer sa réponse, s'il y a lieu, directement au président du Comité du corps professoral de la faculté.

Dans le cas de promotion au poste de professeur ou de bibliothécaire titulaire, le doyen ou la bibliothécaire en chef pourra, dans une (1) semaine suivant la réception des rapports des évaluateurs externes, annexer à l'évaluation des commentaires supplémentaires. Les évaluations seront mises à la disposition des Membres dès qu'elles sont préparées et au moins une (1) semaine avant que le

Comité du corps professoral de la faculté n'étudie le dossier en question.

Comité d'évaluation de l'unité

- (b) Seuls les Membres permanents du Département/École en question ont le droit de participer au procédé d'évaluation, à l'exception des cas précisés à l'Article 5.50.7 (i).

Il incombe à chaque Membre permanent d'assumer la responsabilité de participer au procédé d'évaluation et de voter. Les Membres qui sont en congé sabbatique ou un autre type de congé, sauf les congés sans solde ou d'invalidité de longue durée, ont aussi le droit de participer au procédé et de voter.

- (c) Au moment opportun et avec un préavis suffisant, le Directeur du Département/École ou son mandataire convoque une réunion des Membres admissibles pour évaluer le dossier universitaire du candidat. Les Membres admissibles se réunissent aussi souvent qu'il le faut afin de rédiger une lettre d'évaluation unique et collective. La demande fait l'objet d'un vote inscrit. Le Directeur du Département/École fait suivre la lettre d'évaluation unique et collective éventuelle du candidat au président du Comité du corps professoral de la faculté.
- (d) Les délibérations ont lieu à huis clos. Il est entendu que le présent Article n'empêche aucunement un Membre de discuter avec l'Association de préoccupations ayant trait à des possibilités que la Convention collective imposée soit violée.
- (e) En des circonstances exceptionnelles, quand un Membre admissible n'est pas en mesure de participer aux réunions du comité d'évaluation du Département/École, le Membre peut soumettre au comité à titre individuel une lettre d'évaluation avec sa recommandation et son vote, qui sont tous les deux intégrés dans la lettre d'évaluation unique et collective du Département/École. La lettre d'évaluation présentée à titre individuel ainsi que la recommandation et le vote sont présentés et lus au comité d'évaluation du Département/École au cours de ses délibérations.
- (f) La lettre d'évaluation unique et collective tient compte des critères énoncés à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant ainsi que dans le formulaire d'évaluation aux Annexes C à I – Formulaire d'évaluation du Département/École. La lettre exprime la recommandation, les raisons et les preuves à l'appui de la recommandation, les votes favorables et défavorables, et le nom des Membres participant au procédé d'évaluation. L'abstention n'est pas permise. La lettre d'évaluation unique et collective inclut les recommandations de la majorité et de la minorité des Membres et les raisons à l'appui des différentes recommandations lorsque des Membres l'exigent. Avant de soumettre la lettre, tous les participants au processus d'évaluation l'examinent et l'approuvent quant à son exactitude.
- (g) Le Directeur du Département/École fait suivre l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation au président du Comité du corps professoral de la faculté au plus tard le 15 octobre pour les demandes de renouvellement de contrat et de permanence et au plus tard le 15 novembre pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite. Le président du Comité du corps professoral de la faculté fait suivre l'évaluation au candidat une fois qu'il a vérifié que le processus a été suivi. Le candidat a le droit de répondre par écrit au comité d'évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au président du Comité du corps professoral de la faculté.
- (h) Toutes les lettres d'évaluation interne de l'Université sont signées et les recommandations sont fondées sur des preuves.
- (i) Dans les unités où il y a moins de quatre (4) collègues admissibles hormis le candidat, le doyen ou la bibliothécaire en chef du candidat, en collaboration avec le Département/École et avec l'approbation de l'Association, ajoute des Membres admissibles provenant d'autres unités pour atteindre le minimum de quatre (4) Membres admissibles.
- (j) Si le candidat est nommé à plus d'un (1) Département/École, le Département/École où il est en nomination conjointe soumet une évaluation écrite des contributions du candidat à celle-ci, conformément aux Articles 5.20.32 et 5.20.33 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat. Le Comité du corps professoral de la faculté pondère l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation du Département/École où il a ses responsabilités principales et l'évaluation

écrite du Département/École où il est en nomination conjointe de façon à refléter la proportion des responsabilités du Membre dans chacune des unités. Le candidat a le droit de répondre par écrit à l'évaluation du Département/École où il est en nomination conjointe dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au président du Comité du corps professoral de la faculté.

Comité du corps professoral de la faculté

- (k) Dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de la lettre d'évaluation du Département/École, le président du Comité du corps professoral de la faculté met à la disposition de celui-ci le dossier universitaire du candidat, la lettre d'évaluation du Département/École, la lettre d'évaluation du Doyen/Bibliothécaire en chef, les déclarations écrites du candidat et toutes les lettres d'évaluation externes.
- (l) Toutes les lettres d'évaluation externe requises conformément à l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion sont envoyées directement au Vice-recteur aux études et Provost, qui les révisé à la seule fin d'assurer l'anonymat des évaluateurs externes. Le Vice-recteur aux études et Provost transmet ensuite les lettres d'évaluation externes simultanément au président du Conseil du corps professoral de la faculté et au candidat. Le candidat a le droit de répondre par écrit aux évaluations externes dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent leur réception.
- (m) Quand le Comité du corps professoral de la faculté a complété son examen et ses délibérations en conformité avec les responsabilités indiquées à l'article 5.55 – Comité du corps professoral et Comité des bibliothécaires et archivistes professionnels, il prépare une lettre indiquant les raisons exhaustives et substantives d'appuyer ou non les observations citées dans le formulaire d'évaluation, selon les Annexes K à Q – Formulaire du Comité du corps professoral de la faculté pour l'examen des évaluations. S'il y a lieu, la lettre présentera les mentions minoritaires et majoritaires.

Le paragraphe suivant figure dans la lettre de recommandation du Comité du corps professoral : « Le Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur aux études et Provost les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Comité du corps professoral a fait parvenir au Membre une copie de la lettre d'évaluation qu'il a envoyée au Vice-recteur aux études et Provost. »

Sauf en ce qui concerne les demandes de promotion au rang de professeur ou de bibliothécaire titulaire, le président du Comité du corps professoral enverra au Vice-recteur aux études et Provost la lettre d'évaluation, avec copie conforme au candidat, avant le 15 décembre pour les demandes de renouvellement et de permanence et avant le 15 février pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.

Décision du Vice-recteur aux études et Provost

- 5.50.8 En prenant sa décision, le Vice-recteur aux études et Provost ne tient compte que du contenu du dossier d'évaluation, à savoir les recommandations des évaluateurs, l'examen du Comité du corps professoral, les prétentions écrites du Membre et toutes les lettres d'évaluation externes. La décision du Vice-recteur aux études et Provost est transmise par écrit au Membre et une copie est envoyée à l'Association. La lettre expose les raisons substantives et exhaustives motivant la décision.

Pour les demandes de renouvellement et de permanence, la décision du Vice-recteur aux études et Provost est transmise au Membre avant le 1^{er} mars de l'année universitaire pendant laquelle le dossier est à l'étude. Si la décision n'est pas communiquée avant cette date, le Membre est assuré d'un emploi pendant l'année universitaire suivante.

Pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite, à l'exception des promotions au rang de professeur ou bibliothécaire titulaire, la décision du Vice-recteur aux études et Provost est transmise au Membre. Au plus tard, le 15 avril de l'année universitaire pendant laquelle le dossier est à l'étude.

- 5.50.9 Au plus tard, le 15 mai, l'Association reçoit de l'Employeur un résumé des activités du Comité du corps professoral de la faculté et des décisions du Vice-recteur aux études et Provost pour l'année universitaire en cours.

Échéancier

5.50.10 L'échéancier du procédé d'évaluation est le suivant :

<i>Date limite</i>	<i>Étape</i>	<i>Article</i>
1 ^{er} mars	Le secrétaire du Sénat lance l'appel de candidatures aux postes du Comité du corps professoral de la faculté.	Article 5.55 – Comité du corps professoral de la faculté et Comité des bibliothécaires et archivistes professionnels
15 avril	Le secrétaire du Sénat s'assure que les sièges sont comblés au Comité du corps professoral.	Article 5.55 – Comité du corps professoral de la faculté et Comité des bibliothécaires et archivistes professionnels
1 ^{er} mai	Le Membre peut demander un sursis au procédé d'examen allant jusqu'à deux (2) ans s'il a assumé de lourdes responsabilités personnelles ou a été victime de circonstances atténuantes.	Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence
1 ^{er} juin	Le Vice-recteur aux études et Provost décide de permettre ou non le sursis au procédé d'examen.	Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence
2 juillet	Date limite pour présenter au doyen/bibliothécaire en chef une demande de renouvellement, de permanence, de promotion ou d'augmentation au mérite.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
15 juillet	L'Employeur présente à l'Association la liste des demandes d'évaluation.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
1 ^{er} septembre	Le doyen ou la bibliothécaire en chef envoie ses lettres d'évaluation touchant les demandes de renouvellement et de permanence.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
1 ^{er} octobre	Le doyen ou la bibliothécaire en chef envoie ses lettres d'évaluation touchant les demandes de promotion ou d'augmentation au mérite.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
15 octobre	Le Département/École envoie ses lettres d'évaluation touchant les demandes de renouvellement et de permanence.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
15 novembre	Le Département/École envoie ses lettres d'évaluation touchant les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
15 décembre	Le Comité du corps professoral de la faculté envoie ses lettres d'évaluation touchant les demandes de renouvellement et de permanence.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
15 février	Le Comité du corps professoral de la faculté envoie ses lettres d'évaluation touchant les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
1 ^{er} mars	Le Vice-recteur aux études et Provost fait connaître ses décisions touchant les demandes de renouvellement et de permanence.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
15 avril	Le Vice-recteur aux études et Provost fait connaître ses décisions touchant les demandes de promotion et d'augmentation au mérite, sauf celles de promotion au rang de professeur ou bibliothécaire titulaire.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre

15 mai	L'Employeur présente à l'Association un résumé des activités du Comité du corps professoral de la faculté et des décisions du Vice-recteur aux études et Provost.	Article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre
--------	---	--

ARTICLE 5.55 – COMITÉ DU CORPS PROFESSORAL DE LA FACULTÉ ET COMITÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES ET ARCHIVISTES PROFESSIONNELS

Rôle et responsabilités

- 5.55.1 Le rôle du Comité du corps professoral de la faculté est d'étudier les évaluations du Département/École et celles du doyen ou de la bibliothécaire universitaire effectuées à la suite des demandes de renouvellement de contrat (Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat), de permanence (Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence), de promotion (Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion) et d'augmentation au mérite (Article 8.25 – Augmentation au mérite). Ainsi, le Comité aide à assurer que toutes les demandes ont été évaluées complètement et justement selon les dispositions de la Convention collective imposée.

À la suite de l'étude, le Comité appuie ou n'appuie pas les évaluations et transmet par écrit au Vice-recteur aux études et Provost les résultats de son étude, en fournissant de manière exhaustive des raisons substantielles. Le Comité du corps professoral de la faculté se servira du formulaire d'étude d'évaluation présenté aux Annexes K à P – Formulaire d'examen de l'évaluation du Comité du corps professoral de la faculté.

Le Vice-recteur aux études et Provost tient compte de l'avis du Comité du corps professoral de la faculté en prenant une décision touchant une demande.

- 5.55.2 En outre, le Comité du corps professoral a la responsabilité de jouer un rôle consultatif pour d'autres questions à la demande de l'Université ou en vertu des dispositions de la présente Convention collective imposée.

Structure du Comité

- 5.55.3 Dans chaque faculté, il y aura un Comité du corps professoral de la faculté composé de cinq (5) Membres élus et de deux (2) Membres suppléants. Le Doyen/Bibliothécaire en chef nommé par le Vice-recteur aux études et Provost préside les réunions, mais n'a pas le droit de vote. Il ne doit pas y avoir plus de deux (2) Membres provenant du même Département/École. À l'exception des dispositions de l'Article 5.55.7 ci-dessous, au moins trois (3) Membres doivent être des professeurs titulaires de la faculté.
- 5.55.4 Il y a également un Comité du corps professoral de langue française (CCPLF) composé de cinq (5) Membres élus et de deux (2) Membres suppléants. Les Membres élus avec le nombre de voix le moins élevé seront les suppléants. Un doyen/bibliothécaire en chef désigné par le Vice-recteur aux études et Provost préside le comité et n'a pas le droit de vote.

Tous les Membres du CCPLF sont des Francophones compétents, c.-à-d. pour le corps professoral, ils doivent donner ou avoir donné un cours en français à l'UL et, pour ce qui est des bibliothécaires, ils doivent avoir offert le service documentaire en français à l'UL ou figurer à l'horaire pour en offrir. Sous réserve des dispositions de l'Article 5.55.7 ci-dessous, deux (2) des six (6) Membres sont des professeurs, bibliothécaires ou archivistes titulaires. Les candidats potentiels sont désignés par le Bureau du Vice-recteur aux études et Provost.

Chaque formulaire de demande d'évaluation, selon les Annexes C à I – Modèle de demande d'évaluation, comprend l'énoncé suivant :

« Désirez-vous que votre demande soit étudiée par le Comité du corps professoral de langue française? Oui ou Non » Les demandes sont adressées au doyen ou à la bibliothécaire en chef en question qui les fait suivre au président (sans droit de vote) du Comité du corps professoral de langue française. Une fois que le Membre a choisi un comité, il n'est plus libre de faire demande à un autre comité pendant l'année universitaire, ni pendant l'année universitaire suivante, si sa demande est refusée.

- 5.55.5 Les Membres qui effectuent une recherche au sein d'une communauté nécessitant un engagement avec des communautés de Premières Nations, de Métis ou d'Inuit peuvent demander que deux (2) Membres qui mènent aussi des recherches communautaires nécessitant une participation auprès des communautés de Premières Nations, de Métis ou d'Inuit, ou qui ont donné ou donneront des cours dans les programmes autochtones à l'Université Laurentienne, soient élus au CCPF, pour un total de sept (7) Membres avec droit de vote. Ces Membres peuvent se définir comme Membre métis, inuit ou d'une Première Nation ou non. Le Bureau du Vice-rectorat associé à l'enseignement et aux programmes autochtones établit l'admissibilité des Membres qui pourront assumer ce rôle pour la durée de la Convention collective imposée.
- 5.55.6 À la Bibliothèque, il y a un Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) composé de cinq (5) Membres élus et d'un (1) Membre suppléant. Un (1) des six (6) Membres doit être affecté à la bibliothèque tandis que cinq (5) doivent être affectés à une faculté. Sous réserve des dispositions de l'Article 5.55.7 ci-dessous, deux (2) des six (6) Membres du comité doivent être des professeurs, bibliothécaires ou archivistes titulaires. Un doyen nommé par le Vice-recteur aux études et Provost préside les réunions, mais n'a pas droit de vote.
- 5.55.7 Dans la Faculté de gestion, il y a un Comité du corps professoral en gestion (CCPG) composé de cinq (5) Membres élus et d'un (1) Membre suppléant. Un (1) des six (6) Membres doit être affecté à l'École de gestion et un (1) à l'École d'administration des sports tandis que quatre (4) sont affectés à une autre faculté ou à la Bibliothèque. Sous réserve des dispositions de l'Article 5.55.7 ci-dessous, deux (2) des six (6) Membres du comité doivent être des professeurs, bibliothécaires ou archivistes titulaires. Un doyen, nommé par le Vice-recteur aux études et Provost est président du comité sans droit de vote.
- 5.55.8 Dans la Faculté d'éducation, il y a un Comité du corps professoral en éducation (CCPE) composé de cinq (5) Membres élus et d'un (1) Membre suppléant. Un (1) des six (6) Membres doit être affecté à la School of Education et une (1) à l'École des sciences de l'éducation tandis que quatre (4) sont affectés à une autre Faculté ou la Bibliothèque. Sous réserve des dispositions à l'Article 5.55.9 ci-dessous, deux (2) des six (6) Membres du comité doivent être des professeurs, bibliothécaires ou archivistes titulaires. Un doyen, nommé par le Vice-recteur aux études et Provost, est président du comité sans droit de vote.
- 5.55.9 S'il est impossible de satisfaire aux exigences indiquées aux Articles 5.55.3 à 5.55.8 ci-dessus, il faut régler la question du manque de Membres à un rang donné en demandant d'abord aux Membres de cette faculté ou de la Bibliothèque de nommer des Membres d'une autre faculté ou de la Bibliothèque classés au rang voulu. La deuxième priorité serait de demander aux Membres de cette faculté ou de la Bibliothèque de nommer des Membres de la même faculté ou de la Bibliothèque classés au rang immédiatement inférieur.

Élection des Membres des Comités du corps professoral de la faculté

- 5.55.10 Avant le 1^{er} mars, le secrétaire du Sénat lance un appel de candidatures aux sièges du Comité du corps professoral de la faculté. Les dossiers sont étudiés pour l'année universitaire suivante, y compris ceux des Membres indiqués à l'Article 5.55.5. L'Employeur et l'Association nomment un (1) scrutateur pour les élections.
- 5.55.11 Avant le 15 avril, le secrétaire du Sénat s'assure que tous les sièges au Comité du corps professoral de la faculté sont comblés à partir des demandes qui seront étudiées pour l'année universitaire suivante.
- 5.55.12 Les Membres de chaque Faculté et de la Bibliothèque participent aux mises en candidatures et élisent respectivement les Membres de leur propre comité. Tous les Membres peuvent émettre un vote dans le cas des Membres indiqués à l'Article 5.55.5. Les Membres francophones admissibles peuvent voter à l'élection des représentants siégeant au CCPF tout comme au CCPLF. Tous les efforts sont faits pour recevoir les candidatures de Membres des deux sexes. Les élections sont menées par le Bureau du secrétaire du Sénat par vote secret préférentiel. Le suppléant sera la personne non élue ayant reçu le plus de votes.
- 5.55.13 Tout Membre ayant la permanence peut devenir membre du Comité du corps professoral de la faculté, étant entendu que :
- (a) Aucun vice-doyen ne peut siéger au comité.
 - (b) Le président de l'Association et le délégué en chef de l'Association ne peuvent pas siéger au comité.
 - (c) Un membre élu ne peut exercer plus de deux (2) mandats consécutifs.

- (d) Un membre ne peut pas siéger au comité pendant l'année universitaire où il est en congé sabbatique.
 - (e) Aucun Membre ne peut siéger à plus d'un (1) Comité du corps professoral de la faculté pendant la même année universitaire, à l'exception des deux Membres indiqués à l'Article 5.55.5.
 - (f) Un membre du Comité du corps professoral de la faculté n'examine pas les évaluations d'un candidat de son propre Département/École, sauf pour ce qui est du Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels et du Comité du corps professoral en gestion et du Comité du corps professoral en éducation. S'il y a lieu, le membre est remplacé par un suppléant et participe plutôt à l'évaluation au niveau du Département/École.
- 5.55.14 Si des sièges à un Comité du corps professoral de la faculté n'ont pas été comblés par le procédé d'élection indiqué, le doyen ou la bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur aux études et Provost et une personne nommée par le conseil de l'Association tenteront de trouver, pendant cinq (5) jours ouvrables, un ou des candidats acceptables pour les deux parties et dont les noms seront présentés pour siéger au comité.

Durée du mandat et sièges vacants

- 5.55.15 Les Membres du Comité du corps professoral de la faculté sont élus ou nommés pour deux (2) ans à compter du 1^{er} juillet suivant l'élection. Les mandats sont échelonnés de façon à assurer la continuité.
- 5.55.16 Un Membre de comité qui présente une demande de promotion ou d'augmentation au mérite et fait l'objet d'une évaluation du Comité du corps professoral de la faculté est présumé avoir démissionné de ce comité.
- 5.55.17 Si des Membres suppléants sont requis, le doyen ou la bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur aux études et Provost et une personne nommée par le conseil de l'Association tenteront de trouver (sous réserve des Articles 5.55.3 à 5.55.8 ci-dessus) un candidat ayant la permanence qui est acceptable pour les deux parties et dont le nom sera présenté pour siéger au comité.
- 5.55.18 Un candidat peut demander qu'un Membre du Comité du corps professoral de la faculté se récuse s'il existe un conflit d'intérêts ou une crainte raisonnable de partialité. Le candidat en expose les raisons par écrit au président du comité. Le président rend sa décision et les motifs de celle-ci au candidat et au Membre en question si celui-ci est récusé. Même en l'absence d'une demande du candidat, le président du Comité du corps professoral de la faculté peut exiger la récusation d'un Membre pour un (1) de ces deux (2) motifs. Un Membre peut aussi se récuser de sa propre volonté.
- 5.55.19 Dans le contexte de la prise de décision collégiale, les antécédents de service dans le même Département/École, le service commun dans un comité de l'Université ou de l'Association ou d'autres relations normales ne constituent pas nécessairement des raisons de présumer qu'il y a conflit d'intérêts ou partialité.
- 5.55.20 La totalité des Membres, y compris les deux Membres indiqués à l'Article 5.55.5, le cas échéant, constitue le quorum. Le Membre suppléant peut remplacer tout Membre élu lorsque cela est nécessaire pour obtenir le quorum.
- 5.55.21 Le Membre suppléant doit agir en l'absence d'un Membre titulaire afin d'obtenir quorum. Un Membre titulaire qui ne peut assister aux réunions doit en informer le président. Celui-ci doit inviter formellement le Membre suppléant à remplacer le Membre titulaire. Le Membre suppléant doit être informé des démarches du comité, être convoqué aux réunions et se tenir au courant des questions discutées.
- 5.55.22 Une fois que le Comité du corps professoral de la faculté a commencé l'examen d'un dossier, il lui incombe de l'achever, même si le processus se prolonge pendant plus d'une (1) année universitaire. Si des Membres suppléants sont nécessaires, le doyen ou la bibliothécaire en chef et une personne désignée par le conseil de l'Association (compte tenu des Articles 5.55.3 à 5.55.8 ci-dessus) tentent de trouver un ou des Membres jugés acceptables par les deux parties et ayant la permanence pour siéger au comité.

Fonctionnement, scrutin, consignation des débats et rapport du comité

- 5.55.23 Les présidents des Comités du corps professoral de la faculté veilleront à ce que tous les Membres du

comité connaissent bien la politique en matière d'équité d'emploi et les critères d'évaluation précisés dans la Convention collective imposée avant d'entreprendre les évaluations en vue du renouvellement de contrat, de la permanence, de la promotion et des augmentations au mérite.

- 5.55.24 Avant d'appuyer ou non l'évaluation d'une demande, le Comité du corps professoral de la faculté doit tenir compte des témoignages ci-dessous :
- (a) Les évaluations par les Membres de l'unité et par le doyen ou la bibliothécaire en chef.
 - (b) Tout document pertinent précisé dans la lettre de demande du candidat ou dans son curriculum vitae. Le candidat doit fournir, dans la mesure du possible, une copie conforme de tout document qu'il souhaite faire examiner.
 - (c) Les prétentions écrites présentées par le candidat.
- 5.55.25 La majorité des voix décide d'appuyer ou non les évaluations. L'abstention n'est pas permise. Chaque Membre indique son vote et les raisons le motivant sur le formulaire d'examen des évaluations, à savoir les Annexes K à Q – Formulaire du Comité du corps professoral de la faculté pour l'examen des évaluations.
- 5.55.26 Le président prépare une lettre énumérant les raisons importantes et exhaustives de l'appui ou non des évaluations, tel qu'indiquent les formulaires d'examen des évaluations. S'il y a lieu, la lettre précise les opinions de la majorité et de la minorité. La lettre indique les résultats du vote et contient le paragraphe suivant : « Dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'expédition au Membre de la lettre envoyée au Vice-recteur aux études et Provost, le Membre peut présenter ses prétentions à celui-ci. » Une copie de la lettre est envoyée au Membre. Avant que la lettre ne soit envoyée au Vice-recteur aux études et Provost, elle est présentée au Comité du corps professoral de la faculté pour examen et approbation.
- 5.55.27 Le Bureau des relations avec le personnel enseignant conserve la lettre et les formulaires d'examen des évaluations jusqu'à l'achèvement de toutes les procédures, y compris l'arbitrage.

Dates limites

- 5.55.28 Si, dans l'impossibilité d'atteindre le quorum, un Comité du corps professoral de la faculté n'est pas en mesure de respecter une date limite prévue dans la présente Convention collective imposée, toutes les dates limites subséquentes de la procédure en question sont reportées selon le délai dont le comité a besoin pour atteindre le quorum et décider d'appuyer ou non l'évaluation.
- 5.55.29 Nonobstant l'Article 5.55.28 ci-dessus, si, avant le 1^{er} mars, le Membre ne reçoit pas la décision du Vice-recteur aux études et Provost au sujet de sa demande de renouvellement ou de permanence, selon l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, l'emploi du Membre est assuré pour la prochaine année universitaire.

ARTICLE 5.60 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE DE LA PERMANENCE

- 5.60.1 La communauté universitaire et la société en général profitent de la liberté d'opinion et de l'indépendance de jugement sanctionnées par la permanence, qui constitue pour cette raison une partie intégrante de la liberté universitaire établie à l'article 3.10 – Liberté universitaire.
- 5.60.2 Le terme « permanence » désigne la stabilité de la nomination. Une nomination permanente peut prendre fin pour l'une des raisons suivantes : démission, retraite, congédiement justifié à la suite d'une procédure en règle, poste excédentaire ou contraintes financières reconnues selon les termes de la présente Convention collective imposée, ou pour toute autre cause prévue dans la Convention collective imposée. La permanence comporte pour la durée de l'emploi le droit à la liberté universitaire et à la considération équitable pour ce qui est des augmentations de responsabilité et de traitement et de la promotion dans les rangs.
- 5.60.3 Normalement, pour le Membre nommé à l'essai, on entreprend le processus officiel d'évaluation en vue de la permanence au plus tard le 2 juillet de l'année probatoire finale. Cependant, le Membre peut présenter la demande de permanence un (1) an avant la dernière année de probation. La demande de permanence anticipée ne peut pas entraîner la cessation de la nomination. Le Membre ayant demandé la permanence à la fin de la période normale d'essai peut l'obtenir ou non, ou, s'il n'a pas déposé de demande anticipée, sa

période de probation peut être prolongée d'une (1) année au cours de laquelle il sera évalué une dernière fois en vue de la permanence. Un Membre ne peut pas être considéré pour la permanence plus de deux (2) fois.

- 5.60.4 Toutefois, en reconnaissance du fait que des Membres doivent composer avec de très lourdes responsabilités personnelles ou des circonstances extraordinaires, il est possible de demander un sursis d'un maximum de deux (2) ans pour l'évaluation en vue de la permanence. Les Membres qui souhaitent reporter l'évaluation finale de la permanence sont tenus d'en faire la demande par écrit au doyen ou à la bibliothécaire en chef en question avant le 1^{er} mai de l'année finale de la nomination à l'essai, en décrivant les circonstances spéciales justifiant un sursis de l'évaluation en vue de la permanence, le domaine particulier du rendement qui serait renforcé par le sursis et les mesures que le Membre a l'intention de prendre pour remplir les conditions de la permanence pendant la période de sursis. Après en avoir discuté avec les Départements/Écoles concernés, le doyen ou la bibliothécaire en chef fait parvenir une recommandation au Vice-recteur aux études et Provost, qui prend une décision avant le 1^{er} juin. Le Vice-recteur aux études et Provost peut autoriser un sursis d'évaluation de la permanence d'un maximum de deux (2) ans. Si le Vice-recteur aux études et Provost n'autorise pas le sursis de l'évaluation en vue de la permanence, cette évaluation a lieu. La décision du Vice-recteur aux études et Provost ne peut pas être soumise à la procédure de grief et d'arbitrage.
- 5.60.5 Le Membre qui, pendant la période d'essai, a pris un congé de maternité, parental ou d'adoption en vertu de l'article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption, a la possibilité de reporter les évaluations obligatoires menant à la permanence (à savoir l'évaluation en vue du renouvellement du contrat à l'essai, ou l'évaluation finale en vue de la permanence) d'une (1) année pour chaque période de congé.

Évaluation du personnel enseignant

- 5.60.6 Si on entreprend l'évaluation du rendement d'un Membre, les personnes effectuant l'évaluation ou devant recommander ou non une évaluation doivent se fonder sur ce qui suit :
- (a) Un dossier d'enseignement satisfaisant au cours des années qui précèdent la permanence, attesté par le dossier d'enseignement et les évaluations de cours approuvées conformément à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et l'Article 5.50.3 de l'article 5.50 – Évaluation du rendement. L'évaluation du Membre tient compte de la nature et de l'envergure de ses activités antérieures d'enseignement. Si le candidat a connu des problèmes en enseignement, les évaluateurs cherchent des indications que le candidat a reconnu les problèmes et a pris des dispositions en vue de s'améliorer et que son rendement a fait preuve d'améliorations.
 - (b) Un dossier satisfaisant de travaux d'érudition comme il est indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses activités autonomes savantes ou créatives.
 - (c) Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives comme il est indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
 - (d) Le candidat satisfait aux exigences éducationnelles ou professionnelles du rang de professeur adjoint et aux exigences en matière de bilinguisme comme il est indiqué à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires, à l'Article 3.30.5 de l'article 3.30 – Bilinguisme, et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective imposée.
 - (e) Les évaluateurs font preuve de souplesse en opposant l'évaluation du rendement plus fort dans certains domaines au rendement plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à l'Article 5.50.4 de l'article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre. Toutefois, ils ne recommanderont jamais d'accorder la permanence à un candidat s'ils jugent que son rendement en enseignement est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme de travaux d'érudition.

Évaluation des bibliothécaires et des archivistes

- 5.60.7 Si on entreprend l'évaluation du rendement d'un Membre, les personnes effectuant l'évaluation ou devant

recommander ou non une évaluation doivent se fonder sur ce qui suit :

- (a) Un dossier satisfaisant en bibliothéconomie/gestion d'archives au cours des années antérieures à la permanence, appuyé par le dossier universitaire tel que défini à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et à l'article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre. Si le candidat a connu des problèmes en bibliothéconomie/gestion d'archives, les évaluateurs cherchent des indications que le candidat a reconnu les problèmes et a pris des dispositions en vue de s'améliorer et que son rendement fait preuve d'améliorations.
- (b) Un dossier satisfaisant de travaux d'érudition comme il est indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses recherches ou activités créatives autonomes.
- (c) Un dossier de contributions à la régie de l'Université et de responsabilités administratives tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- (d) Le candidat a satisfait aux exigences éducationnelles/professionnelles/linguistiques du rang de bibliothécaire adjoint ou d'archiviste adjoint et aux exigences en matière de bilinguisme comme il est indiqué à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires, à l'Article 3.30.5 de l'article 3.30 – Bilinguisme, et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective imposée.
- (e) Les évaluateurs font preuve de souplesse en opposant l'évaluation du rendement plus fort dans certains domaines au rendement plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à l'Article 5.50.3 de l'article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre. Toutefois, ils ne recommanderont jamais d'accorder la permanence à un candidat s'ils jugent que son rendement professionnel en bibliothéconomie/gestion d'archives est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme d'activités d'érudition.

ARTICLE 5.65 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE D'UNE PROMOTION

- 5.65.1 « Promotion » désigne l'avancement du rang de chargé d'enseignement à celui de professeur adjoint, du rang de professeur adjoint à celui de professeur agrégé, et du rang de professeur agrégé à celui de professeur titulaire, ou dans le cas des bibliothécaires et des archivistes, du rang de :
- (a) bibliothécaire/archiviste général à celui de bibliothécaire/archiviste adjoint,
 - (b) bibliothécaire/archiviste adjoint à celui de bibliothécaire/archiviste agrégé; et
 - (c) bibliothécaire/archiviste agrégé à celui de bibliothécaire/archiviste titulaire.
- 5.65.2 Un Membre peut demander une promotion pendant qu'il est en congé, mais il lui incombe de maintenir le contact avec l'Université et d'assumer toutes les dépenses nécessaires lorsqu'on lui demande de se présenter.
- 5.65.3 Généralement, il revient au Membre de faire une demande de promotion. Une demande soumise au nom d'un Membre par la direction du Département/École, ou du Doyen/Bibliothécaire en chef est aussi acceptable, pourvu que le Membre ait déclaré qu'il a accepté que son dossier soit étudié.
- 5.65.4 Le candidat présente sa demande sur le formulaire prescrit et la transmet en format papier et électronique au Bureau du Doyen/Bibliothécaire en chef, accompagnée d'une copie papier de toute la documentation nécessaire et pertinente.
- 5.65.5 Pour qu'une décision soit prise au cours de la même année universitaire, la demande de promotion doit parvenir au doyen ou à la bibliothécaire en chef au plus tard le 2 juillet. Les Membres sont priés de consulter le doyen ou la bibliothécaire en chef bien avant cette date. Si le Membre fait une demande avant le 1^{er} juin, le doyen ou la bibliothécaire en chef rédigera, dans la semaine qui suit la réception de la demande, une évaluation écrite préliminaire qui tient compte des dispositions pertinentes de l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires. Une copie de cette évaluation sera immédiatement envoyée au Membre qui aura alors une (1) semaine pour décider s'il veut ou non que la procédure aille de l'avant.

- 5.65.6 Les documents ci-dessous sont annexés à la demande de promotion et présentés avec la demande :
- (a) Le curriculum vitæ à jour du candidat.
 - (b) Dans le cas d'une demande de promotion au rang de professeur/bibliothécaire titulaire :
 - (i) Les noms d'au moins trois (3) arbitres de l'extérieur de l'Université qui ont les compétences requises pour évaluer les travaux de recherche et de création du candidat. Deux (2) d'entre eux seront retenus.
 - (ii) Un exemplaire des travaux de recherche et de création que le candidat désire inclure pour examen avec sa demande. Il est entendu que le candidat peut annexer une description claire et détaillée de ces travaux lorsque ceux-ci sont tels que leur présentation matérielle n'est pas pratique. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, on suppose que les arbitres de l'extérieur de l'Université auront accès à tous les travaux de recherche et de création soumis par le candidat pour les besoins de l'examen.
- 5.65.7 Les recommandations touchant une demande de promotion sont assujetties à la procédure d'évaluation indiquée à l'article 5.50 – Évaluation du rendement du Membre.

Recommandations des évaluateurs

- 5.65.8 Dans le cas d'une nomination ou d'une promotion au rang de professeur/bibliothécaire titulaire, les évaluateurs examinent l'appréciation des travaux d'érudition du Membre par quatre (4) arbitres externes. Le candidat peut désigner deux de ces arbitres s'il le désire. Si le candidat ne propose pas le ou les arbitres externes, le Département/École du Membre propose les arbitres nécessaires. Après avoir consulté le Département/École du Membre, le Vice-recteur aux études et Provost nomme les autres arbitres externes. Toutes les évaluations externes que reçoivent les évaluateurs doivent être dûment signées par l'auteur.
- 5.65.9 Le Membre au rang de chargé de cours, de bibliothécaire général ou d'archiviste qui reçoit un doctorat est promu au rang de professeur adjoint ou de bibliothécaire adjoint à compter du 1^{er} janvier ou du 1^{er} juillet, soit la date la plus rapprochée qui suit l'obtention du grade. Le doctorat est considéré comme reçu lorsque le Membre peut fournir un diplôme ou une lettre de l'université où il l'a obtenu indiquant que toutes les conditions pour l'obtention du grade, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Avec le formulaire de demande habituel, le Membre doit remettre à son doyen ou à la bibliothécaire en chef une copie de son diplôme ou de sa lettre et un curriculum vitae à jour pour que les procédures de promotion soient amorcées. Dans le cas des bibliothécaires, le Membre doit également montrer qu'il est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie si son doctorat n'est pas dans ce domaine.

ARTICLE 5.70 – DOSSIERS PERSONNELS

Note : Pour le personnel professionnel, les termes « Doyen » et « Vice-recteur(trice) aux études et Provost » sont remplacés par « gestionnaire/Directeur ».

- 5.70.1 Les dossiers personnels officiels des membres sont confiés au Bureau du Vice-recteur aux études et Provost, une copie étant déposée au Bureau du Doyen/Bibliothécaire en chef. Les dossiers du personnel professionnel sont conservés au Bureau des Ressources Humaines. L'Employeur s'engage à ne pas utiliser à des fins officielles, y compris pour les mesures disciplinaires, les renseignements personnels officiels qui ne sont pas conservés conformément à cet article. Il y a deux (2) types de dossiers, les dossiers en cours et les dossiers d'archives. Les dossiers en cours ne renferment que les renseignements autorisés en vertu du présent article. Les dossiers d'archives renferment des données dont l'emploi a été interdit dans des procédures subséquentes telles que celles mentionnées aux articles 5.70.5 à 5.70.9 ci-dessous du présent article mais dont l'Université a besoin pour des affaires autres que celles auxquelles se rapporte la Convention collective imposée.
- 5.70.2 Le membre a le droit d'examiner, après préavis écrit, et pendant les heures ouvrables, tout son dossier en présence du Doyen/Bibliothécaire en chef ou du mandataire de l'un ou l'autre. Les documents désignés confidentiels selon les dispositions de la présente Convention collective imposée sont retirés du dossier avant que le membre ne l'examine. Les documents ainsi retirés doivent être inventoriés et l'inventaire, dûment certifié par le Bureau du Vice-recteur aux études et Provost, est fourni au membre; l'inventaire identifie les documents confidentiels par auteur (si cela est opportun), date et objet exclusivement.

5.70.3 Le Membre peut demander au Vice-recteur aux études et Provost de lui faire parvenir un (1) exemplaire de son dossier, à l'exception des documents confidentiels selon les dispositions du présent contrat, mais en y joignant l'inventaire. La copie du dossier doit suivre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, et sans frais pour le Membre. Un (1) exemplaire des documents versés ultérieurement peut également être demandé; ces demandes doivent être accordées dès que possible par le Vice-recteur aux études et Provost quand il le peut.

5.70.4 L'Employeur ne peut retenir pour inclusion dans le dossier d'un Membre, aucun document anonyme concernant ce dernier. Ne sont ni anonymes ni confidentiels les compilations statistiques des évaluations des étudiants et les résumés des commentaires des étudiants sans rapport avec des évaluations approuvées par le Sénat, pourvu que soit exclu des résumés tout commentaire anonyme. Ces résumés et compilations sont conservés en vue de consultation éventuelle, si cette Convention collective imposée le spécifie.

Les dirigeants de l'Employeur, comme les doyens et le bibliothécaire en chef, se réservent le droit de conserver des notes et des dossiers personnels pour leur propre usage.

Les commentaires péjoratifs à l'endroit d'un Membre ne seront pas compris dans son dossier et ne seront pas partagés avec d'autres dirigeants de l'Employeur.

5.70.5 Les Membres ont le droit de faire corriger ou compléter leur dossier en cas d'erreur ou de lacune. Si un Membre allègue qu'il y a eu déformation des faits à son sujet dans un document inclus dans son dossier, il peut faire ajouter d'autres pièces, et il a le droit de demander que soient enlevées de son dossier les pièces fausses, non pertinentes ou non prouvées. Une telle demande doit passer par le Doyen/Bibliothécaire en chef selon le cas, et est accompagnée par les raisons pour lesquelles les pièces sont fausses, non pertinentes ou non prouvées. En cas de refus de ce dernier, le Doyen/Bibliothécaire en chef fournit au Membre les raisons pour lesquelles les pièces sont exactes, pertinentes ou justifiées, avec copie de la réponse au Syndicat. Le Membre peut formuler un grief en vertu des dispositions de la présente Convention collective imposée, pourvu que le grief soit formulé dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à partir de la date où l'Employeur avise le Membre que la pièce en cause fera partie de son dossier.

5.70.6 Les lettres d'évaluation reçues à l'occasion de la nomination d'un Membre sont confidentielles et ne peuvent pas servir de preuve dans une action éventuelle intentée contre le Membre.

5.70.7 En aucun cas les lettres de réprimande ne peuvent servir de preuve contre un Membre si, au cours des deux (2) années universitaires suivantes, le Membre ne s'est vu imposer d'autre mesure disciplinaire. Préalablement à toute démarche concernant le Membre, le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu d'enlever ces lettres du dossier et de les placer en lieu sûr, et le Membre en est avisé.

5.70.8 Les lettres et les opinions sollicitées par le Comité du corps professoral de la faculté ainsi que les résumés de ces derniers sont confidentiels et ne peuvent servir, dans une action ultérieure intentée contre le Membre, à d'autres fins que celles prévues par ceux qui les ont sollicitées.

5.70.9 Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne peuvent pas servir pour les questions relatives à la permanence, à la promotion ou au renvoi.

5.70.10 Un exemplaire intégral du dossier du Membre, comprenant toutes les lettres de référence et les opinions, sauf celles qui en sont exclues en vertu des dispositions de la présente Convention collective imposée, doit être mis, sur demande, à la disposition du comité du corps professoral de la faculté et du Vice-recteur aux études et Provost aux fins d'une évaluation en vue de la promotion ou de la permanence. Ces comités sont tenus de respecter le caractère confidentiel du dossier.

5.70.11 Quand des pièces confidentielles doivent être utilisées par l'Employeur au cours de démarches en vue de la résolution d'un grief, l'Employeur est tenu, au moins une (1) semaine avant l'audience, de mettre à la disposition du Membre ou de son représentant dûment autorisé, le contenu détaillé des pièces confidentielles, sous une forme qui ne risque pas d'en identifier l'auteur. En cas d'arbitrage, l'Employeur doit faire un effort raisonnable afin de fournir l'information nécessaire dès que possible sous réserve de ce qui précède.

5.70.12 Si l'arbitre juge indispensable, pour la résolution du conflit, de connaître l'identité de l'auteur, il doit recevoir cette information, et peut l'utiliser pour rendre sa décision, sans pour autant divulguer l'identité de l'auteur.

5.70.13 Il est convenu que l'Employeur ne divulgue aucune information se rapportant à un Membre et susceptible d'être reconnue et identifiée comme telle, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du Membre, sous

réserve des dispositions de l'Article 2.50 – Information.

- 5.70.14 Quand un arbitrage concerne un renvoi, une copie conforme du dossier n'est mise à la disposition du membre qu'après la formulation du grief et en prenant les dispositions propres à protéger le caractère confidentiel des pièces comme il est indiqué à l'article 5.70.11 ci-dessus.

ARTICLE 5.75 – DISCIPLINE

- 5.75.1 L'action disciplinaire prise à l'égard d'un Membre y compris le renvoi doit être justifiée. L'action doit être juste et raisonnable et respecter le principe de mesures disciplinaires progressives, sauf dans les cas extrêmes.

- 5.75.2 Les « motifs valables » justifiant une sanction disciplinaire sont :

- (a) Un comportement grave et manquant totalement de professionnalisme ou l'inconduite qui porte atteinte gravement et directement à la sécurité personnelle d'un autre Membre, de Membres de la communauté universitaire ou de Membres de la population étudiante;
- (b) Le manquement continu aux responsabilités scolaires comme défini dans la Convention collective imposée, en raison de l'incompétence ou de la transgression aux devoirs, y compris le manquement persistant aux devoirs envers la population étudiante ou les projets professionnels d'érudition.

- 5.75.3 Il faut interpréter « motifs valables » dans un contexte universitaire en tenant compte, le cas échéant, des principes de la permanence.

- 5.75.4 L'action disciplinaire sera prise conformément au principe de justice naturelle et aux procédures établies. Conséquemment, le Membre a le droit fondamental de connaître, dans les meilleurs délais, la nature de l'allégation faite contre lui ainsi que le droit d'y faire suite.

- 5.75.5 L'Employeur est autorisé à prendre les mesures disciplinaires précisées ci-dessous :

- (a) Un Membre à temps plein :
 - i. Une lettre de réprimande précisant le bien-fondé (à ajouter au dossier personnel du Membre en question);
 - ii. La suspension avec traitement, si le Vice-recteur aux études et Provost la prescrit. Si la suspension avec traitement n'est pas une mesure disciplinaire, on n'y fera pas allusion dans le cas d'action disciplinaire subséquente;
 - iii. La suspension sans traitement (la réduction salariale sera calculée à concurrence d'un deux-cent-soixantième (1/260) du salaire normal pour chaque jour de la suspension);
 - iv. La retenue de l'augmentation annuelle;
 - v. Le renvoi du Membre.
- (b) Voici les seules mesures disciplinaires pouvant être prises par l'Employeur à l'endroit d'un Membre chargé de cours ou à temps partiel:
 - i. Une lettre de réprimande précisant les motifs. La lettre indique que la réprimande sera ajoutée au dossier du personnel.
 - ii. Suspension avec solde: si et seulement si le Vice-président aux études et Provost mentionne la suspension avec solde comme mesure disciplinaire. Il est entendu que lorsqu'une suspension avec solde est non disciplinaire, une telle suspension n'est pas considérée comme disciplinaire en cas de mesures disciplinaires subséquentes.
 - iii. Dans le cas d'une suspension sans solde, la réduction de salaire est calculée à raison de 1/87 par jour de suspension par cours de trois crédits et, pour les clinicien(ne)s à temps partiel, la réduction de salaire est calculée à raison du salaire moyen des quatre semaines précédentes.
 - iv. Suppression d'ancienneté et/ou statut prioritaire
 - v. Licenciement du membre pour les clinicien(ne)s à temps partiel.

- 5.75.6 Quand l'Employeur prend connaissance d'une situation qui pourrait donner lieu à une action disciplinaire en vertu du présent Article, y compris l'enquête découlant d'une plainte officielle en vertu de la politique touchant la discrimination et le harcèlement, il doit, dans les vingt (20) jours ouvrables suivants, commencer une enquête. Dès le début de celle-ci, le Membre en question et l'Association seront informés par écrit de l'allégation, sauf dans les cas où ce geste pourrait compromettre l'enquête.

L'enquête sera menée à fin dans les quarante (40) jours ouvrables.

Avant de clore l'enquête, l'Employeur organisera une réunion avec le Membre en question et son représentant syndical, qui recevront, lorsque cela est possible et pratique, un avis dans les cinq (5) jours ouvrables indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion. Avec cet avis, l'Employeur fournira aussi les détails de l'allégation contre le Membre, y compris le nom du plaignant ou de la plaignante. Pendant la réunion, l'Employeur donnera l'occasion au Membre de répondre à l'allégation.

- 5.75.7 Si, à la suite de l'enquête, le Vice-recteur aux études et Provost estime que des mesures disciplinaires s'imposent, il doit se réunir dans les vingt (20) jours ouvrables avec le Membre et son représentant syndical afin de passer la situation en revue.

Lorsque cela est possible et pratique, le Membre en question et son représentant syndical recevront un avis dans les cinq (5) jours ouvrables indiquant la date, l'heure et l'endroit de la réunion ainsi qu'un résumé des faits constatés dans le cadre de l'enquête.

Avant d'appliquer les mesures disciplinaires, le Vice-recteur aux études et Provost tiendra compte des déclarations du Membre et de l'Association.

- 5.75.8 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réunion, le Vice-recteur aux études et Provost indiquera par écrit au Membre et au Syndicat s'il y aura une action disciplinaire, la forme qu'elle prendra, sa justification et les événements à l'appui.

- 5.75.9 Les parties peuvent s'entendre pour prolonger les dates limites précisées dans cet Article et ne peuvent refuser d'y consentir sans raison.

La non-conformité avec le présent Article ne rend pas automatiquement nulle l'action disciplinaire. Un arbitre pourrait être appelé à étudier l'effet du préjudice causé au Membre en raison de la non-conformité.

- 5.75.10 On traitera indépendamment des cas d'action disciplinaire les situations dans lesquelles un Membre n'est pas capable de s'acquitter de ses tâches raisonnables en raison d'une maladie physique ou mentale. Ces cas seront plutôt traités en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario.

- 5.75.11 Les griefs touchant les mesures disciplinaires prises à l'égard des Membres chargés de cours seront assujettis aux procédures stipulées à l'Article 4.40.7 de l'Article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté pour les Membres chargés de cours.

- 5.75.12 Pourvu qu'il n'y ait eu aucune transgression subséquente de nature semblable, tout document de discipline sera supprimé du dossier du Membre dans les vingt-quatre (24) mois de la date d'infraction alléguée.

- 5.75.13 L'envoi d'une lettre de conseils n'est pas une mesure disciplinaire. Une lettre de conseils ne peut être invoquée pour appuyer ou justifier une action disciplinaire légère ou plus grave. Elle peut toutefois être utilisée pour réfuter l'affirmation d'un Membre selon laquelle il ignorait la nature de l'acte répréhensible à l'origine de l'action disciplinaire. Une lettre de conseils doit énoncer clairement les attentes de l'Employeur, appuyées par les renvois pertinents à la Convention collective imposée. Chaque lettre doit comprendre la déclaration suivante : « La présente lettre ne constitue pas une mesure disciplinaire ni une preuve de la culpabilité du destinataire. » Les lettres de conseils ne sont pas une condition essentielle à l'ouverture d'une procédure disciplinaire.

ARTICLE 5.85 – DÉMISSION

Personnel Académique

- 5.85.1 Normalement, un Membre peut donner sa démission à la date du 30 juin ou du 30 décembre, à la condition de la signifier par écrit au Vice-recteur aux études et Provost au moins trois (3) mois avant une de ces dates. Tous les congés auxquels le Membre a droit doivent se terminer à cette date.

- 5.85.2 Le Vice-recteur aux études et Provost et le Membre peuvent convenir mutuellement par écrit que ce dernier cesse son emploi à n'importe quel moment.

- 5.85.3 Les Membres du corps professoral en absence autorisée dans une autre université sont considérés comme ayant démissionné six (6) mois après l'obtention de leur permanence à cette autre institution.

Personnel Professionnel

- 5.85.4 Les membres du personnel professionnel donneront à leur superviseur un préavis d'au moins deux (2) semaines avant de démissionner de leur poste.

ARTICLE 5.90 – RETRAITE

5.90.1 *Date normale de retraite*

Aux fins de l'administration du régime de retraite, la retraite normale d'un Membre commence à dater du premier (1^{er}) jour de juillet après qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans, à moins que son soixante-cinquième (65^e) anniversaire ne soit le 1^{er} juillet, auquel cas la date de retraite coïncide avec son soixante-cinquième (65^e) anniversaire. Toutefois, selon la législation gouvernementale, la retraite à cet âge n'est pas obligatoire.

5.90.2 *Options pour la date de retraite*

(a) Retraite anticipée

Le régime de retraite anticipée est administré en vertu des règlements du régime de retraite de l'Université Laurentienne.

(b) Retraite à une date autre que le 1^{er} juillet

En tenant compte de l'Article 5.90.2 (a) ci-dessus, et dans les cas exceptionnels, un Membre peut demander à prendre sa retraite à une date autre que celle du 1^{er} juillet, et le Comité responsable des pensions de retraite peut y consentir. Dans ce cas, la rente est achetée à la prochaine date à laquelle l'Employeur sera renseigné sur le montant total contenu dans le fonds le jour précédent, soit le 1^{er} octobre, le 1^{er} janvier ou le 1^{er} avril.

Si une telle demande est présentée et approuvée et que l'on y donne suite, seule est allouée la participation du Membre à l'accroissement net du fonds jusqu'au jour précédent.

5.90.3 *Les Membres de l'Université ayant pris leur retraite conservent les privilèges suivants :*

- (a)** Le droit à leur titre et à l'inscription de leur nom et titre dans une section spéciale à la fin de l'annuaire de l'Université, jusqu'à leur décès.
- (b)** L'usage de la bibliothèque et d'un espace de stationnement gratuit dans les terrains de stationnement utilisés par les Membres à temps plein, et l'usage de toute autre installation de l'Université avec l'autorisation du Vice-recteur aux études et Provost.
- (c)** L'exemption des frais de scolarité pour eux-mêmes au même titre que les Membres actifs, conformément à l'Article 8.50 – Exemption des droits de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint.

- 5.90.4 En reconnaissance d'une contribution exceptionnelle dans un domaine universitaire, l'Employeur peut, en conformité avec la politique du Sénat, conférer le titre de Professeur émérite à un Membre qui prend sa retraite.

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

ARTICLE 6.10 – RECHERCHE ET CRÉATIVITÉ

- 6.10.1 Les Parties reconnaissent que le bien commun en société dépend de la liberté de la quête du savoir dans tous les domaines de recherche et de la liberté de l'expression du savoir. Les Parties reconnaissent aussi

l'importance de la recherche et de la créativité et l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour appuyer les deux de façon juste et équitable.

- 6.10.2 L'Université constitue un milieu sans entraves pour les travaux d'érudition. La liberté universitaire et l'enquête critique dépendent de la communication des constats et des résultats de l'enquête intellectuelle. L'Employeur n'entrave pas la liberté qu'a le Membre de publier les résultats d'enquêtes et de recherches intellectuelles, sauf exception des limites qu'imposent les Comités d'éthique de la recherche dûment établis de l'Université.

ARTICLE 6.15 – BUREAU DES SERVICES DE RECHERCHE

- 6.15.1 Le Bureau des services de recherche (BSR) facilitera la recherche et la créativité de tous les Membres de façon juste et équitable. En offrant entre autres des ressources à tous les Membres pour la préparation de demandes de subventions, ce bureau travaille de façon constructive pour améliorer l'accès aux collaborations financières et intellectuelles au niveau national et international et fait la promotion des travaux d'érudition et de la créativité à l'Université Laurentienne.
- 6.15.2 Lorsque des demandes de subventions de source interne ou externe requièrent une présélection ou une évaluation, l'Employeur affiche la composition et le mandat du comité de sélection sur le site Web du BSR. Le comité de sélection comprendra des Membres du corps professoral élus par le Sénat, pourvu que cette façon de procéder n'entrave pas l'avancement de la demande. Aucun Membre du comité de sélection ne peut avoir un intérêt quelconque dans les demandes de subventions ou de contrats qu'ils examinent conformément à l'Article 3.35 – Conflit d'intérêts.
- 6.15.3 Les Membres de l'administration ne sont pas impliqués à titre de chercheurs dans le cas de demandes de subventions de recherche à l'interne et s'ils sont chercheurs dans le cas de demandes de subventions à l'externe qui font l'objet d'une présélection à l'interne, ils ne siègent pas au comité de sélection, en conformité avec l'Article 3.35 – Conflit d'intérêts.
- 6.15.4 L'Employeur informera les Membres du corps professoral de tout concours à l'externe qui exige de l'Employeur des fonds de contrepartie, ainsi que des politiques, des critères de sélection et, dans la mesure du possible, de l'estimation de la probabilité de succès propres à ces concours.

ARTICLE 6.20 – SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

- 6.20.1 Dans le but d'attirer et de conserver des Membres du corps professoral, tous les nouveaux Membres à temps plein ayant un poste menant à la permanence ou ayant la permanence reçoivent une subvention de démarrage d'au moins huit mille dollars (8 000 \$).
- 6.20.2 Les récipiendaires de ces subventions ont trois (3) ans pour utiliser les fonds. Après une période de trois (3) ans, tout montant non dépensé est remis au Bureau du Vice-recteur aux études et Provost.

ARTICLE 6.25 – FONDS DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (FRUL)

- 6.25.1 Pour chacune des années de la Convention collective imposée, l'Employeur fournit au vice-recteur à la recherche un certain financement dans le but d'encourager la productivité en travaux d'érudition, au moyen d'un concours ouvert à tous les Membres du corps professoral;

Le soutien à la recherche (FRUL) est le suivant : cent soixante mille dollars (160 000 \$) annuellement.

Dans le cas où des professeurs des universités fédérées ou affiliées désirent faire une demande, leur demande sera prise en considération seulement si l'institution à laquelle ils sont rattachés a contribué au FRUL un montant par Membre à temps plein qui équivaut au montant fourni par l'Employeur.

- 6.25.2 Pour chacune des années de la Convention collective imposée, l'Employeur fournit au vice-recteur à la recherche un montant supplémentaire de vingt mille dollars (20 000 \$) annuellement pour soutenir, à la suite d'un concours publique, des travaux de recherche de Membres retraités, Membres chargés de cours et Maîtres de conférences de même que leur participation à des conférences universitaires et professionnelles. L'Employeur fournit également un soutien actif à ces Membres qui soumettent des demandes de subvention

au CRSNG, au CRSH et aux IRSC.

- 6.25.3 Un comité du FRUL composé de huit (8) Membres à temps plein, deux (2) des Arts, un (1) de l'Éducation, un (1) de la Santé, deux (2) des Sciences, de Génie et d'Architecture, un (1) de la Gestion et un (1) de la Bibliothèque, évalue une (1) fois l'an les demandes soumises au Bureau des services de recherche. Ces Membres sont nommés par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le Syndicat pour un mandat de deux (2) ans.
- 6.25.4 Le comité du FRUL établit ses propres procédures et développe des critères pour la gestion des fonds. Ces critères sont justes, équitables et compatibles avec l'objectif d'encourager et de stimuler la recherche à l'Université Laurentienne. Les règlements de cette compétition annuelle sont clairement établis par consultation et accord avec le Syndicat et ne sont pas modifiés sans l'approbation du Syndicat. Les règlements approuvés sont considérés comme un document public et affichés sur le site Web du BSR. Les critères de l'attribution des subventions du FRUL ne se limitent pas aux salaires des assistants, non plus ne les priorisent-ils.
- 6.25.5 Bien que le comité du FRUL détermine le montant des fonds disponibles lors de chaque concours, en aucun cas le montant de ces fonds ne dépassera cinq mille dollars (5 000 \$) par application. Le montant total des fonds du FRUL est attribué par la Faculté/Bibliothèque, en proportion du nombre de chargé dans chaque Faculté/Bibliothèque.
- 6.25.6 L'Université tient un registre et dépose des copies de toutes les délibérations, des énoncés et de la correspondance ayant trait aux politiques et à l'attribution des subventions du comité. Cette documentation est disponible au Syndicat sur demande, compte tenu des limites qu'impose la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*. Les candidats que le FRUL ne subventionne pas reçoivent du comité du FRUL une explication des raisons du refus.
- 6.25.7 Les candidats dont la demande est rejetée par le comité du FRUL ont recours à la procédure d'appel seulement dans les cas où il y a allégation d'atteinte à la liberté universitaire, de vices de procédure importants ou de discrimination. L'avis d'appel est soumis au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Bureau BSR au plus tard un (1) mois après que le candidat est avisé de la décision. Au plus tard une (1) semaine après qu'il a reçu l'avis d'appel, le BSR met sur pied un Comité des appels. Les Membres du Comité des appels sont choisis en tenant compte de leur expérience et de leur expertise en recherches. Les Comités comprennent :
- Un (1) Membre nommé par le Syndicat;
Un (1) Membre nommé par le vice-recteur à la recherche; et
Un Président choisi par les deux (2) Membres nommés.
- 6.25.8 Le Comité des appels établit ses propres procédures en tenant compte des provisions du présent Article et des politiques et procédures publiées pour les demandes de subvention au comité du FRUL. Dans le cas où l'appel est accueilli, la demande de l'appelant est financée si des fonds sont toujours disponibles. Si des fonds ne sont plus disponibles, l'appelant a la priorité pour l'obtention des fonds au prochain concours.
- 6.25.9 La décision du Comité des appels est finale et lie toutes les Parties. Le Comité des appels transmet sa décision et ses raisons par écrit à l'appelant et au BSR au plus tard un (1) mois après que l'appel est entendu.
- 6.25.10 Une liste des récipiendaires où sont indiqués le titre du projet, le montant de la subvention et la durée de tous les projets est publiée sur le site Web du BSR après chaque concours.

ARTICLE 6.30 – BREVETS

- 6.30.1 L'Employeur reconnaît aux Membres le droit absolu de publier leurs inventions. L'Employeur convient en outre que les Membres ne sont pas obligés de modifier leurs recherches pour accroître leur caractère brevetable ni sauf disposition contraire, de demander un brevet pour protéger les résultats de leur recherche scientifique.
- 6.30.2 L'Employeur abandonne tout intérêt ou droit aux inventions, perfectionnements, conceptions ou développements réalisés par les Membres, à moins que, pour leur production, les fonds, le personnel ou l'équipement de l'Employeur n'aient été utilisés; dans ce cas, les conditions indiquées à l'Article 6.30.4 ci-dessous sont appliquées. Sauf disposition contraire, toute invention ou brevet est la seule propriété de

l'inventeur.

- 6.30.3 Les Membres ont le droit de prendre, à leurs frais, des dispositions pour faire breveter une invention, sous réserve des obligations du présent Article, et ils ont droit à toutes les redevances, sauf si l'invention a été faite en utilisant les fonds, le personnel, ou l'équipement de l'Employeur.
- 6.30.4 Quand une invention, un perfectionnement, une conception, ou un développement a été réalisé par un Membre grâce à des fonds, du personnel ou de l'équipement de l'Employeur, le Membre doit, avant de déposer la demande de brevet, passer un accord avec l'Université stipulant que l'Employeur cède au Membre tous ses droits, titres et intérêts dans l'invention, le perfectionnement, la conception ou le développement, à condition que l'Université et le Membre partagent également les « bénéfices nets » provenant des redevances. Ce terme « bénéfices nets » signifie les bénéfices nets provenant de la concession ou de la commercialisation du produit, de l'outillage ou du procédé breveté, après déduction de tous les frais encourus par les demandes de brevet et l'obtention d'une protection continue du brevet au Canada et dans les autres pays.
- 6.30.5 Les Membres conviennent d'informer l'Employeur de toute demande de brevet dans les trois (3) mois suivant la date de déposition, sauf stipulation contraire dans le présent Article, et doivent alors déclarer par écrit si la découverte a été faite et développée à l'aide des fonds, du personnel, ou de l'équipement de l'Employeur. L'Employeur peut, dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la déclaration du Membre, contester par écrit la revendication du Membre au sujet des circonstances de la découverte; dans ce cas, l'affaire est réglée par arbitrage, selon l'Article 12.15 – Procédure d'arbitrage. La contestation de l'Employeur est nulle et non avenue à moins d'être reçue dans les limites de temps mentionnées ci-dessus. Si le Membre ne fait pas connaître l'existence de sa demande de brevet dans les trois (3) mois, il est entendu que l'Employeur maintient ses droits en vertu du présent Article jusqu'à ce qu'une telle demande soit signifiée. Si l'Employeur ne conteste pas la déclaration du Membre dans le délai d'un (1) mois, ceci constitue une renonciation aux intérêts que l'Employeur aurait pu avoir dans une telle découverte.
- 6.30.6 Aux fins de l'interprétation des Articles 6.30.2 à 6.30.5 ci-dessus, le paiement d'un salaire régulier et des avantages sociaux n'est pas considéré comme une utilisation des fonds de l'Employeur.
- 6.30.7 Les Membres accordent à l'Employeur le droit non exclusif, irrévocable, indivisible, inaliénable et sans redevances d'utiliser, aux fins d'usage interne exclusivement, tout engin, équipement ou procédé breveté ayant été inventé à l'aide de l'équipement, des fonds ou du personnel technique ou de soutien de l'Employeur. Ce droit, cependant, ne comporte pas le droit de cession ou d'exploitation du produit ou du procédé en cause.
- 6.30.8 Si un Membre décide de ne pas faire breveter, exploiter ou vendre une invention, un perfectionnement ou une découverte à ses frais, mais consent à ce que l'Université exploite ou vende l'invention, l'Université doit avant de déposer la demande de brevet, négocier un contrat avec le Membre, stipulant que le Membre cède à l'Université tous ses droits, titres et intérêts ayant trait à cette invention, ce perfectionnement ou cette découverte, à condition que l'Université et le Membre partagent également les bénéfices nets provenant des redevances.
- 6.30.9 Le nom de l'Université ne doit pas, sans accord préalable, être utilisé à propos d'inventions dans lesquelles l'Employeur n'a pas d'intérêt.
- 6.30.10 L'Employeur est tenu de consacrer au développement et à la recherche universitaire les bénéfices éventuels qu'il tire des inventions; au moins cinquante pour cent (50 %) de ces bénéfices doivent être consacrés au développement et à la recherche dans la faculté ou la bibliothèque à laquelle l'inventeur est affilié. Ces fonds doivent être gérés dans un compte spécial qui peut être examiné par le président du Syndicat ou son mandataire.
- 6.30.11 L'Employeur convient de ne passer aucun accord en vue de concéder à un sous-traitant les travaux ou responsabilités déjà entrepris par l'Employeur et les Membres, sans assurer aux Membres qui peuvent être détachés ou employés auprès du sous-traitant tous les droits, privilèges et bénéfices leur étant accordés par le présent Article. L'Employeur ne peut conclure aucun accord en vue de créer un consortium d'universités, de services gouvernementaux ou de compagnies privées pour faire de la recherche, du développement ou de l'exploitation commerciale sans assurer aux Membres qui peuvent y être détachés ou employés tous les droits, privilèges et bénéfices accordés par le présent Article. Si l'Employeur établit un contrat contraire à cette disposition et néglige de garantir les droits, privilèges et bénéfices ci-nommés, l'accord ne peut pas s'appliquer aux Membres à moins d'un accord spécial par écrit entre l'Employeur et

l'Association dérogeant à la présente clause de l'Article.

ARTICLE 6.35 – DROITS D'AUTEUR

Droits d'auteur revenant aux Membres :

- 6.35.1 Sauf stipulation contraire dans le présent Article, le Membre, créateur d'une œuvre intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, sculpture, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, conserve les droits d'auteur.

Droits d'auteur revenant à l'Université :

- 6.35.2 Les Parties conviennent que l'Université détient des droits d'auteur pour toute création intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, réalisée par un Membre au cours de son travail quotidien à l'Université pour utilisation dans les cours de formation à distance. Dans tous les cas, l'Université est tenue de passer avec le Membre qui collabore à la réalisation de ces cours, un accord se conformant aux dispositions de la présente Convention collective imposée. Chaque exemplaire d'une œuvre créée dans les conditions prévues dans la présente Article doit contenir une déclaration ou une marque identifiant le propriétaire des droits d'auteur et, avec hommages appropriés, les collaborateurs. Une copie du contrat passé entre le Membre et l'Université est envoyée au Syndicat.
- 6.35.3 Si l'Université commande à un Membre, au moyen d'un contrat spécial, une œuvre intellectuelle du genre imprimé, film, diapositive, bande magnétique, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, ou autre, l'Université, sauf disposition contraire, est la principale propriétaire des droits d'auteur. Ceci s'applique à tous les matériaux entrant dans les cours de formation à distance. Un Membre passant un tel accord avec l'Université doit être avisé de cette disposition au préalable. Le Syndicat doit recevoir une copie de cet avis.
- 6.35.4 Les contrats spéciaux relatifs aux cours de formation à distance doivent contenir une Article qui permet au collaborateur l'utilisation (pour sa propre classe) des portions de cours créés par lui, à condition que, pendant la période durant laquelle l'Université possède les droits d'auteur pour ces matériaux, il ne les utilise pas dans un autre cours de formation à distance sans l'autorisation écrite de l'Université.
- 6.35.5 La copie originale de chaque œuvre intellectuelle pour laquelle les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent Article est la propriété de l'Université. Celle-ci est responsable de la sécurité et de la surveillance de l'original et des copies éventuelles.
- 6.35.6 Si l'usage de matériaux incorporés dans une œuvre intellectuelle dont les droits d'auteur revient à l'Université selon les termes du présent Article nécessite le paiement d'une redevance ou une demande de consentement ou de permis, le collaborateur est tenu d'avertir l'Université en lui soumettant une liste des ouvrages en cause. L'Université a le droit de refuser d'accepter les demandes de permissions de droits d'auteur dont les frais sont jugés prohibitifs.
- 6.35.7 Le Membre qui est l'auteur d'une propriété intellectuelle pour laquelle l'Université détient les droits d'auteur doit signer une attestation que l'œuvre est originale et que, à sa connaissance, il ne transgresse aucun droit d'auteur déjà existant.
- 6.35.8 L'offre des cours dans lesquels l'Université détient des droits d'auteur conformément aux termes du présent Article relève du choix de l'Université.

Révision :

- 6.35.9 De temps en temps, l'Université peut demander une révision des ouvrages pour lesquels elle détient des droits d'auteur de façon à ce que les normes universitaires courantes soient respectées.
- 6.35.10 De plus, l'auteur du genre d'ouvrage décrit aux Articles 6.35.2 et 6.35.3 ci-dessus peut, après trois (3) ans ou plus d'usage, puis à des intervalles de trois (3) ans, informer l'Université de la nécessité d'une révision. L'Université et le Membre doivent négocier le montant à payer pour défrayer les coûts de telles révisions y compris les honoraires du Membre.

- 6.35.11 Le processus de révision doit être vu comme une responsabilité conjointe entre l'auteur de l'ouvrage et l'Université. Si l'auteur décide de ne pas entreprendre la révision, ou s'il n'a pas accepté la demande de révision de l'Université dans une période d'un (1) mois après avoir reçu cette demande, ou s'il n'est plus employé par l'Université, le Département/l'École peut choisir une autre personne pour faire la révision nécessaire. Ce faisant, l'auteur ne perdra pas ses droits contractuels à des honoraires. Lorsque l'auteur n'est plus un employé de l'Université, un avis d'intention de réviser et des révisions proposées doit être envoyé à l'auteur par courrier enregistré à sa dernière adresse connue. Dans le cas où l'auteur et l'Université ne peuvent s'entendre sur la nature ou sur l'étendue des révisions, l'Université peut acheter les services de quelqu'un, avec l'approbation du Département/de l'École, pour faire les révisions.
- 6.35.12 L'Université est tenue de négocier les honoraires pour chaque révision faite à sa demande.
- 6.35.13 Dans tous les cas où une personne autre que l'auteur révisé l'ouvrage, si ce dernier s'objecte à l'étendue ou à la justesse des révisions, il peut retirer son nom en tant que collaborateur à l'ouvrage et toute indication de sa collaboration doit être retirée. Les auteurs doivent informer l'Université de leur intention de retirer leur nom dans un (1) mois après la réception par courrier enregistré de l'avis des révisions proposées.

Usage par des tierces personnes :

- 6.35.14 Les bénéfices nets provenant des redevances revenant à l'Université par suite de l'usage par un tiers d'un ouvrage pour lequel l'Université détient les droits d'auteur aux termes du présent Article peuvent être distribués d'après l'Article 6.35.15 ci-dessous. Le Membre ne reçoit pas de paiement additionnel. Les bénéfices nets sont le montant des redevances et honoraires moins les coûts de reproduction, d'administration et de distribution.
- 6.35.15 Les bénéfices nets sont distribués de la façon suivante :
- (a) Tant que les coûts originaux de production n'ont pas été recouverts par l'Université : soixante-quinze pour cent (75 %) à l'Université et vingt-cinq pour cent (25 %) à l'auteur.
 - (b) Après recouvrement des coûts originaux de production: cinquante pour cent (50 %) à l'Université et cinquante pour cent (50 %) à l'auteur.

Les coûts originaux de production comprennent les frais de production de l'ouvrage, y compris les redevances à payer pour l'usage d'autres matériaux protégés par le droit d'auteur utilisés dans l'ouvrage. Un relevé des coûts de production est fourni par l'Université à la demande du Membre ou du Syndicat.

Copie du Membre :

- 6.35.16 Si possible après en avoir fait la demande, le Membre doit recevoir une copie dont le coût ne dépasse pas le prix de ruban, film, enregistrement ou autre moyen utilisé, de toute propriété intellectuelle qu'il a produite pour l'Université et pour laquelle celle-ci détient les droits d'auteur selon les dispositions de la présente Convention collective imposée.
- 6.35.17 Au cas où l'Université désirerait effacer ou détruire en tout ou en partie un ouvrage pour lequel elle détient les droits d'auteur aux termes de la présente Convention collective imposée, cette intention doit être signifiée aux auteurs, qui auront un (1) mois pour faire connaître leur désir de recevoir une copie des sections devant être effacées. Si les auteurs expriment un tel désir dans les délais prévus, ils doivent recevoir une copie des sections à un coût ne dépassant pas le prix de ruban, film, enregistrement, ou autre moyen utilisé, en plus des frais raisonnables d'administration encourus.

ARTICLE 6.40 – COMITÉ DES BREVETS ET DROITS D'AUTEUR

- 6.40.1 Les Parties conviennent de créer un Comité permanent des brevets et droits d'auteur et composé de deux (2) Membres nommés par l'Employeur et de deux (2) Membres nommés par le Syndicat, avec présidence alternative entre les représentants de l'Employeur et du Syndicat à chaque réunion consécutive.
- 6.40.2 Le Comité se réunit au moins deux (2) fois par an pour :
- (a) Gérer les affaires dont il est saisi.

- (b) Étudier des stratégies en vue de la commercialisation des inventions, perfectionnements ou découvertes.
- (c) Recommander au Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective imposée toute proposition de modification des Articles relatifs aux brevets et droits d'auteur contenus dans la présente Convention collective imposée. Les parties conviennent de tenir compte de ces recommandations pendant les négociations collectives.
- (d) Intervenir dans les différends provenant de l'Article 6.30 – Brevets et l'Article 6.35 – Droits d'auteur selon l'Article 6.40.3 ci-dessous.

6.40.3 Grievs et arbitrage

Aux fins de la présente Convention collective imposée, tout grief d'un Membre au sujet des dispositions de l'Article 6.30 – Brevets et l'Article 6.35 – Droits d'auteur est traité selon la procédure suivante:

- (a) Dans les trois (3) semaines suivant l'incident donnant lieu à un grief, ou la date à laquelle le Membre a appris l'incident ou aurait dû en être conscient, le Membre doit présenter le grief au Vice-recteur aux études et Provost.
- (b) Deux (2) semaines après réception du grief, le Vice-recteur aux études et Provost doit transmettre cette affaire au Comité permanent des brevets et droits d'auteur et en informer le Syndicat en même temps. Si le Vice-recteur aux études et Provost ne transmet pas cette affaire au Comité permanent dans les délais prévus, le Membre est considéré gagnant dans cette affaire et l'Université est liée par ce résultat.
- (c) Le Comité permanent, un (1) mois après avoir été saisi du grief, doit faire des recommandations pour régler la question. Le délai peut être prolongé par accord mutuel. Si le Comité ne fait pas de recommandation dans les délais stipulés, le Vice-recteur aux études et Provost peut prendre les mesures spécifiées à l'Article 6.40.3 (d) ci-dessous.
- (d) Une (1) semaine après avoir reçu les recommandations du Comité permanent s'occupant des brevets et des droits d'auteur, ou une (1) semaine après la fin de la période allouée au Comité permanent, le Vice-recteur aux études et Provost remet sa proposition à ce sujet et la communique par écrit aux intéressés.
- (e) Si la proposition du Vice-recteur aux études et Provost, remise conformément à l'Article 6.40.3 (d) ci-dessus, ne résout pas le grief, cette affaire peut être soumise à l'arbitrage d'un (1) juge selon la procédure stipulée dans la présente Convention collective imposée.

ARTICLE 6.45 – DÉPENSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

- 6.45.1 Afin de faire avancer les objectifs de l'Université, à savoir la création et la diffusion du savoir, chaque Membre à temps plein du corps professoral reçoit une allocation pour couvrir les dépenses liées au perfectionnement professionnel chaque année de la Convention collective imposée. Le montant de ces dépenses est limité à deux mille quatre cent cinquante dollars (2 450 \$).
- 6.45.2 Les dépenses liées au perfectionnement professionnel autorisées en vertu du présent Article comprennent ce qui suit :
 - (a) Frais d'adhésion à des sociétés professionnelles et savantes dans la discipline du Membre;
 - (b) Abonnements à des revues professionnelles et savantes;
 - (c) Achats de livres, de matériel, d'équipement et de services directement liés à la recherche, à l'enseignement ou au travail professionnel de bibliothèque;
 - (d) Frais d'inscription du Membre à un congrès savant;
 - (e) Frais de déplacement, y compris le transport, la nourriture et le logement du Membre qui participe à

des congrès ou séminaires pertinents ou visite d'autres universités ou centres de recherche pour mener des recherches ou travaux qui ne peuvent être accomplis à l'Université Laurentienne. À compter du 1^{er} juillet de chaque année de la convention collective imposée, les indemnités quotidiennes et de kilométrage correspondront aux taux précisés par l'Agence du revenu du Canada.

- (f) Frais d'impression ou de réimpression, ou frais engagés dans la préparation et l'achèvement de manuscrits de travaux d'érudition.
- (g) Perfectionnement ou recyclage professionnel ou universitaire.
- (h) Embauche d'auxiliaires à temps partiel pour aider à la recherche et à l'enseignement, excepté la notation des travaux.

- 6.45.3 Les dépenses doivent être autorisées à l'avance par le doyen ou bibliothécaire en chef et sont remboursées après la vérification des reçus. Si les dépenses engagées sont relativement peu élevées, c'est-à-dire inférieures à cinquante pour cent (50 %) du total de l'allocation, ou au restant de l'allocation totale, les remboursements seront cumulés, mais les reçus doivent être présentés avant le 1^{er} janvier ou le 1^{er} juillet suivant la date des dépenses.
- 6.45.4 Les Membres à temps plein en congé sabbatique ou d'études ou dont la charge de travail est volontairement réduite ont droit à cette allocation.
- 6.45.5 L'Université est propriétaire de l'équipement procuré avec les fonds indiqués au présent Article, mais le Membre qui le désire peut l'acheter à sa juste valeur marchande.
- 6.45.6 On peut reporter les fonds non utilisés du maximum de l'allocation de perfectionnement pour deux (2) années seulement.

CONGÉS

ARTICLE 7.10 – JOURS FÉRIÉS STATUTAIRES ET AUTRES

- 7.10.1 Les jours suivants et tous les jours généralement prononcés jours fériés par les autorités compétentes sont reconnus comme tels; ainsi, les Membres ont droit aux congés suivants :
 - (a) Journée de la famille, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Fête de la Reine, Fête nationale du Canada, Fête civique du mois d'août, Fête du Travail, Jour d'Action de Grâce, Jour de Noël, Lendemain de Noël, Jour du Nouvel An.
 - (b) Et les autres congés décrétés par l'Employeur, y compris les vacances habituelles de Noël.

ARTICLE 7.15 – VACANCES

- 7.15.1 Les vacances sont la période pendant laquelle le Membre n'a pas à rendre compte de ses activités à l'Université.
- 7.15.2 Après onze (11) mois de service et, ensuite, tous les ans, les Membres ont droit à un (1) mois, soit vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances, en plus des jours fériés reconnus. Dans le cas des Membres ayant un contrat de moins d'un (1) an, les vacances sont accordées au prorata. Lorsqu'un Membre a accumulé cinq (5) années consécutives complètes de service à l'Université, il a droit, pour chaque année de service par la suite, à deux (2) jours supplémentaires de vacances jusqu'à un congé maximum de trente-cinq (35) jours ouvrables.
- 7.15.3 Le Membre est payé pendant ses vacances, mais il ne touchera pas d'indemnité de travail s'il ne veut pas prendre ses congés.
- 7.15.4 Le Membre doit prendre les vacances auxquelles il a droit. Les vacances ne peuvent pas être accumulées d'une année à l'autre. Le Membre doit prendre ses vacances entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, à défaut d'une permission spéciale accordée par le Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Membre peut prendre ses vacances aux dates qui lui conviennent au cours de cette période, pourvu que :

- (a) Son congé n'entre pas en conflit avec la période pendant laquelle il doit exécuter les tâches qui lui sont assignées;
 - (b) Le Membre ait transmis, au moins un mois à l'avance, une indication des dates prévues pour ses vacances au Doyen/Bibliothécaire en chef, par l'intermédiaire du Directeur.
- 7.15.5 En cas du décès d'un Membre, la valeur de tout crédit de vacances inutilisé est payée à son bénéficiaire.
- 7.15.6 Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine, et qui sont dans l'impossibilité de prendre en totalité les congés annuels auxquels ils ont droit reçoivent le paiement de congé annuel suivant :
- (a) Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail en juin qui tombent en juin après l'échéance de remise des notes finales. Les Membres sont censés être en vacances dès le lendemain de la collation des grades de printemps.
 - (b) Les Membres qui prennent leur retraite ou démissionnent à dater du 31 décembre reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales pour les cours de trois (3) crédits, les notes de la mi-semester pour les cours de six (6) crédits, et le 31 décembre.
 - (c) Les Membres dont les contrats à durée limitée se terminent à des dates autres que le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales et la date d'expiration de leur contrat.
 - (d) Le taux quotidien appliqué aux paiements (Articles 7.15.6 (a) à (c) ci-dessus) est de un deux cent soixantième (1/260^e) du traitement du Membre.

ARTICLE 7.20 – ABSENCES - GÉNÉRALITÉS

- 7.20.1 L'Université, en tant que communauté de savants, doit compter sur la disponibilité de ses Membres sur une base régulière et continue pour que toutes les activités universitaires, qu'elles soient prévues au calendrier ou non, puissent se poursuivre de façon bien ordonnée.
- 7.20.2 Les absences ne doivent normalement porter atteinte ni aux fonctions attribuées ni aux activités prévues dans l'horaire ni au fonctionnement harmonieux du Département/de l'École.
- 7.20.3 Les absences hors campus affectant l'exécution des fonctions du Membre en tant qu'enseignant ou bibliothécaire professionnel sont régies par les dispositions de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- 7.20.4 Dans la période comprise entre la Fête du travail et la collation des grades du printemps, le Membre qui doit s'absenter pour plus d'une semaine est tenu d'en informer le Directeur et d'obtenir la permission du Doyen/Bibliothécaire en chef. Dans le cas des absences de moins d'une semaine, le Membre signifie ses intentions au Doyen/Bibliothécaire en chef. Si l'absence porte atteinte aux fonctions attribuées ou aux activités prévues, le Membre doit faire des arrangements appropriés par l'intermédiaire du Directeur qui informe le Doyen/Bibliothécaire en chef lorsque l'absence a des répercussions appréciables sur les fonctions du Membre.
- 7.20.5 Dans la période comprise entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, les Départements/Écoles sont responsables d'assurer, de façon équitable, une permanence suffisante en vue de la nécessité de répondre au courrier, de conseiller les étudiants, et de s'occuper des questions imprévues qui se présentent. Les absences au cours de cette période sont assujetties à cette nécessité. Les absences de plus d'une semaine exigent l'autorisation préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef qui ne peut pas refuser sans raison valable.

- 7.20.6 Sauf si le Membre est en vacances, en congé, ou a été autorisé à s'absenter pour une autre raison, il est tenu de rester en communication avec son Département/École afin que l'Université ait la possibilité de le contacter ou de le rappeler dans un bref délai.
- 7.20.7 Il peut arriver, exceptionnellement, que l'Université se trouve dans l'obligation de rappeler un Membre en vacances, en congé, ou en absence autorisée selon les dispositions de l'Article 7.20.5 ci-dessus. L'Université ne peut le faire de façon arbitraire ou sans motif valable. Dans ce cas, l'Université est responsable jusqu'à une limite raisonnable, des frais de voyage occasionnés par ce rappel.

ARTICLE 7.25 – CONGÉ SABBATIQUE

7.25.1 Préambule

Étant donné que les Membres à temps plein doivent poursuivre sans cesse leur développement intellectuel et leurs recherches pendant toute leur carrière, l'Université maintient un régime des congés sabbatiques à l'intention des Membres poursuivant des études, des recherches, ou désirant écrire un ouvrage. Ce régime est destiné à avantager le Membre ainsi que l'Université. À cette fin, le congé sabbatique est défini comme étant une période durant laquelle le Membre est déchargé de ses fonctions habituelles pour lui permettre de :

- (a) Continuer sa formation, poursuivre ses études à un niveau plus avancé dans un centre de recherches ou d'études supérieures, ou suivre des cours de langue;
- (b) Consacrer plus de temps aux travaux d'érudition ou de création;
- (c) Renforcer les liens entre l'Université et d'autres universités ou d'autres pays, en tant que professeur ou bibliothécaire invité;
- (d) Accroître son expérience pratique ou professionnelle dans un domaine se rapportant à sa spécialité qui lui permette d'enseigner, ou dans le cas de la bibliothèque, d'assurer un service plus complet et mieux adapté aux conditions contemporaines.

Les Membres en congé sabbatique qui choisissent d'être présents sur le campus pendant leur période de congé sont dispensés de la charge usuelle de travail et ne participent pas normalement aux activités universitaires, sauf stipulation contraire dans la présente Convention collective imposée. Les Membres qui ont indiqué dans leur plan de congé sabbatique leur intention de passer leur congé sabbatique en partie ou entièrement sur le campus ont droit à l'usage d'un bureau convenable sur le campus. Les frais de déménagement et d'entreposage des Membres en congé sabbatique à qui on demande de quitter leur bureau sont payés par l'Employeur. L'Employeur remplace les Membres en congé sabbatique s'il le juge nécessaire. L'Employeur s'accorde le droit de limiter le nombre de congés sabbatiques en fonction de ses responsabilités universitaires.

7.25.2 Admissibilité

Le congé sabbatique peut être accordé dans les conditions suivantes :

- (a) Lors de sa demande, le Membre doit être resté en fonction à temps plein à l'Université pendant six (6) ans de suite en tant que Professeur ou Bibliothécaire, au rang de titulaire, agrégé ou adjoint. À la date où débute le congé sabbatique, le Membre doit avoir la permanence. Exceptionnellement, les Chargés d'enseignement, les Bibliothécaires généraux et les Archivistes ayant la permanence et les années de service requises à l'Université Laurentienne sont en droit de demander un congé sabbatique à condition d'obtenir l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le Membre désire utiliser ce congé pour se perfectionner, l'Université doit étudier la demande en tenant particulièrement compte des objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi. Le service, aux fins de l'admissibilité au congé sabbatique, est calculé à compter de l'entrée en fonction à temps plein à l'Université ou de la date du dernier congé sabbatique obtenu, si celle-ci est plus récente. Lorsqu'un Membre prend un congé sabbatique, toutes les années de service accumulées aux fins de l'admissibilité sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente Convention collective imposée. N'entrent dans ce calcul ni les congés sabbatiques, ni les congés d'études, ni les congés non payés. Le congé sabbatique n'est pas accordé de façon automatique et il n'est accordé qu'à la suite d'une demande en règle présentée de la façon décrite plus bas.

- (b) Dans le but d'attirer des professeurs qualifiés, le Vice-recteur aux études et Provost peut reconnaître de temps à autre les années d'emploi à temps plein comme Membre du corps professoral d'une autre université ou dans un des collèges affiliés ou fédérés d'une université. Ce crédit doit être spécifié dans la lettre initiale de nomination.
- (c) Dans des circonstances spéciales, le Membre peut demander de prendre son congé sabbatique un (1) an avant l'année dans laquelle il deviendrait normalement admissible au congé en question. Si un congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le Membre reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt pour cent (80 %) de son traitement.
- (d) Dans le but d'assurer la planification efficace des cours offerts par un Département/une École, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut inviter un Membre à demander son congé sabbatique après cinq (5) années de service. Le Doyen/Bibliothécaire en chef présente la demande avant le 1er mai de l'année universitaire qui précède celle dans laquelle le Membre est invité à demander un congé sabbatique, et le Membre répond à l'invitation du Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 1er juin. Si le Membre accepte, il présente un programme de congé sabbatique au Directeur de son Département/École avant le 30 septembre, en conformité avec l'Article 7.25.3 (b) ci-dessous. Si le Membre accepte et que la demande est approuvée, il reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de son traitement pendant le congé sabbatique.

7.25.3 **Demande**

- (a) Les Doyens et le Bibliothécaire en chef maintiennent, et passent en revue chaque année de concert avec le Département/l'École, un calendrier d'admissibilité au congé sabbatique pour chaque Département/École, dans l'unique but d'aider à planifier méthodiquement les congés sabbatiques. Des exemplaires du plan sont distribués avant le 1er juillet de chaque année au Directeur qui en remet un à chaque Membre du Département/École.
- (b) Les Membres doivent soumettre leur demande de congé sabbatique au Doyen/Bibliothécaire en chef avec copie au Directeur du Département/de l'École au plus tard le 30 septembre de l'année universitaire précédant l'année du congé.
- (c) Au plus tard le 15 novembre de l'année universitaire qui précède l'année du congé sabbatique, le doyen ou la bibliothécaire en chef fait parvenir sa recommandation au Vice-recteur aux études et Provost. Après avoir examiné la demande selon les critères établis aux Articles 7.25.1 et 7.25.2 ci-dessus, et ayant pris en ligne de compte la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, le Vice-recteur aux études et Provost prend une décision et la fait connaître au Membre avant le 15 décembre de l'année universitaire précédant l'année du congé sabbatique.
- (d) Le Vice-recteur aux études et Provost base sa décision d'approuver ou de refuser un programme de congé sabbatique sur les mérites intrinsèques du projet sabbatique et l'intérêt qu'il présente pour le développement professionnel du Membre et pour l'Université.
- (e) Si un Membre désire par la suite modifier son programme de congé sabbatique, il soumet les changements proposés à l'approbation de son Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef n'approuve pas les changements proposés après avoir consulté le Département/l'École, le Membre peut demander qu'ils soient soumis à l'approbation du Vice-recteur aux études et Provost.
- (f) Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut retourner la demande présentée par le Membre en vertu de l'Article 7.25.3 (b) ci-dessus ou la demande de modifications présentée en vertu de l'Article 7.25.3 (e) ci-dessus. Si sa demande lui est retournée, le candidat étudie les suggestions du Doyen/Bibliothécaire en chef et soumet une nouvelle demande dans les dix (10) jours ouvrables suivants.

7.25.4 **Remise à une date ultérieure**

- (a) Au cas où, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime nécessaire d'ajourner le congé sabbatique, le Membre intéressé doit être avisé avant le 1er juillet de l'année universitaire précédant celle du congé sabbatique. Une remise du congé sabbatique ne peut pas être exigée sans raison. En pareil cas, le Membre reçoit un

montant supplémentaire équivalent à cinq pour cent (5 %) de son traitement normal pour l'année d'ajournement à titre de « rémunération » pendant son année sabbatique, et reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée, de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Un congé sabbatique ne peut être différé plus de trois (3) ans pour des raisons financières ou de programme.

- (b)
 - (i) Si le Membre désire remettre à plus tard son congé sabbatique, il ne peut le faire que pour des raisons valables et en ayant obtenu l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 1er mai qui précède immédiatement la date limite spécifiée à l'Article 7.25.3 (b) ci-dessus. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable. Si un Membre dont le congé sabbatique a été accordé par le Vice-recteur aux études et Provost désire le différer pour des raisons valables, il doit obtenir l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire en chef au moins deux (2) mois avant la date prévue du début du congé sabbatique. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable.
 - (ii) Si un ajournement est accordé, le Membre ne bénéficie d'aucune préséance sur ses collègues en ce qui concerne le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Ces Membres reçoivent une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que leur prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Ce délai ne s'étendra pas au-delà d'un (1) an.
- (c) Dans l'éventualité où le processus d'accession à la permanence du Membre est retardé pour cause de maladie, de grossesse, de congé parental ou de congé d'adoption, le Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine.
- (d) Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre remet à plus tard son congé sabbatique sans autorisation formelle, il perd la préséance sur ses collègues dans le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Si, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef demande à ce Membre de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante, ce dernier n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.
- (e) Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre ne demande pas à prendre un congé sabbatique auquel il est admissible, il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire s'il est tenu de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement.
- (f) Si le Vice-recteur aux études et Provost et/ou le Comité d'arbitrage rejettent le projet sabbatique du Membre sous prétexte qu'il est inadapté à une institution d'enseignement supérieur, le Membre est en droit de renouveler sa demande l'année suivante mais il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.
- (g) Il peut être convenu par un commun accord entre les Parties de ne pas observer les dates limites.

7.25.5 **Durée du congé sabbatique**

Les Membres sont libres d'opter pour :

- (a) Un congé de six (6) mois à compter généralement du 1er juillet ou du 1er janvier.
ou
- (b) Un congé de douze (12) mois, à compter généralement du 1er juillet ou d'une autre date approuvée par le Doyen/Bibliothécaire en chef compétent. Cette approbation ne peut être refusée sans raison.

7.25.6 **Rémunération**

- (a) Les Membres choisissant un congé de six (6) mois, avec un crédit de six (6) ans accumulés en vue d'un congé sabbatique, ont droit au traitement intégral.

- (b) Les Membres choisissant un congé de douze (12) mois, après avoir accumulé six (6) ans de crédit, ont droit à une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement normal qui leur revenait autrement.
- (c) A la demande du Membre, et sous réserve des règlements provinciaux et fédéraux, le Membre peut bénéficier d'une partie de son traitement universitaire sabbatique sous forme de bourse de recherches de l'Université. Dans ce cas, il incombe au Membre de faire les déductions et les déclarations nécessaires auprès des autorités gouvernementales, en tenant compte des lois provinciales et fédérales; l'Université n'accepte aucune responsabilité à cet égard.
- (d) Les Membres en congé sabbatique ne peuvent pas se charger d'autres fonctions rémunérées sans l'autorisation préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef. Cette autorisation ne peut être refusée sans raison valable. Habituellement, toute rémunération supplémentaire acquise au cours du congé sabbatique ne peut excéder une somme qui porterait le total à cent pour cent (100 %) du traitement usuel du Membre en plus des frais de voyage et des frais de déplacement pour lui, son conjoint et leurs enfants à charge. Si cette limite est dépassée, l'Université se réserve le droit de réduire le traitement proportionnellement.
- (e) Un Membre ayant à son compte, à la date où il devait prendre sa retraite, un crédit d'années inutilisées en vue d'un congé sabbatique, a le droit de demander à prendre un congé sabbatique pendant l'année qui précède sa retraite, à la condition qu'en rentrant à l'Université, il complète sa dernière année de service. Si le congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le Membre a droit à une rémunération sabbatique calculée au prorata sur la base du traitement normalement applicable au congé sabbatique, et en lui créditant son année finale de service au retour. Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter de calculer au prorata la durée du congé sabbatique au lieu de la rémunération.

7.25.7 **Avantages sociaux**

- (a) Pendant la période du congé sabbatique, le Membre continue de bénéficier de tous les avantages sociaux en conformité avec les dispositions de l'Article 8.45 – Avantages sociaux.
- (b) Durant un congé sabbatique, les calculs des retraites sont basés sur le salaire qu'aurait reçu le Membre s'il n'avait pas été en congé sabbatique.

7.25.8 **Vacances**

Il est entendu que les Membres en congé sabbatique prennent leurs vacances annuelles accumulées au cours de l'année précédente entre le 1^{er} juillet et le 30 juin de l'année universitaire au cours de laquelle ils prennent leur congé. De plus, il est entendu que les Membres qui prennent un congé sabbatique de six (6) mois prennent la moitié de leurs vacances annuelles pendant la période de congé sabbatique. Les Membres ont droit aux vacances annuelles correspondant à une (1) année de travail après le 30 juin de l'année où ils ont terminé leur congé sabbatique.

7.25.9 **Reprise des fonctions**

- (a) Les Membres auxquels on a accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins un (1) an leurs fonctions de professeur ou de bibliothécaire. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'Article 7.25.2 (c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

- (b) Dans un délai d'un (1) mois après son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir par

écrit à son Doyen/Directeur de bibliothèque un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé. Un Membre peut demander par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef de retarder la date de la présentation de son rapport. Ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel qui sert à l'évaluation en vue d'augmentation et de promotions. Si le Membre ne présente pas son rapport de congé sabbatique dans le délai prévu sans explication suffisante, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle en conformité avec l'Article 8.20.11 de l'Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang peut être retardée.

Pour commencer à accumuler le crédit sabbatique sans se voir imposer d'amende, le Membre qui n'est pas admissible à une augmentation annuelle doit présenter son rapport durant le mois qui suit son retour. S'il ne le fait pas, le Membre ne commencera pas à accumuler de crédit sabbatique avant le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit de plus près la présentation du rapport. Si, après avoir examiné le rapport, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime que le rendement n'est pas satisfaisant, des mesures appropriées peuvent être prises, ainsi qu'il est prévu à l'Article 5.75 – Mesures disciplinaires.

- (c) Nonobstant les dispositions de l'Article 7.25.9 (a) ci-dessus, l'Université peut accorder au plus une (1) année de congé d'études à un Membre dès la fin de son congé sabbatique pourvu que pendant leur congé sabbatique le Membre ait étudié pour obtenir un doctorat et que l'année additionnelle de congé lui permette de continuer leurs études doctorales. Dans des circonstances exceptionnelles, sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et avec l'autorisation du Vice-recteur aux études et Provost, le congé d'étude pourra être rallongé d'un an. Cette succession de congés, sabbatiques et d'étude ne sera accordée qu'une fois pendant la carrière des Membres. Les Membres recevront un traitement, en conformité avec les dispositions de l'Article 7.30 – Congé d'études pendant ce congé d'études, et il doit revenir à l'Université pour une durée égale au congé total ou, s'il ne le fait pas, rembourser à l'Université la totalité de la rémunération et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique et le congé d'études successifs.

Le Membre peut demander que la rémunération pour le congé sabbatique et le congé d'études successifs lui soit versée selon une formule modifiée pourvu que le montant payé en une année n'excède pas la rémunération attribuée à l'origine pour l'année sabbatique.

7.25.10 ***Incapacité***

Dans le cas où un Membre en congé sabbatique ne peut plus remplir ses obligations à cause de raisons de santé, les politiques et les procédures suivantes devront être suivies :

- (a) Le Membre informera dès que possible le Doyen/Bibliothécaire en chef des circonstances de son incapacité et fournira à ce dernier un rapport médical indiquant la gravité de l'incapacité et, si possible, la date de retour prévue. Pour la durée de la maladie, les Articles de l'Article 7.55 – Maladie physique et mentale, s'appliqueront.
- (b) Dans le cas où un Membre en congé sabbatique est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant moins de cinquante pour cent (50 %) de son congé, celui-ci devrait être considéré comme ayant pris son congé. Le Membre doit soumettre un rapport de ses activités durant son congé au moment où se termine le congé ou à la fin du congé de maladie (le plus tardif des deux). Lors de l'évaluation, on tiendra compte de l'impact de la maladie sur le congé sabbatique du Membre.
- (c) Dans le cas où un Membre est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant plus de cinquante pour cent (50 %) de son congé, celui-ci sera considéré comme n'ayant pas pris son congé. Le Membre sera admissible à prendre son congé sabbatique à un moment mutuellement acceptable. Si le Membre indique qu'il terminera le plan de congé précédemment approuvé, le Doyen/Bibliothécaire en chef, sur avis du Département/de l'École et en consultation avec le Membre, déterminera la date à laquelle débutera le congé sabbatique. Dans le cas où le Membre désire modifier son plan de congé, les dispositions de l'Article 7.25.3 (f) s'appliqueront.

7.25.11 ***Congés sabbatiques trisannuels***

Bien que les congés sabbatiques soient accordés généralement après six (6) ans de service, les Parties

reconnaissent que, en dehors des dispositions d'admissibilité aux congés, qui auront toujours la priorité, il peut être profitable pour l'Université et pour les Membres que ceux-ci prennent, après trois (3) ans de service, un congé sabbatique de six (6) mois, avec quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire. Pour chaque tranche de six (6) mois de service au-delà de trois (3) ans, la personne en congé sabbatique a droit à deux et demi pour cent (2,5 %) de plus pendant la période d'absence. En aucun cas un congé sabbatique trisannuel, proposé ou approuvé, ne peut être repoussé plus d'un (1) an. Lorsque les Membres prennent un congé sabbatique trisannuel, toutes les années accumulées y ouvrant droit sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente Convention collective imposée. Lorsque le congé sabbatique est différé, le Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année d'ajournement, de sorte que son prochain congé sabbatique se trouve à l'année prévue dans la rotation d'origine. Le congé sabbatique après trois (3) ans de service peut être accordé si :

Admissibilité

- (a) Le Membre a la permanence à la date du début du congé;
- (b) Le congé n'entraîne pas la remise à plus tard du congé sabbatique d'un Membre avec six (6) ans de service ou plus;
- (c) Le congé ne grève pas le budget du Département/de l'École.

Reprise des fonctions

- (a) Les Membres auxquels est accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins six (6) mois leurs fonctions de Membre du corps professoral à temps plein. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'Article 7.25.2 (c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

- (b) Dès son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Directeur de son Département/École, dans le délai d'un (1) mois, un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé, tel qu'indiqué à l'Article 7.25.9 (b) ci-dessus.

ARTICLE 7.30 – CONGÉ D'ÉTUDES

Le terme « congé d'études » désigne un congé servant à améliorer les qualifications universitaires. Généralement, il s'agit d'obtenir un titre plus élevé, ou l'équivalent reconnu comme tel par l'Université et le Département/l'École. Ce congé doit servir les meilleurs intérêts de l'Université. Habituellement, les congés d'études accordés au Membre au cours de sa carrière dans l'enseignement supérieur ne peuvent pas dépasser deux (2) ans.

7.30.1 Admissibilité

Sont admissibles au congé d'études les Membres ayant la permanence ou un poste menant à la permanence ou les Maîtres de conférences, au moins deux (2) années devant être écoulées depuis le dernier congé sabbatique à l'exception des circonstances extraordinaires mentionnées à l'Article 7.25.9 (c) de l'Article 7.25 – Congé sabbatique. Le congé d'études n'est pas automatique; il n'est accordé que sur l'approbation du Vice-recteur aux études et Provost, après consultation du Département/de l'École, par l'intermédiaire du Directeur du Département/de l'École et du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné à la suite de la procédure décrite ci-dessous. Lorsque l'Employeur n'est pas en mesure d'accorder un congé d'études au cours d'une (1) année donnée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que le Membre obtienne le congé dans l'année qui suit la demande.

7.30.2 **Demande**

- (a) Les demandes de congé d'études sont adressées au plus tard le 30 septembre, après consultation du Département/de l'École, au Vice-recteur aux études et Provost par l'intermédiaire du Directeur concerné de concert avec le Doyen/Bibliothécaire en chef. En soumettant sa demande, le Membre fournit un projet mûrement réfléchi, indiquant l'intérêt que présente son projet pour son développement personnel en tant que professeur ou bibliothécaire, et pour les meilleurs intérêts de l'Université. En faisant parvenir la demande au Doyen/Bibliothécaire en chef, le Département/l'École, par l'intermédiaire de son Directeur, y joint une recommandation positive ou négative, non seulement avec une appréciation du projet, mais aussi avec une opinion sur les répercussions possibles du congé sur les programmes et le budget du Département/de l'École. En transmettant la demande au Vice-recteur aux études et Provost, le Doyen/Bibliothécaire en chef y joint une évaluation de la demande, en appliquant les mêmes critères. Le Doyen/Bibliothécaire en chef a la possibilité, afin de juger de la validité de la demande, de s'enquérir, entre autres, des capacités prouvées de l'intéressé. Une copie de la recommandation du Département/de l'École ainsi que celle du Doyen/Directeur de bibliothèque sont mises à la disposition du candidat.
- (b) Les demandes de congé d'études doivent parvenir au Vice-recteur aux études et Provost au plus tard le 31 octobre de l'année universitaire précédant celle prévue pour le congé. Le Vice-recteur aux études et Provost vérifie la demande à la lumière des critères établis par l'Université et de la situation financière pour l'année du congé, et rend sa décision, une copie de laquelle est remise au Membre. La décision du Vice-recteur aux études et Provost est sans appel et lie les Parties.
- (c) Dans le cas où le Vice-recteur aux études et Provost est obligé de refuser le congé d'études d'un Membre pour des raisons financières, après qu'il fut approuvé, le Membre acquiert, pour l'année d'après, la préséance sur les collègues de son Département/École.
- (d) On peut ne pas tenir compte des dates limites mentionnées ci-dessus dans ces circonstances particulières.

7.30.3 **Conditions**

- (a) Un congé d'études d'un (1) an avec une rémunération de 36 707 \$ le 1^{er} juillet 2020 ou une rémunération calculée au prorata si le congé dure moins d'un (1) an, peut être accordé à un Membre ayant la permanence, à un Membre nommé à l'essai ou à un Maître de conférences après deux (2) années de service.
- (b) Un congé d'études de deux (2) ans avec une rémunération de 36 707 \$ le 1^{er} juillet 2020 peut être accordé à un Membre ayant la permanence, à un Membre nommé à l'essai ou à un Maître de conférences après quatre (4) années de service.
- (c) Un Membre peut demander une réduction temporaire de sa charge de travail pour entreprendre ou terminer des études de doctorat. Lorsque, à la discrétion du Vice-recteur aux études et Provost et sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, il est possible de remplacer adéquatement la personne intéressée, la réduction de la charge de travail sera accordée avec une réduction proportionnelle de salaire basée sur la rémunération pour une surcharge de remplacement.
- (d) La période maximale d'absence est de deux (2) ans consécutifs à compter, habituellement, du 1^{er} juillet.
- (e) Au cas où le Membre désire suivre un cours d'été dans le but d'acquérir un diplôme supérieur, il peut, sans perte de crédit en vue de son congé d'études, demander jusqu'à quatre (4) semaines d'absence, ne comportant aucune diminution du traitement normal, à condition d'exercer ses fonctions à l'Université pendant une moitié de la période des vacances. Pour faire une telle demande, il faut que le Membre procède de la façon décrite à l'Article 7.30.2 ci-dessus.

7.30.4 **Avantages sociaux**

Les prestations d'assurance, de retraite, et autres continuent d'être payées pendant le congé, pourvu que le Membre continue, pour sa part, d'acquitter ses primes.

7.30.5 **Reprise des fonctions**

- (a) Le Membre est tenu de passer un accord écrit l'engageant, à l'issue de son congé d'études, soit à reprendre immédiatement ses fonctions à l'Université pour une période égale à celle du congé d'études et en aucun cas, de moins d'un (1) an, soit à rembourser l'Université d'une somme représentant la totalité de la rémunération qu'il a reçue pendant son congé d'études. Si un Membre retourne à l'Université pour une période moindre que celle du congé d'études, l'Université exige du Membre le remboursement de tout ou partie de la rémunération reçue pendant le congé.
- (b) Le Membre fait parvenir à son Doyen/Directeur de bibliothèque et à son Directeur de Département/d'École, dans un délai maximum d'une (1) semaine, à compter de la date de reprise, un compte rendu complet des études qu'il a entreprises au cours du congé, et ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel.
- (c) La période du congé d'études ne compte pas dans le calcul du crédit en vue du congé sabbatique.

7.30.6 **Emplois contractés en période de congé d'études**

Les Membres en congé d'études ne peuvent pas accepter d'emploi rémunéré sans l'autorisation écrite préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 7.35 – RÉDUCTION VOLONTAIRE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

- 7.35.1 L'Employeur et le Syndicat souscrivent au principe de la réduction volontaire de la charge de travail et la considèrent profitable tant pour le Membre que pour l'Université. Tout Membre à temps plein de l'unité de négociation, occupant à un moment donné un poste ordinaire à temps plein, et ayant à son compte un minimum de deux (2) ans consécutifs de service à temps plein à l'Université, peut, sur sa demande, bénéficier d'une réduction temporaire allant jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa charge de travail accompagnée d'une réduction proportionnelle du traitement et des vacances annuelles, à condition que :
 - (a) La réduction soit pour une période de douze (12) mois;
 - (b) La demande soit normalement soumise au Département/à l'École et au Doyen/Directeur de bibliothèque trois (3) mois à l'avance;
 - (c) Le Doyen/Directeur de bibliothèque approuve la demande, cette approbation ne pouvant pas être refusée sans raison valable.
- 7.35.2 Nonobstant l'Article 7.35.1 (a) ci-dessus, l'Université peut, sur demande, autoriser des réductions volontaires de la charge de travail pour des périodes de plus de douze (12) mois, ainsi que le renouvellement d'une période de douze (12) mois, sous réserve de l'approbation du Doyen/Bibliothécaire en chef, selon l'Article 7.35.1 (c) ci-dessus.
- 7.35.3 Les Membres du corps professoral avec réduction volontaire de la charge de travail ont droit aux avantages sociaux, et ont le droit de cotiser au régime d'avantages sociaux de l'Université avec partage des cotisations selon les dispositions de la Convention collective imposée.
 - (a) **Congé de maladie.** En application de l'Article 7.55 – Maladie physique et mentale, les Membres bénéficient du congé de maladie selon la rémunération reçue pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail.
 - (b) **Invalidité de longue durée.** Les Membres qui ont l'intention de demander une réduction volontaire de la charge de travail doivent recevoir des renseignements précis sur la protection en cas d'invalidité de longue durée pendant et après la période de réduction volontaire de la charge de travail. Les Membres ne devraient pas accepter de réduction volontaire de la charge de travail sans avoir par écrit un document complet se rapportant à la protection d'invalidité à long terme.
 - (c) **Régime de retraite.** Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail peuvent continuer de contribuer au régime de retraite sur la base du total de leur rémunération normale, les cotisations étant versées par l'Employé et l'Employeur de la façon indiquée dans la Convention collective

imposée, et dans les limites des règlements de Revenu Canada. Il est entendu que pour Revenu Canada, les cotisations basées sur la rémunération normale au lieu de la rémunération réduite, ne peuvent être perçues pendant plus de cinq (5) ans (total cumulatif).

- (d) **Assurance-vie.** L'assurance-vie peut se faire sur la base de la rémunération normale et avec les maximas normaux.
- (e) **Congé sabbatique.** Les droits des professeurs avec réduction volontaire de la charge de travail sont proportionnels à la réduction de la charge de travail.

- 7.35.4 Les Membres bénéficiant des dispositions du présent Article continuent d'être Membres de l'unité de négociation, nonobstant la définition de la qualité de Membre donnée à l'Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.
- 7.35.5 En matière des règlements gouvernant la permanence et les promotions, les périodes avec réduction volontaire de la charge de travail comptent dans la même proportion que la réduction de la charge de travail. La recherche et l'enseignement à temps plein dans un autre établissement pendant que le Membre a une réduction volontaire de la charge de travail à l'Université Laurentienne comptent aux fins des exigences minimales de temps concernant les promotions.
- 7.35.6 Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail retiennent le droit et l'obligation de prendre part aux tâches administratives de l'Université. Dans son évaluation de ces tâches, le Doyen/Directeur de bibliothèque tient compte de la réduction de la charge de travail du Membre. En tant que Membres à temps plein de l'unité de négociation, les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail conservent le droit d'appartenir aux conseils universitaires en tant que Membres à part entière avec droit de vote, et de recevoir les procès-verbaux, autres documents et communications de leur Département/École et de l'Université s'ils sont présents sur le campus. En cas d'absence du campus, l'Université n'est pas tenue de prendre des mesures extraordinaires en vue de permettre au Membre de participer pleinement.
- 7.35.7 Pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail, les Membres soumettent un rapport annuel en application de l'Article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres, en vue d'être admissibles aux augmentations progressives au même rang (Article 8.15 – Augmentations progressives au même rang et Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.) L'augmentation progressive au même rang, si elle est accordée, s'ajoute à la rémunération de base du Membre. Cette nouvelle rémunération de base, combinée au pourcentage de réduction de la charge de travail, est utilisée pour calculer la rémunération réelle du Membre.

ARTICLE 7.40 – CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ

- 7.40.1 Un congé sans rémunération peut être accordé à un Membre, selon des conditions acceptables pour l'Université et qui sont spécifiées, au préalable, dans un document écrit envoyé au Syndicat avant la date du congé, et indiquant les arrangements au sujet des avantages sociaux. L'Employeur ne peut pas refuser son autorisation sans raison valable.
- 7.40.2 Habituellement, la demande d'un congé non rémunéré, contenant un exposé de l'objet, est soumise par écrit au Doyen/Directeur de bibliothèque au moins six (6) mois à l'avance et une demande de prolongation au moins quatre (4) mois à l'avance. On peut surseoir à ces délais dans des situations particulières.
- 7.40.3 La recommandation touchant la demande de congé non rémunéré est du ressort du Doyen/Directeur de bibliothèque après consultation du Département/de l'École. La décision finale appartient au Vice-recteur aux études et Provost.
- 7.40.4 Normalement, le congé non payé dont il est question au présent Article ne peut pas durer plus de deux (2) ans.
- 7.40.5 Le Membre peut opter pour la cessation, pendant le congé, des avantages sociaux conformément aux règles et règlements actuels. S'il opte pour la continuation des avantages sociaux auxquels il a droit, il prend les mesures qui s'imposent d'après l'Article 7.40.1 ci-dessus.
- 7.40.6 Les congés pour comparution et les congés politiques font l'objet de l'Article 7.45 – Congé pour comparution

et l'Article 7.50 – Congé politique.

ARTICLE 7.45 – CONGÉ POUR COMPARUTION

- 7.45.1 Un congé payé est normalement accordé aux Membres, sauf s'ils sont bénéficiaires d'un congé non rémunéré, s'ils sont cités en justice en tant que juré, témoin ou expert-conseil, ou cités à comparaître devant un tribunal ou tout organe judiciaire ou statuaire du Canada habilité à contraindre les témoins à comparaître devant lui.
- 7.45.2 Le Membre est tenu de signaler par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef son absence imminente, et d'apporter une preuve de sa comparution effective si on la lui demande.
- Le Membre doit essayer de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ses fonctions en son absence.
- 7.45.3 Les dispositions régissant les congés payés ne s'appliquent pas aux Membres qui purgent une peine ou qui comparaissent comme témoin pour leur propre compte.
- 7.45.4 Si un Membre désire s'absenter afin d'intenter une action civile, il s'adresse au Doyen/Bibliothécaire en chef pour demander un congé non rémunéré (voir l'Article 7.40 – Congé non rémunéré).
- 7.45.5 Aucune sanction n'est imposable aux Membres qui ne peuvent remplir leurs fonctions à cause d'une action intentée contre eux par suite de l'exécution de leurs fonctions universitaires. Les absences de ce genre sont régies par les dispositions de l'Article 7.45.2 ci-dessus.

ARTICLE 7.50 – CONGÉ POLITIQUE

- 7.50.1 L'Employeur reconnaît le droit à tous les Membres de l'unité de négociation de prendre part à la vie publique ou d'accepter toute charge officielle, en qualité de Membre du gouvernement provincial ou fédéral, ou tout autre poste politique à temps plein.
- 7.50.2 Si un Membre est nommé par un parti politique, soit pour occuper un poste dans le parti, soit pour se présenter aux élections gouvernementales, et qu'il a accepté la nomination, il en avise dans un délai raisonnable le Doyen/Bibliothécaire en chef afin que ce dernier fasse le nécessaire pour que la charge supplémentaire de travail qui en résulte entre la date d'émission des brefs et la date des élections puisse être exécutée de façon convenable par d'autres.
- 7.50.3 L'Employeur peut accorder au Membre un congé non payé pour la période comprise entre la date de l'émission des brefs et la date des élections. Ce congé ne doit pas être refusé sans raison valable.
- 7.50.4 Si le Membre n'est pas élu, il est tenu de reprendre ses fonctions immédiatement.
- 7.50.5 Si le Membre est élu, et :

- (a) S'il s'agit d'un Membre ayant la permanence et qu'il réintègre son poste immédiatement après avoir cessé d'exercer ses fonctions publiques dans les six (6) ans qui suivent la date de son élection, tous ses droits, privilèges et rang lui sont restitués dès sa reprise de fonction, et le montant de son traitement comprendra toutes les augmentations attribuées aux collègues du même rang. Une prolongation de la limite de six (6) ans peut être convenue par les Parties. Dans ces conditions, et tant que dure son absence, le Membre a droit au congé non payé; il ne bénéficie pas des droits ni des privilèges de la présente Convention collective imposée, excepté dans la mesure des dispositions de l'Article 7.40 – Congé non rémunéré.

Aucune des dispositions du présent Article ne doit être interprétée comme excluant la possibilité de l'emploi à temps partiel du Membre par l'Université comme enseignant, bibliothécaire professionnel, ou à tout autre titre; dans ce cas, le Membre est payé selon la même échelle que les enseignants et bibliothécaires professionnels employés à temps partiel.

- (b) S'il s'agit d'un Membre n'ayant pas la permanence, il est considéré comme ayant démissionné de

l'Université dès le jour suivant son élection.

- 7.50.6 Les Membres de l'unité de négociation qui se présentent pour une charge publique à temps partiel sont libres de se présenter comme candidats aux élections sous réserve des dispositions de l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Dans ces conditions, les Membres sont tenus de s'acquitter des responsabilités dont ils sont chargés, et qui sont définies dans la présente Convention collective imposée.

ARTICLE 7.55 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE

- 7.55.1 Les Membres de l'unité de négociation ont droit à un congé de maladie d'une durée maximale de six (6) mois, avec le traitement qu'ils percevraient dans des conditions normales, à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité, la maternité exclue, laquelle est régie par les dispositions de l'Article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption. Les maladies qui durent plus de six (6) mois entrent dans le cadre du régime d'indemnité pour invalidité à long terme et l'Employeur convient que pendant la durée de la présente convention collective imposée, il n'y aura aucun amendement au régime qui affecterait la nature et le niveau des avantages sociaux auxquels un Membre a droit. Dès que possible après le commencement de la période d'incapacité, l'absence et sa durée prévue doivent être signalées au Doyen/Directeur de la bibliothèque par l'intéressé ou par un intermédiaire.

Lorsque l'Employeur paye le Membre conformément aux conditions indiquées ci-dessus ou assume les obligations qui en découlent, l'Employeur est en droit d'obtenir un remboursement dans la mesure où l'Employeur a payé le Membre ou effectué des paiements en son nom ou pour son bénéfice. L'Employeur peut agir au nom du Membre pour faire appliquer ces droits.

- 7.55.2 (a) Sur demande du Doyen/Bibliothécaire en chef, un Membre soumet une attestation par un praticien de la médecine habilité légalement, qui certifie que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste;
- (i) dans le cas d'un congé de maladie se prolongeant au-delà de cinq (5) jours ouvrables consécutifs;
 - (ii) dans le cas où le dossier des congés de maladie du Membre soulève des doutes sur la validité de sa demande, même si chacune des périodes d'invalidité est d'assez courte durée pour qu'un certificat médical ne soit pas exigé.
- (b) Dans le présent Article, « praticien habilité légalement » se limite aux médecins autorisés, sage-femmes autorisées, personnel infirmier praticien autorisé, dentistes autorisés et psychologues agréés.
- Un Membre qui s'en remet aux soins ou aux traitements d'une personne qui n'est pas un médecin habilité court le risque d'être jugé inadmissible au régime d'indemnité pour invalidité à long terme. Un médecin est une personne dûment habilitée à pratiquer la médecine et reconnue par l'Ordre des médecins et des chirurgiens.
- (c) Le Membre ne soumet qu'une seule attestation par absence due à la maladie ou l'invalidité, à moins que la durée présumée de l'absence se prolonge au-delà du diagnostic indiqué dans la première attestation. Dans ce cas, le Membre soumet une autre attestation d'invalidité ou de maladie pour chaque prolongation.
- (d) Outre l'indication que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste, toute attestation d'invalidité ou de maladie comporte la durée probable de l'absence du Membre, mais le praticien habilité ne révèle aucun détail sur le diagnostic des troubles médicaux qui sont la cause de l'absence du Membre, sauf avec le consentement éclairé et par écrit du Membre.
- (e) Si l'attestation est soumise par un Membre ou au nom de celui-ci, le doyen/bibliothécaire en chef présente un exemplaire de la demande et de l'attestation d'invalidité concernée au Syndicat.

Au cas où l'attestation est exigée en vertu de l'Article 7.55.2 (a) (ii) ci-dessus, le doyen/bibliothécaire en chef soumet un exemplaire de la demande et de l'attestation d'invalidité au Syndicat.

- (f) Dès la réception de l'attestation d'invalidité, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre sur ses droits en matière d'accommodement au cas où celles-ci lui permettraient de reprendre le travail à temps plein ou partiellement avant la date prévue.
 - (g) Si le Membre le demande ou désire bénéficier de dispositions spéciales, le Membre soumet au Doyen/Bibliothécaire en chef l'attestation par un praticien habilité, précisant les dispositions spéciales dont le Membre a besoin, ainsi que leur durée présumée.
 - (h) Un exemplaire de l'attestation fournie en vertu de l'Article 7.55.2 (g) ci-dessus est transmis au Syndicat par le Doyen/Bibliothécaire en chef.
 - (i) L'Employeur, le Syndicat et le Membre coopèrent entièrement pour effectuer les dispositions spéciales nécessaires demandées par le Membre, et autant que possible, assurer que les modifications nécessaires au lieu de travail du Membre sont en place au moment de la reprise du travail par le Membre.
 - (j) Les dépenses raisonnables encourues pour toute attestation demandée en vertu du présent Article sont payées par le Membre et remboursées au Membre par l'Employeur.
- 7.55.3 Pour que soit renouvelée sans perte une période d'indemnité de congé de maladie, le Membre en congé de maladie et recevant une indemnité de congé de maladie doit, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à une cause complètement différente et n'ayant aucun rapport avec la première cause, réintégrer ses fonctions pendant un (1) jour ouvrable complet ou, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à la même cause, reprendre son poste pendant une période de trente (30) jours.
- 7.55.4 Pendant une période d'absence survenant à la suite d'un avis de renvoi, aucune indemnité de maladie n'est accordée à moins d'une attestation médicale et elle prend fin à la date de renvoi.
- 7.55.5 Les congés de maladie ne sont pas cumulatifs. En outre, ils ne sont pas remboursables, ni à la cessation d'emploi ni à aucun autre moment.
- 7.55.6 Le montant des prestations versées par le régime de protection contre les accidents du travail, ou des prestations analogues que le Membre est admissible à recevoir à la suite d'une maladie ou d'un accident en vertu d'un régime gouvernemental, sauf l'assurance-chômage, est défalqué de l'indemnité de congé de maladie.
- (a) Le Vice-recteur aux études et Provost peut demander à un Membre de se prêter à un examen médical par un praticien habilité légalement, nommé par l'Université, dans les conditions suivantes :
 - (i) au cas où le Membre soumet une demande d'accommodement en vertu de l'Article 7.55.2 (g) ci-dessus;
 - (ii) au moment où le Membre indique qu'il est prêt à reprendre le travail si l'absence a duré un mois ou davantage;
 - (iii) à tout autre moment pendant un congé de maladie; et
 - (b) L'Employeur paie tous les frais du praticien habilité, ainsi que toutes les dépenses raisonnablement encourues par le Membre en vue de cet examen médical.
 - (c) Au cas où l'Employeur demande au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de l'Article 7.55.6 (a) ci-dessus, l'Employeur en informe le Membre, avec copie au Syndicat, et l'Employeur communique au Membre le nom de trois (3) praticiens de la médecine dûment qualifiés; le Membre en choisit un pour effectuer l'examen médical.
 - (d) Le praticien habilité qui effectue l'examen médical fournit un rapport au Membre, en indiquant (i) si l'état de santé du Membre lui permet de remplir les fonctions de son poste, ou si le Membre est capable de remplir ces fonctions grâce à des dispositions spéciales; (ii) un pronostic sur la date de reprise du travail par le Membre et (iii) le cas échéant, si les dispositions spéciales demandées par le Membre sont convenables. Le rapport ne comporte aucun diagnostic de l'état de santé du Membre,

à moins que ce dernier, en consultation avec le Syndicat, demande que le diagnostic soit inclus.

- (e) Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport, le Membre soumet le rapport au Doyen/Directeur de bibliothèque, qui à son tour en fournit un exemplaire au Syndicat dans les cinq (5) jours.
- 7.55.7 Dans le cas où l'incapacité est attribuable à la toxicomanie ou à l'alcoolisme, les prestations prévues au présent Article ne sont accordées que pour permettre au Membre de recevoir les soins réguliers d'un médecin ou de personnel spécialisé.
- 7.55.8 Lorsque le comportement d'un Membre suscite des questions substantielles et raisonnables sur son état de santé physique ou mentale, affectant matériellement la capacité du Membre à remplir ses fonctions, ou causant des préoccupations en matière de sécurité du Membre et des autres Membres de la communauté universitaire, le Vice-recteur aux études et Provost peut demander au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de l'Article 7.55.6 ci-dessus. Le Syndicat est informé d'une telle mesure. Lorsque le rapport est demandé à la suite d'une préoccupation réelle pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire, le rapport en question, outre l'information en vertu de l'Article 7.55.6 (d) ci-dessus atteste si oui ou non le comportement du Membre est un danger pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire.
- 7.55.9 Les indemnités d'invalidité prévues dans le présent Article ne sont pas accordées dans les conditions suivantes :
 - (a) Maladies ou blessures causées volontairement par l'Employé.
 - (b) Grossesse (toutefois, les complications de grossesse rentrent dans le cadre des dispositions touchant les congés de maladie sur présentation d'un certificat médical).
 - (c) Si l'Employé bénéficie en même temps d'un congé payé.
 - (d) Participation volontaire à des émeutes, des guerres, des manifestations tumultueuses.
 - (e) La maladie ou une blessure est survenue alors que l'employé commettait un acte criminel dont un tribunal dûment constitué l'a reconnu coupable, ou alors qu'il purgeait une peine.
- 7.55.10 Si un Membre, en congé de maladie ou d'incapacité, considère qu'il est rétabli et capable de reprendre ses activités universitaires, il est tenu de présenter un certificat médical justificatif au Doyen/Bibliothécaire en chef. Dès lors, ayant obtenu l'accord de ce dernier, le Membre peut réintégrer ses fonctions avec tous ses droits et avantages. Le Doyen/Bibliothécaire en chef, s'il s'y oppose, doit demander l'avis de deux (2) autres médecins, nommés en accord avec le Membre, ou, dans le cas contraire, nommés par l'Association des médecins de l'Ontario (O.M.A.). La décision majoritaire des trois (3) médecins prévaut. L'Employeur paie les dépenses occasionnées par les examens médicaux supplémentaires.

ARTICLE 7.60 – CONGÉS DE MATERNITÉ, CONGÉS PARENTAUX ET CONGÉS D'ADOPTION

7.60.1 *Congé de maternité*

- (a) Un Membre à temps plein ou un Maître de conférences qui est enceinte a droit à un congé de maternité de dix-sept (17) semaines.
- (b) Pendant la période de congé de maternité précisée à l'Article 7.60.1 (a) ci-dessus, le Membre reçoit de l'Employeur :
 - (i) pendant la première semaine, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (ii) jusqu'à un maximum de seize (16) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

- (iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit à l'Article 7.60.2 (b) (ii) ci-dessus.
- (c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.2 ***Préavis requis pour le congé de maternité***

- (a) Le Membre donne normalement par écrit à l'Employeur au moins huit (8) semaines de préavis précisant la date de début du congé de maternité. Cette période peut être modifiée par consentement mutuel ou par le Membre, qui doit donner par écrit à l'Employeur un nouvel avis au moins deux (2) semaines avant le début du congé de maternité.
- (c) Le délai de préavis indiqué à l'Article 7.60.2 (a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler à cause de complications de la grossesse, à la suite d'une naissance, de la naissance d'un enfant mort-né ou d'une fausse couche.

7.60.3 ***Durée du congé de maternité***

- (a) Le congé de maternité du Membre qui a le droit de prendre un congé parental se termine dix-sept (17) semaines après le début du congé de maternité. Au cas où le nouveau-né est hospitalisé, le Membre peut repousser ou interrompre son congé de maternité par le même nombre de semaines pendant lesquelles le nouveau-né est hospitalisé, mais le congé se prend obligatoirement au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date de la naissance de l'enfant.
- (b) Le congé de maternité d'un Membre qui n'a pas droit à un congé parental se termine soit le dernier jour de la dix-septième (17) semaine à partir du commencement du congé de maternité, soit le dernier jour de la sixième (6) semaine après la naissance, la naissance d'un enfant mort-né ou la fausse couche, la plus tardive de ces dates étant retenue.

7.60.4 ***Congé pour le parent qui ne prend pas de congé de maternité ou de congé parental***

À l'occasion de la naissance d'un enfant, de la venue d'un enfant né d'une mère porteuse ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le parent de l'enfant qui ne prend pas de congé de maternité ou de congé parental a droit à un congé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables comportant cent pour cent (100 %) de son traitement et de ses avantages sociaux, congé qui se prend au gré du Membre au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date de naissance de l'enfant ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois.

7.60.5 ***Congé parental à l'occasion de la naissance d'un enfant***

- (a) À l'occasion de la naissance d'un enfant, le Membre qui est le père ou la mère et qui a choisi de prendre un congé parental en vertu de la *Loi sur l'assurance-emploi* et de la législation pertinente, a droit à un congé d'un maximum de trente-cinq (35) semaines.
- (b) Pendant la période de congé parental stipulé à l'Article 7.60.5 (a) ci-dessus, le Membre reçoit de l'Employeur :
 - (i) pendant la première semaine, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (ii) jusqu'à un maximum de huit (8) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'assurance-emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit à l'Article 7.60.5 (b) (ii) ci-dessus.

- (c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.6 *Congé parental à l'occasion de l'adoption d'un enfant ou de la venue d'un enfant né d'une mère porteuse*

- (a) À l'occasion de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le Membre qui est le parent a droit à un congé parental d'un maximum de trente-sept (37) semaines. Le congé parental doit commencer au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date où l'enfant est confié pour la première fois à la garde du parent.
- (b) Pendant la période de congé parental stipulée à l'Article 7.60.6 (a) ci-dessus un Membre reçoit de l'Employeur :
 - (i) pendant la première semaine, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (ii) jusqu'à un maximum de huit (8) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit à l'Article 7.60.6 (b) (ii) ci-dessus.
- (c) Si le Membre est inadmissible, ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.7 *Préavis nécessaire pour le congé parental*

- (a) Le Membre indique normalement par écrit à l'Employeur son intention de prendre un congé parental au moins huit (8) semaines avant le commencement du congé. Cette période peut être modifiée par consentement mutuel ou par le Membre, qui doit donner par écrit à l'Employeur un nouvel avis au moins deux (2) semaines avant le début du congé parental.
- (b) La période de préavis à l'Article 7.60.7 (a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler parce que l'enfant est confié à sa garde plus tôt que prévu.

7.60.8 *Prolongation du congé parental*

La prolongation du congé parental sans rémunération jusqu'à un maximum d'un an (1) est accordée au Membre qui en fait la demande.

7.60.9 *Considérations générales*

- (a) Pendant les congés accordés en vertu du présent Article, le Membre continue de faire des versements au régime de pension et autres avantages sociaux établis par la présente Convention collective imposée. Le Membre et l'Employeur continuent de payer leur part respective des cotisations et/ou primes.
- (b) Rien dans le présent Article n'empêche le Membre de demander un congé de maladie pour ses absences en cas de maladie.
- (c) A la reprise du travail, le Membre qui a pris des congés en vertu du présent Article reprend son ancien poste comportant son ancienne rémunération normale ainsi que les avantages sociaux prévus dans la présente Convention collective imposée.
- (d) La période de congé du Membre est incluse dans le calcul de la durée des services du Membre en vue d'établir l'ancienneté.

- (e) Un Membre en congé de maternité, en congé parental ou en congé d'adoption peut choisir de repousser les décisions contractuelles menant au renouvellement de contrat ou à la permanence par une période égale à la longueur du congé. Lorsque le Membre décide de différer ces décisions, il informe par écrit le Doyen/Bibliothécaire en chef de sa décision.
- (f) Les Parties conviennent que les dispositions du présent Article sont proches de celles de la législation contenue dans la *Loi de 2000 sur les normes d'emploi* et la *Loi sur l'assurance-emploi* au cas où elles seraient amendées. Les différences d'interprétation du présent Article se règlent selon leur conformité avec la législation en vigueur.
- (g) Rien dans cet Article n'empêche un Membre de faire une demande de congé de maternité, de congé parental ou de congé d'adoption pendant un congé sabbatique. Toute portion non utilisée du congé sabbatique se prend à une date mutuellement acceptable pour le Membre et le Doyen/Bibliothécaire en chef.
- (g) Si les parents sont tous deux Membres, il leur est possible de partager les périodes rémunérées de congé.

7.60.10 Réduction de la charge de travail après un congé parental

À leur retour au travail après un congé parental, les membres ne sont pas tenus d'enseigner pendant le semestre en cours afin de les aider à reprendre leurs travaux d'érudition.

ARTICLE 7.65 – CONGÉS SPÉCIAUX

- 7.65.1 Un Membre à temps plein ayant la permanence ou un poste menant à la permanence au sein de l'Université a droit à un congé payé de trois (3) semaines au maximum pour s'occuper d'un Membre de sa famille ayant des besoins spéciaux. Ces besoins sont, entre autres, la réinstallation de parents âgés ou malades, une maladie grave des parents, du conjoint ou d'un enfant ou le traitement médical du conjoint ou d'un enfant qui ne peut être dispensé localement. Les responsabilités professionnelles dans l'enseignement ou la prestation de services dont le Membre en congé devrait s'acquitter sont normalement assumées par ses collègues sans coûts additionnels pour l'Université. Pour les congés dépassant trois (3) semaines, le Membre peut demander un congé sans solde, conformément à l'Article 7.40 - Congé non rémunéré. Ces demandes ne seront pas indûment refusées.
- 7.65.2 Un Membre qui prend un congé de plus de six (6) mois peut choisir de repousser d'un an les décisions contractuelles touchant son renouvellement ou sa permanence. Si tel est le cas, le Membre doit en informer par écrit le doyen ou la bibliothécaire en chef.

ARTICLE 7.70 – CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES

- 7.70.1 En cas de décès du partenaire, du fils ou de la fille du Membre (y inclus le beau-fils, la belle-fille ou l'enfant du partenaire), un congé d'un maximum de dix (10) jours ouvrables sans perte de salaire est accordé au Membre.
- 7.70.2 En cas de décès d'un autre Membre de la famille du Membre, un congé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables sans perte de salaire est accordé au Membre.

« Un autre Membre de la famille » signifie le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, la mère, le père, la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère, le grand-parent, le tuteur, le petit-enfant, la bru ou le gendre.
- 7.70.3 Un Membre désirant s'absenter plus longtemps peut demander un congé non payé selon les dispositions de l'Article 7.40 – Congé non rémunéré.
- 7.70.4 Au décès d'un neveu, d'une nièce, d'un grand-parent par alliance, d'une tante ou d'un oncle du Membre, le Membre obtient un congé d'un (1) jour ouvrable sans perte de salaire.

- 7.70.5 Si un décès donnant droit à un congé en vertu du présent Article survient alors que le Membre prend ses vacances, le Membre a droit au congé et ses crédits de vacances équivalents au congé accordé concurremment aux vacances lui sont accordés.

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 8.10 – ÉCHELLES DE TRAITEMENT

À compter du 1er juillet 2017, les limites seront calculées le 1er juillet pour les rangs au 1er juillet.

Chaque membre de l'unité de négociation prendra cinq jours de congé sans paie par année en 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, soit une journée par mois entre juillet et novembre. Le 1er mai 2021, une diminution de cinq pour cent (5 %) du salaire régulier du membre.

Les planchers salariaux du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 seront les suivants:

<i>Rang</i>	<i>Plancher</i>
Chargé d'enseignement / Bibliothécaire général	65 832 \$
Professeur / Bibliothécaire adjoint	79 360\$
Professeur / Bibliothécaire agrégé	95 163 \$
Professeur / Bibliothécaire titulaire	116 843 \$

Échelle de traitement pour l'année universitaire 2020-2021

- 8.10.1 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2020 tel que modifié par ce qui suit:
- (a) Pour le 1^{er} juillet 2020, une augmentation d'échelle de **zéro pour cent (0%)** du salaire régulier du membre.
 - (b) Pour le 1^{er} juillet 2020, **pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs** ou prime de mérite fondée sur l'évaluation de 2019-2020.
 - (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires. au montant de 2 900 \$.
 - (d) Les augmentations pour les promotions sont attribuées selon l'article 8.15, sans égard aux points d'inflexion.
 - (e) Pour le 1er mai 2021, une diminution de cinq pour cent (5 %) du salaire régulier des membres.

Échelles de traitement pour l'année universitaire 2021-2022

- 8.10.2 Le salaire de chaque membre comprend son salaire de base en date du 1^{er} mai 2021, tel que modifié par les éléments suivants:
- (a) Pour le 1er juillet 2021, pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs ou de prime de mérite fondée sur l'évaluation de l'année 2020-2021.
 - (b) Les augmentations pour qualifications supplémentaires seront accordées en vertu de l'article 8.30 - Augmentation pour qualifications supplémentaires. Augmentations au montant de 2 900 \$.

- (c) Les augmentations pour promotion seront accordées en vertu de l'article 8.15 - Augmentations en vertu du progrès dans les rangs. Sans égard aux points d'inflexion.

Échelles de traitement pour l'année universitaire 2022-2023

8.10.3 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2022 tel que modifié par ce qui suit :

- (a) Pour le 1^{er} juillet 2022, une augmentation d'échelle de un pour cent (1%) du salaire régulier des membres.
- (b) Pour le 1^{er} juillet 2022, une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2021-2022 selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille neuf cents dollars (2 900 \$).

À tous les rangs autres que celui de professeur ou de bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse 156 594 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 173 328 \$ par année, il n'y a pas de telle augmentation.

- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentations pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- (d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon les articles 8.15 – Augmentations progressives au même rang et 8.25 – Augmentation au mérite, sans égard aux points d'inflexion

Échelles de traitement pour l'année universitaire 2023-2024

8.10.4 Le salaire de chaque membre comprend son salaire de base en date du 30 juin 2023, tel que modifié par les éléments suivants:

- (a) Pour le 1^{er} juillet 2023 une augmentation d'échelle de un pour cent (1 %) du salaire régulier du membre.
- (b) Pour le 1^{er} juillet 2023 une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2022-2023, tel que décrit dans l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de 2 900 \$.

À tous les rangs autres que celui de professeur ou de bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse 156 594 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 173 328 \$ par année, il n'y a pas de telle augmentation.

- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentations pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- (d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon les articles 8.15 – Augmentations progressives au même rang et 8.25 – Augmentation au mérite, sans égard aux points d'inflexion

Échelles de traitement pour l'année universitaire 2024-2025

8.10.5 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2024 tel que modifié par ce qui

suit :

- (a) Au 1er juillet 2024, une augmentation d'un pour cent (1 %) du salaire de base du Membre.
- (b) Au 1^{er} juillet 2024, une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2023-2024 selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille neuf cents dollars (2 900 \$).

À tous les rangs autres que celui de professeur ou de bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse 156 594 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 173 328 \$ par année, il n'y a pas de telle augmentation.
- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentations pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- (d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite ou pour les promotions sont attribuées selon les articles 8.15 – Augmentations progressives au même rang et l'article 8.25 – Augmentation au mérite respectivement, sans égard aux points d'inflexion

ARTICLE 8.15 – AUGMENTATIONS PROGRESSIVES AU MÊME RANG

- 8.15.1 Ces augmentations sont destinées à procurer, par une série d'augmentations du traitement, un avancement systématique dans le rang.
- 8.15.2 Ces augmentations sont accordées annuellement pour les services rendus de façon satisfaisante conformément à l'Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.
- 8.15.3 Les augmentations peuvent être refusées en cas de carence de la performance en vertu de l'Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.
- 8.15.4 Les Membres promus à un rang supérieur ne voient pas leur traitement diminuer. Si le traitement du Membre promu est moindre que le traitement de base du rang plus élevé, il obtient le traitement de base.
- 8.15.5 Augmentation en vertu d'une promotion : À compter du 1^{er} juillet 2009, le salaire de base du Membre augmente d'une somme équivalant à un (1) échelon de l'augmentation progressive au même rang (APMR) lors de sa promotion de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général à Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint, de Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint à Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé ou de Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé à Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. En aucun cas un Membre ne reçoit plus de deux (2) APMR en une année donnée, sauf dans le cas où un échelon de l'APMR est rétabli en vertu de l'Article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

ARTICLE 8.20 – MÉCANISME D'OBTENTION OU DE REFUS DE L'AUGMENTATION PROGRESSIVE AU MÊME RANG

- 8.20.1 Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef juge que le rendement d'un Membre est satisfaisant, l'augmentation annuelle est accordée. Le refus d'accorder une augmentation annuelle en vertu du présent Article ne constitue pas une forme de discipline.
- 8.20.2 La décision d'accorder l'augmentation annuelle ou l'avis d'un examen en vertu de l'alinéa 8.20.4 ci-dessous doit être communiqué au Membre avant le 30 juin, pourvu que le Membre ait soumis son compte rendu annuel avant le 15 mai. Si le compte rendu annuel est soumis après le 15 mai, la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef est communiquée au Membre dans les six (6) semaines qui suivent la soumission du compte rendu.
- 8.20.3 Pour ce qui est des Membres en congé sabbatique ou d'étude, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle peut être reportée jusqu'à la soumission du rapport final comme prévu à l'article

5.45 – Compte rendu annuel des Membres.

- 8.20.4 Le Doyen/Bibliothécaire en chef examine les comptes rendus annuels soumis conformément à l'article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres et demande tout autre renseignement jugé pertinent. Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef a des préoccupations au sujet du rendement du Membre en ce qui a trait à l'obtention de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs, le Doyen/Bibliothécaire en chef envoie d'abord un avertissement écrit qui énonce les motifs de ses préoccupations et ce qui doit être fait pour y répondre. Cet avertissement est émis clairement dans une lettre distincte. Le membre reçoit l'augmentation progressive au même rang pour l'année en question et indique dans le compte rendu annuel de l'année suivante les mesures qu'il a prises concernant ces préoccupations. Si, l'année suivante, le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas satisfait des mesures que le Membre a prises pour répondre aux préoccupations et que le Membre ne fait pas preuve de participation active et de rendement satisfaisant dans les trois (3) domaines A), B) et C) (que précisent les dispositions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) ou des aspects particuliers de ces trois domaines qui sont pertinents aux modalités d'emploi du Membre, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre qu'il est possible que l'augmentation progressive au même rang ne soit pas accordée. Le Doyen/Bibliothécaire en chef précise les raisons et fournit les preuves donnant lieu à cette possibilité. Le Doyen/Bibliothécaire en chef invite le Membre à une rencontre afin de discuter des préoccupations. Le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Syndicat de la réunion prévue et le Membre de son droit d'y être accompagné par un représentant du Syndicat. L'étude des préoccupations inclut l'examen des trois (3) derniers comptes rendus annuels tout au moins, si on dispose de ceux-ci, et une rencontre avec le Membre. Le Doyen/Bibliothécaire en chef invitera le Membre à présenter de la documentation pertinente.
- 8.20.5 Lorsqu'une étude a lieu en conformité avec l'Article 8.20.4 ci-dessus, la date limite pour communiquer la décision au Membre est un (1) mois plus tard que les dates indiquées à l'Article 8.20.2.
- 8.20.6 Après qu'il a fait son évaluation, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre par écrit du fait que l'augmentation est accordée ou refusée et fournit une justification de la décision.
- 8.20.7 Un Membre qui n'obtient pas l'augmentation annuelle a le droit de faire appel au Vice-recteur aux études et Provost qui prendra une décision en consultant tout au moins le compte rendu annuel, l'examen mené par le Doyen/Bibliothécaire en chef et l'appel du Membre. Il peut aussi mener d'autres consultations. Quand un Membre choisit de faire appel, le Vice-recteur aux études et Provost communique sa décision au Membre dans les six (6) semaines qui suivent la date de l'appel.
- 8.20.8 Si le Vice-recteur aux études et Provost infirme la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef et accorde l'augmentation annuelle, le Membre reçoit un paiement rétroactif approprié.
- 8.20.9 On ne refuse pas une augmentation en vertu du progrès dans les rangs à un Membre à temps plein ayant une nomination à titre d'essai en attendant la décision sur l'attribution de la permanence conformément à l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.
- 8.20.10 Un Membre a la possibilité de rétablir l'augmentation comme suit : un rétablissement de l'augmentation a lieu le 1^{er} juillet pour l'année universitaire qui suit l'année où le Membre a reçu successivement deux (2) évaluations annuelles satisfaisantes du Doyen/Bibliothécaire en chef, ou après que le Membre a été promu à un rang supérieur conformément à l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion, ou après que le Membre a reçu une augmentation au mérite conformément à l'article 8.25 – Augmentation au mérite. Le montant rétabli est égal au montant de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs qui n'a pas été accordé.
- 8.20.11 Si, au cours des trois (3) années qui suivent le premier refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs, le rendement du Membre n'est pas satisfaisant, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut refuser d'accorder l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs conformément à l'Article 8.20.4 ci-dessus, sans donner un préavis d'un an.

ARTICLE 8.25 – AUGMENTATION AU MÉRITE

- 8.25.1 Les augmentations au mérite sont attribuées par le Vice-recteur aux études et Provost et font partie, de façon permanente, de la structure salariale des Membres. Seuls les Professeurs, Bibliothécaires et Archivistes titulaires et les Maîtres de conférences sont admissibles à l'augmentation au mérite.

- 8.25.2 Le Vice-recteur aux études et Provost a pour objectif d'attribuer les augmentations au mérite à au moins cinq pour cent (5 %) des Professeurs titulaires, Bibliothécaires et Archivistes titulaires et des Maîtres de conférences de l'Université Laurentienne. Nonobstant cet objectif, il se conforme aux critères indiqués à l'Article 8.25.5 ci-dessous.
- 8.25.3 Toute augmentation au mérite a la valeur monétaire équivalente à l'augmentation progressive dans le rang.
- 8.25.4 Les augmentations au mérite sont attribuées selon les procédures décrites à l'Article 5.50 – Évaluation des services rendus. Seuls les Membres ayant la permanence ont le droit de vote.
- 8.25.5 Dans le cas des Professeurs, Bibliothécaires et Archivistes titulaires, le Comité du corps professoral de la faculté envisage l'attribution des augmentations au mérite selon les critères de la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. Le comité en recommande l'attribution quand le rendement du Membre à l'Université Laurentienne au cours d'une période de trois (3) ans ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, la plus courte de ces périodes étant retenue, est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, tel qu'indiqué à l'Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.
- Dans le cas des Maîtres de conférences, l'évaluation du rendement du candidat au cours des trois (3) dernières années, ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, porte sur la constance d'un enseignement de bonne qualité.
- 8.25.6 Les recommandations d'attribution d'augmentations au mérite sont sujettes à la procédure décrite à l'Article 5.50 – Évaluation des services rendus.
- 8.25.7 Les augmentations au mérite reçues antérieurement ou attribuées au cours de l'année universitaire 2007-08 selon les provisions des Conventions collectives précédentes restent en vigueur.
- 8.25.8 Le choix des récipiendaires des augmentations au mérite, conformément à l'Article 8.25.5 ci-dessus, n'est pas matière à grief.
- 8.25.9 Bien que les Chargés d'enseignement, les Professeurs adjoints et les Professeurs agrégés n'aient pas droit aux augmentations au mérite, tel qu'indiqué à l'Article 8.15.5 de l'Article 8.15 – Augmentations progressives au même rang, les Membres de ces rangs reçoivent une augmentation progressive au même rang (APMR) supplémentaire lors de leur promotion au prochain rang.

ARTICLE 8.30 – AUGMENTATION POUR QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 8.30.1 Les personnes obtenant un premier doctorat peuvent avoir une augmentation supplémentaire, égale à la valeur d'une augmentation progressive au même rang, si ce diplôme ne fait pas partie des conditions d'une nomination à un rang avec un salaire particulier indiqués dans la lettre d'embauche. Cette augmentation sera rétroactive au premier (1^{er}) jour de juillet précédant immédiatement l'obtention du doctorat. On jugera le doctorat comme ayant été obtenu lorsque la personne aura pu fournir un diplôme ou une lettre de l'université où le doctorat a été complété indiquant que toutes les conditions pour le doctorat, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Le Membre demande une augmentation supplémentaire par l'intermédiaire du Doyen/Bibliothécaire en chef et doit fournir une copie des documents appropriés.

ARTICLE 8.35 – SURCHARGES DE TRAVAIL

- 8.35.1 Tous les Membres à temps plein, peu importe le rang, qui donnent un cours en surcharge et rémunéré, reçoivent l'allocation indiquée ci-dessous pour les cours commençant après les dates précisées:

	<i>Cours entier (6 crédits)</i>	<i>Demi-cours (3 crédits)</i>
À partir du 1 ^{er} juillet 2020	10 665 \$	5 333 \$

- 8.35.2 Au cas où un cours d'éducation permanente risque d'être annulé, un Membre peut accepter de donner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. La possibilité d'un tel contrat doit être signalée à l'APPUL avant la conclusion de l'accord.
- 8.35.3 Puisque les parties conviennent qu'une surcharge démesurée d'enseignement ou de travail de bibliothécaire professionnel n'est pas souhaitable (voir l'Article 5.40.6 (b) de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire), le doyen ou la bibliothécaire en chef peut limiter le nombre de cours en surcharge qu'un Membre peut accepter pendant une année universitaire, ou l'équivalent à la Bibliothèque. Pour ce faire, le doyen ou la bibliothécaire en chef doit approuver toutes les surcharges rémunérées, y compris les cours de formation à distance et ceux offerts sur le campus par le Centre d'éducation permanente. En prenant les décisions pour limiter le nombre de surcharges rémunérées, le doyen ou la bibliothécaire en chef tient compte de l'évaluation de la charge totale de travail du Membre et des effets de la surcharge sur l'acheminement prévu de la carrière du Membre, y compris la possibilité d'effectuer les activités administratives et savantes dont tous les Membres doivent s'acquitter. La décision du Doyen/Bibliothécaire en chef pour limiter les surcharges rémunérées au cours d'une seule année universitaire n'est pas matière à grief.
- 8.35.4 Les bibliothécaires et les archivistes peuvent se voir attribuer des surcharges et des demi-surcharges conformément à la formule décrite dans le présent Article.
- 8.35.5 Les Membres estimant avoir droit à une allocation de surcharge doivent en faire la demande selon les dispositions de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.
- 8.35.6 Les Membres à temps plein du Département de musique qui donnent des cours d'interprétation musicale en surcharge sont rémunérés comme suit :

	<i>Total du traitement horaire</i>
À partir du 1 ^{er} juillet 2020	69,96 \$

ARTICLE 8.40 – COURS DE FORMATION À DISTANCE

8.40.1 *Faisant partie des fonctions normales*

L'élaboration et la supervision des cours de formation à distance ou en ligne font partie intégrante des fonctions à l'Université et, pour cette raison, peuvent être également considérées comme une partie intégrante d'une charge de travail normale selon l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et les règlements du Sénat, ou peuvent être attribuées comme une surcharge. Avant de demander à un Membre de superviser un cours de formation à distance ou en ligne comme partie de sa charge normale de travail, le doyen cherche un Membre qui s'acquittera de la tâche volontairement. Le doyen n'attribue pas à un Membre, comme partie de sa charge normale de travail, l'élaboration d'un cours à distance ou en ligne sans avoir obtenu par écrit le consentement préalable du Membre. L'élaboration ou la supervision (ou les deux) d'un cours de formation à distance ou en ligne, ont lieu en vertu des dispositions d'un contrat émis par le Centre d'éducation permanente au nom de l'Université.

8.40.2 *Équivalence*

L'élaboration d'un cours de formation à distance équivaut normalement au double de la valeur en crédits du cours, mais peut être considérée comme une charge moindre ou, au maximum, à une charge complète.

Dans tous les cas, le doyen présente au Membre une attestation écrite de l'équivalence si la tâche fait partie de la charge de travail assignée. Dans les autres cas, la direction de l'éducation permanente présente cette attestation.

8.40.3 *Droits d'auteur*

Les droits d'auteur liés aux cours de formation à distance sont régis par l'article 6.35 – Droits d'auteur.

8.40.4 *Rémunération*

Lorsque l'élaboration d'un cours de formation à distance ne fait pas partie de la charge normale de travail

du Membre, il reçoit un paiement de surcharge fondé sur l'équivalence décrite à l'Article 8.40.2 ci-dessus. Le Membre peut aussi accepter une combinaison appropriée de charge normale de travail et de paiement de surcharge.

8.40.5 **Supervision**

Le montant payé pour la supervision d'un cours de formation à distance qui ne fait pas partie de la charge normale de travail sera selon l'article 4.56- Taux de rémunération pour les personnes qui dispensent l'enseignement par des modes de formation à distance. Le montant maximal payé équivaut à la rémunération que reçoit un Membre chargé de cours sans statut prioritaire compte conformément à l'Article 4.55- Taux de rémunération pour les membres charges de cours tenu des restrictions indiquées à l'Article 5.40.6 de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire.

ARTICLE 8.45 – AVANTAGES SOCIAUX

8.45.1 Les Membres à temps plein et les Membres Maîtres de conférences ont droit aux avantages sociaux suivants :

- (a) Régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses établissements fédérés et affiliés
- (b) Assurance-vie collective
- (c) Assurance en cas de décès et de mutilation accidentels
- (d) Assurance-vie collective pour les personnes à charge
- (e) Assurance-maladie complémentaire (y compris les provisions pour l'hospitalisation dans une chambre à deux lits)
- (f) Invalidité de longue durée
- (g) Soins dentaires

8.45.2 La participation au Régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses établissements fédérés et affiliés est obligatoire pour tous les nouveaux Membres du corps professoral à temps plein à compter de la date de leur nomination.

8.45.3 À compter du 1^{er} juillet 2011, les Membres participeront uniquement à la composante de prestations déterminées du Régime de retraite et leurs contributions serviront seulement à financer cette composante du Régime. Toutes les contributions et les prestations de retraite accumulées jusqu'au 1^{er} juillet 2011 resteront dans la composante hybride du Régime de retraite.

8.45.4 L'Employeur et le Membre partagent le coût des primes comme suit :

	Employeur	Membre
<i>Assurance-vie</i>	50 % Protection jusqu'au maximum de 400 000 \$	50 %
<i>Décès et mutilation accidentels</i>	50 % Protection jusqu'au maximum de 400 000 \$	50 %
<i>Assurance-vie collective, personnes à charge</i>	50 %	50 %
<i>Assurance-maladie complémentaire</i>	100 %	
<i>Soins dentaires</i>	100 %	
<i>Rente d'invalidité</i>		Couvert à 100% jusqu'à concurrence de 6 000 \$ par mois.
<i>Régime de retraite</i>	Les cotisations de l'Employeur au Régime de retraite seront équivalentes, au moins, au montant requis pour couvrir les coûts afférents du service ainsi que les déficits actuariels et le passif de solvabilité, s'il y a	Chaque membre contribue par retenue régulière par retenue salariale régulière comme suit. À compter du 1er juillet 2021, la somme

	lieu, ou 8.0%, si celui-ci est plus élevé, conformément à la <i>Loi sur les régimes de retraite</i> et les règlements inhérents, en se fondant sur les évaluations actuarielles du Régime de retraite que l'Employeur soumet à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. L'intérêt accumulé sur les contributions du Membre au Régime sera crédité en fonction du taux de rendement du Régime.	de : a) 6,7 % des gains ouvrant droit à pension, jusqu'à concurrence du YAMPE ; et b) 10,4 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAP.
--	---	---

8.45.5 **Assurance-maladie complémentaire**

Depuis le 1^{er} novembre 2008, les soins de santé complémentaires pour chaque personne assurée sont bonifiés en accordant le paiement complet aux praticiens paramédicaux (audiologiste, chiropraticien, kinésiologue, massothérapeute, naturopathe, ostéopathe, podiatre et orthophoniste) jusqu'au plafond annuel de deux mille deux cents dollars (2 200 \$) par année du calcul des prestations. À compter du 1^{er} janvier 2019, les prestations seront augmentées et plafonnées pour chaque personne assurée à trois mille dollars (3 000 \$) par année du calcul des prestations.

Depuis le 1^{er} novembre 2008, le paiement des services professionnels de psychologues certifiés pour chaque personne assurée est passé à quatre mille dollars (4 000 \$) par année du calcul des prestations.

L'assurance-maladie complémentaire continue d'effectuer, conformément au régime d'assurance-maladie complémentaire, le paiement des services de physiothérapeutes et de thérapeutes du sport sans plafond annuel.

8.45.6 **Soins de la vue**

L'achat et l'adaptation de lunettes sur ordonnance ou de lentilles facultatives et les réparations ou la chirurgie oculaire au laser au choix seront, pour chaque personne assurée, couverts qu'à un maximum de quatre cents dollars (400 \$) par période donnée de vingt-quatre (24) mois consécutifs.

À compter du 1^{er} janvier 2019, l'achat et l'adaptation de lunettes sur ordonnance ou de lentilles facultatives et les réparations ou la chirurgie oculaire au laser au choix seront, pour chaque personne assurée, couverts qu'à un maximum de cinq cents dollars (500 \$) par période donnée de vingt-quatre (24) mois consécutifs.

8.45.7 **Appareils auditifs**

À compter du 1^{er} juillet 2016, on attribuera à chaque personne assurée jusqu'à deux mille dollars (2 000 \$) par périodes de deux (2) années consécutives du calcul des prestations.

8.45.8 **Soins dentaires**

L'Employeur paie cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime de soins dentaires en conformité avec le barème des taux en vigueur établi par l'Association dentaire de l'Ontario, qui comprend le rappel tous les six (6) mois.

	Maximum annuel	Remboursement
<i>Protection de base, y compris les services principaux, par personne en une année du calcul des prestations :</i>		
<i>Protection de base</i>	3 000 \$	remboursement à 100 % par le régime
<i>Services principaux</i>		remboursement à 80 % par le régime
<i>Orthodontie, protection par personne</i>	À vie Maximum de 3 000 \$	remboursement à 50 % par le régime
<i>À compter du 30 juin 2020, services principaux pour les prothèses dentaires et les implants</i>	5 000 \$	remboursement à 100 % par le régime

- 8.45.9 Le Membre en congé non rémunéré autorisé doit prendre les dispositions pertinentes pour assurer que les avantages sociaux sont en vigueur aux termes de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.
- 8.45.10 La protection du conjoint et des personnes à charge du Membre qui sont inscrits aux divers régimes d'avantages sociaux au moment de son décès se poursuit pendant une période de deux (2) ans à compter de la date du décès et se termine à la fin du mois du deuxième anniversaire du décès.

ARTICLE 8.50 – EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ ET CARTE DE BIBLIOTHÈQUE POUR LE CONJOINT

Exemption de droits de scolarité

- 8.50.1 Les suivants peuvent bénéficier d'une exemption des droits de scolarité :
- (a) Les Membres employés à temps plein, à partir de la date de leur entrée en fonction, et les Membres à temps plein à la retraite.
 - (b) Les conjoints et les personnes à charge des Membres employés à temps plein, et des Membres décédés pendant qu'ils étaient employés à temps plein à l'Université. Les personnes à charge sont l'épouse et l'époux (y compris le conjoint de fait) et les enfants jusqu'à l'âge de vingt-six (26) ans (y compris les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants adoptés, les pupilles ou autres pour qui le Membre est le soutien principal).
- 8.50.2 L'exemption des droits de scolarité est soumise aux conditions suivantes :
- (a) L'étudiant est obligé d'obtenir des notes satisfaisantes, telles que les définit le bureau de Secrétaire général, pour mériter une exemption. Dans le cas contraire, l'étudiant peut reprendre à ses frais le ou les cours en question ou suivre des cours équivalents afin de rétablir sa cote et de se trouver admissible à une nouvelle exemption.
 - (b) Les étudiants exempts des droits de scolarité ne sont pas exempts des autres droits.
 - (c) En autant qu'une subvention est accordée expressément pour couvrir les droits de scolarité, l'étudiant qui la reçoit n'est pas admissible à une exemption de ces droits.
 - (d) En autant que les droits de scolarité sont réduits grâce à une bourse pour droits de scolarité de l'Université Laurentienne, l'étudiant n'est pas admissible à une exemption de ces droits. Si les subventions ont une origine autre que l'Université, cette stipulation n'est pas applicable.
 - (e) Les droits de scolarité internationaux ne seront couverts qu'au taux des droits de scolarité pour étudiants canadiens. Le solde restant est de la responsabilité de l'étudiant.
- 8.50.3 L'exemption cesse dès le semestre suivant immédiatement la cessation d'emploi du Membre, sauf disposition contraire dans la présente Convention collective imposée.
- 8.50.4 L'Employeur se réserve le droit de mettre fin à cette politique ou de la modifier, en accord avec l'évolution éventuelle de la politique gouvernementale à ce sujet.

Carte de bibliothèque pour les conjoints de Membres

- 8.50.5 Sur une base annuelle, les conjoints de tous les Membres, y compris les Membres retraités, les Membres retraités décédés et les Membres décédés au cours de leur emploi à l'Université peuvent demander une carte-photo d'identité de la Bibliothèque. Ils reçoivent cette carte sans frais, sauf s'il s'agit du remplacement d'une carte perdue. Les nouvelles cartes sont gratuites, mais les cartes de remplacement, émises si nécessaire, coûtent quinze dollars (15 \$) chacune. Les détenteurs reçoivent chaque année un autocollant de renouvellement.

ARTICLE 8.55 – FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

- 8.55.1 Chaque Membre à temps plein peut, au moment de sa nomination initiale à l'Université, se faire rembourser ses frais de déménagement dans les conditions suivantes :
- (a) Les preuves, sous forme de reçus ou facsimilés, sont fournies à l'appui des réclamations.
 - (b) L'Université rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). À titre exceptionnel, l'Université peut dépasser cette limite. Les conditions sont spécifiées dans la lettre initiale de nomination.
- 8.55.2 Les frais de déménagement comprennent :
- (a) déplacement, emballage, mise en caisse, déballage des Articles du ménage et des effets personnels;
 - (b) déplacement de la famille par le mode de transport le plus économique;
 - (c) frais raisonnables de subsistance au cours du voyage à la nouvelle localisation;
 - (d) une (1) visite préliminaire afin de trouver un logement convenable, le Membre étant accompagné de son conjoint.
- 8.55.3 Les Employés nommés pour une période de douze (12) mois ou moins ne sont pas normalement admissibles au remboursement de leurs frais de déménagement. Le Vice-recteur aux études et Provost peut dans des circonstances spéciales permettre un certain remboursement des frais de déménagement à ces Employés.
- 8.55.4 Les frais de déménagement remboursés au nouveau Membre constituent un prêt dont lui fait grâce l'Université après qu'il ait complété trois (3) ans de service continu à l'Université, chaque année étant considérée comme l'équivalent du remboursement d'un tiers (1/3) du prêt initial.
- 8.55.5 Si le bénéficiaire d'un tel emprunt quitte l'Université avant d'avoir complété trois (3) ans de service continu, pour des raisons personnelles ou disciplinaires, il est tenu de rembourser l'Université de la portion impayée du prêt.

ARTICLE 8.65 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

- 8.65.1 Sous réserve des conditions expresses des polices d'assurance en vigueur actuellement, l'Université continue de fournir la présente assurance contre des dommages causés à un tiers. Cette assurance protège entre autres les Membres qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à des actions pour dommages et intérêts (négligence, dommages à la propriété, blessures corporelles et diffamation), jusqu'à la limite de quatre millions de dollars (4 000 000 \$). Toute représentation par avocat à laquelle les Membres ont droit en application de la présente police d'assurance est fournie de façon juste et équitable. À sa demande, le Syndicat a le droit de recevoir un exemplaire de la police d'assurance. Tout changement à la police d'assurance actuelle ne peut être apporté qu'avec l'accord préalable des Parties.

ARTICLE 8.70 – STATIONNEMENT

- 8.70.1 Les Parties reconnaissent que les Membres désirant réserver une place de stationnement dans un des parcs de stationnement du campus doivent payer les frais établis par l'Université. Les frais de stationnement sont établis après consultation du Comité consultatif sur les services de sécurité où siège un (1) Membre du Syndicat.
- 8.70.2 Les Membres ayant une invalidité temporaire ou permanente, ou les Membres enceintes, ont droit, sur demande à leur Doyen/Bibliothécaire en chef, à une place de stationnement réservé à proximité de leur bureau.

ARTICLE 8.75 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

- 8.75.1 Tous les Membres sont remboursés selon les montants normaux payables après approbation du formulaire de demande de remboursement de charges diverses pour les frais raisonnablement encourus pour des activités autorisées par l'Université, par exemple, frais de stationnement, coûts de transport, allocations de repas, équipement pour visites sur le terrain, frais de logement et dépenses connexes. Certaines dépenses nécessitent un reçu. L'accumulation est permise pourvu que les reçus soient soumis dans un maximum de six (6) mois suivant la date des dépenses. De plus, toutes les dépenses encourues pendant un exercice financier (se terminant le 30 avril) doivent être soumises pour remboursement avant le 15 mai.

La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des reçus nécessaires, est soumise par le Membre à son Directeur. Au cas où le Directeur ne veut pas ou ne peut pas accorder le remboursement de ces dépenses, les reçus sont soumis au doyen/bibliothécaire en chef approprié. Les montants de remboursement sont conformes au tarif figurant dans le document « Politique et procédures touchant le remboursement des dépenses d'affaires » de l'Employeur, qui est mis à jour chaque année et modifié pour inclure les dépenses connexes.

- 8.75.2 L'Employeur acheminera aux Membres, au plus tard le 15 avril, un hyperlien vers la politique tout en les rappelant qu'il faut soumettre les reçus avant le 15 mai.

ARTICLE 8.80 – POLITIQUE ET PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS

N.B. : Les procédures et les pratiques suivantes sont actuellement en vigueur et relèvent en grande partie d'organismes externes. Il peut être nécessaire le cas échéant d'adapter ces procédures aux exigences des organismes externes. Les Parties conviennent que les modifications demandées par les organismes externes ne nécessitent pas d'approbation préalable.

- 8.80.1 Le bénéficiaire doit se mettre en rapport avec le préposé à la pension et aux avantages sociaux dans le Bureau des ressources humaines. Si dans les sept (7) jours, l'Université n'a pas été informée, l'Université fait tout son possible pour entrer en rapport avec le bénéficiaire.

8.80.2 **Assurance-vie**

- (a) L'employé est assuré pour trois (3) fois la valeur de son traitement, jusqu'à un maximum de quatre cent mille dollars (400 000 \$).
- (b) Les documents suivants sont nécessaires pour faire la demande de la somme assurée auprès de l'assureur :
 - (i) le bénéficiaire est tenu de remplir la déclaration exigée par l'assureur et de soumettre son propre numéro d'assurance sociale;
 - (ii) l'avis de décès paru dans la presse;
 - (iii) le certificat de décès;
 - (iv) le certificat d'assurance le plus récent délivré au Membre du corps professoral.
- (c) Le versement du capital-décès est généralement effectué dans un délai d'un (1) mois.

8.80.3 **Régime de retraite**

Au cas où le décès a lieu avant de recevoir la pension de retraite, il faut suivre les étapes suivantes en vue d'effectuer le règlement :

- (a) L'Université se met en rapport avec le bénéficiaire et décrit la procédure à suivre.
- (b) Le bénéficiaire est tenu de remplir une « Demande de règlement du capital-décès ».

- (c) Fournir un certificat de décès.
- (d) Fournir un exemplaire notarié du testament de l'Employé.
- (e) Tous les Membres sont censés avoir un testament à jour.
- (f) Les bénéficiaires de Membres qui n'ont pas fait de testament doivent régler les différends entre bénéficiaires potentiels (enfants contre parent) devant les tribunaux avant de recevoir tout paiement provenant du régime de retraite.

Le dossier est envoyé à l'actuaire afin de calculer le capital-décès. Une fois ce calcul reçu, le bénéficiaire est averti. Le bénéficiaire peut demander de recevoir un montant forfaitaire ou le transfert dans un compte REER non-immobilisé.

Le versement du capital-décès provenant du régime de retraite se fait généralement dans un délai de deux (2) à trois (3) mois.

Au cas où le décès a lieu après que le Membre a commencé à recevoir la pension de retraite, le type de pension choisi par le Membre permet de déterminer si des versements supplémentaires sont dus au bénéficiaire.

- 8.80.4 Les avantages sociaux dont peuvent bénéficier le conjoint et les personnes à charge continuent en vertu de l'Article 8.45.9 de l'Article 8.45 – Avantages sociaux.
- 8.80.5 Tout Membre en service à l'Université Laurentienne est censé compléter, avant le 1er janvier 2009 ou au plus tard six (6) mois après son embauche, une déclaration à verser à son Dossier personnel indiquant qui aura accès au contenu de l'ordinateur et du bureau du Membre dans le cas de son décès ou de son incapacité. En cas de décès ou d'incapacité du Membre, l'Employeur examine les fichiers informatiques et le contenu du bureau du Membre pour y récupérer les documents et les fichiers qui appartiennent à l'Employeur. Les provisions de l'Article 6.30 – Brevets et l'Article 6.35 – Droits d'auteur s'appliquent à cet examen. Après l'examen, seule la personne ou les personnes nommées ont accès aux fichiers informatiques et au contenu du bureau du Membre. En l'absence d'une déclaration signée autorisant l'accès, l'exécuteur testamentaire a accès en cas de mortalité et le plus proche parent a accès en cas d'incapacité. L'exécuteur testamentaire ou le plus proche parent a accès aux fichiers du Membre décédé pour une période d'au moins un (1) an. La propriété des fichiers informatiques et des contenus du bureau qui appartient au Membre est déterminée par le testament du Membre.

ARTICLE 8.85 – RÉMUNÉRATION VERSÉE AU BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS D'UN MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL

- 8.85.1 Le taux de rémunération est le taux brut de rémunération pour la période de la Convention collective imposée, sous réserve de toute réduction proportionnelle provenant de politiques approuvés par l'Université.
- 8.85.2 La date de cessation des fonctions est la fin du mois pendant lequel a eu lieu le décès.
- 8.85.3 Période des négociations : au cas où le règlement serait indûment retardé, en attendant l'adoption d'une nouvelle Convention collective imposée, il est possible d'utiliser en guise de règlement et avec l'accord mutuel des deux Parties, un montant arbitraire dépassant le montant prévu.
- 8.85.4 Paiement des vacances : le plus bas des deux montants suivants, deux pour cent (2 %) par semaine ou huit pour cent (8 %) par mois est calculé à partir du montant brut de la rémunération versée pendant l'année jusqu'à la cessation des fonctions.
- 8.85.5 Le congé sabbatique est considéré par l'Université comme un investissement dans un projet approuvé de développement professionnel, en vue de rehausser les contributions futures aux objectifs de l'Université et de la communauté universitaire dans son ensemble. L'allocation de congé sabbatique n'est pas un avantage social que l'employé (ou ses ayants-droits) peut revendiquer de droit en cas de cessation de son emploi (pour quelque cause que ce soit), de retraite ou de décès. Pour les fins du règlement du capital-décès, l'allocation de congé sabbatique est considérée comme l'équivalent d'une rémunération.

- 8.85.6 Le remboursement des dépenses de voyage et d'affaires peut être demandé par le bénéficiaire pour des dépenses justifiées encourues avant la cessation des activités.

DIRECTEURS

ARTICLE 9.10 – OBLIGATIONS DES DIRECTEURS

- 9.10.1 Les Directeurs sont responsables de fournir un leadership par rapport aux études dans leur Département/École. En outre, ils représentent le Département/École pour ce qui est des questions administratives, se font le porte-parole du Département/École et relèvent du doyen/bibliothécaire en chef.

En s'acquittant de leurs tâches, les Directeurs s'assurent que les Membres de leur Département/École ont l'occasion de participer au processus de prise de décisions, à l'élaboration de politiques et aux fonctions administratives du Département/École conformément aux statuts du Département/École et à la Convention collective imposée.

Les Directeurs ne sont pas appelés à examiner ou approuver les demandes des Membres pour le remboursement de dépenses du perfectionnement professionnel (Article 6.45 – Dépenses du perfectionnement professionnel et Article 4.70 – Dépenses du perfectionnement professionnel pour les Membres chargés de cours). Les dépenses susmentionnées doivent être présentées à la secrétaire du Département/École, qui les fera suivre au doyen/bibliothécaire en chef pour remboursement.

- 9.10.2 Les fonctions du Directeur sont les suivantes et doivent être exercées en suivant de bonnes pratiques administratives :

- (a) Il s'assure que le Département/École adopte des statuts qui définissent manifestement un processus transparent et collégial de prise de décisions du Département/École étant conforme à la Convention collective imposée;
- (b) Il veille à ce que les Membres du Département/École soient informés de leurs tâches et de leurs responsabilités selon les règlements du Sénat, de l'Université et de la Convention collective imposée.
- (c) Il s'assure que les Membres du Département/École reçoivent un exemplaire de toute la correspondance officielle avec l'administration et sont au courant de toutes les discussions touchant les affaires du Département/École;
- (d) Pendant l'année universitaire, il convoque régulièrement et préside les réunions du Département/École. Il est Membre d'office, ayant droit de vote, des comités permanents du Département/École.
- (e) Il prépare les recommandations budgétaires et administre le budget annuel du Département/École et la clinique en collaboration avec le doyen/bibliothécaire en chef et le service universitaire approprié.
- (f) Il assure l'utilisation et l'entretien convenables de l'espace et du matériel attribués au Département/École et la clinique.
- (g) Après consultation avec les Membres du Département/École conformément à l'Article 5.40.3, il présente au doyen, avant le 15 février chaque année, les recommandations du Département/École touchant les cours offerts par le Département/École, la charge de travail des Membres du corps professoral à temps plein et les contrats des chargés de cours ayant le statut prioritaire. Les recommandations concernant la charge de travail à la bibliothèque seront présentées au bibliothécaire en chef avant le 15 février.
- (h) Il s'assure que les Membres du Département/École reçoivent un exemplaire du résumé des recommandations en matière de charge de travail dans (g) et de la décision du doyen/bibliothécaire en chef selon la disposition 5.40.1 de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire, et que le Membre reçoive également un exemplaire du calendrier des congés sabbatiques possibles conformément à la disposition 7.25.3 de l'Article 7.25 – Congé sabbatique.
- (i) Il s'assure que les Membres de la population étudiante reçoivent des conseils pédagogiques liés aux programmes d'études offerts par le Département/École et aux questions académiques pertinentes.

- (j) Il s'assure que le Département/École conserve une liste d'ancienneté pour les cliniciens et une liste de membres chargés de cours, selon la disposition 4.15.2.
- (k) Il prépare un bref rapport annuel d'au plus 10 pages comprenant des renseignements sur les inscriptions, les programmes d'études et d'autres questions relatives aux programmes que traite le Département/École, qu'il soumet au doyen/bibliothécaire en chef au plus tard le 30 juin. Ce rapport peut aussi comprendre des renseignements sur l'examen cyclique des programmes ou l'agrément de programmes, ainsi que sur toutes les questions liées aux ressources. Il comprend également une liste des chargés de cours avec statut prioritaire pour des cours précis et la liste des chargés de cours du Département/École conformément au paragraphe (j). Le rapport est distribué aux Membres du Département/École avant d'être présenté au doyen/bibliothécaire en chef.
- (l) Il est responsable de présenter, s'il y a lieu, les programmes d'études du Département/École pour approbation ou agrément aux organismes externes.
- (m) Il maintient des liens entre le Département/École et les agences et organismes professionnels de l'extérieur ainsi que la communauté, le cas échéant, et pourvoit à la représentation du Département/École auprès de ces organismes.
- (n) Il s'acquitte de toutes les autres tâches se rapportant au fonctionnement et à l'administration du Département/École que le doyen/bibliothécaire en chef approprié pourrait lui confier, pourvu que les demandes soient raisonnables et respectent son statut en tant que Membre de l'unité de négociation.

ARTICLE 9.15 – SÉLECTION DES DIRECTEURS

- 9.15.1 Le Directeur de Département/d'École est nommé par le Vice-recteur aux études et Provost en conformité avec les modalités énoncées dans le présent Article. Le Directeur n'obtient pas plus de deux (2) mandats consécutifs à ce poste.
- 9.15.2 Les modalités suivantes sont amorcées par le Doyen/Directeur de la bibliothèque au moins six (6) mois avant la fin du mandat d'un Directeur ou immédiatement si un poste de Directeur devient vacant.
- 9.15.3 (a) Le Doyen/Bibliothécaire en chef s'assure qu'il y a en place un Comité de sélection comprenant un président du Comité dans les cinq (5) mois précédant la fin du mandat du Directeur, ou immédiatement si le poste de Directeur est vacant. La composition du comité est la suivante :
 - (i) Le tiers (1/3) des Membres à temps plein du Département/de l'École arrondi au nombre entier le plus proche. Les Membres du comité sont des professeurs ou des bibliothécaires ayant la permanence ou un contrat probatoire, si possible, et ils sont élus par tous les Membres à temps plein du Département/de l'École.
 - (ii) Le Doyen/Bibliothécaire en chef comme Membre sans droit de vote.
 - (iii) Le Directeur d'un autre Département/d'une autre École nommé par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le Département/l'École qui cherche un Directeur.
 - (iv) Au moins une (1) femme doit faire partie du comité. Lorsqu'il n'y a pas de femme dans le Département/l'École et qu'aucune femme ne siège au comité, le Doyen/Directeur de la bibliothèque, en consultation avec le Département/l'École, nomme une femme en plus des Membres décrits plus haut.
- (b) Le Comité élit un président parmi ses Membres.
- 9.15.4 Le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour inviter tous les Membres à temps plein du Département/de l'École (y compris ceux qui sont en congé) à lui soumettre dans un délai précisé et à titre confidentiel, les noms des candidats possibles et les raisons pour lesquelles ils appuient leur candidature. Ces noms et ces raisons sont transmises au Comité de sélection sans divulguer les noms des proposants.
- 9.15.5 Si le Département/l'École ne propose aucun candidat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande

du Comité de sélection, ce dernier peut présenter sa propre liste ou demander au Vice-recteur aux études et Provost de chercher un candidat à l'extérieur du Département/de l'École ou de l'Université. Dans ce dernier cas, le Département/l'École est invité/e à soumettre les noms de candidats éventuels de l'extérieur.

- 9.15.6 (a) Après avoir pris tous les autres renseignements qu'il juge appropriés et pertinents, le Comité de sélection dresse une liste d'au moins deux (2) et d'au plus trois (3) candidats, sauf s'il est convaincu de ne pouvoir trouver qu'un seul candidat apte à remplir le poste.
- (b) Le Comité de sélection évalue les candidats en se fondant sur leur compétence manifeste à titre d'administrateur, d'enseignant et de bibliothécaire, et sur leurs travaux de recherche. En faisant cette évaluation, le Comité de sélection se guide sur l'Article 9.10 – Obligations des Directeurs. Le Comité peut vouloir rencontrer les candidats.
- (c) Avant de dresser sa liste de façon définitive, le Comité de sélection obtient le consentement écrit des candidats dont les noms figurent sur la liste.
- (d) Avant la tenue du scrutin, le Département/l'École peut vouloir rencontrer les candidats dont les noms figurent sur la liste.
- 9.15.7 Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception finale des noms soumis par le Département/l'École selon l'Article 9.15.4 ci-dessus, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir un bulletin de vote à tous les Membres à temps plein de du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé. Le bulletin de vote présente la liste choisie de candidats. Les Membres indiquent le candidat qu'ils préfèrent, à titre confidentiel, au président du Comité de sélection dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de distribution indiquée sur le bulletin de vote. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.
- 9.15.8 Si le Comité de sélection ne trouve qu'un (1) seul candidat apte à remplir le poste, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir à tous les Membres à temps plein du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé, un bulletin de vote indiquant le nom de ce candidat. Les délais de présentation du bulletin de vote et de réponse des Membres sont telles qu'indiquées à l'Article 9.15.7 ci-dessus. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.
- 9.15.9 Le président du Comité de sélection doit informer le Doyen/Directeur de la bibliothèque des résultats du processus de sélection et de la recommandation du Comité.
- 9.15.10 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il fera part de cette recommandation et de la sienne au Vice-recteur aux études et Provost qui décidera de la nomination.
- 9.15.11 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il communique ses réserves au Comité et à au Département/l'École. S'ils sont incapables de se mettre d'accord quant à une nomination, les modalités de sélection exposées à l'Article 9.15.3 ci-dessus sont reprises.
- 9.15.12 Le Directeur est un Membre du corps professoral à titre permanent ou probatoire. La nomination d'un candidat de l'extérieur se fait ainsi qu'il est prévu à l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
- 9.15.13 À titre exceptionnel, le Vice-recteur aux études et Provost et le Doyen/Bibliothécaire en chef peuvent, après consultation du Département/de l'École, nommer un Directeur intérimaire pour une période de quatre (4) mois ou moins, selon l'Article 9.20 – Durée du Mandat des Directeurs et l'Article 9.30 – Révocation des Directeurs.
- 9.15.14 Processus abrégé de sélection

Pendant les opérations de sélection, il arrive souvent que, en arrivant à l'étape 4 (Article 9.15.4 ci-dessus), le choix soit pratiquement arrêté sur un (1) candidat. Dans ce cas, le comité de sélection peut passer directement à l'étape 8 (Article 9.15.8 ci-dessus). Si deux (2) Membres, au moins, font des objections au processus abrégé de sélection, le comité le suivra en entier.

ARTICLE 9.20 – DURÉE DU MANDAT DES DIRECTEURS

- 9.20.1 La durée normale du mandat des Directeurs des départements ou d'écoles est de trois (3) ans, renouvelable par le Département/l'École suivant la méthode de sélection prévue à l'Article 9.15 – Sélection des Directeurs.
- 9.20.2 Si un Directeur ne peut pas remplir ses fonctions pendant une période ne dépassant pas six (6) mois, il prend les mesures nécessaires à l'exécution de ses fonctions en accord avec le Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef.
- 9.20.3 Si l'absence doit se prolonger au-delà de six (6) mois, le Directeur démissionne et un nouveau Directeur est sélectionné selon la procédure prévue à l'Article 9.15 – Sélection des Directeurs.

ARTICLE 9.25 – RÉDUCTION DE LA CHARGE D'ENSEIGNEMENT ET RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS

- 9.25.1 (a) Pendant chaque année universitaire durant laquelle un Membre remplit les fonctions de Directeur de Département/d'École, il a droit à une réduction de sa charge d'enseignement de six (6) crédits. Lorsque le nombre de Membres à temps plein et d'employés (selon la définition à l'article 9.25.2 ci-dessous) que compte le Département/l'École est de vingt-cinq (25) ou plus, la charge d'enseignement du Directeur est réduite de trois (3) crédits de plus. Lorsque le Doyen a confié au Membre une pleine charge d'enseignement, avec l'accord de ce dernier, le Membre touche un paiement de surcharge (ou un pourcentage du paiement de surcharge) au lieu de bénéficier d'une charge d'enseignement réduite. Lorsque le Bibliothécaire en chef a confié une charge de travail dépassant la charge normale, avec l'accord du Membre, celui-ci touche un paiement de surcharge (ou un pourcentage du paiement).
- (b) Le Directeur peut volontairement ne pas exercer ses droits à cet égard, ou ne les exercer que partiellement.
- 9.25.2 Le Directeur a droit à une rémunération annuelle pour chaque année complète de service en qualité de Directeur. Les Parties d'une année sont calculées au prorata. Un Directeur intérimaire touche une rémunération proportionnelle à titre de Directeur pour chaque mois complet de service en qualité de Directeur qui dépasse le premier mois. La rémunération est calculée d'après le nombre de Membres à temps plein qui enseignent ou qui sont Bibliothécaires et le nombre des autres employés (secrétaires, techniciens, etc.) équivalent temps plein dans le Département/l'École qui relèvent du Directeur. Aux fins de l'administration du présent Article, les Directeurs doivent indiquer au Doyen/Bibliothécaire en chef, le 1^{er} septembre de chaque année, la catégorie de rémunération supplémentaire à laquelle il a droit. Les changements survenant après le 1^{er} septembre ne sont reflétés que l'année suivante. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est d'accord avec la catégorie de rémunération demandée par le Directeur, il fera parvenir cette information au Vice-recteur aux études et Provost. S'il n'est pas d'accord et que le désaccord ne peut être résolu, le Vice-recteur aux études et Provost tranchera la question. La décision du Vice-recteur aux études et Provost ne peut faire l'objet d'un grief.
- 9.25.3 Professeurs et bibliothécaires à temps plein et autres employés à temps plein (rémunération annuelle) :

Un à neuf (1 – 9)	1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2025	2 360\$
Dix à dix-neuf (10 – 19)	1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2025	3 409\$
Vingt à vingt-neuf (20 – 29)	1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2025	4 457\$
Trente et plus (30 –)	1 ^{er} juillet 2020 au 30 juin 2025	5 506\$

- 9.25.4 Au lieu de la rémunération supplémentaire, le Directeur peut choisir de recevoir le montant, en entier ou en partie, sous forme de majoration équivalente de son allocation professionnelle. Le Directeur fera part de ses intentions à ce sujet le ou avant le 1^{er} septembre de chaque année.
- 9.25.5 Outre la rémunération supplémentaire ci-dessus, le Directeur a droit à un crédit d'un (1) an dans le calcul du congé sabbatique après avoir terminé un mandat de trois (3) ans.

ARTICLE 9.30 – RÉVOCATION DES DIRECTEURS

9.30.1 Une procédure visant la révocation d'un Directeur peut être entamée :

- (a) En déposant une plainte sous forme écrite auprès du Doyen/Bibliothécaire en chef en spécifiant les motifs. La plainte est signée par une majorité du personnel enseignant à temps plein du Département/de l'École, excepté ceux qui sont en congé et le Directeur lui-même. Le Doyen/Bibliothécaire en chef examine la situation et offre ses services comme médiateur. Si ses efforts ne réussissent pas à résoudre la difficulté, il transmet la plainte écrite au Vice-recteur aux études et Provost en y annexant son propre rapport.

Ou

- (b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef dépose une plainte auprès du Vice-recteur aux études et Provost en spécifiant ses raisons, qui se rapportent généralement aux critères établis à l'Article 9.10 – Obligations des Directeurs et l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

9.30.2 Le Vice-recteur aux études et Provost convoque le Directeur et les Membres du Département/de l'École à une réunion afin de discuter de la plainte. À la suite d'un examen suffisamment détaillé, le Vice-recteur aux études et Provost peut prier le Directeur de démissionner. Dans le cas contraire, le Département/l'École ou le Doyen/Bibliothécaire en chef peut demander que soit engagée la procédure décrite à l'Article 9.30.3 (c) ci-dessous.

9.30.3 Si le Directeur ne démissionne pas de son propre gré :

- (a) Le Vice-recteur aux études et Provost a la possibilité de le suspendre de ses fonctions en tant que Directeur. Une fois suspendu, le Membre jouit toujours de tous les autres droits et obligations définis dans la présente Convention collective imposée.
- (b) Le Vice-recteur aux études et Provost prie le Doyen/Bibliothécaire en chef, après consultation des Membres du Département/de l'École, d'installer un Directeur intérimaire, ainsi que prévu à l'Article 9.15 – Sélection des Directeurs, et il transmet la plainte, sous forme d'appel, au Recteur.
- (c) Le Recteur constitue un comité spécial qui examine la plainte selon les exigences statutaires. À la suite de cet examen, le Recteur rend sa décision sur la question de la révocation.
- (d) La décision du Recteur est sans appel, elle ne peut pas faire l'objet d'un grief et lie toutes les parties intéressées.

PERSONNEL PROFESSIONNEL

ARTICLE 10.10 – CLINIENS

10.10.1 DÉFINITION Cliniciens et Conseillers

Les membres cliniciens et les conseillers sont des professionnels de la santé agréés. Les cliniciens sont définis comme étant des professionnels de la santé réglementés dont la responsabilité principale est de fournir des soins aux patients.

Superviseur immédiat : Pour les conseillers, il s'agit du Directeur des services de counseling ou du Directeur du Centre de partage et d'apprentissage autochtone, ou de toute autre personne définie en fonction des changements structurels. Lorsque des changements permanents sont apportés, les membres et le syndicat doivent recevoir un préavis d'un mois pour tout changement structurel.

10.10.2 Conditions

Les articles suivants de la Convention collective imposée s'appliquent également au personnel professionnel

à temps partiel : Article 1 - Introduction, Article 2 - Relations entre l'Employeur et le Syndicat, Article 3 - Conditions de travail, à l'exception de l'Article 3.10 - Liberté universitaire ; Article 4.45 – Maladie physique et mentale pour les Membres chargés de cours, Article 4.50 – Responsabilité familiale pour les Membres chargés de cours, Article 4.65 – Exemption des frais de scolarité pour les Membres chargés de cours, Article 4.70 – Dépenses de développement professionnel pour les Membres chargés de cours, Article 5.25 - Équité en matière d'emploi, Article 5.35 - Membres nouvellement engagés, Article 5.70 - Dossiers personnels, Article 5.75 - Discipline, Article 7.10 - Jours fériés statutaires et autres, Article 7.45 – Congé pour comparution, Article 7.50 - Congé politique, Article 7.70 – Congé pour raisons familiales, Article 8.65 – Assurance de responsabilité civile, Article 8.70 - Stationnement, Article 8.75 - Remboursement des dépenses, Article 12- Grief et arbitrage, Article 13- Grève et lock-out, Article 14- Validité, durée et continuation de la Convention collective imposée.

À l'exception de l'Article 4 - Membres chargés de cours, les parties conviennent que les Articles susmentionnés s'appliquent au personnel professionnel à temps plein. En outre, les parties conviennent que les Articles suivants s'appliquent également : Article 5.85 - Démission, 5.90 - Retraite, 6.45 - Dépenses de perfectionnement professionnel (cliniciens à temps plein seulement), 7.15 - Vacances (cliniciens à temps plein seulement), 7.55 - Maladie physique et mentale, 7.60 - Congé de maternité, congés parentaux et congés d'adoption, 7.65 - Congés spéciaux, 8.45 - Avantages sociaux, 8.50 - Exemption des droits de scolarité et carte de Bibliothèque pour le conjoint, 8.80 - Politique et procédure en cas de décès et 8.85) - Rémunération versée au bénéficiaire en cas de décès d'un Membre du corps professoral.

- 10.10.3 Pour les cliniciens, toutes les autres conditions d'emploi seront négociées au moment de la création d'un poste à temps plein. Tout litige sera résolu conformément au procès-verbal de l'entente signé le 10 juin 2020.

ARTICLE 10.15 – DROITS, RESPONSABILITÉS ET DEVOIRS

- 10.15.1 Le Personnel professionnel ont des droits, des devoirs et des responsabilités liés à leur emploi au sein de la communauté Laurentienne. Ceux-ci reflètent les attentes (raisonnables) des Membres, de l'Université et de la communauté élargie de même que les attentes contractuelles de l'Employeur. Rien dans cet article n'est censé inclure la supervision universitaire, qui est prise en charge par les Membres du corps professoral.

10.15.2 Liberté professionnelle

Chaque clinicien doit être libre de rechercher l'excellence dans son domaine de compétence, être encouragé à contribuer à la vie intellectuelle de l'École, de l'Université et de la communauté élargie, et être encouragé à contribuer à la vie intellectuelle des groupes professionnels auxquels il appartient.

10.15.3 Liberté académique

Le bien commun de la société dépend de la recherche de la connaissance et de sa libre exposition. La liberté est au cœur de l'Université. Les Membres du personnel professionnel qui entreprennent des recherches pendant leur temps libre jouissent de la liberté académique. Les Membres du personnel professionnel qui sont engagés pour enseigner en tant que chargés de cours conservent tous les droits prévus par la Convention collective imposée des chargés de cours.

10.15.4 Droits, devoirs et responsabilités des cliniciens

Les devoirs du clinicien comprennent certains de ceux identifiés ci-après dans la lettre d'engagement:

- (i) procéder à des évaluations, des diagnostics et des interventions, et fournir des services consultatifs;
- (ii) collaborer avec l'équipe multidisciplinaire (p. ex. corps enseignant, direction, autres professionnels de la santé, etc.) au besoin;
- (iii) superviser les étudiants en stage pratique ou en internat à la clinique. Pour ce faire, les membres doivent bénéficier des droits conférés aux chargés de cours, incluant (sans s'y limiter) la liberté professionnelle. Le processus normal pour ces nominations doit être conforme aux procédures normales de la Convention collective imposée en matière de travail de supervision.

10.15.5 Responsabilités et tâches du coordinateur de clinique

Un clinicien peut être nommé coordonnateur clinicien. Généralement, celui-ci est responsable de surveiller

les activités cliniques en collaboration avec le Département. Cela inclut de faire rapport à la direction du Département concernant le budget, la coordination de l'horaire, le recrutement et l'admission de clients potentiels, le respect des ententes contractuelles signées, la coordination des adjoints, une tenue de registres adéquate, la soumission d'un rapport annuel (si nécessaire) au commissaire à la protection de la vie privée, la coordination des stages pratiques et des internats en collaboration avec les coordonnateurs du Département concernés, l'élaboration et le maintien de lignes directrices et de politiques, et faire des recommandations au Département de l'Université quant aux aspects pertinents du curriculum. La lettre d'engagement doit comprendre les heures précises liés à ces devoirs. Les droits d'ancienneté s'appliquent à la nomination du coordonnateur clinicien.

10.15.6 Droits, responsabilités et devoirs des conseillers

La fonction première d'un conseiller est de fournir des services de counseling et de consultation aux étudiants. Cela comprend l'évaluation individuelle de l'étudiant, le counseling et la gestion de cas dans les domaines concernant les questions personnelles, familiales et sociales.

Pendant les trimestres d'automne et d'hiver de l'année universitaire, on s'attend à ce que le conseiller consacre normalement 85 % de son temps à fournir des services de counseling, de gestion de cas et de consultation. Cette répartition peut diminuer pendant les mois d'été, ce qui laisse plus de temps pour les tâches professionnelles et les services.

Pour les conseillers travaillant dans le Centre de partage et d'apprentissage autochtone, il est prévu qu'ils consacrent normalement 75 à 80 % du temps du conseiller soit consacré à la fourniture de services de counseling, de gestion de cas et de consultation. Cette répartition peut diminuer pendant les mois d'été, ce qui permet de consacrer plus de temps aux tâches professionnelles et aux services.

Néanmoins, les conseillers peuvent également effectuer des tâches professionnelles et de service telles que décrites ci-dessous :

a) Fonctions professionnelles

- Élaboration et mise en œuvre de counseling, d'ateliers et de programmes destinés à des groupes d'étudiants ;
- Formation et supervision des stagiaires en counseling, et des étudiants en stage.

b) Fonctions de service

- Collaboration avec les membres de l'Université pour l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et projets dédiés au soutien des étudiants et/ou à l'amélioration de la vie sur le campus ;
- Intervention dans les incidents de crise des étudiants sur le campus ; développement professionnel pour le personnel et pour le corps enseignant ;
- La participation aux comités de l'Université, des Services aux étudiants et du Centre, lorsqu'ils sont invités ou élus ;
- La participation aux activités de l'Association
- Peut choisir d'être représentant au sein du comité mixte de santé et de sécurité, tel que nommé par le comité de direction de l'APPUL

c) Service à la profession et à la communauté

Conformément à leurs obligations professionnelles, les conseillers ont le droit de participer aux activités de leur profession, des associations professionnelles et d'autres organisations professionnelles et syndicales.

Lorsque le service d'un conseiller au sein de ces organismes entre en conflit avec ses fonctions professionnelles ou de conseil, le conseiller doit demander l'approbation de son supérieur hiérarchique pour qu'il propose d'autres arrangements afin de s'assurer que les tâches prévues sont remplies, cette approbation ne devant pas être refusée sans raison valable par le supérieur hiérarchique.

Les services rendus par un conseiller à de telles sociétés et associations seront reconnus.

d) Activité professionnelle extérieure

Des contacts appropriés avec les secteurs public et privé offre aux conseillers un moyen de pratiquer et d'améliorer leurs connaissances et compétences professionnelles. Conformément à leurs fonctions, les conseillers sont encouragés à participer à des activités qui rehaussent leur réputation et celle de l'Université. Toutefois, sauf autorisation spécifique de parler au nom de l'Université, les conseillers doivent indiquer clairement que leurs positions et opinions sont personnelles.

Cette activité est soumise aux conditions suivantes :

Cette activité professionnelle ne doit pas entrer en conflit ou interférer avec l'accomplissement de ses tâches et responsabilités principales à l'égard des étudiants, comme le prévoit le présent accord. Une déclaration écrite de la nature, de la portée et de l'étendue de l'activité doit être remise au superviseur immédiat qui l'examinera à la lumière de ce qui précède.

En outre, il peut être demandé à un conseiller de fournir à l'Université un accord d'exonération de responsabilité légale, qui sera placé dans les dossiers officiels de l'Université.

10.15.7 Preuve de qualification et obligations professionnelles

Les professionnels sont tenus de développer et de maintenir leur compétence et leur efficacité professionnelles et de respecter les normes et l'éthique régissant leur profession. Les cliniciens et les conseillers doivent être inscrits auprès de leur ordre professionnel.

Avant leur entrée en fonction, le personnel professionnel doit fournir ce qui suit:

- i. Une photocopie de son titre professionnel auprès de l'ordre ou de l'organisme compétent
- ii. Vérification des antécédents criminels (secteur vulnérable) récente (dernière année). L'Employeur accepte de rembourser les coûts liés à ce document.
- iii. Le membre doit être titulaire d'un titre professionnel en cours de validité.
- iv. Chaque année par la suite, le clinicien devra signer une déclaration stipulant qu'il ne fait l'objet d'aucune enquête quant à de possibles méfaits et qu'il n'a été jugé coupable d'aucun délit depuis qu'il a initialement soumis une vérification des antécédents criminels.

10.15.8 Confidentialité

Le Personnel Professionnel doit s'acquitter de tous ses devoirs conformément aux lois et règlements établis par la *Loi de 2004 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé* et par les organismes de réglementations ou collègues pertinents.

10.15.9 Autres emplois

Même si l'Université reconnaît qu'un clinicien puisse souhaiter accroître ses revenus grâce à un autre travail, celui-ci convient:

- a) de reconnaître que la liste de clients de la clinique appartient à celle-ci
- b) de ne pas solliciter de clients faisant partie des dossiers en cours ou de la liste d'attente
- c) de ne fournir les services de son propre cabinet privé qu'aux clients qui le contactent directement, et ce, à partir de l'information normale au sujet de son cabinet
- d) de ne pas se présenter comme un employé de la clinique lorsqu'il fournit les services de son cabinet
- e) d'informer les clients éventuels qui le contactent à son cabinet que la clinique est également une option pour eux

ARTICLE 10.20 – MILIEU DE TRAVAIL

10.20.1 Espace clinique

La clinique doit bénéficier des espaces conformément à l'article 3.20.6. Les espaces fournis pour le fonctionnement de la clinique sont: AR-217 A, AR-217 B, AR-217 D, AR-205 B et AR-200. Seul le personnel de la Laurentienne autorisé doit y avoir accès. Si l'Université se doit de relocaliser ces espaces pour la clinique, cela se fera en consultation avec le Syndicat.

10.20.2 Espace de bureau

Les cliniciens à temps partiel doivent bénéficier d'un bureau conformément aux obligations envers les chargés de cours de l'article 3.20.1. Conformément à l'article 3.20.6, le coordonnateur clinicien doit avoir accès à un espace à bureau pour s'acquitter efficacement de ses tâches. L'Employeur doit assurer l'accès à des classeurs privés et sécuritaires.

10.20.3 Matériel

L'Administration fournira au personnel professionnel le matériel clinique nécessaire pour qu'ils s'acquittent de leurs tâches, ce qui comprend l'accès à des ordinateurs. La clinique doit bénéficier de quatre (4) ordinateurs/iPad. Ceux-ci doivent être remplacés au besoin conformément aux termes de l'article 3.20.

La propriété et le matériel de l'Administration et de la clinique ne doivent être utilisés que pour s'acquitter des obligations contractuelles et ne doivent pas servir à des fins externes.

10.20.4 Centre

Les conseillers bénéficient d'un soutien administratif approprié et raisonnable.

ARTICLE 10.25 – PROCESSUS DE NOMINATION

10.25.1 Procédure de nomination des conseillers

Généralités

- a) Les nouvelles nominations qui relèvent de l'unité de négociation sont normalement annoncées : a) à l'intérieur de l'Université et b) à l'extérieur de l'Université dans des publications disciplinaires appropriées qui peuvent s'adresser particulièrement aux professionnels qui appartiennent à l'un ou l'autre des quatre (4) groupes désignés d'équité en matière d'emploi. Les annonces doivent contenir un article indiquant que l'Université Laurentienne s'est engagée à respecter l'équité en matière d'emploi.
- b) Les initiatives d'équité doivent être prioritaires dans le processus d'embauche.
- c) Avant d'embaucher un nouveau conseiller, un comité d'embauche sera formé et au moins un conseiller en poste fera partie du comité.
- d) Normalement, les qualifications minimales requises pour un conseiller de carrière sont une maîtrise complétée en psychologie du counseling, un baccalauréat ou une maîtrise en travail social ou dans une discipline connexe, ainsi que trois à cinq ans (3 à 5) d'expérience en counseling.

Les membres du comité d'embauche sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts et doivent répondre à ces conflits conformément aux dispositions de l'article 3.35. Les membres du comité d'embauche sont tenus à la confidentialité dans leurs délibérations sur les candidats individuels. Ils peuvent s'entretenir avec des représentants de l'Association ou de l'Administration sur toute question qui les préoccupe.

Les annonces pour tous les postes vacants doivent faire référence au site Web du Syndicat où les candidats peuvent accéder à la Convention collective imposée.

10.25.2 Période probatoire

Un engagement probatoire est une période d'évaluation au cours de laquelle le membre est censé satisfaire aux normes de performance requises pour les postes de carrière. La période probatoire des conseillers professionnels est d'un an. L'engagement probatoire peut être prolongé d'un an au maximum, conformément à la procédure décrite à l'article ci-dessous.

10.25.3 Évaluation des conseillers stagiaires

Les performances d'un membre nommé pour une période probatoire font l'objet d'un examen formel au cours du sixième mois de sa période probatoire. Le gestionnaire ou le Directeur est chargé de procéder à cet examen formel et de rédiger un rapport d'évaluation. Ce rapport indique clairement les domaines dans lesquels les performances ne répondent pas aux normes attendues d'un conseiller.

Le gestionnaire ou le directeur fournit au membre une copie écrite du rapport, avec copie au Syndicat, au moins cinq jours avant la réunion avec le membre et le syndicat pour discuter de ses performances. Le gestionnaire ou le Directeur indique clairement les domaines de performance qui ne répondent pas aux normes attendues d'un conseiller.

Le conseiller stagiaire signe le rapport pour signifier qu'il a lu l'évaluation et qu'il a discuté de ses performances lors de la réunion avec le gestionnaire ou le directeur. La signature n'indique pas que le membre est d'accord avec l'évaluation des performances.

Le membre a le droit de répondre par écrit à l'examen de l'évaluation.

Si, à un moment quelconque de la période d'essai, le membre stagiaire ne progresse pas de manière satisfaisante par rapport aux normes attendues d'un conseiller, le directeur ou le gestionnaire indique par écrit, avec copie au Syndicat, les domaines dans lesquels les performances doivent être améliorées, et accorde au membre stagiaire un délai raisonnable pour qu'il puisse s'améliorer. Si, à l'issue de cette période, le membre stagiaire ne fait toujours pas de progrès satisfaisants, le gestionnaire ou le directeur peut recommander son licenciement.

Au plus tard un mois avant la fin de la période de stage, le gestionnaire ou le directeur doit avoir procédé à une évaluation finale des performances du stagiaire conformément au présent Article. Une copie de ce rapport est remise au membre stagiaire, avec copie au Syndicat, et comprend la justification de la décision.

Le gestionnaire ou le directeur émet l'une des trois recommandations suivantes :

- i. Le membre est considéré comme ayant réussi sa période de probation ;
- ii. Que la période de stage soit prolongée d'un an au maximum, soit lorsque les performances du membre stagiaire ont été marginalement satisfaisantes et que l'on peut s'attendre à ce qu'elles s'améliorent, soit lorsque la période de stage n'a pas donné au membre l'occasion de démontrer des performances satisfaisantes ;
- ou
- iii. Qu'il soit mis fin à l'emploi du membre pour ne pas avoir satisfait aux normes attendues d'un conseiller professionnel.

Le Superviseur de la personne qui a formulé la recommandation examine cette dernière. Il doit soit confirmer la recommandation du gestionnaire ou du directeur et la mettre en œuvre, soit renvoyer la recommandation au gestionnaire ou au directeur avec des questions.

Dans le cas d'un licenciement, le gestionnaire/Directeur doit, avant de prendre une décision finale, donner au membre la possibilité de répondre aux questions soulevées par le gestionnaire ou le directeur. Si le gestionnaire/Directeur procède au licenciement d'un membre stagiaire, il doit fournir un avis conformément au présent Article.

Dans le cas d'une décision de licenciement d'un conseiller stagiaire, ce dernier a recours aux griefs et à l'arbitrage prévus à l'Article 12.

10.25.4 Processus d'embauche – Cliniciens à temps partiel

Les nominations des cliniciens sont faites par le Doyen, sur recommandation de la majorité du Département concerné, soit la majorité d'un comité d'au moins trois Membres, après une ou des rencontres avec procès-verbal. Si le Doyen décide de ne pas suivre les recommandations du Département ou de l'École, il devra fournir les raisons de sa décision par écrit.

Le Département doit faire ses recommandations au Doyen deux semaines avant les dates de l'offre contractuelle.

Le premier droit de refus sera déterminé selon la liste d'ancienneté. L'ancienneté doit être à la base du premier droit de refus pour les premières 20 heures par semaine. Si la liste d'ancienneté est épuisée, des heures additionnelles seront à nouveau offertes aux membres de la liste, jusqu'à un maximum de 33,75 heures par semaine. Si, une fois ce processus complété et qu'il y ait des heures restantes qui n'ont pas été assignées, le Département peut afficher à l'extérieur.

Avant d'afficher les postes à l'extérieur, le Département doit faire connaître par écrit les raisons de sa décision au Doyen et en faire parvenir une copie au Syndicat. L'approbation pour afficher les postes à l'extérieur incombe au Doyen. Ce processus ne doit pas débiter avant la fin du processus à l'interne.

Si ce processus ne peut être mis en œuvre pour des raisons d'urgence (p. ex. un nouveau contrat de service communautaire, le remplacement à la suite d'un départ inattendu, etc.), les délais cités précédemment doivent être suspendus. Les dispositions en termes d'ancienneté seront respectées.

10.25.5 Lettre de nomination

Les parties conviennent que les lettres de nomination doivent être envoyées aux cliniciens par courriel avant les dates suivantes: 1^{er} juillet pour le trimestre d'automne, 1^{er} novembre pour le trimestre d'hiver et 1^{er} février pour le trimestre du printemps-été.

La lettre de nomination doit préciser la durée du contrat, le nombre minimum et maximum d'heures par semaine, les jours de travail requis pour les stages des étudiants, les conditions de travail, incluant le salaire, les avantages sociaux, les dépenses liées au perfectionnement professionnel, l'ancienneté et les conditions de résiliation. L'horaire des services sera déterminé par le clinicien en consultation avec la direction du Département et, au besoin, le coordonnateur clinicien.

Un lien menant à la Convention collective imposée en vigueur doit accompagner chaque offre d'emploi. L'Employeur doit aussi faire parvenir, sans frais, une copie papier aux Membres qui en font la demande.

Une copie de chaque lettre d'engagement acceptée doit être envoyée au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant réception par l'Employeur.

10.25.6 Durée du contrat

Les contrats sont d'une durée de 4, 8 ou 12 mois.

10.25.7 Résiliations

Les contrats signés qui sont résiliés avant la date de fin d'emploi précisée seront sujets à un préavis convenable. Une fois le contrat émis, s'il est résilié, une indemnité d'annulation de 500 \$ sera versée au membre.

10.25.8 Cliniciens à plein temps

Les postes contractuels de cliniciens à plein temps sont traités en conformité avec le processus et les conditions non universitaires des articles 5.20.11 (e), 5.20.12 et 5.20.17.

10.25.9 Rapports et feuilles de temps bimensuels

Les cliniciens doivent tenir des registres détaillés et précis du temps consacré à offrir les services. Ils doivent les soumettre au coordonnateur clinicien et à la direction du Département sous forme de feuilles de temps bimensuelles et de statistiques quotidiennes.

Les feuilles de temps doivent être approuvées par la direction du Département avant d'être soumises aux services financiers.

ARTICLE 10.30 – ANCIENNETÉ

10.30.1 Cliniciens

Les cliniciens ayant obtenus trois contrats au cours d'une période de 6 ans pourront accumuler de l'ancienneté et auront la priorité d'embauche sur les candidats de l'extérieur. Les contrats disponibles seront d'abord offerts aux personnes comptant le plus grand nombre d'années de service. Lorsque deux membres ont le même nombre d'années de service, la personne avec le plus de mois de service se verra attribuer le contrat.

Les personnes en congé autorisé continueront d'accumuler le temps de service pendant la durée de leur congé. Toutefois, cela exclut les personnes en congé sans solde.

Une année de service signifie toute année pendant laquelle un membre était employé.

Les cliniciens peuvent demander congé de la liste d'ancienneté jusqu'à deux années consécutives. Cette demande doit être faite chaque année au Doyen et ne doit pas être refusée déraisonnablement.

10.30.2 Conseillers

L'ancienneté est déterminée par la date à laquelle a débuté l'emploi continu à titre de conseiller au sein de l'unité de négociation. L'Employeur tient deux listes d'ancienneté distinctes, l'une pour les services de counseling et l'autre pour le Centre de partage et d'apprentissage autochtone.

Si un employé à durée limitée occupe actuellement un poste qui devient permanent et qu'il pose sa candidature pour ce poste, et à condition qu'il ait occupé ce même poste à durée déterminée pendant une période de huit (8) mois ou plus, l'employé à durée limitée sera réputé avoir de l'ancienneté et aura la priorité d'embauche sur les candidats externes. Les contrats disponibles seront d'abord proposés aux personnes ayant le plus grand nombre d'années de service. Si deux membres ont le même nombre d'années de service, le membre ayant le plus grand nombre d'années de service sera retenu. Lorsque deux membres ont le même nombre d'années de service, le membre ayant le plus grand nombre de mois de service cumulés se verra attribuer le contrat.

Si l'employé à durée déterminée obtient le poste permanent, son ancienneté commencera à la date de sa première nomination.

Les personnes en congé autorisé continuent d'accumuler du temps de service pendant la durée de leur congé autorisé. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes en congé sans solde.

ARTICLE 10.35 – DISPENSE DE DROITS DE SCOLARITÉ POUR LES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL

Les cliniciens ont droit à une dispense des droits de scolarité pour les cours suivis à l'Université Laurentienne et donnant droit à des crédits. La dispense est de trois crédits par 175 heures de travail. Si, pendant la durée d'un contrat, le clinicien travaille plus ou moins que 175 heures, le droit à une dispense de droits de scolarité sera établi au pro rata selon l'équivalence susmentionnée. L'accumulation des crédits et leur utilisation se feront conformément à l'article 4.65.1.

ARTICLE 10.40 – DÉPENSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL POUR LES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL

10.40.1 Dépenses

Les parties conviennent que l'Université est mieux servie lorsque le personnel a la possibilité de se développer personnellement et de progresser dans sa carrière, et de travailler dans un environnement qui l'encourage à développer leurs capacités et leur potentiel de leadership.

10.40.2 Conseillers

Afin de favoriser la réalisation des objectifs de l'Université, les activités de chaque conseiller à temps plein sont appuyées par des dépenses de 500 \$ pour chaque année contractuelle et tel qu'indiqué ci-dessous.

10.40.3 Pour les cliniciens à temps partiel

Chaque clinicien à temps partiel recevra le montant de développement professionnel spécifié à l'article 4.70 pour chaque période d'emploi universitaire ; il aura des droits de report et de transfert comme indiqué dans cet article.

10.40.4 Jours

À compter du 1er juillet 2023, les membres du personnel professionnel à temps plein ont droit à trois (3) jours de perfectionnement professionnel. Tous les jours de perfectionnement professionnel doivent, dans la mesure du possible, être demandés sept (7) jours à l'avance et seront accordés sous réserve des exigences opérationnelles. Les demandes de jours de perfectionnement professionnel présentées moins de sept jours à l'avance sont laissées à la discrétion du gestionnaire ou du directeur. Dans les deux cas, l'approbation ne sera pas refusée sans raison valable. Le personnel professionnel devra fournir une description des activités de développement professionnel menées pendant les jours désignés.

10.40.5 Cours et conférences

Si l'employeur demande à un membre du personnel professionnel à temps plein de s'inscrire à un cours ou à une conférence à l'extérieur de l'Université, les frais de scolarité seront remboursés à 100 % sur le budget du département concerné.

ARTICLE 10.45 – ÉVALUATION ANNUELLE DES CLINIENS À TEMPS PARTIEL

10.45.1 Les cliniciens doivent soumettre au Doyen un rapport dans les 30 jours suivant la fin de leur contrat. Ce rapport donne un aperçu général des services cliniques offerts dans le cadre de leur emploi. Les cliniciens doivent aussi fournir une copie de leur curriculum vitae à jour. Les échéanciers et le processus de rapport annuel sont ceux de l'Article 4.35.

ARTICLE 10.50 – DISCIPLINE

10.50.1 L'article 5.75 s'applique aux cliniciens à temps partiel sous réserve des amendements ci-dessous:

5.75.5 (c) La suspension sans solde et la réduction de la rémunération sont calculées à partir du salaire moyen des quatre semaines précédentes.

5.75.5 (e) Suppression de l'ancienneté ou licenciement d'un membre.

ARTICLE 10.55 – SALAIRES, AUGMENTATIONS ET INDEMNITÉS

Conseillers à temps partiel

À partir du 30 juin 2020 le taux horaire sera le suivant :

	Taux horaire	4% tenant lieu de vacances	Traitement total
Sans ancienneté	42,42 \$	1,70 \$	44,11 \$
		6% tenant lieu de vacances	
Avec ancienneté	47,92 \$	2,88 \$	50,80 \$
Membres mentionnés dans l'annexe 1 du règlement du 15 juillet 2020	51,23 \$	3,07 \$	54,30 \$

Conseillers à plein temps

10.55.1 Salaire de base minimum et point d'inflexion de l'IDC

Le salaire de base minimum et le point d'inflexion de l'IDC au 1er juillet 2023 (y compris une augmentation de 1 % pour le 1er juillet 2023),

Minimum 82 834 \$
Point d'inflexion de l'IDC 94 943 \$

Le minimum et le point d'inflexion de l'IDC augmenteront en fonction de l'ATB annuel.

10.55.2 Salaire de départ

Le salaire de départ sera fonction des qualifications et de l'expérience professionnelle pertinente.

10.55.3 Augmentations de carrière

Le salaire d'un conseiller sera augmenté d'un incrément de développement de carrière (IDC) de 2,3 % par an.

Les conseillers auront droit à leurs augmentations le 1er juillet de chaque année jusqu'à ce qu'ils atteignent le point d'inflexion de l'IDC.

10.55.4 Ajustements généraux (ATB)

À partir du 1er juillet 2023, l'augmentation générale est de 1 %.

À partir du 1er juillet 2024, l'augmentation générale est de 1 %.

10.55.5 Allocations spéciales

L'Université verse une allocation au conseiller professionnel qui a été nommé pour exercer des fonctions de supervision ou d'administration supplémentaires.

ARTICLE 10.60 – CHARGE DE TRAVAIL DES CONSEILLERS

10.60.1 Horaire

La semaine de travail normale d'un conseiller est de 33,75 heures par semaine.

Les heures de travail sont normalement programmées du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 pendant l'année académique et du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 pour les mois de mai à août. Il est entendu qu'il peut être nécessaire de travailler le soir pendant l'année universitaire. Un préavis d'au moins deux semaines doit être donné avant l'affectation d'un conseiller en dehors des heures normales de travail.

10.60.2. Attribution des tâches

L'attribution des tâches peut varier d'une fois à l'autre et d'un conseiller à l'autre. La combinaison appropriée est déterminée par le superviseur immédiat après consultation avec les conseillers individuels. Chaque année, le superviseur immédiat rencontre chaque conseiller individuellement pour discuter et revoir la charge de travail en dehors des évaluations des étudiants, du counseling et de la gestion des cas.

La lettre initiale sur la charge de travail est communiquée aux autres conseillers et à l'APPUL dans un délai de 15 jours. La charge de travail y compris les opportunités supplémentaires (projets spéciaux, séminaires, formations, présentations, etc.) est attribuée de manière juste et équitable. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, chaque Membre d'un Centre recevra une invitation à accepter ce travail supplémentaire. L'Administration accepte de conserver un résumé de ce travail et le communiquera à l'APPUL et aux autres conseillers à la fin de chaque année.

10.60.3 Gestion des cas

Les conseillers disposent de 30 minutes pour la gestion des cas et les formalités administratives pour chaque session de l'étudiant. Cela peut être effectué quotidiennement ou en bloc de temps, mais on s'attend en général à ce que les conseillers fournissent des services à une moyenne de quatre (4) étudiants par jour de travail.

Lorsque cela est possible et nécessaire, ou pour favoriser l'équilibre entre les engagements professionnels et personnels, des modalités de travail souples ou alternatives sont proposées entre le conseiller et son superviseur immédiat. Tous les arrangements doivent garantir le respect des responsabilités opérationnelles, des employés et de la direction. Les arrangements doivent être documentés par courriel entre l'employé et son superviseur immédiat et enregistrés dans le système de calendrier de l'Université d'une manière appropriée pour que l'employé et son superviseur immédiat puissent s'y référer et les vérifier au besoin.

10.60.4 Heures supplémentaires

Les employés visés par l'horaire salarial sont rémunérés à une fois et demie leur taux de salaire normal pour le travail autorisé en sus de 35 heures hebdomadaires. Par souci de clarté, pour le calcul des heures supplémentaires, la semaine est considérée comme allant du dimanche au samedi suivant. D'un commun accord avec leur gestionnaire, les Membres peuvent choisir de prendre des congés au lieu d'être rémunérés.

L'Université s'efforce de réduire au minimum le nombre d'heures supplémentaires. Toutefois, les heures supplémentaires doivent être équitablement entre les personnes salariées du département qui effectuent normalement le travail et qui sont disponibles et qualifiées pour l'effectuer. L'ancienneté est le facteur décisif en cas de conflit d'horaire entre les personnes qualifiées pour effectuer le travail.

Dans la mesure du possible, si des heures supplémentaires sont nécessaires, l'Université les demande aux personnes qui effectuent normalement le travail. Les personnes salariées ont le droit de refuser de faire du temps supplémentaire, à condition de donner une raison valable.

En cas d'urgence, l'Université peut assigner des heures supplémentaires aux personnes salariées qui effectuent normalement le travail, et les personnes salariées acceptent de faire ces heures supplémentaires.

L'Université donne le plus grand préavis possible concernant les heures supplémentaires.

ARTICLE 10.65 – VACANCES – CONSEILLERS À TEMPS PLEIN

- 10.65.1 Les vacances sont la période pendant laquelle un Membre n'a pas de comptes à rendre à l'Université.
- 10.65.2 Après chaque année de service, les conseillers ont droit à vingt (20) jours de vacances payées après chaque année de service ; après dix (10) ans de service continu, les conseillers ont droit à un jour de vacances supplémentaire par année de service continu, jusqu'à un maximum de 35 jours.
- 10.65.3 Les vacances sont prises pendant les périodes approuvées par le gestionnaire/Directeur. Un membre peut demander de prendre ses vacances en plusieurs fois au cours de l'année ou en une seule fois, en fonction de ses besoins individuels. Les demandes ne sont pas refusées sans raison.
- 10.65.4 Les droits aux vacances ne peuvent être reportés ou accumulés d'une année à l'autre sans l'approbation écrite du VRA, Ressources humaines et développement organisationnel.

ARTICLE 10.70 – LICENCIEMENT

- 10.70.1 Un membre du personnel professionnel ne peut être licencié que conformément à l'article 5.75 (Discipline) ou à l'article 10.75 (Licenciement d'un poste pour raisons financières). Les cadres en période probatoire peuvent également être licenciés conformément à l'article 10.25.3 (Évaluation des conseillers stagiaires).

ARTICLE 10.75 – LICENCIEMENT D'UN POSTE POUR RAISONS FINANCIÈRES

- 10.75.1 Si un poste de personnel professionnel est déclaré excédentaire, le Membre a droit à une indemnité de départ égale à deux (2) semaines de salaire pour chaque année de service, avec un minimum de deux (2) mois et un maximum de douze (12) mois.
Le préavis de licenciement pour raisons financières est de deux (2) mois.
- 10.75.2 Le personnel professionnel susceptible d'être licencié est celui qui a le moins d'ancienneté.
- Avant de déclarer un licenciement, l'Administration rencontre le Syndicat et lui fournit un rapport écrit justifiant la nécessité de déclarer un licenciement.
- 10.75.3 Si un titulaire est avisé que son poste a été déclaré excédentaire pour des raisons financières, l'Université lui accordera, pendant la durée de l'avis, des jours de congé pour des entrevues de recherche d'emploi équivalant à 1/12 de la durée de l'avis.

POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE

ARTICLE 11.10 – POSTES EN EXCÉDENT

- 11.10.1 Quand l'Employeur déclare certains postes excédentaires ou en excédent, cela signifie aux fins du présent Article qu'il est nécessaire de réduire le nombre de postes occupés par des Membres dans un Département/une École donnée. L'Employeur convient de ne pas procéder autrement que conformément à l'Article 10.10.3 ci-dessous. Il est entendu que le terme « en excédent » ne s'applique pas aux postes à durée limitée qui ne comportent aucun renouvellement ou continuité au-delà de la période fixée explicitement dans le contrat, selon les dispositions de l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
- 11.10.2 L'Employeur déclare l'existence de postes en excédent en avisant par écrit au Syndicat et le Vice-recteur aux études et Provost qu'il a adopté une résolution à cet effet pour une des raisons mentionnées dans l'Article 10.10.3 ci-dessous et en y joignant un rapport détaillé spécifiant les motifs justifiant la déclaration et l'importance précise de la réduction jugée indispensable.
- 11.10.3 L'Employeur peut déclarer que certains postes sont en excédent dans les deux (2) cas suivants :
- (a) Le Sénat peut décider de supprimer une Faculté, un Département, une École ou un programme

d'études, en invoquant des raisons autres que celle d'une situation financière critique. Aux fins du présent Article, un programme signifie un cours d'études préalablement homologué par le Sénat et menant à un titre ou diplôme. Si plus d'une Faculté, d'un Département ou d'une École sont visés, le contenu des Articles suivants doit être interprété, selon le cas, comme si le pluriel avait été utilisé. Si l'Employeur décide d'accepter la décision du Sénat, le programme en cause est déclaré en excédent, ou « excédentaire ».

- (b) Le Vice-recteur aux études et Provost peut faire une soumission à l'Employeur indiquant que, vu le nombre d'étudiants inscrits aux cours, un Département/une École donnée compte plus de Membres qu'il n'en faut pour réaliser son programme d'études et pour s'acquitter de ses obligations quant aux cours de service. C'est que l'on appelle une charge de travail excédentaire. L'Employeur convient de ne pas déclarer un ou des postes en excédent s'il en résulte un personnel réduit au point d'empêcher le Département/l'École de continuer à offrir un programme viable. Il incombe à l'Employeur de prouver que la réduction envisagée ne portera pas atteinte aux charges de travail prévues à l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire et qu'il n'en résultera pas une charge inéquitable de travail pour le Département/l'École ou les Départements/Écoles visées.
- 11.10.4 Les postes ne peuvent être déclarés excédentaires que pour des motifs valables ayant trait aux programmes d'études ou au nombre d'inscriptions, ou les deux. Si l'insuffisance d'inscriptions est alléguée comme justification, il faut que cette pénurie d'inscriptions se soit manifestée sur une période d'au moins trois (3) ans et que les pronostics n'indiquent aucune augmentation d'inscriptions à l'avenir.
- 11.10.5 Une fois un ou des postes déclarés en excédent par l'Employeur, un comité d'étude des postes excédentaires est créé et se réunit dans les quinze (15) jours suivant la réception par le Syndicat de l'avis de l'Employeur prévu à l'Article 11.10.2 ci-dessus. Dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, le Syndicat fait parvenir au Vice-recteur aux études et Provost le nom des trois (3) Membres qui vont siéger au comité d'étude des postes excédentaires.
- 11.10.6 Le comité d'étude des postes excédentaires se compose de :
- (a) trois (3) Membres choisis par le Syndicat,
 - (b) trois (3) Membres nommés par l'Employeur,
 - (c) le Vice-recteur aux études et Provost qui préside sans droit de vote.
- 11.10.7 Dans les soixante (60) jours suivant sa première réunion, le comité soumet son rapport final à l'Employeur avec copie au Syndicat. L'Employeur ne peut embaucher personne, qu'il s'agisse de poste administratif ou pédagogique, et il ne peut pas réduire ou redistribuer le personnel à temps plein compris dans l'unité de négociation avant que le comité ait soumis son rapport final ou, au plus tard, avant l'expiration des soixante (60) jours dont il question dans cette Article.
- 11.10.8 Il incombe au comité, après consultation du Vice-recteur aux études et Provost, du Doyen/Bibliothécaire en chef, et d'un Comité du corps professoral ou du Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CCPF/CCPLF/CBAP) de spécifier dans sa recommandation le nom des Membres du Département/de l'École en cause dont les postes sont désormais en excédent.
- 11.10.9 Tout en tenant compte du fait que le programme d'enseignement attribué en permanence au Département/à l'École demeure la considération primordiale, le comité prend en considération les mesures suivantes dans l'ordre indiqué :
- (a) Non-renouvellement des nominations à durée limitée à l'intérieur du Département/de l'École.
 - (b) Non-renouvellement, à l'intérieur du Département/de l'École, des contrats probatoires de deux (2) ans.
 - (c) Non-renouvellement, à l'intérieur du Département/de l'École, des contrats probatoires de trois (3) ans.
 - (d) Mise à pied d'un Membre du Département/de l'École ayant la permanence.
- 11.10.10 Si le comité d'étude des postes excédentaires décide qu'un Membre ayant la permanence ou un contrat

probatoire de trois (3) ans sera affecté par suite de postes déclarés excédentaires conformément à l'Article 11.10.9 ci-dessus, le comité est tenu de joindre à la recommandation adressée à l'Employeur, une liste des secteurs administratifs ou pédagogiques auxquels le Membre pourrait, avec ou sans année de recyclage, être transféré vu ses titres universitaires et professionnels.

11.10.11 Si l'Employeur décide d'appliquer la recommandation du comité déclarant qu'un Membre est excédentaire, l'Employeur fait parvenir au Membre un avis écrit de la résolution. L'avis doit également offrir au Membre ayant la permanence les options suivantes :

- (a) Préretraite volontaire dans le cas d'un Membre âgé de cinquante-cinq (55) ans ou plus;
- (b) Transfert intégral ou partiel à un Département/une École à laquelle les titres du Membre sont adaptés, ou adaptables au moyen d'un an de recyclage, pourvu que le transfert puisse être effectué :
 - (i) en remplissant un poste vacant
 - (ii) par le non-renouvellement d'un contrat à durée limitée
 - (iii) par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de deux (2) ans
 - (iv) par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de trois (3) ans dans le Département/l'École recevant le Membre ayant la permanence;
- (c) Transfert à un poste administratif approprié dans l'Université;
- (d) Mise à pied avec indemnité de rupture de contrat;
- (e) Toute autre option éventuellement convenue entre les Parties de la présente Convention collective imposée.

La mesure finalement adoptée doit être appliquée selon les dispositions du présent Article. Les transferts d'un Département/d'une École à l'autre nécessitent l'approbation préalable du Vice-recteur aux études et Provost. S'il s'agit du transfert à un autre secteur pédagogique d'un (1) élément de la charge de travail du Membre (cet élément étant nécessairement limité à l'enseignement ou à la recherche), l'offre doit comporter une indication des responsabilités du Membre et d'une méthode appropriée d'évaluation qui soit adaptée à sa situation particulière.

Si l'Employeur se voit dans l'impossibilité d'offrir une (1) des solutions représentées par les Articles 11.10.11 (b) et (c) ci-dessus, il est tenu de maintenir le Membre dans son poste actuel, jusqu'à ce qu'il puisse offrir une (1) des solutions énoncées aux Articles 11.10.11 (b), ou (c) ci-dessus, sauf si l'Article 11.10.16 ci-dessous s'applique.

11.10.12 Nonobstant l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, les Membres ayant un contrat initial de deux (2) ans à l'essai peuvent se voir refuser leur deuxième contrat probatoire pour des raisons ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des Articles 11.10.9 et 11.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, le Membre doit être avisé par écrit du non-renouvellement, au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire au cours de laquelle le renouvellement de son contrat devait être considéré. L'avis comporte une mention explicite de la raison du non-renouvellement, soit « poste en excédent ».

11.10.13 Nonobstant l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat et l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans peut se voir refuser le renouvellement de son contrat, ou la permanence, ou les deux (2), pour des motifs ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des Articles 11.10.9 et 11.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, un avis écrit motivé, contenant une mention explicite de la raison du non-renouvellement du contrat ou du refus d'accorder la permanence, ou des deux, soit « poste en excédent », doit parvenir au Membre au plus tard le 15 décembre de l'année où son contrat devait être pris en considération. Le Membre bénéficie tant d'une indemnité de rupture de contrat, que des droits de rappel, selon les dispositions de l'Article 11.10.18 ci-dessous.

11.10.14 Un Membre ayant la permanence qui accepte de se faire transférer partiellement ou intégralement à un autre secteur pédagogique retient son rang et tous ses droits actuels. Le cas échéant, l'Université lui accorde un congé de recyclage d'un (1) an au maximum, durant lequel il bénéficie d'un traitement entier et de tous

les avantages sociaux. Les frais éventuels de scolarité se rapportant au recyclage sont la responsabilité de l'Université.

- 11.10.15 Un Membre ayant la permanence et qui accepte d'être transféré à un poste administratif, comme il est prévu à l'Article 11.10.11 (c) ci-dessus, cesse de ce fait d'être Membre de l'unité de négociation, à compter de la date de l'entrée en vigueur du transfert. Un Membre transféré à un poste administratif ne peut pas être licencié avant l'expiration d'une période de cinq (5) ans pour des motifs autres que pour cause valable, et retient durant cette période tous les droits revenant aux Membres du Syndicat en ce qui concerne la formulation de griefs par suite d'un licenciement pour motif valable. Son traitement ne peut être diminué par suite d'un transfert; il ne reçoit que le taux d'augmentation de base affectant l'échelle des traitements, et ne reçoit pas d'augmentation annuelle, avant que les traitements applicables à ses nouvelles fonctions aient rattrapé le niveau déjà atteint par le Membre. Durant cette période de cinq (5) ans, le Membre a le droit prioritaire de refus de tout poste vacant pour lequel le Vice-recteur aux études et Provost le juge qualifié.

- 11.10.16 Si les postes en excédent résultent de la suppression d'un programme, comme il est prévu à l'Article 11.10.3 (a) ci-dessus, et quand toutes les possibilités de transfert sont épuisées, l'Employeur peut mettre à pied un Membre ayant la permanence, sous réserve que les Membres ayant quarante-cinq (45) ans, la permanence, et dont le total de l'âge et des années d'ancienneté à compter de la date de la mise en vigueur de la permanence se chiffre à cinquante-cinq (55) ne peuvent pas être mis à pied.

Les frais encourus par l'arbitrage survenu à la suite d'une mise à pied sont répartis selon les dispositions de l'Article 12.15 – Procédure d'arbitrage. La responsabilité de la preuve reste toujours la même.

- 11.10.17 Les groupes ou les individus dont les postes sont désignés excédentaires ont le droit de contester leur sélection conformément à l'Article 12.10 – Procédure de grief, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou encore l'application discriminatoire des critères de sélection ou la mauvaise foi. Le Membre qui s'estime lésé peut contester l'existence de postes en excédent, mais il doit reconnaître à l'Employeur le droit d'engager la procédure qui s'y rapporte.

Les Membres ayant la permanence qui veulent rester à l'emploi de l'Université et qui, ayant reçu une offre de transfert, ne veulent pas l'accepter, sont tenus de formuler leur grief dans les trente (30) jours suivant la réception de l'offre. Si le Comité d'arbitrage accepte le bien-fondé de son refus, le Membre retient son poste actuel. Dans le cas contraire, ou si le Comité d'arbitrage est d'avis qu'une deuxième possibilité de transfert existe, le Membre est alors tenu d'accepter le transfert dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision; sinon, le Membre est mis à pied. La date d'entrée en vigueur de la mise à pied est la date de réception par le Membre du rapport d'arbitrage. Le Membre retient les droits de rappel et de préavis de congédiement, mais il perd les droits ayant trait à l'indemnité de rupture de contrat et aux avantages sociaux.

- 11.10.18 a) Membres à temps plein
Tout Membre à temps plein dont l'emploi est résilié dans le cadre de la procédure d'insolvabilité devant la Cour, dossier CV- 21-656040-00CL, bénéficiera des droits prévus à l'article 11.10 et se verra accorder des droits de rappel pour tout nouveau poste universitaire créé et tout poste universitaire vacant à l'Université, conformément aux conditions, processus et délais prévus à l'article 11.10.18(b) tel qu'amendé ci-dessous.

Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans et dont le contrat est terminé en vertu des dispositions du présent Article ont les droits suivants :

- (a) (i) Douze (12) mois de préavis écrit ou une combinaison de préavis et de traitement, et
- (ii) Six (6) mois de traitement plus un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, pourvu qu'aucun Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans ne reçoive moins de neuf (9) mois de traitement et qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de dix-huit (18) mois de traitement.

Tous les paiements versés en vertu de cette Article sont calculés d'après le traitement actuel du Membre, y compris les versements de l'Université aux régimes de pension et d'avantages sociaux applicables à la dernière année universitaire complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payées en vertu de cette Article ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date normale de retraite du Membre.

- (d) Les Membres n'ayant pas atteint l'âge normal de la retraite bénéficieront, en fonction de l'ancienneté,

d'un droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne pour lesquels ils ont les compétences universitaires, à moins que l'Employeur puisse prouver que le poste ne peut être pourvu par le membre ou par un réaménagement des tâches d'autres membres de la même unité durant une période de trois (3) ans dans le cas d'un membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et une période de cinq (5) ans pour les membres ayant la permanence, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur mise à pied. Les membres qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à la Laurentienne. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective imposée.

Un Membre qui est rappelé en vertu du présent Article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

- (c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi convenable, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.
- (d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.

11.10.19 Rien dans le présent Article ne restreint le montant total de l'indemnité de rupture de contrat qu'un Membre donné ayant la permanence pourrait négocier à titre privé avec l'Employeur.

11.10.20 Tous les griefs formulés en vertu du présent Article sont soumis directement à l'arbitrage selon l'Article 12.15 – Procédure d'arbitrage. Sauf disposition contraire dans le présent Article, le Membre s'estimant lésé est tenu, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de décision contestée par le Membre, de faire parvenir au Conseil un avis écrit signifiant son intention de soumettre cette décision à l'arbitrage.

Nota : il sera considéré que les Maîtres de conférences ayant la permanence appartiennent à la catégorie des Membres du corps professoral permanents, et les Maîtres de conférences sans permanence, à celle des Membres du corps professoral à l'essai.

ARTICLE 11.15 – SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE

11.15.1 Il est convenu par l'Employeur et le Syndicat que le devoir essentiel de l'Université est d'assurer que ses priorités universitaires demeurent d'importance primordiale, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services de bibliothèque ainsi que la protection de la liberté universitaire.

11.15.2 Aux fins du présent Article, « situation financière critique » se définit en termes de déficits substantiels et répétés qui menacent la solvabilité à long terme de l'Université dans son ensemble.

11.15.3 Les réductions de personnel enseignant par suite d'une situation financière critique ne se font que dans des conditions extraordinaires, et seulement après qu'ont été entrepris des efforts pour améliorer la situation financière au moyen d'économies dans tous les autres postes du budget, et après qu'ont été épuisés tous les autres moyens d'augmenter les revenus de l'Université.

11.15.4 Selon les dispositions du présent Article, les Membres ne peuvent être mis à pied que dans le cas où la situation financière critique a été à la fois déclarée et confirmée, selon la procédure indiquée dans le présent Article.

11.15.5 Dans le cas où l'Employeur considère que la situation financière critique existe, selon la définition de l'Article 11.15.2 ci-dessus, il en donne l'avis. À partir de la date de cet avis, la procédure indiquée dans le présent Article entre en vigueur et aucune nouvelle nomination ne peut être faite, que ce soit dans le personnel enseignant ou le personnel administratif.

- 11.15.6 Dans les deux (2) jours suivant l'avis de situation financière critique, le Conseil de gouverneurs fait parvenir au Syndicat tous les documents financiers se rapportant à la situation financière critique invoquée.
- 11.15.7 Dans les quinze (15) jours suivant l'avis mentionné dans l'Article 11.15.5 ci-dessus, les Parties établissent un Comité financier pour étudier la situation financière critique invoquée. Il doit, soit (a) la confirmer (avec les conditions qu'elle décide d'imposer), soit (b) la rejeter.
- 11.15.8 Le Comité financier est formé de la même façon que le Comité d'arbitrage établi à l'Article— 12.15 Procédure d'arbitrage. Il est convenu que dans ce cas, le Comité financier ne compte pas de fonctionnaire du gouvernement parmi ses Membres, et que, si on demande au Ministère du travail de désigner un président, ce dernier n'est pas employé par le gouvernement. Les décisions prises par le Comité financier selon le présent Article sont sans appel et exécutoires. À cet égard, le Comité financier a le même statut qu'un Comité d'arbitrage.
- 11.15.9 Il incombe à l'Employeur de prouver, à la satisfaction du Comité financier, que la situation financière critique existe effectivement selon la définition du présent Article.
- 11.15.10 Dans les sept (7) jours suivant la nomination de son président, le Comité financier se réunit pour inviter et examiner les soumissions au sujet de la condition financière de l'Université. Entre autres, il considère:
- (a) si oui ou non la situation financière de l'Université (qu'indique la totalité du budget et non simplement des éléments se rapportant à l'enseignement et aux traitements) constitue effectivement une crise budgétaire telle que les déficits prévus par les méthodes de comptabilité généralement acceptées semblent se prolonger pendant plus de deux (2) années fiscales;
 - (b) si oui ou non, dans la perspective de la primauté des objectifs pédagogiques de l'Université, la réduction du personnel enseignant est une façon raisonnable de faire des économies;
 - (c) si oui ou non, tous les moyens raisonnables de faire des économies dans d'autres domaines du budget de l'Université ont été envisagés et épuisés;
 - (d) si oui ou non, tous les moyens raisonnables d'augmenter les revenus de l'Université ont été envisagés et épuisés;
 - (e) si oui ou non, tous les efforts ont été faits pour obtenir de l'aide financière supplémentaire du gouvernement provincial;
 - (f) si oui ou non, les prévisions en ce qui concerne le nombre d'étudiants sont compatibles avec la réduction proposée du personnel enseignant;
 - (g) si oui ou non, tous les moyens de réduire le personnel enseignant, y compris la retraite anticipée volontaire, la démission volontaire, la réduction volontaire de la charge de cours, la réorganisation et les congés volontaires, etc. ont été épuisés; et enfin
 - (h) toutes les autres questions qu'il juge pertinentes.
- 11.15.11 Il est entendu que le Comité financier remet son rapport, et en fait parvenir un exemplaire au l'Employeur et un exemplaire au Syndicat, dans les soixante (60) jours après sa première réunion. Si le Comité conclut que la situation financière critique n'existe pas, il n'y a pas de réduction de personnel enseignant par suite de situation financière critique. Si le Comité financier conclut que la situation financière critique existe, il y a dans le rapport une mention précise de la réduction nécessaire envisagée de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Toute réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et aux avantages sociaux peut être recommandée avec la condition expresse que l'Université continue de rechercher d'autres mesures d'économie, et le Comité retient sa compétence en la matière jusqu'à ce qu'il soit satisfait que toutes les possibilités aient été envisagées. Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport du Comité financier, les Parties se réunissent pour discuter les conséquences du rapport.
- 11.15.12 À la suite des conclusions du Comité financier, le Conseil de gouverneurs peut réduire l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation, mais cette réduction ne doit pas dépasser le montant précisé par le Comité. Le Conseil des gouverneurs prend sa décision et un avis écrit est envoyé au Comité financier dans les deux (2) semaines suivant la réception de

l'avis mentionné dans l'Article 11.15.11 ci-dessus.

- 11.15.13 Dans les vingt (20) jours, le Comité financier répartit entre les facultés, la bibliothèque, et les unités analogues, la réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Autant que possible, ces réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les facultés et la bibliothèque de l'Université, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.
- 11.15.14 Dans les trente (30) jours, les facultés ou la bibliothèque, par l'intermédiaire de leurs Conseils respectifs de faculté ou de bibliothèque, répartissent la réduction budgétaire entre les Départements/Écoles de chaque faculté ou de la bibliothèque, et déterminent lesquels de ses Membres sont mis à pied. Autant que possible, ces réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les unités de la faculté ou de la bibliothèque, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.
- 11.15.15 Les critères principaux pour la terminaison de contrat ou la mise à pied des Membres d'un Département/École ou d'une unité analogue sont les suivantes :
- (a) La possession de titres universitaires convenables pour continuer de faire partie de la faculté, de l'école, du département ou de la Bibliothèque.
 - (b) La qualité de l'enseignement, de la recherche ou des travaux de recherche selon le cas.
 - (c) La possession de titres universitaires convenables pour être transféré (avec ou sans recyclage) dans un autre poste d'enseignement ou d'administration à l'intérieur de l'Université.
 - (d) Les contributions à la collectivité.
- 11.15.16 À l'intérieur d'un Département/d'une École, un Membre ayant la permanence n'est pas mis à pied de préférence à un Membre n'ayant pas la permanence. Quand il s'agit de Membres ayant la permanence, c'est le Membre avec le plus d'ancienneté, calculée en termes d'années de service à partir de l'entrée en vigueur de la permanence à l'Université que l'on retient à moins que, après l'application des critères ci-dessus, il y ait une raison claire et importante pour agir autrement.
- 11.15.17 Les Membres ayant au moins quarante (40) ans, la permanence, et pour lesquels le montant total de l'âge et des années d'ancienneté à partir de la date de la mise en vigueur de la permanence, est au moins égal à cinquante-cinq (55) ne sont mis à pied qu'une fois que tous les autres Membres du personnel de la faculté ou de la bibliothèque qui ne sont pas inclus dans cette catégorie ont été mis à pied.
- 11.15.18 Si le Conseil de faculté ou de bibliothèque ne réussit pas dans les trente (30) jours à déterminer lesquels de ses Membres doivent être mis à pied, c'est la responsabilité du Doyen/Bibliothécaire en chef de répartir la réduction budgétaire pour sa propre faculté ou la bibliothèque. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef ne réussit pas à prendre cette décision dans les sept (7) jours, c'est le Comité financier qui se charge de la répartition de la réduction budgétaire.
- 11.15.19 Les Membres sélectionnés pour la mise à pied selon le présent Article reçoivent un avis écrit motivé indiquant les raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Les mises à pied effectuées en application du présent Article ne sont ni considérées ni consignées dans les dossiers comme des congédiements pour cause.
- 11.15.20 Après avoir opéré la sélection des Membres qui doivent être mis à pied, mais avant la mise en vigueur de ces mises à pied, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour trouver des postes ailleurs dans l'Université, y compris des postes administratifs, pour les Membres visés. Les Membres qui acceptent un autre poste au sein de l'Université retiennent tous les droits qu'ils détenaient auparavant concernant leur emploi, y compris le crédit en vue de congé sabbatique, le traitement et la pension. Les Membres qui acceptent ce genre de poste ont la possibilité de se recycler pour leur nouvel emploi jusqu'à une durée de un (1) an maximum. L'Employeur paie tous les frais de scolarité et le traitement en entier du Membre pendant sa période de recyclage.
- 11.15.21 Les groupes ou les individus sélectionnés pour la mise à pied par un Conseil de faculté ou de bibliothèque, ou par le Doyen/Bibliothécaire en chef, ont le droit de contester la décision de leur sélection selon l'Article 12.10 – Procédure de grief et l'Article 12.15 – Procédure d'arbitrage, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou l'application discriminatoire des critères de sélection ou la mauvaise foi. Ce droit n'inclut pas le droit de contester la validité de la situation financière critique.

11.15.22 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire et dont le contrat est terminé en vertu du présent Article ont les droits énumérés ci-dessous :

- (a) (i) L'Université est obligée de donner douze (12) mois de préavis ou douze (12) mois de traitement en guise de préavis, suivis par;
- (ii) Un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, à condition qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de douze (12) mois de traitement.

Tous les paiements faits en application de cette Article sont calculés d'après le traitement total du Membre, y compris les versements de l'Université aux pensions et aux autres régimes d'avantages sociaux, applicable à sa dernière année complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payé en application de la présente Article ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date normale de la retraite du Membre.

- (b) Les Membres n'ayant pas atteint l'âge normal de la retraite bénéficieront, en fonction de l'ancienneté, d'un droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne pour lesquels ils ont les compétences universitaires, à moins que l'Employeur puisse prouver que le poste ne peut être pourvu par le membre ou par un réaménagement des tâches d'autres membres de la même unité durant une période de trois (3) ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur mise à pied. Les membres qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à la Laurentienne. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective imposée.

Un Membre qui est rappelé en vertu du présent Article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

- (c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.
- (d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant trois (3) ans, au plus.

11.15.23 L'avis de vacance de postes universitaires est considéré comme valable s'il est envoyé par le Conseil de gouverneurs à la dernière adresse connue du Membre, avec copie au Syndicat. Tout Membre qui ne répond pas dans un délai de trente (30) jours ou qui refuse un poste permanent qui lui est offert selon le présent Article, perd tous ses droits de rappel.

11.15.24 Un Membre qui accepte un poste permanent à l'Université ne reçoit plus d'indemnité de rupture de contrat.

11.15.25 Tout poste vacant qui ne peut être rempli par les mesures de rappel décrites dans le présent Article est rempli selon les méthodes normales d'embauche.

11.15.26 Un Membre ayant la permanence, et dont le contrat est terminé pendant qu'il est en congé d'après l'Article 3.2 a les mêmes droits que les autres Membres ayant la permanence, selon les termes du présent Article.

11.15.27 Les Membres mis à pied et qui sont rappelés remboursent toute portion de leur allocation financière décrite dans l'Article 11.15.22 ci-dessus dépassant le montant auquel ils auraient eu droit s'ils avaient continué à occuper normalement leur poste.

11.15.28 Les frais encourus par le Comité financier créé d'après le présent Article sont payés par l'Employeur.

GRIEF ET ARBITRAGE

ARTICLE 12.10 – PROCÉDURE DE GRIEF

- 12.10.1 Il est convenu que les personnes concernées par ces procédures ne sont exposées à la discrimination, au harcèlement ou à la coercition en aucune façon.
- 12.10.2 Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler tous les griefs de façon prompt, juste et équitable.
- 12.10.3 **Définitions**
- (a) Grief : Un grief signifie tout différend survenant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de la présumée violation de la présente Convention collective imposée (y compris la question de savoir si une affaire est arbitable), en conformité avec la *Loi de 1995 sur les relations de travail*.
 - (b) Plaignant : Un plaignant signifie ou le Syndicat qui dépose un grief contre l'Employeur au nom d'un Membre, d'un groupe de Membres ou du Syndicat comme telle, ou l'Employeur qui dépose un grief contre le Syndicat, un Membre individuel ou un groupe de Membres, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective imposée.
 - (c) "Jours ouvrables" : Jours ouvrables signifie du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés statutaires et autres indiqués à l'Article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres, des vacances habituelles de décembre - janvier et des mois de juillet et d'août.
- 12.10.4 Les délais prescrits dans le présent Article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. De plus, un arbitre a le pouvoir de supprimer l'application des délais prescrits. L'amendement des délais prescrits est précisé par écrit.
- 12.10.5 Toutes les communications nécessaires à la procédure de grief se font par écrit, livrées par courriel.
- 12.10.6 Une violation technique ou une irrégularité technique qui découle d'une erreur d'écriture ou d'une faute typographique ou technique dans la description du grief n'empêche pas d'entendre la teneur du grief et de juger de son bien-fondé.
- 12.10.7 Les Parties en cause sont tenues d'appliquer au plus tôt toutes les décisions rendues à la suite de la procédure décrite dans le présent Article.
- 12.10.8 **Applicabilité des procédures de griefs**
- (a) Les décisions suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un grief :
 - (i) Non-renouvellement d'une nomination à durée limitée selon l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat;
 - (ii) Attribution d'une augmentation au mérite selon l'Article 8.25 – Augmentation au mérite.
 - (b) Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un grief dans l'un ou l'autre des cas suivants seulement : allégations de violations de la liberté universitaire, irrégularités importantes dans les procédures ou discrimination.
 - (i) Non-renouvellement d'un contrat probatoire lorsque le Vice-recteur aux études et Provost confirme une recommandation négative du Comité du corps professoral de la faculté.
 - (ii) Rejet d'une première demande de promotion à un rang particulier (et le rejet d'une deuxième lorsque les deux (2) demandes sont déposées dans des années consécutives) lorsque le Vice-recteur aux études et Provost confirme une recommandation négative du Comité du corps professoral de la faculté.
 - (iii) Refus par le Vice-recteur aux études et Provost d'une demande anticipée de permanence et confirmant la recommandation négative de Comité du corps professoral de la faculté.
 - (iv) Décision du Vice-recteur aux études et Provost en matière de charge de travail universitaire en vertu de l'Article 5.40.6 (d) de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire.
 - (c) Les griefs touchant le renouvellement selon l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat;

la permanence selon l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence; et la promotion selon l'Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion doivent être soumis directement à l'arbitrage tel qu'indiqué dans l'Article 12.15 – Procédure d'arbitrage.

- (d) Les griefs touchant le renvoi passent directement à l'Étape 2 – Procédure formelle de grief tel qu'établi dans le présent Article.

12.10.9 **Étape 1 – Procédure informelle de grief**

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler informellement les griefs de façon expéditive et à l'amiable. Par conséquent le plaignant s'efforce en premier lieu de faire résoudre à l'amiable la question dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été informé du fait ou de la décision causant le grief, ce qui devrait normalement comporter la mise au courant du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné avant de soumettre la question au Vice-recteur aux études et Provost. Toutefois, il n'est pas exclu d'informer le Vice-recteur aux études et Provost au sujet du grief, et un grief peut être soumis à l'origine du processus ou relativement tôt au Vice-recteur aux études et Provost.

12.10.10 **Étape 2 – Procédure formelle de grief**

- (a) À défaut de règlement à l'étape 1, le plaignant dépose un avis par écrit auprès du Vice-recteur aux études et Provost, ou auprès du président du Syndicat quand il s'agit de l'Employeur, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle le demandeur a été informé du fait ou de la décision causant le grief. L'avis de grief doit préciser la ou les questions en litige, le ou les Articles censément violés et la solution recherchée.
- (b) Au plus tard vingt (20) jours après la réception de l'avis de grief formel, le représentant de l'Employeur rencontre le représentant du Syndicat. Les Parties font tous les efforts raisonnables pour régler le grief.
- (c) Si le grief est réglé à cette étape, ce règlement est dressé et contresigné par le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la réunion où le règlement est atteint.
- (d) Lorsque le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur ne peuvent pas régler le grief dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la ou les réunions indiquées à l'Article 12.10.11 (c) ci-dessus, le représentant de la partie répondant au grief transmet par écrit au représentant de l'autre partie les raisons du rejet du grief.

ARTICLE 12.15 – PROCÉDURE D'ARBITRAGE

- 12.15.1
 - (a) Lorsque la procédure de règlement de grief indiquée à l'Article précédent ne donne pas lieu à un règlement et/ou à une réponse prompte, tout grief peut être soumis à l'arbitrage selon la procédure décrite ci-après, la procédure d'arbitrage étant un recours distinct. Si aucune demande écrite d'arbitrage n'est reçue dans les trente (30) jours qui suivent la décision du Vice-recteur aux études et Provost ou du Président du Syndicat selon l'Étape 2 – Procédure formelle de grief, le grief est considéré comme retiré.
 - (b) Quand l'une ou l'autre partie demande qu'une question soit soumise à l'arbitrage en vertu du présent Article, elle présente cette demande par écrit à l'autre partie de la présente Convention collective imposée et, par la même occasion, propose un arbitre. Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie accepte l'arbitre proposé ou propose un arbitre suppléant. Si les parties ne s'entendent pas sur l'arbitre dans les vingt (20) jours, elles demandent au ministre du Travail de l'Ontario de nommer un arbitre.
 - (c) Les délais prescrits dans le présent Article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties.
- 12.15.2 L'arbitre n'est pas autorisé à prendre des décisions qui ne sont pas conformes aux provisions de la présente Convention collective imposée, non plus à adapter, à modifier, à ajouter ou à amender quelque partie que ce soit de la présente Convention collective imposée.

- 12.15.3 Une question qui n'a pas franchi adéquatement toutes les étapes prescrites de la procédure de grief établie dans l'Article précédent ne peut pas être soumise à l'arbitrage, sauf si les Parties en conviennent par écrit.
- 12.15.4 Les procédures d'arbitrage se feront de façon accélérée par les parties. La décision de l'arbitre sera définitive et liera les parties et l'employé ou les employés visés.
- 12.15.5 Les parties partagent également les honoraires et les frais de l'arbitre, le cas échéant.

GRÈVE ET LOCK-OUT

ARTICLE 13.10 – GRÈVE ET LOCK-OUT

- 13.10.1 L'Université et le Syndicat conviennent qu'il n'y aura pas de lock-out de la part de l'Université, ni de grève de la part des Membres du Syndicat pendant la durée de la présente Convention collective imposée.
- 13.10.2 Un Membre ne peut être discipliné d'après l'Article 5.75 – Mesures disciplinaires pour refus de traverser une ligne de piquetage sur le campus quand celle-ci est établie en conformité totale avec les lois en vigueur. L'Employeur a cependant la possibilité de retenir un trois cent soixante-cinquième (1/365^e) du traitement du Membre pour chaque jour où il n'a pas travaillé.

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE

ARTICLE 14.10 – VALIDITÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE

- 14.10.1 Dans le cas où une des dispositions de la présente Convention collective imposée ou un des usages qui en découlent s'avère contraire aux dispositions d'une éventuelle loi votée à l'avenir, cela ne constitue pas l'abrogation de la présente Convention collective imposée, qui doit être modifiée en conséquence, pour la rendre conforme aux nouveaux règlements légaux.

ARTICLE 14.15 – DURÉE ET CONTINUATION DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE IMPOSEE

- 14.15.1 La Convention collective imposée entre en vigueur après ratification des Parties et continue d'être en vigueur jusqu'au 30 juin 2025; elle continue d'être valide d'année en année par la suite, jusqu'à ce que l'une des Parties fasse parvenir par écrit à l'autre partie, moins de cent cinquante (150) jours et plus de cent vingt (120) jours avant le trentième (30^e) jour de juin, en 2025, ou de toute année après le 30 juin 2020, un avis indiquant qu'elle désire amender ou terminer la présente Convention collective imposée.
- 14.15.2 Si l'avis est envoyé comme prévu dans l'Article 13.15.1 ci-dessus, les deux Parties à la Convention collective imposée se réunissent dans les dix (10) jours.
- 14.15.3 La Convention collective imposée reste en vigueur pendant toute période de négociations. Si une nouvelle Convention collective imposée n'est pas ratifiée par les deux Parties avant le 30 juin de l'année pendant laquelle l'avis a été reçu comme il est prévu dans l'Article 13.15.1 ci-dessus, toutes les mesures de la Convention collective imposée continuent d'être en vigueur (mais ces mesures ne constituent pas une Convention collective imposée) jusqu'à ce que :
- (a) une nouvelle Convention collective imposée soit ratifiée par les deux Parties,
 - ou
 - (b) à la suite d'une conciliation, une grève ou un lock-out sont déclarés en accord avec la *Loi de 1995 sur les relations de travail* de l'Ontario.
- 14.15.4 Au moins dix (10) jours avant la fin de la présente Convention collective imposée, un mémoire séparé, qui doit continuer d'être appliqué par la suite, est signé par les Parties et stipule que, dans l'éventualité d'une grève ou d'un lock-out,
- (a) Les Membres dont la recherche en cours nécessite l'accès à l'Université pour éviter des dommages

irréparables aux équipements de recherche (comme par exemple la perte de matériaux vivants ou décomposables) ont accès aux équipements généralement associés à cette recherche. Cet accès est limité à l'entretien de l'équipement et n'est pas utilisé pour poursuivre la recherche. Ces Membres font savoir par écrit leurs besoins au Président du Syndicat et à leur Doyen/Bibliothécaire en chef. Cet avis écrit est normalement envoyé au moins dix (10) jours avant la date de terminaison de la Convention collective imposée.

- (b) Le Syndicat prend en charge les coûts associés au maintien pour les Membres des droits aux régimes de l'Université couvrant l'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire et les soins dentaires.

ANNEXES

ANNEXE A : LETTRE D'ENTENTE – MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL EMPLOYÉ PAR L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DANS DES CAMPUS AUTRES QUE CELUI DE SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus autres que celui de Sudbury.

ATTENDU QUE l'Université est actuellement engagée dans des programmes offerts conjointement dans les divers campus du Georgian College of Applied Arts and Technology,

ATTENDU QUE vraisemblablement ce type d'initiative va se produire de plus en plus fréquemment;

ET ATTENDU QUE l'expansion des programmes contribue au bien-être de l'Université et offre davantage de possibilités au corps professoral;

PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1. Tous les Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne pour enseigner des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires sont inclus dans l'unité de négociation représentée par le Syndicat [l'Association] pourvu qu'ils remplissent les conditions existant à Sudbury. Les personnes dans ce cas ont à la Laurentienne le statut dans le département / l'unité correspondant à leur nomination ailleurs, et ladite unité d'enseignement est chargée des mécanismes appropriés menant à la permanence et aux promotions en vertu de la convention collective imposée. Toutefois, les termes de la convention collective imposée sont interprétés en tenant compte du site, par exemple les Articles de situation financière critique et d'ancienneté s'appliquent au campus où le programme est offert.

2. En cas de fermeture d'une unité d'enseignement ou d'un programme, les Membres ayant des contrats menant à la permanence, et qui sont affectés par les décisions prises dans des campus autres que celui de Sudbury ont le droit d'être transférés dans la même unité ou le même programme sur le campus de Sudbury en conservant les mêmes droits et privilèges dont ils jouissaient sur le campus de l'extérieur, ou au cas où il n'y aurait pas de poste disponible, de recevoir une indemnité de cessation d'emploi correspondant au recours indiqué aux dispositions de l'Article 10.15.22.

RÉVISION EFFECTUÉE À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2014.

"Rizwan Haq"

Rizwan Haq, PhD
pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

"Hermann Falter"

Hermann Falter, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

ANNEXE B : MODÈLE DE LETTRE DE NOMINATION

(la lettre utilisée peut contenir des informations supplémentaires)

JOUR/MOIS/ANNÉE

DR. XXX

Adresse

Madame (ou monsieur)

Sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef de la **(FACULTÉ)** et de **(L'ÉCOLE / DU DÉPARTEMENT)**, nous avons le plaisir de vous offrir un poste d'enseignement à l'Université Laurentienne.

Les termes de l'offre se trouvent sur le formulaire ci-joint. Si vous les trouvez acceptables, veuillez signer le formulaire et nous en retourner un exemplaire.

Un exemplaire de la convention collective imposée avec l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne se trouve sur le site Web suivant : <http://www.lufapul.ca/ColAgree.htm>

La présente offre d'emploi est valable à condition que vous ayez légalement le droit de travailler au Canada. Veuillez me téléphoner si vous vous posez des questions sur votre droit de travailler au Canada.

Veuillez noter dans la présente lettre l'obligation de prouver l'authenticité des grades et diplômes que vous détenez. Toutes les nominations à la Laurentienne comportent cette condition. Pour ce faire, il vous suffit d'apporter au bureau du Vice-recteur aux études et Provost les originaux de vos grades /diplômes en vue de les photocopier, ou de faire envoyer directement à mon bureau par l'établissement d'enseignement supérieur un bulletin ou une attestation que le grade ou diplôme vous a été décerné.

Cette offre est valable jusqu'au **(DATE)**. Si vous avez besoin de davantage de temps pour considérer notre offre, veuillez entrer en rapport avec moi dès que possible avant la date d'expiration de notre offre d'emploi.

Au cas où vous auriez des questions supplémentaires, veuillez vous mettre en rapport avec moi.

Avec mes salutations les meilleures,

Vice-recteur aux études et Provost

Pièces jointes

OFFRE D'EMPLOI À

(Sous réserve des changements de la nouvelle Convention collective imposée)

Dr. XXX,

DATE

1. **DÉPARTEMENT / ÉCOLE.** Nomination dans le Département / l'École de **XXX**
2. **TYPE DE NOMINATION.** Nomination **XXX**
3. **DATE DE NOMINATION.** Date d'entrée en vigueur de la nomination : jour/mois/année.
Date de fin de contrat, le cas échéant
4. **RANG.** XXX selon les qualifications et l'expérience en vertu de l'Article 5.10 – Ligne directrices touchant les titres universitaires.
5. **RÉMUNÉRATION.** Traitement initial de XXX par an, basé sur l'équivalent de XXX années d'expérience universitaire, de XXX années d'autre expérience pertinente à votre discipline, ainsi que d'autres facteurs affectant le recrutement dans votre domaine de spécialisation. Le traitement, les avantages sociaux et autres dispositions sont ajustés selon les termes de toute nouvelle Convention collective imposée entre l'Employeur et le Syndicat.
6. **LONGUEUR DE LA PÉRIODE À L'ESSAI.** La durée normale de la période à l'essai est de cinq (5) années universitaires. (Du fait de votre expérience préalable à la Laurentienne, la durée normale de la période à l'essai peut être réduite de xxx ans. Veuillez confirmer par écrit le fait que vous voulez accepter cette réduction.). Vous serez évalué(e) pour la permanence au cours de la cinquième (5^e) année (année universitaire 20x/20xx) suivant la date d'entrée en vigueur de la présente nomination. Si la permanence ne vous est pas accordée, la nomination prend fin dès la fin de l'année universitaire (**XXX**). Si la permanence est accordée, elle entre en vigueur dès le premier (1^{er}) jour de l'année universitaire suivante (jour/mois/année).

Il vous est possible de demander à être évalué(e) pour la permanence au cours de la quatrième (4^e) année suivant l'entrée en vigueur de votre nomination (année universitaire **XXX**) en vertu des dispositions de l'Article 5.60.3 (a) de l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.
7. **RENOUVELLEMENT.** En vertu de l'Article 5.20.22 de l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat vous serez soumis en septembre 20XX à l'évaluation de renouvellement de votre nomination initiale qui, si elle est positive, sera suivie d'une autre nomination à l'essai de deux (2) ans.
8. **CONGÉ SABBATIQUE.** En vertu de l'Article 7.25 – Congé sabbatique, vous remplissez les conditions d'un congé sabbatique d'un (1) an après avoir accompli six (6) années universitaires de service, moins les XXX années de crédit qui vous ont été accordées dans un poste universitaire à temps plein.
9. **RESPONSABILITÉS.** Vos responsabilités sont énumérées à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et comportent l'enseignement et les conseils aux étudiants, les travaux d'érudition, et la participation à la régie et à l'administration de l'Université.
10. **EXIGENCE DE BILINGUISME.** En vertu de l'Article 3.30 – Bilinguisme, l'une des conditions d'obtention de la permanence est de devenir « bilingue passif ». Si nécessaire, l'Employeur fournit des cours de langue; et pendant toute année où vous suivez ces cours de langue, vous n'êtes pas tenu de participer à la régie de l'Université en dehors du Département/de l'École.
11. **TEMPS RÉDUIT.** Votre charge normale d'enseignement comporte la réduction d'un (1) cours (équivalent de six (6) crédits) pendant votre première (1^e) année (le cas échéant).
12. **MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE.** En vertu de l'Article 7.55 – Maladie physique et mentale, vous avez droit à un congé de maladie d'une durée maxima de six (6) mois avec traitement à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité.

13. **INVALIDITÉ À LONG TERME.** Il est obligatoire de cotiser au régime d'indemnité pour invalidité à long terme, qui procure des indemnités après les six (6) premiers mois d'invalidité complète ininterrompue.
14. **ASSURANCE VIE, Y COMPRIS MORT ACCIDENTELLE ET MUTILATION.** Il est obligatoire de cotiser au régime d'assurance-vie. Il vous est possible d'augmenter la protection choisissant d'acheter un supplément qui est à la charge de l'employé.
15. **RÉGIMES D'ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET RÉGIME DE SOINS DENTAIRES.** Vous remplissez les conditions permettant de faire partie du régime d'assurance-maladie complémentaire et du régime de soins dentaires.
16. **PENSION.** L'adhésion au plan de pension est obligatoire.
17. **VACANCES.** En vertu de l'Article 7.15 – Vacances vous avez droit à vingt-cinq (25) jours de vacances pendant votre première (1^e) année, et ainsi de suite.
18. **EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ.** Ce règlement couvre une personne employée à temps plein par l'Université dès le premier (1^e) jour de sa nomination, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge, à compter de la même date.
19. **SUBVENTION DE DÉMARRAGE.** Vous recevrez une subvention de démarrage de XXX pour la recherche/les activités créatrices. Ce financement est à utiliser en respectant les règlements de l'Université en matière de subvention de démarrage.
20. **DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL.** En vertu de l'Article 6.45 – Dépenses de développement professionnel, vous recevrez XXX pour vos dépenses de développement et perfectionnement professionnel, pendant la première (1^e) année et ainsi de suite.
21. **FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT.** L'Employeur rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). Les frais de déménagement reçus par un Membre constituent un prêt accordé par l'Université. Ce prêt est amorti après que le Membre a terminé trois (3) années de service continu à l'Université, chaque année représentant le tiers (1/3) du remboursement du prêt.
22. **ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE.** La présente nomination est assujettie aux termes de la Convention collective imposée entre le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne. La Convention collective imposée actuelle se termine en 2011. Les cotisations mensuelles du Syndicat sont prélevées de votre traitement.
23. **PREUVE D'AUTHENTICITÉ DE VOS DIPLÔMES/GRADES UNIVERSITAIRES.** Les règlements universitaires exigent que toute personne employée dans des postes universitaires ou non universitaires, à temps partiel ou à temps plein, est tenue de fournir au Vice-recteur aux études et Provost la preuve de ses grades/diplômes. La présente offre d'emploi a pour condition que vous vous soumettiez à cette exigence en ce qui concerne votre grade le plus récent.
24. **AUTRES CONDITIONS.**
 - a) Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la présente nomination à l'essai se termine automatiquement si vous n'obtenez pas de nomination comportant la permanence. L'Université Laurentienne ne fait aucune promesse se rapportant à la possibilité de nominations suivantes quelles qu'elles soient, y compris une nomination comportant la permanence.
25. **CONCORDANCE AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE IMPOSÉE.** La présente offre d'emploi est faite en application des termes de la Convention collective imposée, et en cas de divergence entre les termes de notre offre d'emploi et ceux de la Convention collective imposée, c'est la Convention collective imposée qui prévaut.

Vice-recteur aux études
et Provost

Date

J'accepte les conditions d'emploi énoncées dans ce document.

<u>Nom</u>	<u>Date</u>
------------	-------------

c.c.	Doyen Services financiers Ressources humaines Recherche institutionnelle Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne Centre de la paie et des avantages sociaux
------	--

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD

pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD

pour l'Université Laurentienne de Sudbury

ANNEXE C : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence aux Articles 5.60.3 (d) et (e) de l'Article 5.60 – Mécanismes d'évaluation en vue de la permanence, le comité commente **chaque aspect des critères indiqués**. (Article 5.20.22 (d))

Conformément aux Articles 5.15, 5.50 et 5.60, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Enseignement

a) **Évaluation de l'enseignement** dont la qualité est considérée comme satisfaisante selon le dossier d'enseignement et les évaluations approuvées de cours comme stipulé dans la Convention collective imposée. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et remontant à plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. Si le candidat ou la candidate a connu des problèmes en enseignement, le comité cherche des indications qu'il ou elle a reconnu les problèmes, qu'il ou elle a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il ou elle a apporté certaines améliorations. (Articles 5.10.2 (c) (ii), 5.70.9 et 5.60.3 (c) (i)).

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement». (Article 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

b) Évaluation du dossier d'enseignement. L'évaluation tient compte de **la nature et de l'envergure** de ses activités antérieures en enseignement. (Articles 5.50.3 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

2. Travaux d'érudition

Un dossier de travaux d'érudition satisfaisants tel qu'indiqué à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le/la candidat(e) doit faire preuve de **progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives**. (Article 5.60.3 (c) (ii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

3. Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives telles qu'indiquées à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. (Article 5.60.3 (c) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

RECOMMANDATION

Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence, le comité se prononce sur la **progression du rendement réalisé** pendant la période initiale d'essai. (Article 5.20.22 (d))

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous **recommandons** _____ / **ne recommandons pas** _____ que le contrat du candidat/ de la candidate soit renouvelé.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres :

Signature :

ANNEXE D : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PERMANENCE

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux Articles 5.15, 5.50 et 5.60, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Enseignement

a) **Évaluation de l'enseignement** dont la qualité est considérée comme satisfaisante selon le dossier d'enseignement et les évaluations approuvées de cours comme stipulé dans la Convention collective imposée. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et remontant à plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. Si le candidat ou la candidate a connu des problèmes en enseignement, le comité cherche des indications qu'il ou elle a reconnu les problèmes, qu'il/elle a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il ou elle a apporté certaines améliorations. (Articles 5.10.2 (c) (ii), 5.70.9 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

b) Évaluation du dossier d'enseignement. L'évaluation tient compte de **la nature et de l'envergure** de ses activités antérieures en enseignement. (Articles 5.50.3 et 5.60.3 (c) (i))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement». (Article 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

2. Travaux d'érudition

Un dossier de travaux d'érudition satisfaisants tel qu'indiqué à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le/la candidat(e) doit faire preuve de **progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives**. (Article 5.60.3 (c) (ii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

3. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives telles qu'indiquées à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. (Article 5.60.3 (c) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

RECOMMANDATION

Le comité fait preuve de flexibilité en opposant l'évaluation de la performance plus forte dans certains domaines à la performance plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à l'Article 5.50.3 de l'Article 5.50 – Évaluation des services rendus. Toutefois, dans aucun cas ne recommande-t-il d'accorder la permanence à un(e) candidat(e) s'il juge que son rendement en enseignement est largement insatisfaisant ou si le/la candidat(e) n'a pas entrepris un programme de travaux d'érudition. (Article 5.60.3 (c) (v))

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous **recommandons** _____ / **ne recommandons pas** _____ que la permanence soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres :

Signature :

ANNEXE E : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PROMOTION AU RANG DE PROFESSEUR(E)/BIBLIOTHÉCAIRE ADJOINT(E)

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux Articles 5.10.2 (b), 5.15 et 5.50, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Expérience

Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire adjoint(e), le/la candidat(e) justifiera d'au moins cinq (5) années d'exécution satisfaisante de ses fonctions et tâches (Article 5.10.2 (b) (ii))

Oui _____ Non _____ Date de la nomination : _____

2. Enseignement

a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante selon le dossier d'enseignement et les évaluations approuvées de cours comme stipulé dans la Convention collective imposée. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et remontant à plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Articles 5.10.2 (b) (ii) et 5.70.9)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

b) Évaluation du dossier d'enseignement (Article 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement». (Article 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels). (Article 5.10.2 (b) (ii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Article 5.15.26)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

a) Enseignement (Articles 5.50.4)

b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université (Article 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous **recommandons** _____ / **ne recommandons pas** _____ que la promotion au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire adjoint(e) soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres :

Signature :

ANNEXE F : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PROMOTION AU RANG DE PROFESSEUR(E)/BIBLIOTHÉCAIRE AGRÉGÉ(E)

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux Articles 5.10.2 (c), 5.15 et 5.50, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Expérience

Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire agrégé(e), le/la candidat(e) justifiera d'au moins cinq (5) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou d'au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire. (Article 5.10.2 (c) (iv))

Oui _____ Non _____ Date de la nomination : _____

Expérience antérieure, le cas échéant :

2. Enseignement

Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante selon le dossier d'enseignement et les évaluations approuvées de cours comme stipulé dans la Convention collective imposée. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Articles 5.10.2 (c) (ii) et 5.70.9)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

b) Évaluation du dossier d'enseignement (Article 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement». (Article 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) qui sont de bonne qualité. (Article 5.10.2 (c) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Article 5.15.26)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

a) Enseignement (Articles 5.50.4 et 5.10.2 (c) (v))

b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université (Article 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous **recommandons** _____ / **ne recommandons pas** _____ que la promotion au rang de Professeur(e) / Bibliothécaire agrégé(e) soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres :

Signature :

ANNEXE G : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE PROMOTION AU RANG DE PROFESSEUR(E)/BIBLIOTHÉCAIRE TITULAIRE

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux Articles 5.10.2 (d), 5.15 et 5.50, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Expérience

Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire, le/la candidat(e) justifiera d'au moins dix (10) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou d'au moins dix (10) années d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire. (Article 5.10.2 (d) (iv))

Oui _____ Non _____ Date de la nomination : _____

Expérience antérieure, le cas échéant :

2. Enseignement

a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante selon le dossier d'enseignement et les évaluations approuvées de cours comme stipulé dans la Convention collective imposée. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Articles 5.10.2 (d) (ii) et 5.70.9)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

b) Évaluation du dossier d'enseignement (Article 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement». (Article 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. (Article 5.10.2 (d) (iii))

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Article 5.15.26)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

a) Enseignement (Articles 5.50.4 et 5.10.2 (c) (v))

b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université (Article 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous **recommandons** _____ / **ne recommandons pas** _____ que la promotion au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire soit accordée au candidat/ à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres :

Signature :

ANNEXE H : ÉVALUATION DU DÉPARTEMENT/ÉCOLE AUGMENTATION AU MÉRITE

Date :

Nom du candidat/de la candidate :

Département :

La recommandation ci-dessous inclut les opinions de la majorité et de la minorité, le cas échéant.

Conformément aux Articles 5.15, 5.50, 8.25 et 5.10.2 (d) ou 4.20, selon le cas, nous avons fait l'évaluation suivante :

1. Éligibilité

Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire _____

Maîtres de conférence _____

2. Enseignement

a) Évaluation de l'enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective imposée. Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne sont pas admissibles. (Articles 5.10.2 (d) (ii) et 5.70.9)

Pour les Maîtres de conférence :

Le rendement est jugé **nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion** au rang de Professeur(e) titulaire (Article 8.25.5)

Pour les chargé(e)s de cours permanent(e)s :

The candidate has demonstrated **consistently good teaching** (Article 8.25.5)

Oui _____ Non _____

Raisons :

b) Évaluation du dossier d'enseignement (Article 5.50.3)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons :

Ou

Bibliothéconomie / Archivistique

Dans le cas des bibliothécaires/archivistes, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque/archives correspondent à «l'enseignement». (Article 5.40)

Satisfaisant _____ Insatisfaisant _____

Raisons:

3. Travaux d'érudition

Preuves de travaux d'érudition (selon l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. (Article 5.10.2 (d) (iii))

Pour les Professeur (e)s, Bibliothécaire(s) et Archiviste(s) titulaires :

Le rendement est jugé **nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion** au rang de Professeur(e) titulaire

Oui _____ Non _____

Raisons :

4. Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Preuves de contributions à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. (Article 5.15.26)

Pour les professeur (e)s titulaires :

Le rendement est jugé **nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion** au rang de Professeur(e)/Bibliothécaire titulaire

Oui _____ Non _____

Raisons :

5. Contributions exceptionnelles dans un domaine pour contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

a) Enseignement (Articles 5.50.4 et 5.10.2 (c) (v))

b) Participation à la régie et à l'administration de l'Université (Article 5.50.4)

RECOMMANDATION

En nous basant sur l'évaluation ci-dessus, nous **recommandons** _____ / **ne recommandons pas** _____ que l'augmentation au mérite soit accordée au candidat ou à la candidate.

Vote : En faveur _____ Contre _____

Membres :

Signature :

ANNEXE I : FORMULAIRE D'ÉVALUATION DU CCPF/CCPLF/CBAP

Nom du candidat(e): _____

Le CCPF/CCPLF/CBAP appuie-t-il l'évaluation et la recommandation **du Comité d'évaluation de l'unité**?

Oui _____ Non _____

Dans chacune des catégories ci-dessous et en vous référant aux **critères** cités dans l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, veuillez fournir des raisons exhaustives et substantives pour votre vote:

A) Enseignement ou exercice de la profession de bibliothécaire/gestion des archives

B) Travaux d'érudition

C) Participation à la régie et à l'administration de l'université

2. Le CCPF/CCPLF/CBAP appuie-t-il l'évaluation et la recommandation **du Doyen/Bibliothécaire en chef** ? Oui _____ Non _____

Dans chacune des catégories ci-dessous et en vous référant aux **critères** cités dans l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, veuillez fournir des raisons exhaustives et substantives pour votre vote:

A) Enseignement ou exercice de la profession de bibliothécaire/gestion des archives

B) Travaux d'érudition

C) Participation à la régie et à l'administration de l'université

Résumé

En nous fondant sur notre examen des évaluations du Comité d'évaluation de l'unité et du doyen/bibliothécaire en chef, nous conseillons au Vice-recteur aux études et Provost d'appuyer _____ / rejeter _____ la demande du candidat/de la candidate.

Raisons:

Article 5.50.7 (m)

Le Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur aux études et Provost les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Comité du corps professoral a fait parvenir au Membre une copie de la lettre d'évaluation qu'il a envoyée au Vice-recteur aux études et Provost.

Sauf en ce qui concerne les demandes de promotion au rang de professeur ou de bibliothécaire titulaire, le président du Comité du corps professoral enverra au Vice-recteur aux études et Provost la lettre d'évaluation, avec copie conforme au candidat, avant le 15 décembre pour les demandes de renouvellement et de permanence et avant le 15 février pour les demandes de promotion et d'augmentation au mérite.

ANNEXE J : LETTRE D'ENTENTE-CHARGE DE TRAVAIL À L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE MCEWEN

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : Charge de travail à l' École d'architecture McEwen

Les Parties conviennent que les Membres à temps plein à l'École d'architecture McEwen doivent donner deux (2) cours en atelier par année universitaire, soit normalement un par semestre. Dans des circonstances exceptionnelles, ce nombre peut varier si le membre y consent. Les Parties conviennent que la charge de travail ne doit pas dépasser la pratique actuelle en ce qui a trait aux tâches d'enseignement à l'École.

Les Membres à temps plein ayant la permanence, un contrat à l'essai ou un contrat à durée limitée doivent donner, outre les deux (2) cours en atelier, un (1) cours de trois (3) crédits par année ou l'équivalent.

Les Membres à temps plein nommés à des postes de Maître de conférences doivent donner, outre les deux (2) cours en atelier, des cours totalisant neuf (9) crédits par année ou l'équivalent.

L'expression « cours en atelier » désigne les cours suivants : ARCH 1505, ARCH 1515, ARCH 2505, ARCH 2515, ARCH 3505, ARCH 3515, ARCH 4505, ARCH 4515, ARCH 5505, ARCH 5515, ARCH 5525, ARCH 5555, ARCH 5565.

ANNEXE K - PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES DE MÉDIATION ET D'ARBITRAGE

Les parties conviennent de la lettre d'entente suivante, qui expirerait le 30 juin 2025 :

MÉDI-ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

1. Les parties peuvent être représentées par un conseiller juridique pour les dates de médiation et d'arbitrage accélérés;
2. Les parties conviendront d'un maximum de quatre (4) dates d'arbitrage médical accéléré pour chaque année de la durée de la convention collective imposée;
3. Au moins soixante (60) jours avant chaque date de médiarbitrage accéléré, les parties conviendront des griefs à traiter ce jour-là;
4. Les parties prévoient jusqu'à trois (3) griefs à entendre à chaque date de médi-arbitrage accéléré.
5. Quarante-cinq (45) jours avant chaque date de médi-arbitrage accéléré, une partie peut demander à l'autre partie de produire des documents. Les documents seront communiqués dans un délai de quinze (15) jours.
6. Chaque grief faisant l'objet d'une procédure de médiation accélérée sera entendu et tranché sur la base de mémoires écrits préparés par les parties et complétés par de brèves plaidoiries.
7. Les parties s'échangent les mémoires écrits au moins quatorze (14) jours avant l'arbitrage accéléré.
8. Les mémoires des parties pour chaque médiation accélérée contiennent un résumé des faits sur lesquels la partie s'appuie, une copie de tous les documents sur lesquels la partie s'appuie pour étayer son argumentation, ainsi qu'une argumentation écrite sous forme de résumé et une copie de toutes les affaires sur lesquelles la partie s'appuie. Les mémoires sont envoyés au médi-arbitre sept (7) jours avant la date du médi-arbitrage.
9. Si une partie ne remet pas son mémoire dans le délai prévu au paragraphe 7 ci-dessus, ou avec le contenu prévu au paragraphe 7 ci-dessus, l'autre partie peut, à sa seule discrétion, annuler la date de médi-arbitrage.
10. Tout litige de procédure sera résolu par l'arbitre assigné à la date de médi-arbitrage en question sur une base accélérée.
11. Les décisions rendues dans le cadre de cette procédure n'établissent pas de précédent et les parties ne peuvent s'y référer ou s'y référer dans le cadre d'autres procédures, sauf accord mutuel contraire. Les règlements négociés peuvent ou non établir un précédent, selon l'accord des parties.
12. Le médi-arbitrage sera entendu par les arbitres suivants à tour de rôle : William Kaplan, Sheri Price, Elizabeth McIntyre et Brian Sheehan.

ANNEXE L - DROITS DES EMPLOYÉS DES UNIVERSITÉS FÉDÉRÉES

Les parties conviennent de la lettre d'entente ci-jointe :

E N T R E:

UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
("Université Laurentienne")

-- et -

ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
("APPUL")

Lettre d'entente

ATTENDU QUE les parties ont conclu un protocole d'entente le 4 avril 2021 ;

Les parties conviennent de ce qui suit :

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er mai 2021, lorsque de nouveaux postes universitaires sont créés ou que des postes universitaires deviennent vacants à l'Université et ne sont pas comblés par un membre ayant des droits de rappel, les candidats qui sont employés à l'Université Thorneloe, à l'Université Huntington ou à l'Université de Sudbury à la date de la signature de la présente lettre d'entente auront la priorité dans le processus d'embauche et, s'ils sont qualifiés, ils se verront offrir le poste.

ANNEXE M : LETTRE D'ENTENTE - CONSEILLERS

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : Article 2.20.1 - Conseillers

Nonobstant les restrictions énoncées à l'article 2.20.1 en ce qui a trait aux limites imposées à la sous-traitance des services cliniques, les parties conviennent de ce qui suit:

1. L'employeur a le droit d'engager des tiers pour les services de counselling aux étudiants conformément aux conditions du présent protocole d'accord.
2. Toute tierce partie engagée par l'Université pour fournir des services de counselling aux étudiants aura pour instruction de référer les étudiants francophones et anglophones situés en Ontario au moment d'accéder aux services seront dirigés vers les Centres de counselling de l'Université.
3. Pour plus de clarté, les étudiants en situation de crise ne se verront pas refuser le service, mais seront référés au bureau de counselling des étudiants de l'Université pour tout besoin futur.
4. Aucun membre de l'unité de négociation ne perdra son emploi ou ne verra ses heures réduites en raison des services de consultation fournis par un tiers.
5. L'Administration s'engage à fournir à l'APPUL une copie de tous les contrats conclus avec des services de counselling des étudiants par des tiers dans les 15 jours suivant la signature du contrat.
6. L'Administration s'engage à fournir chaque semestre un rapport complet sur l'utilisation des services de counselling des étudiants par des tiers, y compris des informations démographiques.
7. En reconnaissance de la nature triculturelle de l'Université, les parties conviennent de poursuivre les discussions sur la façon d'améliorer les services de counselling aux étudiants autochtones sur le campus.
8. Ceci est sans préjudice/précédent à la position de l'APPUL que le travail de crise est un travail de l'unité de négociation.

ANNEXE N : CRÉDITS DE COORDINATION- PROGRAMMES

PROGRAMS and POSITIONS	Credits
FACULTY OF SCIENCE	
Earth Science	
PhD Graduate Coordinator GEOL 6000	3
MSc Graduate Coordinator, GEOL 5000	3
MSC Graduate Coordinator, GEOL 5055	3
B Sc. Undergraduate Coordinator GEOL 4005	3
CAF Academic Advisor	3
Engineering	
Chemical ENGR Coordinator	3
Mining ENGR Coordinator	3
M.Sc/Ph.D Meng.. Graduate Coordinator	3
Mechanical Program Coordinator	3
Coop work term Coordinator (ENRG 0000 EL 01 02 03)	3
Communications Science	
Coordinator of Science Communication	6
Mathematics & Computer Science	
Graduate Program Coordinator- Computational Science	3
COOP Coordinator (COSC 0001, 0002, 003, 0004) term report	3
Chemistry	
Graduate Prog Coordinator	3
Material Sciences	3
Research and Seminar- Course Coordination 4615 4655	6
Biology	
M.Sc. Program Coordinator (BIOL 5000E)	3
Forensics	
FORS Undergraduate Program Coordinator	3
SEA and Forensic Sc Student Recruitment Coordinator	3
Stand alone science Programs	
Liberal Science Program Coordinator (Changed to Interdisciplinary Sciences	3
Biomecular Sciences Program Coordinator	3
FACULTY OF MANAGEMENT	

SPAD	
Undergrad Coord, SPAD	3
Coordination Internship Program (4005 and 4006 0300) (27 credits)	18
Business	
MBA Coordinator	3
Coordinator, BBA	6
Coordinateur, B.Comm/BAA	3
*COOP/Placement/WIL Coordinator	3
FACULTY OF HEALTH	
Orthophonie	
Coordonnatrice M.Sc.S.	3
Coordonnateur B.Sc.S.	3
Placement Coordinator (Responsable des stages, de l'externat et liaison avec l'EMNO pour les	3
Social Work	
English	
Coordinator, BSW	3
Coordinator MSW	3
French	
Coordination MSS	3
Coordination BSS campus	3
Coordination BSS en ligne	6
School of Indigenous Relations	
BISW coordinator	3
MIR Coordinator	3
Nursing	
English	
Clinical Education/ Praxis Leader	12
Curriculum Lead	5.5
BScN Collaborative Scholarship Lead	6
BScN Coordinator	3
BScN Collaborative Program Coordinator	3
Program Collaboration Coordination (Director)	3
Coordination of Course Team Lead (0.5)	12.5
French	
Coordonnateur du BSInf	3
Facilitatrice de l'enseignement clinique	6
Graduate Coordination (E/F)	

Coordinator NP	3
Coordinator IPP	3
Graduate Coordinator MScN	1.5
Coordination du programme MsInf	1.5
Administration of Coordination des programmes NP/IP	3
Human Kinetics	
Coordinator, HEAL	2
Coordonnateur-EDPH	3
Coordinator MHK	3.0
Coordinator-ADVL	3.0
Coordinator-KINE	3.0
Coordinator-SPED	3.0
Coordinator-SPPS	3
Rural and Northern Health	
IRNH Ph. D. Graduate Coordinator	3
Interdisciplinary Health M. Sc./M.A Graduate Coordinator	3
USCD Team Lead	6
FACULTY OF EDUCATION	
Education	
Coordinator pre-practicum courses	12
FACULTY OF ARTS	
Human Studies	
PhD Human Studies (HUST/SCHU)	6
Psychology	
Honor's Thesis Coordinator	3
Master's Applied Practicum	3
Coordinatrice de la maîtrise en Psycho.	3
	233

ANNEXE O : CRÉDITS DE COORDINATION - COURS

Cours	CC Crédits assignés
GEOL 5007/6007 E	3 cr
GEOL 5007/6007	3 cr

ANNEXE P: TRANSPARENCE ET SURVEILLANCE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

Les parties conviennent des mesures suivantes à prendre par l'Université en réponse aux préoccupations du Syndicat en matière de transparence et de surveillance :

1. L'Université Laurentienne proposera conjointement que la Loi sur l'Université Laurentienne de Sudbury soit modifiée pour permettre à un maximum de deux membres du corps professoral d'être des membres votants du Conseil d'administration dès que possible ;
2. La Laurentienne entreprendra un examen de la gouvernance, notamment avec l'aide d'un conseiller externe expérimenté ;
3. Les modifications législatives visant à permettre (1) seront incluses dans tout plan d'arrange

ANNEXE Q: FICHE DE CONDITIONS DE MEDIATION

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE FICHE DE CONDITIONS DE MÉDIATION

DATÉ DU 7 AVRIL 2021

Le texte qui suit présente les principales modalités financières convenues à la suite des négociations entre l'Université Laurentienne de Sudbury ("**Laurentienne**") et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne ("**APPUL**") dans le cadre de la médiation confidentielle supervisée par le juge Sean Dunphy, le médiateur nommé par la Cour dans le cadre des procédures de la Laurentienne en vertu de la LACC (à ce titre, le "**médiateur**").

Pour plus de certitude, cette feuille de modalités et ses annexes reflètent certaines conditions clés requises par la Laurentienne pour devenir une organisation postsecondaire financièrement viable, en termes de valeur monétaire et de stabilité de l'ensemble des opérations.

**Durée de la
Convention
collective**

La Convention collective aura une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2025 inclus.

**Licenciement
d'un membre du
corps enseignant**

Les parties conviennent que le nombre total de Membres du corps enseignant à temps plein qui seront licenciés ou qui choisiront de prendre leur retraite conformément au choix de retraite ci-dessous est de 116 Membres du corps enseignant, dont 6 membres de l'administration. La liste confidentielle convenue des Membres du corps enseignant qui seront licenciés est jointe aux présentes en tant qu'annexe confidentielle "A" (les "**Membres du corps enseignant licenciés**").

**Date de cessation
effective**

La date effective de cessation d'emploi des membres du corps professoral licenciés pour ceux qui enseignent des cours au cours de ce trimestre universitaire sera le 15 mai 2021, afin de permettre la correction des examens finaux, des travaux et la communication des notes. Pour tous les membres du corps professoral licenciés qui n'enseignent pas de cours pendant ce trimestre universitaire, la date de cessation d'emploi sera le 30 avril 2021.

Choix de la retraite

Les membres du corps enseignant peuvent choisir, par un avis écrit irrévocable fourni au plus tard le 9 avril 2021, que certains membres du corps enseignant ont l'intention de prendre leur retraite (les "**membres du corps enseignant qui prennent leur**

retraite ").

La date effective de cessation d'emploi des membres du corps enseignant qui enseignent des cours au cours de ce trimestre universitaire sera le 15 mai 2021, afin de permettre la correction des examens finaux, des travaux et la communication des notes. Pour tous les membres du corps professoral qui ne donnent pas de cours pendant ce trimestre, la date de cessation d'emploi sera le 30 avril 2021.

**Avis aux
membres du
corps enseignant**

Les parties conviennent d'élaborer des communications mutuellement acceptables qui seront remises aux membres du corps enseignant licenciés.

**Conditions de
licenciement des
membres du corps
enseignant**

Les membres du corps professoral licenciés ont le droit de déposer une réclamation dans le cadre du processus de réclamation de la LACC à l'égard de tous les droits liés à leur emploi ou à leur ancien emploi à la Laurentienne, conformément à leur droit en vertu de la Convention collective et des modalités de la LACC.

**Traitement des
membres du corps
enseignant qui
prennent leur retraite**

Les membres du corps enseignant qui partent à la retraite ont le droit de recevoir ce qui suit :

- (i) une réclamation dans le cadre du processus de réclamation de la LACC, conformément à leur droit en vertu de la Convention collective et des conditions de la LACC;
- (ii) l'accès à un espace de bureau jusqu'au 30 juin 2023. Le bureau fourni sera à la discrétion du doyen et pourra être un bureau partagé;
- (iii) le statut d'émérite (tel que défini dans la Convention collective), s'il est admissible, ou le statut d'associé, s'il est admissible, ces déterminations devant être faites de manière raisonnablement rapide;
- (iv) être ajouté au tableau de service du département ou de l'école concerné(e) et avoir la priorité pour un cours de trois crédits pour lequel aucun membre n'est titularisé et pour lequel il a enseigné au moins une fois au cours des trois dernières années, en étant rémunéré au taux de surcharge;
- (v) maintien des privilèges de la bibliothèque;

- (vi) jusqu'au 30 juin 2023, la capacité de maintenir leur statut actuel en ce qui concerne la supervision des étudiants et seront payés lorsque l'étudiant diplômé aura terminé sa thèse conformément à l'article 5.40.8;
- (vii) leur nom apparaît sur le site Internet de l'université pour leur département tant qu'ils sont engagés en tant qu'instructeurs à temps partiel et/ou en ce qui concerne la supervision des étudiants;
- (viii) jusqu'au 30 juin 2023, avec 100 % du coût de la prime à la charge du retraité, l'option de maintenir le régime d'assurance-maladie de la Laurentienne (soins médicaux et dentaires) sous réserve de l'approbation de Manuvie;
- (ix) Leur nom sera inclus dans la prochaine cérémonie de service pour la Laurentienne; et
- (x) Les participants qui prennent leur retraite doivent être informés que l'option de conversion de la valeur de leur pension au ratio de transfert de liquidation leur est toujours offerte à l'heure actuelle, mais qu'elle pourrait ne plus l'être à l'avenir.

**Réclamations des
membres du corps
enseignant licenciés**

Toutes les réclamations que chacun des membres du corps professoral licenciés énumérés à l'annexe confidentielle " A " a contre la Laurentienne seront traitées uniquement dans le cadre d'un processus de réclamation dans les procédures de la LACC.

Il est en outre convenu qu'un membre du corps professoral congédié n'a aucun autre droit contre la Laurentienne en vertu de la convention collective ou autrement après la cessation d'emploi, sauf en ce qui concerne le régime de pension agréé et les conditions de la convention collective telles que modifiées dans les présentes. En cas d'incompatibilité entre la convention collective et la présente fiche de conditions, la présente fiche de conditions a préséance.

**Licenciement
du conseiller**

Les parties conviennent qu'il sera mis fin aux fonctions du conseiller figurant à l'annexe "**B**" confidentielle de la présente feuille de modalités (le "**conseiller licencié**"), avec une date de fin effective au 30 avril 2021.

**Conditions de
résiliation du
conseiller**

Le conseiller licencié a le droit de déposer une réclamation dans le cadre du processus de réclamation de la LACC à l'égard de tous les droits liés à son emploi ou à son ancien emploi à la Laurentienne, laquelle réclamation doit être conforme à son contrat d'emploi avec l'Université et aux modalités de la LACC.

**Centre d'excellence
universitaire**

La Laurentienne acceptera de mettre fin à un poste de conseiller pédagogique.

**Ajustements salariaux
des membres du corps
enseignant**

Conformément à l'annexe "**C**", à compter du 1^{er} mai 2021, le salaire de chacun des membres du corps professoral sera réduit de cinq pour cent (5 %).

1^{re} année (1^{er} juillet 2020 – 30 juin 2021)

- (i) Salaire de base régulier : 0%
- (ii) Augmentation en vertu du progrès dans les rangs : \$0
- (iii) Promotion et augmentation pour qualifications additionnelles : \$2,900

2^e année (1^{er} juillet 2021 – 30 juin 2022)

- (i) Salaire de base régulier : 0%
- (ii) Augmentation en vertu du progrès dans les rangs : \$0
- (iii) Promotion et augmentation pour qualifications additionnelles : \$2,900

3^e année (1^{er} juillet 2022 – 30 juin, 2023)

- (i) Salaire de base régulier : 1%
- (ii) Augmentation en vertu du progrès dans les rangs : \$2,900
- (iii) Promotion et augmentation pour qualifications additionnelles: \$2,900

4^e année (1^{er} juillet 2023 – 30 juin 2024)

- (i) Salaire de base régulier : 1%
- (ii) Augmentation en vertu du progrès dans les rangs : \$2,900
- (iii) Promotion et augmentation pour qualifications additionnelles : \$2,900

5^e année (1^{er} juillet 2024 – 30 juin 2025)

- (i) Salaire de base régulier : 1%
- (ii) Augmentation en vertu du progrès dans les rangs : \$2,900
- (iii) Promotion et augmentation pour qualifications additionnelles : \$2,900

Chaque membre de l'unité de négociation prendra 5 jours de congé sans solde au cours de chacune des années 2021-22, 2022-23 et 2023-24, qui seront traités comme un jour par mois entre juillet et novembre.

La Laurentienne veillera à ce qu'il y ait une répartition équitable des réductions de salaire entre les membres de l'APPUL, les membres de LUAPS et les cadres supérieurs pendant la durée de la Convention collective.

**Développement
professionnel**

Conformément à l'annexe " D ", à la signature de la présente feuille de modalités, tous les soldes de perfectionnement professionnel existants attribués à chacun des membres du corps professoral seront réduits à zéro.

L'allocation des fonds de développement professionnel reprendra le 1^{er} juillet 2021, conformément aux dispositions de la Convention collective.

**Charge de
travail des
membres du
corps enseignant**

Conformément à l'annexe "E", la charge normale maximale d'enseignement par année universitaire est deux et demi (2 ½) cours complets ou l'équivalent de quinze (15) crédits dans toutes les facultés.

Autres modifications de la Convention collective	Veillez vous référer aux annexes "F" à "EE" jointes à la présente feuille de modalités pour les autres modifications apportées à la Convention collective.
Arbitrage contraignant	Les questions spécifiquement identifiées dans les annexes "F" à "EE" qui stipulent que, par accord entre les parties, elles doivent être déterminées par arbitrage exécutoire, constitueront, une fois déterminées et si applicable, des modifications à la Convention collective. Cet arbitrage exécutoire aura lieu devant William Kaplan et sera terminé au plus tard le 18 juin 2021.
Griefs	Les parties conviennent que les griefs portant sur des questions non monétaires ou n'impliquant pas de dépenses d'argent, telles que l'accommodement, le refus de titularisation ou le congédiement injuste, qui surviennent le 1er février 2021 ou après cette date, ne seront pas suspendus en raison de la procédure de la LACC et pourront suivre leur cours normal.
Accord intégral	La présente Fiche de conditions et ses Annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les parties concernant l'objet de la présente Fiche de conditions. Il est entendu qu'en cas de conflit entre la présente Fiche de conditions et les Annexes, la présente Fiche de conditions a préséance.
Droit applicable	Les conditions du règlement et les modifications à la convention collective énoncées dans la présente feuille de modalités sont régies et interprétées conformément aux lois de la province de l'Ontario et aux lois du Canada applicables en Ontario. Pendant que la suspension des procédures demeure en vigueur, le tribunal de la LACC aura la compétence exclusive pour déterminer toute action découlant de la présente convention et les parties reconnaissent par les présentes la compétence exclusive de ce tribunal. Aucune disposition du présent accord ne déroge à la compétence exclusive conférée à la Commission des relations de travail de l'Ontario ou à un arbitre du travail par la <i>Loi de 1995 sur les relations de travail</i>, L.O. 1995, c.1 - Annexe A, pour les questions non monétaires pendant la durée de la suspension des procédures et pour toutes les questions à l'urgence ou à la fin de la procédure de la LACC.
Amendements	La présente fiche de conditions, une fois signée, ne peut être modifiée que par écrit et par la signature des parties.
Avis	Tous les avis, demandes, consentements et autres communications délivrés conformément aux termes de la présente Fiche de Terme doivent être contenus dans un instrument écrit et peuvent être remis en personne ou envoyés par un service de messagerie de nuit internationalement reconnu ou

par courrier électronique.

[Le reste de la page est intentionnellement laissé en blanc].

Prière de consulter la version anglaise pour trouver les signatures officielles des représentants des deux parties.

Annexe “A”

Liste des membres licenciés de l’APPUL

Voir la liste ci-jointe, protégée par un mot de passe.

Annexe “B”

Liste des conseillers licenciés

Voir la liste ci-jointe, protégée par un mot de passe.

Annexe “C”

Salaire

Les parties conviennent de ce qui suit :

Chaque membre de l'unité de négociation prendra cinq jours de congé par année en 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, soit une journée par mois entre juillet et novembre.

Les parties conviennent de modifier le libellé suivant de l'article 8.10

8.10.1 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2020 tel que modifié par ce qui suit:

- a) Pour le 1er juillet 2020, une augmentation d'échelle de **zéro pour cent (0%)** du salaire régulier du membre.
- b) Pour le 1er juillet 2020, **pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs** ou prime de mérite fondée sur l'évaluation de 2019-2020.
- c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- d) Les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon l'article 8.25 - Augmentation au mérite.

8.10.2 Le salaire de chaque membre comprend son salaire de base en date du **1er mai** 2021, tel que modifié par les éléments suivants:

- (a) Pour le **1er mai** 2021, une diminution d'échelle de cinq pour cent (5%) du salaire régulier des membres.
- (b) Pour le 1er juillet 2021, pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs ou de prime de mérite fondée sur l'évaluation de l'année 2020-2021.
- (c) Les augmentations pour qualifications supplémentaires seront accordées en vertu de l'article 8.30 - Augmentation pour qualifications supplémentaires. Augmentations au montant de 2 900 \$.
- (d) Les augmentations pour promotion seront accordées en vertu de

l'article 8.15 - Augmentations en vertu du progrès dans les rangs.
Augmentations malgré les points de rupture.

8.10.3 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2022 tel que modifié par ce qui suit :

- (a) Pour le 1er juillet 2023, une augmentation d'échelle de un pour cent (1%) du salaire régulier des membres.
- (b) Pour le 1er juillet 2022, une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2021-2022 selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille neuf cents dollars (2 900 \$).
- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentations pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- (d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite et pour les promotions sont attribuées selon l'article 8.25 – Augmentation au mérite.

8.10.4 Le salaire de chaque membre comprend son salaire de base en date du 30 juin 2023, tel que modifié par les éléments suivants:

- (a) Pour le 1er juillet 2023, une augmentation d'échelle de un pour cent (1 %) du salaire régulier du membre.
- (b) Pour le 1er juillet 2023, une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2022-2023, tel que décrit dans l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de 2 900 \$.
- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentations pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- (d) Les augmentations pour promotion ou au mérite sont attribuées selon l'article 8.15 - Augmentations en vertu du progrès dans les rangs. Augmentations au mérite malgré les points de rupture.

8.10.5 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2024 tel que modifié par ce qui suit :

- (a) Au 1er juillet 2024, une augmentation d'un pour cent (1 %) du

salaire de base du Membre.

- (b) Au 1er juillet 2024, une augmentation en vertu du progrès dans les rangs fondée sur l'évaluation de 2023-2024 selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs. La valeur de cette augmentation est de deux mille neuf cents dollars (2 900 \$).
- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles sont attribuées selon l'article 8.30 – Augmentations pour qualifications supplémentaires au montant de 2 900 \$.
- (d) Nonobstant les limites imposées, les augmentations au mérite ou pour les promotions sont attribuées selon l'article 8.15 – Augmentations progressives au même rang et l'article 8.25 – Augmentation au mérite respectivement.

Annexe “D”

Dépenses liées au développement professionnel

Les parties conviennent que les dépenses de perfectionnement professionnel, tel qu'indiqué aux articles 4.70.1 et 6.45.1, ne seront pas autorisées et/ou remboursées pour l'année universitaire 2020-2021. De plus, tout solde restant des années précédentes ne sera pas reporté.

Il est entendu que cette mesure s'appliquera également aux allocations de perfectionnement professionnel prévues dans le cadre du contrat pour les administrateurs universitaires supérieurs ou le personnel administratif et professionnel concerné.

Annexe “E”

Charge de travail dans toutes les facultés

Les parties conviennent de modifier le libellé suivant à l'article 5.40.4 (a) :

- (a) Membres enseignants : En ce qui concerne l’attribution de la charge d’enseignement par le doyen en consultation avec les unités, la charge normale maximale d’enseignement par année universitaire est deux et demi (2 ½) cours complets ou l’équivalent de quinze (15) crédits dans **toutes** les facultés.

Annexe “F”

Fonds de recherche de l'Université Laurentienne (FRUL)

Les parties conviennent de suspendre les obligations prévues au paragraphe 6.25.1 pendant la durée de la présente Convention collective.

Annexe “G”

Fonds complémentaire LURF

Les parties conviennent de suspendre les obligations de l'article 6.25.2 pour la durée de la Convention collective.

Schedule “H”

Annexe “H”

Annulation pour les chargés de cours

La Laurentienne demande de modifier le libellé suivant à l'article 4.52.1 (d) :

Les dispositions d'annulation d'un cours ne sont appliquées que si le nombre d'inscriptions est insuffisant. Dans le cas où un contrat de chargé de cours est annulé dans le 15 jours suivant le date de début du cours, l'Employeur est tenu:

d'essayer de procurer à l'enseignant en question un poste équivalent et pour lequel il a la compétence voulue; sinon

de payer des frais d'annulation équivalant à quinze pour cent (15 %) du salaire convenu, comme il est indiqué dans la lettre de nomination; ou

dans le cas des Membres qui dispensent l'enseignement par des modes de formation à distance, de leur verser deux cent cinquante dollars (250\$).

Les cours annulés comptent en vue de l'ancienneté des Membres chargés de cours une fois que ceux-ci ont obtenu le statut prioritaire. Les cours annulés ne comptent pas lorsqu'il s'agit d'obtenir le statut prioritaire.

Les parties conviennent de régler cette question par voie d'arbitrage exécutoire.

Annexe “I”

Abonnements aux gymnases

Les parties conviennent de supprimer les articles 4.60.1 et 8.60.1 de la Convention collective. Il est également entendu que les autres groupes d'employés ne bénéficieront pas d'un tarif gratuit ou préférentiel pour l'accès au centre d'éducation physique.

4.60.1 Les Membres chargés de cours, leur conjoint et leurs personnes à charge selon la définition qui s'applique aux Membres à temps plein sont admissibles comme Membres au Centre d'éducation physique (campus de Sudbury) et ont accès à un petit casier dans l'année universitaire où ils sont employés, à condition de payer les frais annuels de service et les frais de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

8.60.1 À partir de la date effective de leur nomination, les Membres employés à temps plein ainsi que leurs conjoints et les personnes à leur charge, au sens de l'Article 8.50 – Exemption des droits de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint, sont admissibles comme Membre non payants au Centre d'éducation physique, à condition de payer des frais annuels de service et de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

En conséquence de ce qui précède, les articles suivants sont discutables et la Laurentienne et l'APPUL conviennent que toute référence aux frais et à l'accès aux installations d'éducation physique et/ou à toute subvention pour d'autres abonnements à des gymnases doit être supprimée. Ces articles comprennent :

Article 4.60.2 - Abonnement au gymnase pour les chargés de cours au campus de Barrie

Article 5.90.3 (d) - Retraités

Article 10.10.18 (e) – Membres dont l'emploi a pris fin en raison d'un licenciement

Article 10.15.22 (f) – Membres licenciés pour cause d'urgence financière

~~**4.60.2** Les Membres chargés de cours qui enseignent sur le campus de Barrie recevront de l'Université un remboursement jusqu'à deux cent cinquante dollars (250 \$) pour un abonnement individuel à un centre de conditionnement physique, ou jusqu'à cinq cents dollars (500 \$) pour un abonnement familial, sur présentation d'un reçu.~~

~~**5.90.3** Les Membres de l'Université ayant pris leur retraite conservent les privilèges suivants :~~

~~(d) L'usage des équipements du Centre d'éducation physique pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'Article 8.60 – Accès au centre d'éducation physique.~~

~~**10.10.18** Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans et dont le contrat est terminé en vertu des dispositions du présent~~

~~Article ont les droits suivants :~~

- ~~(e) — La possibilité pour lui et les Membres de sa famille d'être exemptés de frais d'études et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.~~

10.15.22 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire et dont le contrat est terminé en vertu du présent Article ont les droits énumérés ci-dessous :

- ~~(f) — La possibilité pour lui et les Membres de sa famille d'être exemptés de frais de scolarité et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant trois (3) ans au plus.~~

Annexe “J”

Lettre d'entente - Création de flux de revenus

[INTENTIONNELLEMENT RETIRÉ]

Annexe “K”

Exemption des droits de scolarité

Les parties conviennent de modifier le libellé suivant à l'article 8.50 :

8.50.1 Les suivants peuvent bénéficier d'une exemption des droits de scolarité :

- (a) Les Membres employés à temps plein, à partir de la date de leur entrée en fonction, et les Membres à temps plein à la retraite.
- (b) Les conjoints et les personnes à charge des Membres employés à temps plein, ~~des Membres à temps plein à la retraite, des Membres à la retraite décédés~~ et des Membres décédés pendant qu'ils étaient employés à temps plein à l'Université. Les personnes à charge sont l'épouse et l'époux (y compris le conjoint de fait) et les enfants jusqu'à l'âge de vingt-six (26) ans (y compris les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants adoptés, les pupilles ou autres pour qui le Membre est le soutien principal).

8.50.2 L'exemption des droits de scolarité est soumise aux conditions suivantes :

- (a) L'étudiant est obligé d'obtenir des notes satisfaisantes, telles que les définit le bureau de Secrétaire général, pour mériter une exemption. Dans le cas contraire, l'étudiant peut reprendre à ses frais le ou les cours en question ou suivre des cours équivalents afin de rétablir sa cote et de se trouver admissible à une nouvelle exemption.
- (b) Les étudiants exempts des droits de scolarité ne sont pas exempts des autres droits.
- (c) En autant qu'une subvention est accordée expressément pour couvrir les droits de scolarité, l'étudiant qui la reçoit n'est pas admissible à une exemption de ces droits.
- (d) En autant que les droits de scolarité sont réduits grâce à une bourse pour droits de scolarité de l'Université Laurentienne, l'étudiant n'est pas admissible à une exemption de ces droits. Si les subventions ont une origine autre que l'Université, cette stipulation n'est pas applicable.
- (e) **Les droits de scolarité internationaux ne seront couverts qu'au taux des droits de scolarité pour étudiants canadiens. Le solde restant est de la responsabilité de l'étudiant.**

Annexe “L”

Redondance

[INTENTIONNELLEMENT RETIRÉ]

Annexe “M”

Crédits du coordinateur

La Laurentienne a demandé de supprimer le deuxième paragraphe de l'article 5.40.4 (a) :

~~À compter du 1er juillet 2017, la pratique actuelle (2014-2017) relativement à l'application de crédits pour la coordination et la supervision d'étudiants sera maintenue.~~

La Laurentienne a demandé de modifier l'alinéa 5.40.3 (b) (v) comme suit :

Tous les travaux sans enseignement, **incluant les tâches de coordination**, auxquels sont rattachés une valeur en crédits ou une allocation ainsi que le code précisant la nature des travaux.

Les parties conviennent que cette question sera traitée par voie d'arbitrage exécutoire.

Annexe “N”

Rachats de cours

Lettre d'entente - Création de flux de revenus

La Laurentienne demande de modifier le libellé suivant à l'article 5.40.10 (b) :

Dans le but de favoriser à l'Université les travaux d'érudition tels que définis dans la section B) Travaux d'érudition de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, le Membre peut faire modifier sa charge de travail. Les demandes de réduction de la charge de travail à cause d'une autre activité rémunérée sont étudiées en vertu des dispositions de l'article 7.35 – Réduction volontaire de la charge de travail. Toutefois, un contrat de recherche où le Membre touche des honoraires ne dépassant pas vingt mille dollars (20 000 \$) peut être considéré en vertu de la présente disposition.

- (b) Avec remboursement à l'Université : Un Membre ayant une charge normale d'enseignement peut choisir de demander le rachat d'un maximum de quinze (15) crédits d'enseignement sur cinq (5) ans, avec un maximum de six (6) crédits par an, ou l'équivalent en services professionnels de bibliothécaire, en vue de se consacrer à ses activités de recherche. Il est reconnu que certaines subventions peuvent exiger une réduction de la charge d'enseignement dépassant quinze (15) crédits. Il est tenu de faire la demande de rachat avant le 1er février précédant l'année universitaire à laquelle le rachat s'applique. Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne refuse pas cette demande sans raison valable, et communique sa décision avant le 1er avril. Un membre tirant profit de cette disposition sera inadmissible à un cours en surcharge pendant cette même période. Le rachat sera **imputé au membre du corps professoral au taux de rémunération total pour les chargés de cours reconnus, plus 12 %**. La demande ne peut être refusée pendant deux (2) années consécutives.

Les parties conviennent de régler cette question par voie d'arbitrage obligatoire.

Annexe “O”

Cours à faible taux d'inscription

La Laurentienne demande de modifier le libellé suivant dans les articles 5.40.4 et 5.40.7 :

La composition de la charge de travail d'un Membre peut varier selon sa discipline et elle tient compte des aptitudes du Membre, de la nécessité d'augmenter ses compétences et des fonctions dont il est chargé dans le cadre du fonctionnement de l'Université, conformément aux dispositions de la présente Convention collective. Lors de l'attribution des charges d'enseignement, les doyens, en consultation avec les unités, tiennent compte non seulement du nombre de cours que donne un Membre, mais aussi de l'effectif et du type de cours, ainsi que des responsabilités administratives et autres. La charge de travail des Membres est également soumise aux normes maximales ci-dessous touchant les charges attribuées :

- d. Les parties conviennent qu'il est mutuellement avantageux de permettre aux Membres d'accumuler et de redevoir des crédits d'enseignement selon les dispositions ci-dessous. L'accumulation et la dette de crédits seront permises dans les situations suivantes :
 - i. Le Membre propose de passer un trimestre avec une réduction ou une suppression de la charge d'enseignement afin d'effectuer des travaux d'érudition;
 - ii. L'écart n'est pas plus de six (6) crédits entre la valeur totale des crédits de la charge normale d'enseignement du Membre et la charge normale maximale d'enseignement;
 - iii. Le Membre exerce les fonctions de supervision d'un étudiant selon l'Article 5.40.8 (h);
 - iv. Les cours assignés dans le cadre de la charge normale de travail du Membre sont annulés en raison **du faible nombre d'inscriptions**.

5.40.7 Une fois attribuées, les charges de travail ne peuvent pas être modifiées, sauf en cas d'urgence. S'il est indispensable d'y apporter une modification, il faut en tenir compte lors de l'évaluation annuelle du rendement. Toutefois, des modifications aux cours qui sont motivées par les exigences du programme et le faible nombre d'inscriptions sont permises **dans les 30 jours suivant le début du trimestre pendant lequel le cours est offert**.

Si un doyen, pour des raisons qui ne sont pas urgentes, estime qu'il est nécessaire de changer la charge de travail d'un Membre une fois que celle-ci lui a été attribuée, il doit obtenir le consentement du Membre

Tout changement à la charge de travail d'un Membre, y compris les paiements de surcharge qui y sont associés, est communiqué à chaque Membre du Département/École dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Membre a été formellement informé du changement.

Nonobstant les dispositions du présent Article, si un cours attribué est annulé en raison du faible nombre d'inscriptions, le Membre se voit dans l'obligation d'assumer une charge de travail supplémentaire afin de maintenir l'équité au sein du Département/de l'École. La nature et l'ampleur de cette charge de travail sont déterminées par des discussions entre le Membre, la direction du Département/de l'École et le Doyen. Si le Membre devait recevoir un paiement de surcharge, le montant de ce paiement sera réduit en conséquence. Si la surcharge de travail consiste en l'enseignement d'un cours, il doit s'agir d'un cours que le Membre a enseigné au cours des deux (2) dernières années, à moins que le Membre n'ait accepté d'autres dispositions.

Les parties conviennent de régler cette question par voie d'arbitrage exécutoire.

Annexe “P”

Questions supplémentaires pour l'arbitrage exécutoire

Les parties conviennent que les questions suivantes seront soumises à un arbitrage exécutoire :

1. Congés de maternité, congés parentaux et congés d’adoption
2. Comités du corps professoral de la faculté
3. Externalisation
4. Administrateurs académiques supérieurs - processus de nomination
5. Remboursement de la charge de travail des dirigeants syndicaux

Annexe “Q”

Préparation de nouveaux cours

Les parties conviennent de suspendre le libellé de l'article 5.40.8 (d) pour la durée de la présente convention.

Annexe “R”

Supervision de thèses

Les parties conviennent de modifier le libellé suivant de l'article 5.40.8 :

- (g) Les Membres à temps plein qui enseignent dans des programmes comportant la préparation d’une thèse par les étudiants doivent participer à la supervision des thèses s’ils ont la compétence pour le faire. Les parties conviennent cependant que l’étroite relation de travail souhaitable pour la bonne préparation d’une thèse se fait mieux dans des conditions qui permettent la liberté du choix du Membre et de l’étudiant avant d’entreprendre ce travail de collaboration.
- (h) Lorsqu’un membre accepte de superviser un étudiant dans le cadre d’un programme offert par l’Université Laurentienne, on reconnaît ce travail de supervision au moment de la réussite de la soutenance ou de l’achèvement, comme suit :

Travail de supervision	Credit reconnus	Valeur monétaire à \$1,000 / crédit
Thèse de doctorat	3	\$3,000
Thèse de maîtrise ou stage avancé en travail social	1	\$1,000
Doctorat ou projet de recherche à la maîtrise, mémoire de recherche, lectures dirigées ou études autonomes	1/2	\$500
Thèse de premier cycle ou thèse de maîtrise de l'École d'architecture	1/3	\$333
Lectures dirigées, séminaires ou études autonomes de premier cycle obligatoires	1/4	\$250

- (i) Deux (2) membres ou plus qui ont contribué à une thèse ou à un travail de supervision peuvent s’entendre sur le partage de la **rémunération** indiquée ci-dessus. En cas de désaccord, le doyen décide de la répartition.
- (ii) ~~Un Membre peut accumuler les crédits d’enseignement liés aux supervisions individuelles tels que décrits dans le présent Article et les appliquer à la réduction de sa charge d’enseignement normale pour obtenir un déchargement maximal de trois (3) crédits par année~~

~~universitaire. On peut reporter aux années suivantes les crédits non utilisés. L'horaire du dégagement est établi par entente mutuelle du Membre et du doyen.~~

- (iii) Le membre **fera verser** dans son allocation de dépenses pour perfectionnement professionnel un paiement équivalant à la **valeur monétaire** accumulée pour le travail de supervision. ~~En tout temps, le Membre peut transférer la valeur monétaire des crédits accumulés à l'allocation de dépenses pour le perfectionnement professionnel.~~
- (iv) Une fois le travail de supervision complété, il incombe au Membre d'en informer le doyen au moyen d'un formulaire portant sa signature et celle de son Directeur. Le Bureau du doyen **prend les dispositions pour le transfert des** fonds à l'allocation de dépenses pour le perfectionnement professionnel du membre **dans les 60 jours suivant l'approbation.**
- (v) En fonction des exigences actuelles des programmes, le doyen précise les programmes comportant une supervision obligatoire dont il est question dans l'Article 5.40.8 (g) ci-dessus. Tout Membre qui compte superviser un étudiant dans un autre programme, ~~moyennant des crédits~~ en vertu de cette disposition, doit d'abord obtenir l'autorisation du doyen.
- (vi) ~~Les titulaires de Chaires de recherche ont uniquement droit à la valeur monétaire pour les activités énoncées aux Articles 5.40.8 (h) (i) à 5.40.8 (h) (iv) ci-dessus.~~

Les parties conviennent que la seule question de savoir si le transfert de fonds conformément au paragraphe (h)(iv) ci-dessus sera traité dans les 30 ou 60 jours suivant l'approbation sera réglée par voie d'arbitrage exécutoire.

Annexe “S”

Procédures accélérées de médiation et d'arbitrage

Les parties conviennent de la lettre d'entente suivante, qui expirera le 30 juin 2025 :

MÉDIATION-ARBITRAGE ACCÉLÉRÉ

1. Les parties peuvent être représentées par un conseiller juridique pour les dates de médi-arbitrage accéléré.
2. Les parties conviendront d'un maximum de quatre (4) dates de médi-arbitrage accéléré pour chaque année de la durée de la Convention collective.
3. Au moins soixante (60) jours avant chaque date de médi-arbitrage accéléré, les parties s'entendront sur les griefs qui seront traités ce jour-là.
4. Les parties prévoient jusqu'à trois (3) griefs à entendre à chaque date de médi-arbitrage accéléré.
5. Quarante-cinq (45) jours avant chaque date de médi-arbitrage accéléré, une partie peut faire des demandes de production de documents à l'autre partie. La divulgation sera fournie dans les quinze (15) jours.
6. Chaque grief faisant l'objet de médi-arbitrage accéléré sera entendu et déterminé sur la base de mémoires écrits préparés par les parties, complétés par de brèves plaidoiries.
7. Les parties échangeront des mémoires écrits au moins quatorze (14) jours avant le médi-arbitrage accéléré.
8. Les mémoires des parties pour chaque médi-arbitrage accéléré contiendront un résumé des faits sur lesquels la partie s'appuiera, une copie de tous les documents sur lesquels la partie s'appuiera à l'appui de son argumentation, ainsi qu'une argumentation écrite sous forme de résumé et une copie de tous les cas sur lesquels la partie s'appuie. Les mémoires seront envoyés au médi-arbitre sept (7) jours avant la date du médi-arbitrage.
9. Dans le cas où une partie ne livre pas son mémoire dans le délai requis au paragraphe 7 ci-dessus, ou avec le contenu requis au paragraphe 7 ci-dessus, l'autre partie peut, à sa seule discrétion, annuler la date de médi-arbitrage.
10. Tout différend relatif à la procédure sera résolu par l'arbitre affecté à la date de médi-arbitrage en question de manière accélérée.
11. Les sentences découlant de ce processus n'ont pas valeur de précédent et ne peuvent pas être mentionnées ou invoquées par les parties dans toute autre procédure, sauf accord mutuel. Les règlements négociés peuvent ou non avoir valeur de précédent, comme convenu par les parties.
12. Le médi-arbitrage sera entendu par les arbitres suivants sur une base rotative : William Kaplan, Sheri Price, Elizabeth McIntyre et Brian Sheehan.

Annexe “T”

Pratiques existantes

[INTENTIONNELLEMENT RETIRÉ]

Annexe “X”

Transparence et surveillance

Les parties conviennent des mesures suivantes qui seront prises par l'Université en réponse aux préoccupations du Syndicat en matière de transparence et de surveillance :

1. Laurentienne proposera conjointement que la Loi sur l'Université Laurentienne de Sudbury soit modifiée pour permettre à un maximum de deux membres du corps professoral d'être des membres votants du conseil d'administration, et ce, dès que possible ;
2. Laurentienne entreprendra un examen de la gouvernance, notamment avec l'aide d'un conseiller externe expérimenté ;
3. Les modifications législatives pour permettre (1) seront incluses dans tout plan d'arrangement.

Schedule “Y”

The parties agree to the following changes:

Definitions- Article 1.30

- (j) University Librarian shall mean the University Librarian duly appointed or the University Librarian's designate ~~the officer in charge of the University Library and Archives.~~

Professional Practice for Librarians and Archivists shall mean contribution to the selection, development and implementation of strategic directions, priorities, policies, procedures and standards for the resources and services offered by the Library and the Archives.

Academic Workload- 5.40

5.40.3 (c) Establishing the Professional Practice Component of Individual Workloads – Librarians

(a) In considering the professional practice component of individual workloads, relevant factors include the following, as applicable:

1. Development, management and evaluation of information resource collections;
2. Provision of specialized and general reference services;
3. Appraisal, acquisition, control, storage, preservation and conservation of information resources and collections;
4. Management of material library resources;
5. Selection, development, implementation and management of information systems designed to enable access to library services and resources, build digital collections, and facilitate scholarly communication;
6. Provision of information literacy and curriculum support including programming, collaboration, instruction and teaching;
7. Faculty outreach and liaison, including participation in research and support for scholarly communication;
8. Evaluation, measurement and analysis of user needs and library services and resources;
9. Research services, extension, and other activities related to programs at the University; and
10. Any other relevant activities.

Annexe “Y”

Les parties conviennent des changements suivants :

Définitions- Article 1.30

- (j) Bibliothécaire en chef signifie le bibliothécaire nommé en bonne et due forme ou son mandataire.

Schedule “Y”

L'exercice professionnel, pour les bibliothécaires et les archivistes, désigne la contribution à la sélection, au développement et à la mise en œuvre des directions stratégiques, des priorités, des politiques, des procédures et des normes pour les ressources et services offerts par la bibliothèque et les archives.

Charge de travail universitaire 5.40

5.40.3 (c) Établissement de la composante usages de la profession des charges de travail individuelles — Bibliothécaires

(a) Afin d'examiner la composante usages de la profession des charges de travail individuelles, les facteurs pertinents incluent les suivants, selon le cas :

1. Développement, gestion et évaluation des collections de ressources d'information;
2. prestation de services de référence spécialisés et généraux;
3. évaluation, acquisition, contrôle, entreposage, préservation et conservation des ressources d'information et des collections;
4. gestion des ressources matérielles de la bibliothèque;
5. sélection, développement, mise en œuvre et gestion des systèmes d'information conçus pour permettre l'accès aux services et aux ressources de la bibliothèque, créer des collections numériques et faciliter la communication universitaire;
6. maîtrise de l'information et soutien des programmes d'études, incluant la programmation, la collaboration et l'enseignement;
7. travail de proximité et liaison avec le corps professoral, incluant la participation à la recherche et le soutien à la communication universitaire;
8. évaluation et analyse des besoins des utilisateurs et des services et ressources de la bibliothèque;
9. extension des services de recherche et autres activités liées aux programmes de l'Université; et
10. Toute autre activité pertinente.

Annexe “Z”

Les parties conviennent que le Régime de prestation de maladie pour personnes retraitées (RPMPR) cessera d'exister et que toutes les références à la Convention collective seront éliminées. Les membres du corps professoral auront le droit de déposer des réclamations dans le cadre de tout processus de réclamation de la LACC pour le montant des cotisations versées par le membre du corps professoral au RPMPR.

Annexe “AA

DROITS DE RAPPEL

Les parties conviennent de modifier le libellé suivant dans les articles 10.10.18 (b) et 10.15.22 (b) :

a) Membres à plein temps

Tout membre à plein temps dont l'emploi prend fin en vertu des procédures d'insolvabilité du dossier judiciaire CV-21-656040-00CL bénéficiera des droits de l'article 10.10; les droits de rappel sont accordés pour tout poste universitaire créé et tout poste devenant vacant à l'Université conformément aux conditions, aux processus et aux échéanciers énoncés à l'article 10.10.18(b), tel qu'amendé ci-dessous.

Les membres n'ayant pas atteint l'âge normal de la retraite bénéficieront, en fonction de l'ancienneté, d'un droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne pour lesquels ils ont les compétences universitaires, à moins que l'Employeur puisse prouver que le poste ne peut être pourvu par le membre ou par **un réaménagement des tâches d'autres membres de la même unité** durant une période de trois (3) ans dans le cas d'un membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et une période de cinq (5) ans pour les membres ayant la permanence, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur mise à pied. Les membres qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à la Laurentienne. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.

Un Membre qui est rappelé en vertu du présent Article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

b) Membres chargés de cours

Les membres chargés de cours ont le droit de demeurer sur la liste et d'exercer leurs droits d'ancienneté et de statut prioritaire pour tout cours pour lequel ils ont acquis l'ancienneté ou les droits de statut prioritaire par rapport aux, ou substantiellement similaires aux cours pour lesquels ils ont l'ancienneté et les droits de statut prioritaire. Les membres chargés de cours peuvent exercer leur droit d'ancienneté et de statut prioritaire dans tout département offrant de tels cours, qu'ils aient acquis ou non leurs droits d'ancienneté et de statut prioritaire au sein du département ou de l'école offrant de tels cours.

L'article 4.15.8 ne s'applique pas.

Malgré l'article 4.15.6 pour la durée de la nouvelle Convention collective, où aucun autre membre n'a de droits de statut prioritaire, ces droits ne sont pas spécifiques à un mode d'enseignement, au lieu ou à la langue du cours pour tous les membres ayant acquis les droits de statut prioritaire avant le 30 avril 2021.

Un avis de tous les contrats de chargés de cours sera émis au sein de l'Université.

Annexe “BB”

L’APPUL convient de ce qui suit :

- a. De retirer toute demande de réparation pécuniaire dans la plainte pour pratique déloyale de travail.
- b. De retirer la demande de révision judiciaire.

Annexe “CC”

Conseillers

Les parties conviennent des mesures suivantes à prendre par l'Université en réponse aux préoccupations du Syndicat concernant les conseillers :

Dès l'achèvement des négociations d'une première Convention collective pour les conseillers nouvellement certifiés, l'Université conclura un protocole d'accord concernant ces négociations et annexera l'accord résultant à la Convention collective de l'APPUL.

Les parties apporteront les modifications nécessaires aux dispositions de la Convention collective de l'APPUL pour donner effet aux dispositions du protocole d'entente concernant l'unité de négociation des conseillers.

L'article 2.15.1 sera modifié pour ajouter comme 4ième paragraphe que l'unité de négociation comprend :

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne classées comme conseillers, sauf les gestionnaires et les personnes au-dessus du rang de gestionnaires ou les agents accrédités comme ayant le droit de négocier en date du 9 avril 2020.

Annexe “DD”

Article 9.20 – Durée du mandat des directeurs

Les parties conviennent de modifier le libellé suivant à l'article 9.20 :

9.20.2

Si un Directeur ne peut pas remplir ses fonctions pendant une période ne dépassant pas six (6) mois, il prend les mesures nécessaires à l'exécution de ses fonctions en accord avec le Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef.

9.20.3

Si l'absence doit se prolonger au-delà de six (6) mois, le Directeur démissionne et un nouveau Directeur est sélectionné selon la procédure prévue à l'Article 9.15 – Sélection des Directeurs.

Les parties conviennent d'accepter les modifications rédactionnelles suivantes :

APPROUVÉ

ARTICLE 1.30 – DÉFINITIONS

(z)Clinicien désigne un membre ayant fait partie jusqu'ici de l'unité de négociation établie par le certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario daté du 6 mai 2018.

ARTICLE 2.15 - RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION

2.15.1 L'Association des professeures et professeurs de l'Université Laurentienne représente :

Tous les Membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires et les archivistes professionnels employés par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la municipalité régionale du Grand Sudbury;

Tous les Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne qui donnent des cours menant à des crédits dans des endroits à l'extérieur de la municipalité régionale du Grand Sudbury; et

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne par l'intermédiaire du Centre de l'éducation permanente (CEP) pour offrir un enseignement dans les sites hors campus situés à l'extérieur de la municipalité régionale du Grand Sudbury et selon les modes de prestation de la formation à distance.

Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne en tant que professeurs cliniques, instructeurs cliniques, éducateurs cliniques et conseillers cliniques.

**Toutes les personnes employées par l'Université Laurentienne en tant que cliniciens.
Précision: Les parties conviennent que les cliniciens qui sont des employés du Centre de santé de l'Université et/ou du Département de la vie étudiante ne font pas partie de l'unité de négociation.**

Sauf et excepté :

Le personnel administratif au rang de Directeur ou à un rang plus élevé;

Le personnel enseignant au rang de doyen associé ou à un rang plus élevé;

Le secrétaire général, le conseiller spécial auprès du recteur, le directeur des relations professionnelles, les traducteurs, le bibliothécaire en chef, et le Directeur du Bureau des services de recherche;

Les Membres du Conseil des gouverneurs;

Les entraîneurs sportifs qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent donner des cours d'activité menant à des crédits;

Les Membres à temps plein du corps professoral employés par l'Université Laurentienne pour une période ne dépassant pas un an alors qu'ils prennent un congé d'une autre université.

Les personnes embauchées pour donner des cours à l'intention destinés surtout des Membres du corps étudiant qui ne sont pas inscrits à un programme menant à un diplôme;

Les personnes à qui on confère la responsabilité de donner une portion des cours coordonnés par des Membres ordinaires du corps professoral comme les auxiliaires à l'enseignement, les consultants sur le terrain en service social, les techniciens en laboratoire ou les instructeurs de l'École de plein air.

ARTICLE 2.20 - EMPLOI DE PERSONNES QUI NE SONT PAS MEMBRES

2.20.1 Il est convenu que, sauf dans les cas prévus plus loin au présent article, l'Employeur n'embauche pas de personnes qui ne soient pas membres du Syndicat pour enseigner **ou offrir des soins cliniques** dans les programmes et/ou offrir un service de bibliothèque professionnel. L'appartenance à l'unité de négociation est définie à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.

ARTICLE 2.35 - MODIFICATIONS AU STATUT LÉGAL DE L'UNIVERSITÉ

2.35 .2 *Fusion, consolidation, intégration ou expansion de l'Université*

- (a) En cas de fusion, d'intégration ou de transfert de juridiction, les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario s'appliquent, en particulier les articles **68** et **69**.
- (b) La présente Convention collective lie les cessionnaires de l'Université ou du Syndicat.

ARTICLE 2.40 - DROITS ET PRIVILÈGES DU SYNDICAT

- 2.40.8 Le président du Syndicat, ou un mandataire désigné par le **comité exécutif de L'APPUL**, et un deuxième membre désigné par le **comité exécutif de L'APPUL** continuent d'être membres du Conseil des gouverneurs, sans pour autant avoir le droit de vote.
- 2.40.9 Le président du Syndicat, ou une personne désignée par le **comité exécutif de L'APPUL**, continue d'être membre sans droit de vote du Comité des finances du Conseil des gouverneurs.
- 2.40.12 Le président du Syndicat ou une personne désignée par le **comité exécutif de L'APPUL** et deux (2) membres désignés par le **comité exécutif de L'APPUL** continuent d'être membres ayant droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants.

ARTICLE 2.50 – ITEMS D'INFORMATION

- 2.50.2 À cette fin, l'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les renseignements suivants aux moments indiqués :
- (b) Chaque année, en octobre, février et mai, une liste en format électronique précisant le nom, le salaire, l'ancienneté, le statut prioritaire et les cours donnés de chacun des chargés de cours et **chaque** clinicien en emploi pendant l'année universitaire en cours.
- (k) Dans les quinze (15) jours suivant la réception des lettres de nomination de tous les membres chargés de cours **et cliniciens** qui acceptent un poste à l'Université, on présentera au Syndicat une copie de ces lettres signées ainsi qu'une copie de toutes les lettres d'annulation d'un contrat de chargé de cours.

ARTICLE 2.55 – CORRESPONDANCE

- 2.55.1 Conformément à l'article **122** de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention collective, il suffit, pour les besoins de notification selon les conditions de la présente Convention collective, de communiquer par écrit avec la personne désignée en utilisant soit le courrier interne, soit Postes Canada, ou encore en livrant personnellement à domicile et en obtenant un reçu en bonne et due forme.

ARTICLE 3.20 – MILIEU DE TRAVAIL

- 3.20.1 L'Employeur reconnaît sa responsabilité d'offrir et de maintenir des installations, services et conditions de travail qui favorisent l'exercice efficace des fonctions des

Membres à temps plein telles que définies à l'Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Compte tenu des ressources financières de l'Université, l'Employeur détermine comment et dans quelle mesure il offre les installations et services aux Membres. De plus, l'Employeur offre de façon juste et équitable à chaque Membre à temps plein au moins un bureau individuel qui se ferme à clef et aux Membres chargés de cours un bureau partagé à leur usage exclusif qui se ferme à clef, ainsi que le mobilier de bureau ergonomique, l'éclairage et la ventilation appropriés. L'Employeur assure aussi la disponibilité d'une quantité raisonnable d'aires de travail, de services de secrétariat et d'autres services de soutien dont l'accès au téléphone, à l'ordinateur, à l'imprimerie, à la bibliothèque, aux services techniques, aux ressources du Département/École et aux ressources pédagogiques et de recherche, ainsi qu'à un laboratoire au besoin.

L'Employeur offre un espace de travail individuel aux Membres nouvellement engagés à la date du début de leur nomination.

L'Employeur s'acquitte de ses obligations concernant le confort thermique et la qualité de l'air dans le lieu de travail, y compris les bureaux et les salles de classe, conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

~~L'Employeur remboursera aux Membres à temps plein du corps professoral à Barrie qui présenteront les reçus des frais de Membre aux bibliothèques de l'Université de Toronto pour chaque année universitaire.~~

L'Employeur paie toutes les dépenses qu'occasionne le déménagement des Membres à l'intérieur de l'Université.

3.20.5 On ne peut pas consulter les comptes informatiques des Membres sans l'autorisation du dirigeant principal de l'information.

Le dirigeant principal de l'information autorisera l'accès aux comptes informatiques rattachés au réseau sans la permission du Membre seulement dans les situations suivantes :

- (a) si une intervention immédiate s'impose pour protéger l'intégrité du réseau informatique;
- (b) si les autorités policières effectuent une fouille en vertu d'un mandat de perquisition sous l'ordonnance d'une cour compétente.

Dans la mesure du possible, le Membre sera informé avant que l'accès à ses comptes ne soit ouvert, mais s'il est impossible de donner un avis préalable, le Membre sera informé dans un (1) jour civil.

Il sera inscrit dans un registre à cet effet chaque fois que le Dirigeant principal de l'information autorise l'accès aux comptes informatiques d'un Membre. Ce registre indique qui a accédé aux comptes du Membre, à quel moment et à quelles fins. Les Membres ont le droit de consulter les détails sur leurs comptes dans le registre. En outre, le Syndicat peut demander à l'Employeur de lui fournir un rapport indiquant les dates de l'accès, les raisons le justifiant et le nom des Membres concernés.

Le Syndicat reconnaît qu'aucune autorisation de la part du dirigeant principal de l'information n'est requise lorsque les membres accordent la permission à l'Université d'avoir accès à leurs comptes.

L'Université convient d'aviser le Syndicat en même temps qu'elle avise un membre en vertu de l'article 3.20.5.

L'Université avisera le Syndicat de toute violation de sécurité significative pouvant compromettre l'intégrité des comptes et l'information des membres du Syndicat dès le moment où, ce faisant, cela ne nuit pas à une enquête de l'Université ou à un processus d'intervention en cas d'incident, qui sera mené dans un délai raisonnable. Rien dans ce paragraphe ne compromet tout droit d'un membre à être informé en temps opportun quant à une violation de la sécurité ayant un impact sur les droits de la protection des renseignements personnels du membre.

L'Université avisera le Syndicat de toute interruption ou dégradation de service de TI d'importance pour les membres de l'APPUL compte tenu du nombre de personnes touchées, de la possibilité de réapparition du problème et de l'impact de cette interruption ou dégradation.

ARTICLE 4.55 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES CHARGÉS DE COURS SUR LE CAMPUS ET HORS CAMPUS

*** Conformément au règlement du grief 2018-32 Changer les références au taux de “4%” pour “6%”

ARTICLE 4.60 - ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.60.2 ~~Les Membres chargés de cours qui enseignent sur le campus de Barrie recevront de l'Université un remboursement jusqu'à deux cent cinquante dollars (250 \$) pour un abonnement individuel à un centre de conditionnement physique, ou jusqu'à cinq cents dollars (500 \$) pour un abonnement familial, sur présentation d'un reçu.~~

Article 4.95 CLINICIENS

Les articles de la Convention collective suivants s'appliquent également aux cliniciens à temps partiel: articles 1, 2, 3 (à l'exception de 3.10), 4.45, 4.50, 4.60.1, 4.65 (tel qu'amendé), 4.70 (tel qu'amendé), 5.25, 5.35, 5.70, 5.75 (tel qu'amendé), 7.10, 7.45, 7.50, 7.70, 8.65, 8.70, 8.75, 11, 12 et 13.

À l'exception de l'article 4, les parties conviennent que les articles susmentionnés s'appliqueront aux cliniciens à plein temps. De plus, les parties conviennent que les articles suivants doivent également s'appliquer: articles 5.85, 5.90, 6.45, 7.15, 7.55, 7.60, 7.65, 8.45, 8.50, 8.60, 8.80 et 8.85.

Toutes les autres conditions d'emploi seront négociées lorsqu'un poste à plein temps est créé. Toute dispute sera résolue conformément au protocole d'entente (procès-verbal) signé le 10 juin 2020.

Article A4.95.1 DÉFINITION

Les membres cliniques sont des professionnels de la santé agréés. Les cliniciens sont définis comme étant des professionnels de la santé réglementés dont la responsabilité principale est de fournir des soins aux patients.

Article 4.95.1 DROITS, RESPONSABILITÉS ET DEVOIRS DES CLINICIENS

Liberté professionnelle

Chaque clinicien doit être libre de rechercher l'excellence dans son domaine de compétence, être encouragé à contribuer à la vie intellectuelle de l'École, de l'Université et de la communauté élargie, et être encouragé à contribuer à la vie intellectuelle des groupes professionnels auxquels il appartient.

Devoirs

Les membres cliniques de l'unité de négociation ont des droits, des devoirs et des responsabilités liés à leur emploi au sein de la communauté Laurentienne. Ceux-ci reflètent les attentes (raisonnables) des membres, de l'Université et de la communauté élargie de même que les attentes contractuelles de l'Employeur. Rien dans cet article n'est censé inclure la supervision universitaire, qui est prise en charge par les membres du corps professoral.

Les devoirs du clinicien comprennent certains de ceux identifiés ci-après dans la lettre d'engagement:

- a) procéder à des évaluations, des diagnostics et des interventions, et fournir des services consultatifs;

- b) collaborer avec l'équipe multidisciplinaire (p. ex. corps enseignant, direction, autres professionnels de la santé, etc.) au besoin;
- c) superviser les étudiants en stage pratique ou en internat à la clinique. Pour ce faire, les membres doivent bénéficier des droits conférés aux chargés de cours, incluant (sans s'y limiter) la liberté professionnelle. Le processus normal pour ces nominations doit être conforme aux procédures normales de la Convention collective en matière de travail de supervision.

Coordination clinique

Un clinicien peut être nommé coordonnateur clinicien. Généralement, celui-ci est responsable de surveiller les activités cliniques en collaboration avec le Département. Cela inclut de faire rapport à la direction du Département concernant le budget, la coordination de l'horaire, le recrutement et l'admission de clients potentiels, le respect des ententes contractuelles signées, la coordination des adjoints, une tenue de registres adéquate, la soumission d'un rapport annuel (si nécessaire) au commissaire à la protection de la vie privée, la coordination des stages pratiques et des internats en collaboration avec les coordonnateurs du Département concernés, l'élaboration et le maintien de lignes directrices et de politiques, et faire des recommandations au Département de l'Université quant aux aspects pertinents du curriculum. La lettre d'engagement doit comprendre les heures précises liés à ces devoirs. Les droits d'ancienneté s'appliquent à la nomination du coordonnateur clinicien.

Preuve de qualification et obligations professionnelles

Avant leur entrée en fonction, les cliniciens doivent fournir ce qui suit:

- a) une photocopie de leur titre professionnel (de l'institution concernée)
- b) vérification des antécédents criminels (secteur vulnérable) récente (dernière année). L'Employeur accepte de rembourser les coûts liés à ce document.
- c) une désignation actuelle
- d) chaque année par la suite, le clinicien devra signer une déclaration stipulant qu'il ne fait l'objet d'aucune enquête quant à de possibles méfaits et qu'il n'a été jugé coupable d'aucun délit depuis qu'il a initialement soumis une vérification des antécédents criminels.

Confidentialité

Le clinicien doit s'acquitter de tous ses devoirs conformément aux lois et règlements établis par la Loi de 2004 sur la confidentialité des renseignements personnels sur la santé et par les organismes de réglementations ou collèges pertinents.

Autres emplois

Même si l'Université reconnaît qu'un clinicien puisse souhaiter accroître ses revenus grâce à un autre travail, celui-ci convient:

- de reconnaître que la liste de clients de la clinique appartient à celle-ci
- de ne pas solliciter de clients faisant partie des dossiers en cours ou de la liste d'attente
- de ne fournir les services de son propre cabinet privé qu'aux clients qui le contactent directement, et ce, à partir de l'information normale au sujet de son cabinet
- de ne pas se présenter comme un employé de la clinique lorsqu'il fournit les services de son cabinet
- d'informer les clients éventuels qui le contactent à son cabinet que la clinique est également une option pour eux

Article A4.95.3 MILIEU DE TRAVAIL

Espace de la clinique

La clinique doit bénéficier des espaces conformément à l'article 3.20.6.

Les espaces fournis pour le fonctionnement de la clinique sont: AR-217 A, AR-217 B, AR-217 D, AR-205 B et AR-200. Seul le personnel de la Laurentienne autorisé doit y avoir accès.

Si l'Université se doit de relocaliser ces espaces pour la clinique, cela se fera en consultation avec le Syndicat.

Espace de bureau

Les cliniciens à temps partiel doivent bénéficier d'un bureau conformément aux obligations envers les chargés de cours de l'article 3.20.1.

Conformément à l'article 3.20.6, le coordonnateur clinicien doit avoir accès à un espace à bureau pour s'acquitter efficacement de ses tâches.

L'Employeur doit assurer l'accès à des bureaux privés et sécuritaires.

Matériel

L'administration fournira aux cliniciens le matériel clinique nécessaire pour qu'ils s'acquittent de leurs tâches, ce qui comprend l'accès à des ordinateurs.

La clinique doit bénéficier de quatre (4) ordinateurs/iPad. Ceux-ci doivent être remplacés au besoin conformément aux termes de l'article 3.20.

La propriété et le matériel de l'administration et de la clinique ne doivent être utilisés que pour s'acquitter des obligations contractuelles et ne doivent pas servir à des fins externes.

Article 4.95.4 PROCESSUS DE NOMINATION — CLINICIENS À TEMPS PARTIEL

Processus d'embauche

Les nominations des cliniciens sont faites par le doyen, sur recommandation de la majorité du Département concerné, soit la majorité d'un comité d'au moins trois membres, après une ou des rencontres avec procès-verbal. Si le doyen décide de ne pas suivre les recommandations du Département ou de l'École, il devra fournir les raisons de sa décision par écrit.

Le Département doit faire ses recommandations au doyen deux semaines avant les dates de l'offre contractuelle.

Le premier droit de refus sera déterminé selon la liste d'ancienneté. L'ancienneté doit être à la base du premier droit de refus pour les premières 20 heures par semaine. Si la liste d'ancienneté est épuisée, des heures additionnelles seront à nouveau offertes aux membres de la liste, jusqu'à un maximum de 33,75 heures par semaine. Si, une fois ce processus complété et qu'il y ait des heures restantes qui n'ont pas été assignées, le Département peut afficher à l'extérieur.

Avant d'afficher les postes à l'extérieur, le Département doit faire connaître par écrit les raisons de sa décision au doyen et en faire parvenir une copie au Syndicat.

L'approbation pour afficher les postes à l'extérieur incombe au doyen. Ce processus ne doit pas débiter avant la fin du processus à l'interne.

Si ce processus ne peut être mis en œuvre pour des raisons d'urgence (p. ex. un

nouveau contrat de service communautaire, le remplacement à la suite d'un départ inattendu, etc.), les délais cités précédemment doivent être suspendus. Les dispositions en termes d'ancienneté seront respectées.

Lettre de nomination

Les parties conviennent que les lettres de nomination doivent être envoyées aux cliniciens par courriel avant les dates suivantes: 1er juillet pour le trimestre d'automne, 1er novembre pour le trimestre d'hiver et 1er février pour le trimestre du printemps-été.

La lettre de nomination doit préciser la durée du contrat, le nombre minimum et maximum d'heures par semaine, les jours de travail requis pour les stages des étudiants, les conditions de travail, incluant le salaire, les avantages sociaux, les dépenses liées au perfectionnement professionnel, l'ancienneté et les conditions de résiliation. L'horaire des services sera déterminé par le clinicien en consultation avec la direction du Département et, au besoin, le coordonnateur clinicien.

Un lien menant à la Convention collective en vigueur doit accompagner chaque offre d'emploi. L'Employeur doit aussi faire parvenir, sans frais, une copie papier aux membres qui en font la demande.

Une copie de chaque lettre d'engagement acceptée doit être envoyée au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant réception par l'Employeur.

Durée du contrat

Les contrats sont d'une durée de 4, 8 ou 12 mois.

Résiliations

Les contrats signés qui sont résiliés avant la date de fin d'emploi précisée seront sujets à un préavis convenable. Une fois le contrat émis, s'il est résilié, une indemnité d'annulation de 500 \$ sera versée au membre.

Cliniciens à plein temps

Les postes contractuels de cliniciens à plein temps sont traités en conformité avec le processus et les conditions non universitaires des articles 5.20.11 (e), 5.20.12 et 5.20.17.

Les cliniciens doivent tenir des registres détaillés et précis du temps consacré à offrir les services. Ils doivent les soumettre au coordonnateur clinicien et à la direction du Département sous forme de feuilles de temps bimensuelles et de statistiques quotidiennes.

Les feuilles de temps doivent être approuvées par la direction du Département avant d'être soumises aux services financiers.

Article 4.95.6 ANCIENNETÉ

Les cliniciens ayant fait l'objet de trois contrats pourront accumuler de l'ancienneté et auront la priorité d'embauche sur les candidats de l'extérieur. Les contrats disponibles seront d'abord offerts aux personnes comptant le plus grand nombre d'années de service. Lorsque deux membres ont le même nombre d'années de service, la personne avec le plus de mois de service se verra attribuer le contrat.

Les personnes en congé autorisé continueront d'accumuler le temps de service pendant la durée de leur congé. Toutefois, cela exclut les personnes en congé sans solde.

Une année de service signifie toute année pendant laquelle un membre était employé.

Les cliniciens peuvent demander congé de la liste d'ancienneté jusqu'à deux années consécutives. Cette demande doit être faite chaque année au doyen et ne doit pas être refusée déraisonnablement.

Article 4.95.7 DISPENSE DE DROITS DE SCOLARITÉ POUR LES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL

Les cliniciens ont droit à une dispense des droits de scolarité pour les cours suivis à l'Université Laurentienne et donnant droit à des crédits. La dispense est de trois crédits par 175 heures de travail. Si, pendant la durée d'un contrat, le clinicien travaille plus ou moins que 175 heures, le droit à une dispense de droits de scolarité sera établi au pro rata selon l'équivalence susmentionnée. L'accumulation des crédits et leur utilisation se feront conformément à l'article 4.65.1.

Article 4.95.8 DÉPENSES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL POUR LES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL

Chaque clinicien chargé de cours recevra le montant précisé à l'article 4.70 pour chaque trimestre d'emploi. Il y aura des droits de report et de transfert tel qu'énoncé dans ce document.

Article 4.95.9 ÉVALUATION ANNUELLE DES CLINICIENS À TEMPS PARTIEL

Les cliniciens doivent soumettre au doyen un rapport dans les 30 jours suivant la fin de leur contrat. Ce rapport donne un aperçu général des services cliniques offerts dans le cadre de leur emploi. Les cliniciens doivent aussi fournir une copie de leur curriculum vitae à jour. Les échéanciers et le processus doivent être compris dans le rapport (voir l'article 4.35).

4.95.10 DISCIPLINE

L'article 5.75 s'applique aux cliniciens à temps partiel sous réserve des amendements ci-dessous:

5.75.5 (c) La suspension sans solde et la réduction de la rémunération sont calculées à partir du salaire moyen des quatre semaines précédentes.

5.75.5 (e) Suppression de l'ancienneté ou licenciement d'un membre

Grief relatif à la décision de nomination des membres chargés de cours

Article 4.15.19 Tous les candidats figurant sur la liste seront notifiés de la décision de nomination. La notification aura lieu au plus tard le 31 juillet pour le trimestre d'automne, le 31 octobre pour le trimestre d'hiver et le 15 février pour le trimestre de printemps/été. Pour les cours qui sont pourvus au-delà des délais indiqués au point 4.15.16, les candidats **membres inscrits sur la liste** seront informés dans les 30 jours suivant la nomination. Si un candidat non retenu pour un poste d'enseignant à temps partiel croit qu'une autre personne a été nommée à ce poste en violation des dispositions de la présente Convention collective, il peut demander, dans un délai d'un (1) mois après la notification, une révision de la nomination en vue d'établir si l'employeur a agi conformément aux dispositions de la présente Convention collective en ne nommant pas le candidat non retenu.⁶

ADMIN : L'Université s'oppose à la proposition rédactionnelle du Syndicat à l'article 4.15.19 tel que modifié ci-dessus.

L'APPUL : La contre-proposition de l'employeur n'est pas purement rédactionnel et s'écarte de l'ordre de M. Kaplan. Toutefois, l'APPUL accepte la proposition de l'employeur.

ORDRE DE M. KAPLAN

Le Syndicat a déposé un grief contre l'Université qui, dans certaines circonstances, n'a pas informé les membres inscrits sur la liste de la décision de nomination pour les contrats de session, comme l'exige l'article 4.15.19. L'Université admet que les décisions de nomination n'ont pas toutes été communiquées aux membres inscrits sur la liste. L'article 4.15.5 se lit comme suit :

4.15.19 La décision de nomination est notifiée à tous les candidats inscrits sur la liste.

2. J'ordonne à l'Université de demander au doyen ou à la doyenne concerné(e) d'ordonner aux départements et aux écoles d'aviser les membres inscrits sur la liste de la décision de nomination pour les contrats à temps partiel, comme l'exige l'article 4.15.19. Aux fins du présent article, l'avis sera donné au plus tard le 31 juillet pour le trimestre d'automne, le 31 octobre pour le trimestre d'hiver et le 15 février pour le trimestre de printemps ou d'été. Pour les cours qui sont assignés au-delà des délais prévus à l'article 4.15.16, la liste doit être notifiée dans les 30 jours suivant la nomination.

3. Cette sentence est prospective et sans préjudice de la position des deux parties sur tout grief ou violation en suspens jusqu'à la date d'aujourd'hui.

ARTICLE 8.20 – PROCEDURES FOR THE AWARD/DENIAL OF A PROGRESS-THROUGH-THE-RANKS INCREMENT

- 8.20.4 The Dean/University Librarian shall examine the annual reports as per Article 5.45 – Annual Report for Members, and make such other inquiries, as she/he deems appropriate. Where the Dean/University Librarian has concerns about the Member's performance with respect to the awarding of the PTR increment, the Dean/University Librarian shall first issue a written warning, stating the basis of the concerns, and what needs to be done to remedy them. This warning will be ~~clearly spelled out~~ **issued** in a separate letter. The Member shall be awarded the PTR increment for that year and shall indicate in the following year's annual report what measures the Member has taken to address those concerns. If in the following year, the Dean/University Librarian is not satisfied that the concerns have been addressed by the Member and that the Member does not show active participation and/or satisfactory performance in all three (3) areas, A), B), and C) (within the provisions of Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics) or in the subset of those areas for which the Member's terms of employment are relevant, the Dean/University Librarian shall communicate to the Member the possibility that the PTR will be denied. The Dean/University Librarian shall specify the reasons and provide the evidence giving rise to this possibility. The Dean/University Librarian shall invite the Member to a meeting in order to address the concerns. The Dean/University Librarian shall inform the Union of the upcoming meeting and shall inform the Member of her/his right to be accompanied by a Union representative. The review shall include a consideration of at least the three (3) previous annual reports, if available, and a meeting with the Member. The Dean/University Librarian shall invite the Member to submit relevant materials.

ADMIN: The University counters the Union's editorial proposal in article 8.20.4 as modified below:

LUFA: The changes are purely editorial. Language in settlement clearly states it will be spelled out. However, LUFA agrees to the employer's proposal.

Settlement Paragraph 3- 2015-05

The administration acknowledges that it was improper to deny PTR's without following the process outlined in Article 8.20.4 and that a written statement of concerns issued in an annual assessment does not constitute a warning as per Article 8.20.4 and that **such warning will be clearly spelled out in a separate letter**;

⁷Grievance Settlement 2015-05, 2016-20, 2016-21 signed 16 December, 2016.

Savoirs et travaux autochtones

Afin de reconnaître les savoirs et les modes de connaissance autochtones, les parties s'entendent sur la définition suivante des savoirs autochtones (ou connaissances traditionnelles) pour l'application des droits, des devoirs, des responsabilités et de l'évaluation des membres.

Les connaissances traditionnelles, selon l'Énoncé de politique des trois conseils (2018), sont rarement transmises par écrit. Ces connaissances se rattachent plutôt à un lieu précis, sont généralement transmises oralement et sont fondées sur l'expérience de plusieurs générations. Elles sont déterminées par les terres, le milieu, la région, la culture et la langue d'une communauté autochtone. Les peuples autochtones présentent généralement les connaissances traditionnelles comme étant holistiques et faisant intervenir à la fois le corps, l'intelligence, les sentiments et l'esprit. Ces connaissances peuvent s'exprimer dans les symboles, les arts, les rites cérémoniels et les pratiques usuelles, les récits, les relations et l'engagement dans le monde de l'au-delà

5.15.22 (o) Travaux d'érudition autochtones

Les travaux d'érudition autochtones, selon l'Énoncé de politique des trois conseils (2018), sont définis comme de la recherche dans tout domaine ou toute discipline effectuée par, fondée sur ou menée avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et autres nations autochtones, les communautés, les sociétés et les individus, de même que leur sagesse, leurs cultures, leurs vécus et leurs systèmes de connaissances, tels qu'exprimés dans leurs diverses dynamiques, passées et actuelles. La recherche autochtone peut englober les dimensions intellectuelles, physiques, émotionnelles et spirituelles du savoir, avec des relations créatives et interconnectées entre les gens, les lieux et l'environnement naturel.

Quelles que soient les méthodologies ou les perspectives s'appliquant à un contexte donné, les chercheurs menant les recherches autochtones, qu'ils soient eux-mêmes autochtones ou non, s'engagent à entretenir des relations respectueuses avec toutes les personnes et toutes les communautés autochtones.

La recherche par et avec les peuples et les communautés autochtones valorise leurs forces, leurs actifs et leurs systèmes de connaissances.

En plus des activités susmentionnées (a-n), les travaux d'érudition autochtones se veulent une contribution de première catégorie aux travaux d'érudition incluant (sans s'y limiter):

- (i) Le développement et le partage des connaissances et des langues autochtones
- (ii) La participation à des recherches culturellement appropriées et à la publication
- (iii) Des expériences vécues avec les communautés autochtones
- (iv) L'incorporation à des systèmes de connaissances autochtones (v) La participation à des cérémonies traditionnelles

Les modifications indiquées ci-dessous par la mention « ACCEPTÉ » ont été acceptées par les parties.

ARTICLE 11.10 – PROCÉDURE DE GRIEF

11.10.1 Il est convenu que les personnes concernées par ces procédures ne sont exposées à la discrimination, au harcèlement ou à la coercition en aucune façon.

11.10.2 Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler tous les griefs de façon prompte, juste et équitable.

11.10.1 Définitions

- (a) Grief : Un grief signifie tout différend survenant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de la présumée violation de la présente Convention collective (y compris la question de savoir si une affaire est arbitrable), en conformité avec la Loi de 1995 sur les relations de travail.
- (b) Plaignant : Un plaignant signifie ou le Syndicat qui dépose un grief contre l'Employeur au nom d'un Membre, d'un groupe de Membres ou du Syndicat comme telle, ou l'Employeur qui dépose un grief contre le Syndicat, un Membre individuel ou un groupe de Membres, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.
- (c) ~~Grief individuel : Un grief individuel est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un Membre individuel. Grief collectif : Un grief collectif est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un groupe de Membres. Grief de principe : Un grief de principe est un grief déposé par un Syndicat et qui concerne une politique générale ou une application générale de la Convention collective. Grief syndical : Un grief syndical est un grief qui affecte directement le Syndicat. Grief de l'Employeur : Un grief de l'Employeur est un grief déposé par l'Employeur.~~ ACCEPTÉ
- (c) " Jours ouvrables" : Jours ouvrables signifie du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés statutaires et autres indiqués à l'Article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres, des vacances habituelles de décembre - janvier et des mois de juillet et d'août. ACCEPTÉ

11.10.2 Les délais prescrits dans le présent Article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. De plus, un arbitre a le pouvoir de supprimer l'application des délais prescrits. L'amendement des délais prescrits est précisé par écrit.

11.10.3 ~~Nonobstant l'Article 11.10.2 ci-dessus, un plaignant a recours à la procédure de grief établie ci-dessous si ce plaignant est convaincu qu'aucun accord ne peut être obtenu par moyen informel, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.~~ ACCEPTÉ

- 11.10.4 Toutes les communications nécessaires à la procédure de grief se font par écrit et elles sont livrées **par courriel**. ~~par courrier recommandé ou avec un reçu écrit.~~
ACCEPTÉ
- 11.10.5 Une violation technique ou une irrégularité technique qui découle d'une erreur d'écriture ou d'une faute typographique ou technique dans la description du grief n'empêche pas d'entendre la teneur du grief et de juger de son bien-fondé.
- 11.10.6 Les Parties en cause sont tenues d'appliquer au plus tôt toutes les décisions rendues à la suite de la procédure décrite dans le présent Article.

11.10.7 Applicabilité des procédures de griefs

- (a) Les décisions suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un grief :
- (i) Non-renouvellement d'une nomination à durée limitée selon l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat
 - (ii) Attribution d'une augmentation au mérite selon l'Article 8.25 – Augmentation au mérite.
- (b) Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un grief dans l'un ou l'autre des cas suivants seulement : allégations de violations de la liberté universitaire, irrégularités importantes dans les procédures ou discrimination.
- (i) Non-renouvellement d'un contrat probatoire lorsque le Vice-recteur aux études et Provost confirme une recommandation négative du Comité du corps professoral de la faculté.
 - (ii) Rejet d'une première demande de promotion à un rang particulier (et le rejet d'une deuxième lorsque les deux (2) demandes sont déposées dans des années consécutives) lorsque le Vice-recteur aux études et Provost confirme une recommandation négative du Comité du corps professoral de la faculté.
 - (iii) Refus par le Vice-recteur aux études et Provost d'une demande anticipée de permanence et confirmant la recommandation négative de Comité du corps professoral de la faculté.
 - (iv) Décision du Vice-recteur aux études et Provost en matière de charge de travail universitaire en vertu de l'Article 5.40.6 (d) de l'Article 5.40 – Charge de travail universitaire.
- (c) Les griefs touchant le renouvellement selon l'Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat; la permanence selon l'Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence; et la promotion selon l'Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion doivent être soumis directement à l'arbitrage tel qu'indiqué dans l'Article 12.15 – Procédure d'arbitrage.
- (d) Les griefs touchant le renvoi passent directement à l'Étape 2 – Procédure formelle de grief tel qu'établi dans le présent Article.

11.10.8 Étape 1 – Procédure informelle de grief

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler informellement les griefs de façon expéditive et à l'amiable. Par conséquent le plaignant s'efforce en premier lieu de faire résoudre à l'amiable la question dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été informé du fait ou de la décision causant le grief, ce qui devrait normalement comporter la mise au courant du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné avant de soumettre la question au Vice-recteur aux études et Provost. Toutefois, il n'est pas exclu d'informer le Vice-recteur aux études et Provost au sujet du grief, et un grief peut être soumis à l'origine du processus ou relativement tôt au Vice-recteur aux études et Provost.

11.10.9 Étape 2 – Procédure formelle de grief

- (a) **À défaut de règlement à l'étape 1,** Le plaignant dépose un avis par écrit auprès du Vice-recteur aux études et Provost ~~quand il s'agit d'un Membre,~~ ou auprès du président du Syndicat ~~quand il s'agit de l'Employeur,~~ dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle le demandeur a été informé du fait ou de la décision causant le grief. L'avis de grief doit préciser la ou les questions en litige, le ou les Articles censément violés et la solution recherchée.
- (b) ~~Lorsque le grief porte sur le renouvellement du contrat, la permanence ou une promotion, en vertu de l'Article 11.10.9 (c) ci-dessus, l'avis de grief doit aussi préciser le nom de la personne choisit par le plaignant pour siéger sur le tribunal d'arbitrage..~~ ACCEPTÉ
- (c) Au plus tard **vingt (20)** jours après la réception de l'avis **formel** de grief, le représentant de l'Employeur rencontre le représentant du Syndicat. Les Parties font tous les efforts raisonnables pour régler le grief. ACCEPTÉ

- (d) Si le grief est réglé à cette étape, ce règlement est dressé et contresigné par le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la réunion où le règlement est atteint.
- (e) Lorsque le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur ne peuvent pas régler le grief dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la ou les réunions indiquées à l'Article 11.10.11 (c) ci-dessus, **le représentant de la partie répondant au grief transmet par écrit au-représentant de l'autre partie les raisons du rejet du grief. ACCEPTÉ**

Article 11.15 – Procédure d'arbitrage

11.15.1

- (a) Lorsque la procédure de règlement de grief indiquée à l'Article précédent ne donne pas lieu à un règlement et/ou à une réponse prompte, tout grief peut être soumis à l'arbitrage selon la procédure décrite ci-après, la procédure d'arbitrage étant un recours distinct. Si aucune demande écrite d'arbitrage n'est reçue dans les trente (30) jours qui suivent la décision du Vice-recteur aux études et Provost ou du Président du Syndicat selon l'Étape 2 – Procédure formelle de grief, le grief est considéré comme retiré.
- (b) Quand l'une ou l'autre partie demande qu'une question soit soumise à l'arbitrage en vertu du présent Article, elle présente cette demande par écrit à l'autre partie de la présente Convention collective et, par la même occasion, propose un arbitre. Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie accepte **l'arbitre proposé ou propose un arbitre suppléant**. Si les parties ne s'entendent pas sur l'arbitre dans les vingt (20) jours, elles demandent au ministre du Travail de l'Ontario de nommer un **arbitre**.
~~Les délais prescrits dans le présent Article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. Toutefois, la limite de trente (30) jours ouvrables indiquée à l'Article 11.15.1 (a) ci-dessus pour se prévaloir de la procédure d'arbitrage ne peut pas être supprimée et/ou prolongée, en application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. De plus, cette provision s'applique à un arbitre.~~

ADMIN : ACCEPTÉ

~~(d) Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les autres congés indiqués à l'Article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres, y inclus les congés habituels de décembre – janvier ainsi que les mois de juillet et d'août ne sont pas visés par les délais indiqués dans le présent Article. ACCEPTÉ~~

~~11.15.2 Une personne impliquée dans une tentative de négocier ou de régler le grief ne peut pas être nommé au conseil d'arbitrage. ACCEPTÉ~~

L'**arbitre** conseil d'arbitrage n'est pas autorisé à prendre des décisions qui ne sont pas conformes aux provisions de la présente Convention collective, non plus à adapter, à modifier, à ajouter ou à amender quelque partie que ce soit de la présente Convention collective. ACCEPTÉ

~~11.15.4 Une question qui n'a pas franchi adéquatement toutes les étapes prescrites de la procédure de grief établie dans l'Article précédent ne peut pas être soumise à l'arbitrage, sauf si les Parties en conviennent par écrit.~~

~~11.15.5 Les Parties aux présentes assurent que les procédures du conseil d'arbitrage se feront de façon expéditive et la décision de l'**arbitre** la majorité, ou du président s'il n'y a pas de décision majoritaire, est définitives et lie les parties et l'Employé ou les Employés visés. ACCEPTÉ~~

~~11.15.6 Chacune des Parties aux présentes assume les frais de la personne qu'ils ont nommée et les Parties partagent également les honoraires et les frais de l'**arbitre** le cas échéant, du président du conseil d'arbitrage. ACCEPTÉ~~

~~Partout où cette Convention collective fait mention du « conseil d'arbitrage » dans la présente Convention collective, les Parties aux présentes peuvent convenir par écrit de remplacer le conseil d'arbitrage par un arbitre acceptable aux deux Parties au moment de se prévaloir du processus d'arbitrage, en quel cas les autre provisions visant le conseil d'arbitrage s'appliquent à juste titre. ACCEPTÉ~~

Annexe “EE”

Feuille de modalités de pension

Voir l'accord ci-joint.

Annexe “FF”

Droits des membres des Universités fédérées

Les parties acceptent la lettre d'entente ci-jointe :

ENTRE :

**L'UNIVERSITÉ
LAURENTIENNE**

(“ Université Laurentienne ”)

- et -

**L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE**

(“ APPUL ”)

Lettre d'entente

ATTENDU QUE les parties ont conclu un protocole d'entente le 4 avril 2021 ;

Les parties conviennent de ce qui suit :

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er mai 2021, lorsque de nouveaux postes universitaires sont créés ou que des postes universitaires deviennent vacants à l'Université et ne sont pas comblés par un membre ayant des droits de rappel, les candidats qui sont employés à l'Université Thorneloe, à l'Université Huntington ou à l'Université de Sudbury à la date de la signature de la présente lettre d'entente auront la priorité dans le processus d'embauche et, s'ils sont qualifiés, ils se verront offrir le poste.

ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ
LAURENTIENNE (“ **APPUL**”) et LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'UNIVERSITÉ
LAURENTIENNE (“ **SEUL** ”)
FEUILLE DE MODALITÉS DU RÉGIME DE RETRAITE

Le présent document décrit les modalités des ententes de soutien proposées par l'APPUL et le SEUL relativement au régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses universités fédérées et affiliées, numéro d'enregistrement 0267013 (le « **régime de retraite agréé** »).

Le contenu de la feuille de modalités du régime de retraite de l'APPUL et du SEUL se veut un résumé seulement et demeure assujéti à la documentation définitive devant être convenue entre l'APPUL, le SEUL et l'Université Laurentienne, tel qu'envisagé dans les présentes. L'entente sur le régime de pension agréé est une composante nécessaire d'un ensemble plus vaste d'ententes entre l'Université Laurentienne et l'APPUL et le SEUL, respectivement, et dépend de l'entente sur toutes les autres questions qui font actuellement l'objet de négociations entre les parties.

Les dispositions relatives à la confidentialité qui s'appliquent aux parties dans le cadre de la médiation confidentielle qui a lieu relativement à la procédure de la Laurentienne en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies s'appliquent à la feuille de modalités des régimes de retraite de l'APPUL et du SEUL.

A. Modifications du régime de retraite agréé

Sauf indication contraire, chacun des changements décrits ci-dessous devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2021.

1. Limiter la transférabilité à compter du 1er mai 2021

Retirer le droit à un paiement de valeur de rachat au lieu d'une pension mensuelle payable par le régime de pension agréé à tout participant actif qui quitte son emploi après avoir atteint sa date de retraite anticipée (le premier jour de juillet coïncidant avec le 55e anniversaire de naissance du participant ou le suivant).

Donner un avis et une dernière occasion aux anciens participants de choisir un paiement de valeur actualisée au lieu d'une pension mensuelle payable par le régime de pension agréé.

Pour les membres du corps professoral qui ont choisi de prendre leur retraite conformément aux mesures d'encouragement à la retraite communiquées par l'Université le 28 mars 2021, la date limite pour choisir de recevoir un paiement de valeur actualisée sera reportée au 15 mai 2021.

2. Modifier les dispositions relatives à la retraite anticipée

Pour les membres qui n'ont pas atteint l'âge de 62 ans au 1er juillet 2021 :

- Supprimer les réductions de retraite anticipée subventionnées pour tous les membres pour tous les services (ajustées actuariellement à partir de la date normale de retraite pour les membres de l'APPUL et les membres de la haute direction et à partir de 62 ans pour les membres du SEUL et les autres membres sauf les membres de l'APPUL et les membres de la haute direction) ;
- Éliminer la retraite anticipée non réduite (avant la date normale de retraite) pour les

Aux fins de ce qui précède, les cadres supérieurs sont des dirigeants qui sont exclus d'une unité de négociation et qui occupent des postes supérieurs à celui de directeur, tels que : Vice-recteur adjoint, doyen associé, vice-recteur associé (AVP), responsable de l'avancement, chef de cabinet, doyen, directeur exécutif, président et vice-chancelier, greffier et secrétaire du Sénat, secrétaire de l'université et conseiller général ou vice-recteur.

3. Limitation de la réception de la pension pendant l'emploi

Supprimer la possibilité pour les participants de percevoir une pension tout en continuant à travailler après l'âge de 65 ans, sauf pour les participants qui perçoivent déjà une pension au 1er juillet 2021 ou qui doivent commencer à percevoir leur pension en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu.

4. Gel de la meilleure moyenne des gains ouvrant droit à pension

La meilleure moyenne des gains ouvrant droit à pension serait gelée au taux en vigueur le 30 juin 2021. Ce chiffre sera communiqué aux participants à ce moment-là.

L'amélioration du meilleur salaire moyen ouvrant droit à pension avant le 1er juillet 2021 par le biais de l'indexation préretraite sera accordée conformément à la politique sur les prestations et le financement.

5. Formule de calcul des prestations viagères en fonction du service futur et de la réduction des gains moyens de carrière intégrée au RPC bonifié

Pour le service effectué à compter du 1er juillet 2021, les participants verseront des cotisations et acquerront des prestations de retraite au taux de 1,3 % sur la partie de leurs gains inférieure au maximum des gains annuels ouvrant droit à pension additionnels (« MGAPA ») et au taux de 2 % sur la partie des gains supérieure au MGAPA. À cette fin, MGAPA = 114 % du MGAP. La formule de calcul des prestations pour le service effectué à compter du 1er juillet 2021 sera basée sur les gains ouvrant droit à pension pour chaque année (formule des gains moyens de carrière), et non sur une formule de calcul des gains moyens de fin de carrière.

Des améliorations à la formule des gains moyens de carrière par l'indexation avant la retraite seront accordées conformément à la politique sur les prestations et le financement.

6. Indexation

Pour les services rendus à partir du 1er juillet 2021, une indexation, qui n'est pas garantie, sera accordée conformément à la politique en matière d'avantages sociaux et de financement.

B. Modifications des cotisations au régime de pension agréé

La Laurentienne cotisera un minimum de 8 % des gains ouvrant droit à pension, y compris les cotisations de l'employeur pour le service courant, les paiements spéciaux et les frais d'administration.

Les participants cotiseront également à hauteur de 8 % des gains ouvrant droit à pension en fonction d'un taux à établir qui reflète un taux plus faible sur les gains jusqu'au MGAP et un taux plus élevé sur les gains supérieurs au MGAPA, dans le but d'établir une relation équitable entre les cotisations et les

Strictly Confidential – Subject to Provisions of Appointment of Mediator Order dated February 5, 2021
prestations supérieures et inférieures au MGAPA. Les taux de cotisation préliminaires des participants au 1er juillet 2021 sont les suivants :

Gains jusqu'au MGAPA : 6,7 % Gains au-dessus du MGAPA : 10,4 %.

Le taux de cotisation des participants jusqu'au MGAPA et au-delà sera déterminé à la suite du dépôt d'une évaluation au 1er juillet 2021, qui sera confirmée par un actuaire indépendant choisi par l'APPUL et le SEUL et qui entrera en vigueur à une date convenue par la Laurentienne, l'APPUL et le SEUL.

B. Mandat du comité des pensions

Le mandat du comité des pensions est modifié comme indiqué à l'annexe « A ».

C. Politique de prestations et de financement du régime de pension agréé

Une politique de prestations et de financement visant à régir la gestion financière du régime de pension agréé doit être établie en fonction des principales conditions énoncées à l'annexe B.

Sous réserve d'un examen et d'une modification conformément à ses modalités, la politique de prestations et de financement lie les parties prenantes et régit leurs discussions, propositions et négociations futures concernant le régime de pension agréé.

D. Propositions de conventions collectives relatives aux pensions et aux avantages sociaux des retraités

Les conventions collectives APPUL-Laurentienne et SEUL-Laurentienne seront révisées pour donner effet à ce qui précède, conformément aux modifications proposées à l'annexe C.

E. Comité mixte de la politique des prestations et du financement et de la viabilité à long terme des pensions :

1. Un comité mixte sera établi avant le 30 avril 2021 et aura pour mandat de surveiller l'administration et la mise en œuvre de la politique en matière d'avantages sociaux et de financement et de donner des conseils à cet égard. Le comité mixte examinera également les avantages et les inconvénients de toutes les options possibles en matière de viabilité à long terme du régime de pension agréé, y compris les options du RRCP (au moins le régime de retraite à prestations déterminées du CAAT et le régime de retraite des Universités), et fera rapport à ce sujet, dans le but de présenter une recommandation aux intervenants (APPUL, SEUL et Laurentienne) pour adoption au plus tard le 31 décembre 2021, ou à une autre date fixée par le comité mixte.

2. Le comité mixte sera composé de quatre (4) représentants de la Laurentienne, de deux (2) représentants de l'APPUL et de deux (2) représentants du SEUL.

3. Le mandat et les règles de procédure du comité mixte doivent être déterminés d'ici le 30 avril 2021 par l'APPUL, le SEUL et la Laurentienne, et faire l'objet d'une médiation ou d'un arbitrage exécutoire par Eli Gedalof ou William Kaplan si aucune décision n'est prise d'ici le 20 avril 2021.

4. Le comité conjoint sera appuyé par un actuaire indépendant choisi conjointement par le comité.

Annexe « A »

COMITÉ DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

Mandat

1. Surveiller et conseiller le comité des finances du conseil d'administration sur les questions suivantes :
 - a) la sélection d'un ou de plusieurs gestionnaires de placements;
 - b) la politique de placement du régime; et
 - c) les changements opérationnels à l'administration du régime.
2. Rencontrer le ou les gestionnaires de placements afin d'examiner le rendement des fonds.
3. Rencontrer les représentants du conseiller en placement afin d'examiner les rapports comparatifs sur la mesure du rendement des fonds de pension.
4. Conseiller l'Université sur les rapports périodiques à fournir aux participants au régime.
5. Examiner les rapports d'évaluation actuarielle préparés par l'actuaire du régime.
6. Mettre en œuvre et administrer la politique en matière d'avantages sociaux et de financement.
7. Consulter le comité mixte sur la politique en matière d'avantages sociaux et de financement et la viabilité à long terme des pensions, comme le prévoit la politique en matière d'avantages sociaux et de financement.
8. Proposer des modifications au texte du régime (i) nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires et (ii) nécessaires pour se conformer à la politique en matière d'avantages sociaux et de financement.

Composition

Membres votants

Cinq représentants nommés par le conseil d'administration

Trois représentants nommés par l'association des professeurs (APPUL) Deux représentants nommés par le syndicat du personnel (SEUL)

Membres non votants

Vice-président associé aux ressources humaines et au développement organisationnel (membre d'office) Vice-président associé aux services financiers (membre d'office)

Un représentant des professeurs retraités

Un représentant nommé par le personnel administratif non syndiqué (LUAPSA)

Règles de procédure

Les règles de procédure du comité de retraite doivent être élaborées conformément au présent mandat.

Révisé : 30 avril 2021

Annexe « B »

Termes clés

Politique relative aux prestations et au financement du régime de pension agréé (« Politique de financement »)

L'Université Laurentienne, l'APPUL et le SEUL ont convenu de réduire les prestations de retraite dans le cadre de la procédure engagée par l'Université Laurentienne en vertu de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies*. Par conséquent, le taux de cotisation global de 16 % pour le régime a été établi de manière à dépasser le coût des services actuels du régime à compter du 1er juillet 2021.

La présente politique de financement a pour but de garantir que les cotisations excédentaires seront utilisées pour (i) constituer des réserves et (ii) accorder des améliorations des prestations.

Les critères suivants doivent être remplis pour que des améliorations des prestations puissent être accordées :

- Le régime doit être financé à 95 % sur une base de solvabilité ;
- Le régime doit être financé à 105 % sur une base de continuité d'exploitation, y compris la provision pour écarts défavorables ;
- Le coût de toute amélioration des prestations doit présenter un faible risque de paiements spéciaux au cours des cinq années suivant l'amélioration des prestations. À cette fin, une amélioration des prestations doit avoir pour effet que le ratio de solvabilité du régime reste à au moins 90 % et que le niveau de capitalisation du régime, compte tenu de la provision pour écarts défavorables, reste à au moins 103 % après l'octroi de l'amélioration ; et
- Les cotisations au régime présentent un faible risque de dépasser 16 % des gains ouvrant droit à pension.

La priorité accordée à l'amélioration des prestations et à la constitution de réserves doit être précisée dans la politique en matière de prestations et de financement qui sera établie par l'Université Laurentienne, l'APPUL et le SEUL et doit refléter les principales modalités énoncées dans les présentes. L'accord sur la politique en matière de prestations et de financement doit être conclu au plus tard le 30 avril 2021, sous réserve d'une médiation/arbitrage exécutoire par Eli Gedalof ou William Kaplan, en l'absence d'une décision au plus tard le 20 avril 2021.

Les critères d'octroi des améliorations des avantages sociaux seront évalués à la lumière d'une analyse actuarielle rigoureuse préparée chaque année. Les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées seront les mêmes que celles utilisées dans la dernière évaluation actuarielle déposée pour le régime. Les hypothèses et méthodes actuarielles doivent être fondées sur les meilleures estimations.

Le Comité mixte sur la politique en matière d'avantages sociaux et de financement et la viabilité à long terme des régimes de retraite (le « **Comité mixte** »), composé de représentants de Laurentienne, de l'APPUL et du SEUL, conformément à la fiche descriptive du régime de retraite APPUL/SEUL, sera informé par le Comité des pensions et aura la possibilité de formuler des

Strictly Confidential – Subject to Provisions of Appointment of Mediator Order dated February 5, 2021
commentaires avant toute modification des hypothèses actuarielles utilisées pour les évaluations déposées.

Le Comité mixte sera informé par le Comité des pensions de toute modification proposée à l'énoncé de la politique de placement et aura la possibilité de formuler des commentaires avant la mise en œuvre de toute modification.

Le Comité mixte surveillera l'administration de la Politique sur les avantages sociaux et le financement afin de s'assurer que les modifications apportées au Régime pour donner effet aux améliorations des avantages sociaux et à la constitution de réserves sont mises en œuvre conformément aux critères et aux priorités qui y sont décrits.

Aucune amélioration des avantages sociaux ne sera envisagée avant le 1er juillet 2025, à moins que, avant cette date, l'excédent du Régime ne dépasse les maximums prévus par la *Loi de l'impôt sur le revenu* (la « LIR »), afin de constituer des réserves.

Les congés de cotisation de l'employeur et les réductions des taux de cotisation de l'employeur sont interdits. Les cotisations au régime sont assujetties à la *Loi sur les régimes de retraite* et à la LIR. La présente politique est susceptible d'être révisée par l'Université Laurentienne, l'APPUL et le SEUL au plus tard le 1er juillet 2025.

Annexe “C”

Propositions de convention collective APPUL et SEUL relatives au régime de retraite

Convention collective de l'APPUL			
Clause	Modification proposée	Libellé actuel	Révision proposée
2.40.12	Ajuster pour refléter la révision de la composition du comité des pensions dans le mandat.	Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et deux (2) Membres désignés par le Président du Syndicat, continuent d'être Membres ayant droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le Conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants.	Trois (3) Membres désignés par le Comité de direction de l'APPUL seront des membres avec le droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le Conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants. Aucune modification du régime de pension réduisant les prestations de pension des affiliés ou affectant sensiblement les droits des affiliés ne peut être apportée sans l'accord de l'APPUL.
5.90.5	Pour refléter les modifications proposées en matière de transférabilité des pensions	Les Membres engagés après le 24 septembre 2017 et qui sont âgés d'au moins 55 ans à la date de leur retraite ou de leur démission n'auront plus l'option d'obtenir le paiement forfaitaire de leur fonds de retraite au moment de leur retraite ou de leur démission. Le régime de retraite sera modifié pour intégrer cette disposition.	Supprimer [à inclure dans l'accord relatif à la conception du plan].

8.45.3	Supprimer les références au RCR	À compter du 1er juillet 2011, les Membres participeront uniquement à la composante de prestations déterminées du Régime de retraite et leurs contributions serviront seulement à financer cette composante du Régime. Toutes les contributions et les prestations de retraite accumulées jusqu'au 1er juillet 2011 resteront dans la composante hybride du Régime de retraite. Les Membres admissibles participeront aussi au Régime complémentaire de retraite de l'Université Laurentienne.	À compter du 1er juillet 2011, les Membres participeront uniquement à la composante de prestations déterminées du Régime de retraite et leurs contributions serviront seulement à financer cette composante du Régime. Toutes les contributions et les prestations de retraite accumulées jusqu'au 1er juillet 2011 resteront dans la composante hybride du Régime de retraite. Les Membres admissibles participeront aussi au Régime complémentaire de retraite de l'Université Laurentienne.
--------	---------------------------------	--	---

Convention collective de l'APPUL			
Clause	Modification proposée	Libellé actuel	Révision proposée
8.45.4	Afin de refléter l'entente sur les contributions	<u>Employeur</u> Les cotisations de l'Employeur au Régime de retraite seront équivalentes, au moins, au montant requis pour couvrir les coûts afférents du service ainsi que les déficits actuariels et le passif de solvabilité, s'il y a lieu, ou 7,5 %, si celui-ci est plus élevé, conformément à la Loi sur les régimes de retraite et les règlements inhérents, en se fondant sur les évaluations actuarielles du Régime de retraite que l'Employeur soumet à la Commission des services financiers de l'Ontario. L'intérêt accumulé sur les contributions du Membre au Régime sera crédité en fonction du taux de rendement du Régime. Aux termes de l'Article 147.2 (2) (d) de la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les surplus excédentaires, l'Employeur pourrait suspendre les cotisations en conformité avec la Loi sur les régimes de retraite, après discussion avec le Comité des pensions. La suspension des cotisations sera	<u>Employeur</u> Les cotisations de l'Employeur au Régime de retraite seront équivalentes, au moins, au montant requis pour couvrir les coûts afférents du service ainsi que les déficits actuariels et le passif de solvabilité, s'il y a lieu, ou 8.0%, si celui-ci est plus élevé, conformément à la Loi sur les régimes de retraite et les règlements inhérents, en se fondant sur les évaluations actuarielles du Régime de retraite que l'Employeur soumet à l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers. L'intérêt accumulé sur les contributions du Membre au Régime sera crédité en fonction du taux de rendement du Régime. <u>Membre</u> Chaque membre contribue par retenue régulière par retenue salariale régulière comme suit. À compter du 1er juillet 2021, la somme de : a) 6,7 % des gains ouvrant droit à pension, jusqu'à concurrence du

		partagée également par l'Employeur et les Membres <u>Membre</u> (a) À compter du 30 juin 2017, huit virgule deux pour cent (8,2 %) de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est inférieure à l'exemption de base de l'année établie par le Régime de pensions du Canada; (b) À compter du 30 juin 2017, six virgule quatre pour cent (6,4 %) de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est entre l'exemption de base de l'année et le maximum des revenus admissibles de l'année; (c) À compter du 30 juin 2017, huit virgule deux pour cent (8,2 %) de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est supérieure au maximum des revenus admissibles de l'année.	MGAPA ; et b) 10,4 % des gains ouvrant droit à pension au-delà du MGAPA.
--	--	--	--

ANNEXE L : LETTRE D'ENTENTE – Cotisations au régime de retraite	Supprimer	Pendant les négociations de la convention collective en 2017, l'Université a demandé une hausse des cotisations des membres de l'APPUL au régime de retraite, qui serait compensée par une augmentation de salaire correspondante, afin d'obtenir un partage juste et équitable des coûts des services rendus. Il a été entendu que les parties auraient la possibilité d'examiner le rapport d'évaluation du régime de retraite au 1er juillet 2017, qui devait être terminé en décembre 2017 ou autour de cette date. Ainsi, les parties ont convenu que la question des cotisations au régime de retraite ne serait pas traitée dans la nouvelle convention collective, mais se sont engagées à mettre en place un processus visant à faire avancer cette question pendant la durée de la convention. Dans cette optique, reconnaissant qu'elles ne sont liées individuellement par quelque résultat de ce processus, sauf ce sur quoi elles se seront entendues par écrit, l'Université et le Syndicat s'engagent à tenir des discussions collégiales, ouvertes et transparentes. Les parties conviennent d'entamer ces	Supprimer.
--	-----------	---	------------

		discussions à temps pour que toute hausse des cotisations et augmentation de salaire, le cas échéant, puissent entrer en vigueur le 1 ^{er} juillet 2018.	
--	--	--	--

Propositions de convention collective APPUL et SEUL relatives au régime de retraite

Convention collective du SEUL			
Clause	Modification proposée	Libellé actuel	Révision proposée
20.01	Retirer les références au RCR	À compter du 1er juillet 2012, les participants ne pourront participer qu'à la composante à prestations déterminées du régime de retraite, et leurs cotisations ne pourront servir qu'à financer cette composante. Toutes les cotisations au régime de retraite et les prestations accumulées avant le 1er juillet 2012 demeureront dans la composante hybride du régime de retraite. Les participants admissibles devront participer au régime de retraite complémentaire de l'Université Laurentienne.	À compter du 1er juillet 2012, les participants ne pourront participer qu'à la composante à prestations déterminées du régime de retraite, et leurs cotisations ne pourront servir qu'à financer cette composante. Toutes les cotisations au régime de retraite et les prestations accumulées avant le 1er juillet 2012 demeureront dans la composante hybride du régime de retraite. Les participants admissibles devront participer au régime de retraite complémentaire de l'Université Laurentienne.

20.03	Afin de refléter les accords sur les contributions	Cotisation de l'employeur Les cotisations de l'employeur au régime de retraite doivent être au moins égales au montant nécessaire pour financer le coût des services rendus au cours de l'exercice et tout passif non capitalisé et passif de solvabilité, ou 7,5 %, selon le montant le plus élevé, conformément à la <i>Loi sur les prestations de pension</i> et à ses règlements, sur la base des	Cotisation de l'employeur Les cotisations de l'employeur au régime de retraite doivent être au moins égales au montant nécessaire pour financer le coût des services courants et tout passif non capitalisé et tout passif de solvabilité <u>réduit</u>, ou <u>8,0 %</u>, selon le montant le plus élevé, conformément à la <i>Loi sur les prestations de pension</i> et à ses règlements d'application, sur la base des
-------	--	---	--

Convention collective du SEUL			
Clause	Modification proposée	Libellé actuel	Révision proposée

		Évaluations actua-rielles du régime de retraite que l'emplo-yeur dépose auprès de la Commission des services financiers de l'Ontario. Les intérêts sur les cotisations des employés au régime seront crédités au taux de rendement du régime. L'employeur peut suspendre les cotisations conformément à la <i>Loi sur les régimes de retraite</i> et après discussion avec le comité des pensions, uniquement lorsque cela est requis en vertu de la <i>Loi de l'impôt sur le revenu</i> en raison d'excédents excédentaires tels que définis à l'alinéa 147.2(2) (d) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toute suspension des cotisations sera partagée à parts égales entre l'employeur et les employés. Cotisation requise du membre Chaque membre doit cotiser par prélèvement régulier sur son salaire comme suit : À compter du 1er juillet 2018, la somme de :	évaluations actuarielles du régime de retraite que l'employeur dépose auprès de la <u>Commission de réglementation</u> des services financiers de l'Ontario. Les intérêts sur les cotisations des employés au régime seront crédités au taux de rendement du régime. Cotisation requise du membre : Chaque membre doit cotiser par prélèvement régulier sur son salaire comme suit : À compter du 1er juillet
--	--	---	--

Convention collective du SEUL			
Clause	Modification proposée	Libellé actuel	Révision proposée
		a) 9,9 % de la partie des gains ouvrant droit à pension du membre qui est inférieure à l'exemption de base de l'année telle que définie par le Régime de pensions du Canada; b) 6,4 % de la partie des gains ouvrant droit à pension du membre qui se situe entre l'exemption de base de l'année et le MGAP; et 9,9 % de la partie des gains ouvrant droit à pension du membre qui dépasse le MGAP	<u>2021</u>, la somme : a) <u>de 6,7 % des revenus ouvrant droit à pension jusqu'à concurrence du MGAPA ; et</u> b) <u>de 10,4 % des revenus ouvrant droit à pension au- delà du MGAPA.</u> [Emplacement réservé pour d'autres ajustements afin de refléter la fiche descriptive du régime de retraite] a) 9,9 % de la partie des gains ouvrant droit à pension du membre qui est inférieure à l'exemption de base de l'année telle que définie par le Régime de pensions du Canada; b) 6,4 % de la partie des gains ouvrant droit à pension du membre qui se situe entre l'exemption de base de l'année et le MGAP; et 9,9 % de la partie des gains ouvrant droit à pension du membre qui

			dépasse le MGAP
20.05 c)	Refléter les modifications proposées en matière de transférabilité des pensions	c) Les membres du Syndicat des employés de soutien de l'Université Laurentienne qui sont embauchés à compter du 24	Supprimer [à inclure dans l'accord sur la conception du plan]

		septembre	
--	--	-----------	--

LUSU Collective Agreement			
Provision	Intended Amendment	Current	Proposed Revised
		2017, and who are age 55 or older upon retirement or resignation, will not have the option to commute the value of their pension benefit upon retirement or resignation. The Pension Plan will be amended to reflect this agreement.	
New 20.06	Reflect LUSU participation in Pension Committee	N/A	Two (2) Laurentian University Staff Union members designated by the President of the Union shall be voting Members of the University Pension Committee.
New 20.07	Address Amendments to the Pension Plan	N/A	No amendments to the Pension Plan that reduce pension benefits for Members, or that materially affect Members' rights, may be made without LUSU's consent.